



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025./PN Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)**
Tempat lahir : Garut
Umur/tgl. Lahir : 55 Tahun / 7 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Batara RT03/RW03, Desa Sukasenang,
Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan
Bayongbong Tahun 2021 s.d. 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025;
4. Penuntut umum sejak tanggal 08 September 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 08 Desember 2025;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 09 Desember 2025 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Halaman 1 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TONI BASARUDIN,S.H.,M.H, AGUS EKA KURNIA,S.H.,M.H., CPCLE., M. AMDINUR PAKPAHAN, S.H. MOHAMAD RIDWAN,S.H., JUDA SLAMET OKTORA, S.H. , dari Kantor TB.LAW FIRM & PARTNERS, beralamat di Jl. Ahmad Yani Timur No.397, RT 01/RW03, Kelurahan Karangmulya,Kecamatan Karangpawitan,Kebupaten Garut 44182, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 176/SK/TPK/2025/Bdg, tanggal 17 September 2025;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025./PN Bdg. Tanggal 10 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025./PN Bdg tanggal 17 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
4. Menetapkan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 742.231.300.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Nomor 141.1/Kep.691/DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong atas nama Heriawan tanggal 27 Juli 2021;
 2. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep.3/2021 tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut atas nama Ginanjar Taufik Ilahi tanggal 06 Januari 2021;
 3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Desa atas nama Oim Abdurrohman tanggal 14 Januari 2021;
 4. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.3/Kep.06-Desa/2015 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun pada Kantor Desa Sukasenang tanggal 05 Agustus 2015;
 5. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah desa Sukasenang tanggal 15 Februari 2016;
 6. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Bupati Garut Nomor 147/Kep.228/DPMD/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong periode 2019-2025 tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 3 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



7. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.5/2021 tentang Pelaksana Kegiatan tanggal 02 Febuari 2021;
8. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.22/2021 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2020;
9. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJM Desa tanggal 23 Agustus 2021;
10. 1 (satu) eksemplar copy Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021;
11. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
12. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penjabaran APBDes Sukasenang tahun anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
13. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDesa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 September 2021;
14. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 8 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Sukasenang tahun 2021 tanggal 7 September 2021;
15. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Desa Sukasenang Jenis Giro Kasda Tanggal Cetak 01 April 2022;
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban SDGS dan IDM Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Sebesar Rp 20.000.000;
18. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021;
19. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor : 141.1/Kep.22/2021 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021;
20. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Halaman 4 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (BLT) Dana Desa Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021 tanggal 02 Agustus 2021;
21. 1 (satu) bundel asli Dokumen BOP PKK Tahun 2021;
 22. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Audit Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 18 April 2022;
 23. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Dana Desa 2021;
 24. 1 (satu) eksemplar asli Pencairan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2021;
 25. 1(satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) Tahun Anggaran 2021;
 26. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Club Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa Tahun Anggaran 2021;
 27. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa(Honor,Pakaian,DII) Tahun Anggaran 2021;
 28. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, DII) Tahun Anggaran 2021;
 29. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
 30. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Tahun Anggaran 2021;
 31. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2021;
 32. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa,DII) Tahun Anggaran 2021;
 33. 1 (satu) bundel asli pencairan Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Tahun Anggaran 2021;
 34. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021;
 35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021;

Halaman 5 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) bundel asli Dokumen Biaya Operasional PEMDES Tahun Anggaran 2021;
37. 1 (satu) bundel asli BOP LPMD Tahun Anggaran 2021;
38. 1 (satu) bundel asli Dokumen Insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
39. 1 (satu) bundel asli Dokumen BOP BPD Tahun Anggaran 2021;
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Insentif RT/RW Tahun Anggaran 2021;
41. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap 1 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Tahun Anggaran 2021;
42. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Tahun Anggaran 2021;
43. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Status Penggunaan Aset Desa tanggal 24 Mei 2021;
44. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (satu) bundel asli Dokumen SILTAP Kepala Desa Tahun 2021;
46. 1 (satu) bundel asli Dokumen SILTAP Perangkat Desa Tahun 2021;
47. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2022;
48. 1 (satu) bundel Penghasilan Tetap (SILTAP) Kades dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022;
49. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2022;
50. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Insentif RT dan RW Tahun Anggaran 2022;
51. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
53. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional BPD Tahun Anggaran 2022;
54. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Saluran Irigasi Tahun Anggaran 2022;

Halaman 6 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Pemeliharaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2022;
56. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggalian Saluran Irigasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2022;
57. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Kades Nomor : 141.1/KEP.691-DPMD/2021 dan Nomor : 100.3.3.2/KEP.430-DPMD/2024;
58. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Sekdes Nomor : 141.1/Kep.10/2022;
59. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Bendahara Desa Nomor : 141.1/Kep.01/2022;
60. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan dalam jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah desa sukasenang;
61. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan BPD Nomor 147/Kep.228-DPMD/2021;
62. 1 (satu) bundel Perdes RKPDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 6 Tahun 2021;
63. 1 (satu) bundel Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 8 Tahun 2021;
64. 1 (satu) bundel Perkades Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 1 Tahun 2021;
65. 1 (satu) bundel Perdes Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 6 Tahun 2022;
66. 1 (satu) bundel Perkades Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 Nomor 7 Tahun 2022;
67. 4 (empat) lembar mutasi rekening giro desa Tahun Anggaran 2022;
68. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2022;
69. 1 (satu) lembar Kuitansi Belanja Barang Prokes Penanganan Covid-19 Tanggal 20 Mei Tahun 2022 Sebesar Rp 40.635.300;
70. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Barang/Jasa Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 Tahun 2022 CV.Passer Intan Pusaka Sari;
71. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pemindah bukuan Warkat Tujuan Transaksi Bumdes sebesar Rp 50.000.00,-
72. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 34.060.000,- tanggal 18 April 2022;
73. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 130.500.000,- tanggal 22 April 2022;

Halaman 7 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 135.868.000,- tanggal 25 April 2022;
75. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 75.000.000,- tanggal 10 Mei 2022;
76. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 20 Mei 2022;
77. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 54.000.000,- tanggal 23 Mei 2022;
78. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 08 Juni 2022;
79. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 131.100.000,- tanggal 06 Juli 2022;
80. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 32.822.500,- tanggal 06 Juli 2022;
81. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 130.000.000,- tanggal 15 Agustus 2022;
82. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 18 Agustus 2022;
83. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 01 September 2022;
84. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 32.472.500,- tanggal 13 September 2022;
85. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 02 Desember 2022;
86. 2 (dua) lembar print out daftar rincian aset desa tetap per Desember Tahun 2022;
87. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 36.260.000,- tanggal 14 Desember 2022;
88. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 30 Desember 2022;
89. 1 (satu) Bundel asli penyertaan modal desa dan dokumentasi, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 senilai Rp 50.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar bukti pencairan SPP Nomor bukti: 0086/BANK/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 Rp 50.000.000,-;

Halaman 8 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2022 Nomor : 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 10 Juni 2022;
 - d) 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor: 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2024;
 - e) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00162/KWT/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp 50.000.000,-;
90. 1 (satu) bundel asli pengiriman kontingen perwakilan desa, dengan rincian:
- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0021/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0021/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP nomor bukti : 0018/CASH/17/2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - d) 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban panjar nomor : 0020/SPJ/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - e) 1 (satu) lembar asli surat pengesahan panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPJ/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - f) 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPJ/17/2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - g) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00065/KWT/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022;
 - h) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00066/KWT/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022;
 - i) 3 (tiga) lembar asli dokumentasi kegiatan tim sepakbola desa sukasenang;
91. 1 (satu) bundel asli pencegahan stunting, dengan rincian:



- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0022/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0022/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP nomor bukti : 0021/CASH/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - d) 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban panjar nomor:0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - e) 1 (satu) lembar asli surat pengesahan panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-
 - f) 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor : 0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000;
 - g) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00068/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 100.000,-;
 - h) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00069/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 1.050.000,-;
 - i) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00070/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 38.100.000,-;
 - j) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00097/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 750.000,-;
 - k) 5 (lima) lembar asli dokumentasi kegiatan pencegahan stunting;
 - l) 4 (empat) lembar asli dokumentasi penyaluran PMT tahun 2022 Desa Sukasenang, Kec. Bayongbong, Kab. Garut;
92. 1 (satu) bundel asli peningkatan kapasitas perangkat desa, dengan rincian :



- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0020/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 8000.000,-
- b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 8000.000,-;
- c) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pencairan SPP Nomor Bukri: 0022/CASH/17.2013\2022 tanggal 09 Mei 200 sebesar Rp 8.000.000,-;
- d) 1 (satu) Lembar Asli Laporan Pertanggungjawaban Panjar Nomor:0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 8.000.000,-
- e) 1 (satu) Lembar Asli surat pengesahan Panjar Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022;
- f) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 8.000.000,-;
- g) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar 2.245.000,- ;
- h) 1 (satu) Lembar Asli nota belanja ATK tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 2.245.000;
- i) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar 560.000,-;
- j) 1 (satu) Lembar Asli nota fotocopy tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 560.000;
- k) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00061/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 mei 2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 495.000,-
- l) 1 (satu) Lembar Asli nota belanja Makan, Minum Snack sebesar Rp 495.000,-
- m) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00060/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 300.000,-

Halaman 11 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n) 1 (satu) lembar nota Belanja Spanduk tanggal 09 Mei Tahun 2022 sebesar Rp 300.000,-
 - o) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00064/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 2.250.000,-
 - p) 1 (satu) lembar Asli daftar penerimaan Narasumber Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
 - q) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00063/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 1.650.000,-
 - r) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00062/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 500.000,-
 - s) 1 (satu) lembar Asli daftar penerimaan Uang Saku pelatihan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- 93. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 94. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya operasional kader pemberdayaan tanpa kwitansi dan dokumentasi;
 - 95. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Biaya Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan, tanpa kwitansi
 - 96. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban dukungan turnamen olahraga kepemudaan, tanpa kwitansi;
 - 97. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya penyusunan dokumen perencanaan, tanpa dokumentasi;
 - 98. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya penyusunan dokumen keuangan, tanpa dokumentasi;
 - 99. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Biaya pemeliharaan kendaraan siaga tanpa kwitansi;
 - 100.1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya bantuan langsung tunai (BLT DDS), tanpa kwitansi;
 - 101.1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pemeliharaan bendungan cimanggah;
 - 102.1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pemeliharaan air bersih, tanpa kwitansi;

Halaman 12 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 103.1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pembangunan gapura tahun 2022;
- 104.1 (satu) Bundel asli foto kegiatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
- 105.1 (satu) Bundel asli Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2022 tentang daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa pandemic Corona Virus Disease 2019) Tahun 2022;
- 106.1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan desa, Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kab. Garut Tahun Anggaran 2022;
- 107.1 (satu) Bundel berita acara kesepakatan antara BPD, TPK Didin Rosidin Kepala Desa Heriawan terkait Pengerjaan dan Harga Pekerjaan Perbaikan Bendungan;
- 108.1 (satu) Eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2022 Keperluan Rutilahu.
- 109.1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kabupaten Garut atas nama Heriawan Periode 2021 s/d 2025;
- 110.1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Garut nomor: 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong;
- 111.1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.9/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Sukasenang atas nama Imron Muhtari tanggal 04 April 2023;
- 112.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.10/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sukasenang atas nama Abdal Aziz tanggal 22 Agustus 2022;
- 113.1 (satu) Eksemplar Copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 147/Kep.228/DPMD/2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2012 s/d 2018 dan Peresmian anggota Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2019 s/d 2025 tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 13 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 114.1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.8/2023 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 tanggal 18 April 2023;
- 115.1 (satu) bundel copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang RKPDes Tahun 2023 ditetapkan tanggal 27 September 2022;
- 116.1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal ditetapkan 30 September Tahun 2022;
- 117.1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal ditetapkan 30 Desember Tahun 2022;
- 118.1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal ditetapkan 20 September Tahun 2023;
- 119.1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023 tanggal ditetapkan 20 September Tahun 2023;
- 120.1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sukasenang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 Tanggal 05 Januari 2024;
- 121.1 (Satu) Eksemplar Copy Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 Tanggal 13 Januari 2024;
- 122.1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD) Tahun Anggaran 2023;
- 123.1 (satu) Bundel Insentif RT & RW Tahun 2023;
- 124.16 (enam belas) lembar slip penarikan dari Bank BJB untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan total sebesar Rp 949.327.000,-;
- 125.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Posyadu (Makan Tambahan kelas Bumil, Lansia) oleh TPK Nanang Hadiansyah;
- 126.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Desa Kp. Patrol RT.03 RW.09 Desa Sukasenang sebesar Rp



- 190.176.150,- tanggal 22 Mei 2023 oleh CV Bahari Irvani dan TPK Muhamad Kamil;
- 127.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan lingkungan RW.05 Desa Sukasenang tanggal 26 Mei 2023 oleh Depi dan TPK Muhamad Kamil;
- 128.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pemeliharaan Saluran Irigasi Kp. Gunung Bodas Blok Cimanggah Desa Sukasenang sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 22 Mei 2023 oleh TPK Dadang Sonjaya pelaksana Didin Rosidin warga desa Sukasenang ;
- 129.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan I Desa Sukasenang sebesar Rp 70.200.000,- tanggal 03 Mei 2023 TPK oleh Mira Ria Aminah;
- 130.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan 2 Desa Sukasenang sebesar Rp 70.200.000,- tanggal 15 Agustus 2023 oleh Mira Ria Aminah;
- 131.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan 3 Desa Sukasenang tanggal sebesar Rp 70.200.000,- 18 Oktober 2023 oleh Mira Ria Aminah;
- 132.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor di Desa Sukasenang sebesar Rp 41.500.000,- tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Nanang Hadiansyah pembelian dari Ananda Creative;
- 133.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Tanpa Dokumentasi tanggal 20 April 2023 TPK Muhamad Kamil dan yang menerima Abdal Azis sebesar Rp 5.000.000,-;
- 134.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tanpa Dokumentasi sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 29 Mei 2023 TPK Oleh Imron Muhtari yang menerima Imron Muhtari;
- 135.1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Prasarana Posyandu Desa Sukasenang tanggal 21 Agustus 2023 TPK Oleh Mira Ria Aminah sebesar Rp 30.000.000,- ;
- 136.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan TPT Kampung Radug sebesar Rp 27.600.000,- tanggal 21 Agustus 2023 TPK Muhamad Kamil pelaksana Wawan bahan material dari TB Rahayu;



- 137.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan TPT Makam RW. 07 sebesar Rp 15.000.000,- Kampung Randu Kurung Desa Sukasenang tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Muhamad Kamil pelaksana Atang material TB Rahayu;
- 138.1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Lingkungan RW.07 sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Muhamad Kamil pelaksana Asep material TB Ciendut;
- 139.1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Informasi Lokal Desa Sukasenang pembayaran Jaringan Internet Desa TPK oleh Nanang Hadiansyah kepada Vlogkita.com sdr. Hendra sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 15 Agustus 2023;
- 140.1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Desa Sukasenang dari dana desa sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 TPK Oleh Nanang Hadiansyah kepada Asep Ipan selaku Warga;
- 141.1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban pemasangan PJU sebesar Rp 27.000.000,- dari pihak ke 3 Bakti Safaat tanggal 15 Agustus 2024 TPK oleh Muhamad Kamil penerima Bakti Safaat;
- 142.1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 21 Agustus 2023 TPK Mira Ria Aminah kepada Nani Yuningsih Ketua Kader;
- 143.1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Rumah Semai Harumadu Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023;
- 144.1 (satu) bundel Dokumentasi servis kendaraan mobil siaga Desa Tahun 2023;
- 145.1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Sukasenang Foto Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengaspalan Kp. Cikedokan Dusun I Tahun 2023;
- 146.1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat Desa Sukasenang Tahun 2023;
- 147.1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Siltap (penghasilan tetap) Desa Sukasenang Tahun 2023;
- 148.1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan BPD Desa Sukasenang Tahun 2023;



- 149.1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Insentif Kader Posyandu Desa Sukasenang Tahun 2023;
- 150.1 (satu) bundel mutasi rekening desa Sukasenang periode Januari 2021 s/d 31 Desember 2023;
- 151.1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 004 tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp 57.500.000,- Pinjaman kepala desa dari sumber dana desa tahap 1, untuk keperluan pribadi dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Heriawan;
- 152.1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp 100.000.000,- Kepala Desa Sukasenang dari atas nama Imron Muhtari diterima oleh atas nama Heriawan;
- 153.1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp 51.000.000,- untuk Keperluan Pribadi Kepala Desa diterima oleh atas nama Heriawan;
- 154.1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2 tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp 55.000.000,- Pinjaman Pribadi Kepala Desa dari sumber Dana Desa Tahap 1 Untuk Keperluan Pribadi dari atas nama Imron (Bendahara Desa Sukasenang) diterima oleh atas nama Heriawan;
- 155.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 10 juni 2022 sejumlah Rp 7000.000,- untuk Penggunaan Pribadi diterima oleh atas nama Heriawan;
- 156.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp 3.600.000,- untuk Pinjaman Lurah untuk Pembayaran Upah Kerja Mang Ucu dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Ucu;
- 157.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 18 Agustus 2022 Sejumlah Rp 5000.000,- Utang Piutang Kepala Desa Sukasenang Disuruh Pk Heriawan oleh Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Moh. Aceng;
- 158.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 21 Mei 2022 Sejumlah Rp 4.500.000,- Pinjaman Pak Lurah untuk Pembayaran Upah Kerja Pak Ucu dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron) diterima oleh atas nama Ucu;
- 159.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 20 Mei 2022 Sejumlah Rp 1.500.000,- Pinjaman Pribadi dari atas nama Imron (Bendahara Desa Sukasenang) diterima oleh atas nama Heriawan;
- 160.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 5 Mei 2023 Sejumlah Rp 80.000.000,- Perencanaan Progres Kegiatan Dana Desa Tahap 1 tahun 2023 dari Bendahara Desa diterima oleh atas nama Heriawan;



- 161.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 28 April 2023 Sejumlah Rp 50.000.000,- diterima oleh atas nama Heriawan;
- 162.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 23 Oktober 2023 Sejumlah Rp 50.000.000,- Pembayaran Perbaikan Jalan Desa di RW 05 dari Imron Muhtahir;
- 163.1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 16 Agustus 2023 Sejumlah Rp 30.000.000,- dari Pemerintah Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Heriawan;
- 164.1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Agustus 2023 Sejumlah Rp 40.000.000,- untuk Pembayaran Alkes diterima oleh atas nama Heriawan;
- 165.1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 21 Juli 2023 Sejumlah Rp 43.400.000,- untuk Infrastruktur Perkantoran, Program Infrastruktur Bantuan Provinsi diterima oleh atas nama Deni Surandi;
- 166.1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 14 Agustus 2023 Sejumlah Rp 160.000.000,- dari Bendahara Desa Sukasenang Untuk Pembayaran Hotmix Jalan KP. Patrol Batara RT 03 RW 09 Desa Sukasenang 400 x 3m Persegi diterima oleh atas nama Deni Sutandi;
- 167.1 (satu) Lembar Rp 33.220.000,- untuk PBB Tahun 2023 (Dari Pak Imron 28.220.000 Dari Bu Hj Evis 500.000) diterima oleh Daim SIP;
- 168.1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 13 Desember 2022 Sejumlah Rp 39.735.892,- dari Desa Sukasenang diterima oleh Daim SIP;
- 169.1 (satu) Lembar Kwitansi Rp 20.000.000,- Untuk Pembayaran PKD pilihan Kepala Desa dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atasnama Reza AF;
- 170.1 (satu) eksemplar laporan pertanggungjawaban Biaya Operasional PKK tahun 2023 Rp 2.478.488,-;
- 171.2 (dua) lembar print out daftar rincian aset desa tetap per Juli Tahun 2023;

Dikembalikan kepada Imron Muhtari selaku Kaur Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

- 172.1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2025 tentang kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 di desa Sukasenang;
- 173.1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 900/011/X/Ds.2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Desa Sukasenang Dana Desa Tahap II;



- 174.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/168/-Kec.2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) tahap III 20%;
- 175.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/143/-Kec.2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) tahap II 40%;
- 176.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/135/-Kec.2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
- 177.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/53/-Kec.2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
- 178.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/83/-Kec.2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap I 40%;
- 179.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/98/-Kec.2021 tanggal 09 September 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
- 180.1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/117/-Kec.2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
- 181.1 (satu) Eksemplar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 28 Juni 2021;
- 182.1 (satu) Eksemplar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 30 November 2021;
- 183.1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap II dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
- 184.1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap III dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
- 185.1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap II dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;



186.1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

Dikembalikan kepada Agus Supriatna, S.Ip Selaku Kasi PMD Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021

187.1 (satu) Lembar dokumen Berita Acara tentang Pembinaan Kepala Desa tanggal 27 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong beserta dokumentasi dan daftar hadir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

188.1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Musyawarah Pemanggilan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 30 Januari 2024 beserta dokumentasi, daftar hadir dan notulensi musyawarah dari Kecamatan Bayongbong;

189.1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Musyawarah Permasalahan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 Maret 2024 beserta dokumentasi dan daftar hadir dari Kecamatan Bayongbong;

190.1 (satu) Lembar copy Surat Panggilan Nomor 400.10.2.4/269/Kec tanggal 14 Juni 2024 dari Camat kepada Kepala Desa Sukasenang;

191.1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Pembinaan Laporan Hasil Audit Investigatif Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 19 Juni 2024 dari Kecamatan Bayongbong;

192.1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan tentang kesediaan pengembalian jumlah anggaran dari Kepala Desa tanggal 19 Juni 2024 beserta dokumentasi dan daftar hadir;

193.2 (satu) Lembar dokumen Notulen tentang Pembinaan Kepada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 7 Februari 2024 beserta daftar hadir dan dokumentasi;

194.1 (satu) Lembar dokumen Undangan Nomor 400.10.2.2/374-DPMD tanggal 6 Februari 2024 untuk kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dari

Halaman 20 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat Bayongbong;

195.1 (satu) bundel Berita Acara tentang Monev Dana Desa, ADD, Aset Desa dan BUMDesa Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 Desember 2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta lampiran;

196.1 (satu) bundel Berita Acara tentang Monev Dana Desa dan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juni 2022 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta lampiran.

Dikembalikan kepada Idad Badrudin, S.E. selaku Kabid PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut

197.1 (satu) bundel copy Naskah Hasil Audit Operasional pada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 bulan April tahun 2022;

198.1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembelian Mobil Pelayanan;

199.1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Posyandu;

200.1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 03/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Drainase;

201.1 (satu) bundel copy Notulen Wawancara tanggal 28 bulan Maret tahun 2022.

Dikembalikan kepada Pendi Ependi, S.IP., M.M. selaku Kabid PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut

202.1 (satu) eksemplar bukti transaksi setoran tunai Nomor: 0665/Kcp. Bayongbong sejumlah Rp 690.000,- dari Sdr. Zenal Abidin (Kades 2021) ke No. Rek: 0064075314001 a.n. Desa Sukasenang;

Dikembalikan kepada Zenal Abidin selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2021



203. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap Insentif dan BOP Kelembagaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/421/DPMD/2021 tanggal 2 Februari 2021
204. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap Insentif dan BOP Kelembagaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/2118/DPMD/2021 tanggal 9 April 2021
205. Surat Permohonan Penyaluran Siltap Perangkat Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/3070-DPMD/2021 tanggal 27 Juli 2021
206. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Kelembagaan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/3296/DPMD/2021 tanggal 9 Agustus 2021
207. Surat Permohonan Input SIPKD Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/4634-DPMD/2021 tanggal 17 Desember 2021
208. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Februari dan Tunjangan BPBD bulan Januari – Februari Tahun 2022 Nomor: 900/090/DPMD/2022 tanggal 19 Januari 2022
209. Surat Permohonan Penyaluran Siltap dan Tunjangan BPBD bulan Maret 2022 Nomor: 900/480- DPMD/2022 tanggal 21 Februari 2022
210. Surat Permohonan Penyaluran Siltap bulan Mei dan Tunjangan BPBD bulan Mei 2022 Nomor: 900/1393-DPMD/2022 tanggal 22 April 2022
211. Surat Permohonan Penyaluran Siltap bulan Juni dan Tunjangan BPBD bulan Juni 2022 Nomor: PM.05.01/1751-DPMD tanggal 24 Mei 2022
212. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juli dan Tunjangan BPBD bulan Juli 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan II Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/1970-DPMD/2022 tanggal 21 Juni 2022
213. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Agustus dan Tunjangan BPBD bulan Agustus 2022 Nomor: PM.05.01/2456- DPMD tanggal 22 Juli 2022
214. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan September dan Tunjangan BPBD bulan September 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan III Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/2708-DPMD tanggal 22 Agustus 2022



215. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Oktober dan Tunjangan BPBD bulan Oktober 2022 Nomor: PM.05.01/3091- DPMD tanggal 22 September 2022
216. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan November dan Tunjangan BPBD bulan November 2022 Nomor: PM.05.01/3458- DPMD tanggal 25 Oktober 2022
217. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Desember dan Tunjangan BPBD bulan Desember 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan IV Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/3813-DPMD tanggal 25 November 2022
218. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Januari dan Tunjangan BPD bulan Januari Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/61-DPMD tanggal 10 Januari 2023
219. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Februari dan Tunjangan BPD bulan Februari Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/202/DPMD/2023 tanggal 27 Januari 2023
220. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Maret dan Tunjangan BPD bulan Maret Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan Maret Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/517/DPMD/2023 tanggal 24 Februari 2023
221. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan April dan Tunjangan BPD bulan April Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/1311-DPMD tanggal Maret 2023
222. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Mei dan Tunjangan BPD bulan Mei Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.4/1855-DPMD tanggal 12 April 2023
223. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juni dan Tunjangan BPD bulan Juni Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan Juni Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/2339-DPMD tanggal 26 Mei 2023

Halaman 23 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



224. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juli dan Tunjangan BPD bulan Juli Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.7.1/3658-DPMD tanggal 21 Juni 2023
225. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Agustus dan Tunjangan BPD bulan Agustus Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.4/4034-DPMD tanggal 21 Juli 2023
226. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan September dan Tunjangan BPD bulan September Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan September Tahun 2023 Nomor: 400.1.11.1/4407/DPMD tanggal 24 Agustus 2023
227. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Oktober dan Tunjangan BPD bulan Oktober Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Triwulan IV Nomor: 400.10.2.4/4703-DPMD tanggal 21 September 2023
228. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan November dan Tunjangan BPD bulan November Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Triwulan IV Se-Kabupaten Garut Nomor: 400.10.2.4/5032-DPMD tanggal 27 Oktober 2023
229. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Desember dan Tunjangan BPD bulan Desember Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/5455-DPMD tanggal 29 November 2023

Dikembalikan kepada Emma Rismayanti, S.T., M.Ak.selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Garut

- 230.1 (satu) bundle copy slip tarikan dan cek a.n. Desa Sukasenang No. Rek: 0064075314001 sebesar Rp 190.176.150,- beserta KTP a.n. Indra Prima Kusuma;
- 231.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran uang muka perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 20 Mei 2022;
- 232.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran Boronjong, Tanggulan Cimanggah tanggal 2 Juni 2022;



- 233.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran uang muka perbaikan tanggulan Cimangguh tanggal 08 Juni 2022;
- 234.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 13.000.000,- untuk pembayaran pelunasan perbaikan tanggulan Cimangguh tanggal 15 Agustus 2022;
- 235.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran pelunasan perbaikan tanggulan Cimangguh tanggal 15 Agustus 2022;
- 236.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5000.000,- untuk penambahan tukar guling lahan untuk saluran seluas 30M persegi. Tanggal 17 Mei 2022;
- 237.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 1000.000,- untuk pinjaman pribadi Nurul Falah untuk membuat SIM A tanggal 17 Mei 2022;
- 238.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5000.000,- untuk kegiatan menyambut HUT Kemerdekaan Dalam Bidang Olahraga bulu tangkis tanggal 16 Agustus 2022;
- 239.1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron) sebesar Rp 3.600.000 untuk pembayaran Tanah di Blok Cingalir Luas Tanah Enam tumbak tanggal 11 Mei 2022;
- 240.1 (satu) lembar kwitansi dari Pemerintah Desa Sukasenang sebesar Rp 3.000.000,- untuk perbaikan jembatan antatr Desa Sukasenang dan Panembong tanggal 17 Agustus 2022;

***Dikembalikan kepada Imron Muhtari selaku Kaur Keuangan/
Bendahara Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten
Garut***

- 241.5 (lima) lembar Catatan Perbaikan dan Penyelesaian Nomor: 141.1/Kep.02-BPD/2022 tanggal 26 April 2022;
- 242.5 (lima) lembar Pemberitahuan dan Peringatan kepada Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.01-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023;
- 243.4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Terbatas Internal tanggal 8 Januari 2024;
- 244.6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Evaluasi serta Surat Peringatan Nomor: 09/S.Peringatan/BPD-SKS/V/2024 tanggal 01 Juli 2024;

Halaman 25 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



245.1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Heriawan tanggal 29 Desember 2024;

246.1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Nomor: 141.1/Kep.02/BPD/2025.

Dikembalikan kepada Encep Nurholis bin (Alm) KH. Aun Safari selaku Ketua BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

247.1 Lembar Surat Teguran ke-1 dari Kecamatan Bayongbong Nomor: 700.1.2.7/10/Kec.Bayongbong Tanggal 16 Mei 2023 .

248.1 Lembar Surat Teguran ke -2 dari Kecamatan Bayongbong tanggal 30 Desember 2022.

249.1 Lembar Berita Acara Pemutakhiran data tanggal 22 Juni 2022

250.1 Lembar Surat pernyataan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat daerah tanggal 27 September 2021.

251.1 Lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tanggal 27 Juni 2022 .

252.1 Lembar Tanda Terima Pesanan Kendaraan dengan nominal Rp 5.000.000 diterima oleh Tersangka Heriawan Bin Oon Sutisna (Alm).

Dikembalikan kepada Evi Kusmiati selaku Ketua BPD tahun 2021

253.1 (satu) bundle Data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sukasenang Bulan September Tahun Anggaran 2021 dengan total yang menerima sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dan yang tidak menerima sejumlah 60 (enam puluh) orang.

Dikembalikan kepada Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

254.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap I Batch XIII (Tiga Belas) sebanyak 5 (lima) Desa tanggal 17 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Desa mengenai APBDes;



- d) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- e) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

255.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch VII (tujuh) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Desa tanggal 10 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

256.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap III Batch I (satu) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Desa tanggal 17 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:



- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan konvergensi pencegahan stunting Tingkat Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan;
- e) Surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

257.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch VII (tujuh) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Desa tanggal 10 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar



35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;

- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

258.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan I Batch XV (lima belas) sebanyak 7 (tujuh) Desa tanggal 17 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Desa mengenai APBDes;
- d) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

259.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan III Batch XXX (tiga puluh) sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Desa tanggal 21 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan



pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;

- c) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
- d) Sudah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke satu s.d. bulan ke tiga;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

260.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan IV Batch XXXIII (tiga puluh tiga) sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Desa tanggal 5 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
- d) Sudah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke tujuh s.d. bulan ke sembilan;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.



- 261.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap I Batch VI (enam) sebanyak 114 (seratus empat belas) Desa tanggal 19 April 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2022;
 - b) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2022.
- 262.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap II Batch II (dua) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Desa tanggal 08 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun 2021
 - b) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun 2022
- 263.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap III Batch V (lima) sebanyak 40 (empat puluh) Desa tanggal 25 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2022
 - b) Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2021
264. Surat Pengantar Nomor: 900/1289-DPMD/2022 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Triwulan I Dana Desa Tahap I Batch V sebanyak 110 (seratus sepuluh) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
265. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/1973-DPMD/2022 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Tahap I Triwulan II Dana Desa Batch X (sepuluh) sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
266. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/3102-DPMD dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Triwulan I Dana Desa Tahap I Triwulan III Batch XIII (tiga belas) sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
267. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/4090-DPMD dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Tahap I Triwulan IV Dana Desa Batch XV (lima belas) sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
268. Surat Pengantar Nomor: 900/326/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada



setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-5 Batch 15 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)

269. Surat Pengantar Nomor: 900/4372-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III Batch I untuk Desa Non Mandiri yang telah diinput ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut:

- a) LRA Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2021
- b) LRA Dana Desa Tahun 2020
- c) Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2020
- d) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2021

270. Surat Pengantar Nomor: 900/388/DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II Batch II sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Desa yang telah diinput ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut:

- a) LRA Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2021
- b) LRA Dana Desa Tahun 2020
- c) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2021

271. Surat Pengantar Nomor: 900/168/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran untuk Desa Reguler (Non-BLT) Tahap I Batch VI sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Desa Tahun Anggaran 2021 yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).

272. Surat Pengantar Nomor: 900/325/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan



Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-4 Batch 14 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).

273. Surat Pengantar Nomor: 900/176/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-1 Batch 8 TA 2021 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Desa yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).

274. Surat Pengantar Nomor: 900/245/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-2 Batch 11 TA 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).

275. Surat Pengantar Nomor: 900/324/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-3 Batch 13 TA 2021 sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan



Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)

276. Surat Pengantar Nomor: 900/331/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-6 Batch 16 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
277. Surat Pengantar Nomor: 900/332/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-7 Batch 17 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
278. Surat Pengantar Nomor: 900/326/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-8 Batch 18 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
279. Surat Pengantar Nomor: 900/339/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata



Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-9 Batch 19 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).

280. Surat Pengantar Nomor: 900/3815-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan Oktober 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa
281. Surat Pengantar Nomor: 900/3817-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan November 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa
282. Surat Pengantar Nomor: 900/3816-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan Desember 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa.

Dikembalikan kepada Arief Bagus Cahyanto selaku KPPN Kabupaten Garut

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun tentang

Halaman 35 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.

2. Menyakinkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 ayat(1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Meringankan terdakwa dari Tuntutan Hukum, Jaksa Penuntut Umum dari pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
4. Meringankan pidana denda Terdakwa dari yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.200.000.000; (Dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
5. Meringankan terdakwa dari membayar uang pengganti dan Tuntutan Hukum yang diajukan oleh Jksa Penuntut Umum sebesar Rp.742.231.300 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dan apabila tidak membayar uang pengganti.iganti pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. MENGENAI FAKTA PERSIDANGAN YANG MENYATAKAN BAHWA PERTANGGUNGJAWABAN TERDAKWA PERLU DIKAITKAN DENGAN PERISTIWA PIDANA SERTA PERBUATAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA

Tanggapan Penuntut Umum:

Penasihat Hukum dalam Pleidoinya berargumen bahwa meskipun Terdakwa secara eksplisit memenuhi unsur "setiap orang", namun unsur ini hanyalah *element delict* dan bukan *bestandeel delict* (delik inti). Penasihat Hukum berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana Terdakwa harus dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur lainnya terlebih dahulu dan kualitas perbuatannya harus dihubungkan dengan peristiwa pidana, sehingga unsur ini tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pembedaan terhadap Terdakwa.



Bahwa berdasarkan dalil Penasihat Hukum tersebut, kami menegaskan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sah dan mampu bertanggung jawab dengan analisa sebagai berikut:

- Penasihat Hukum mencoba mengaburkan pertanggungjawaban Terdakwa dengan dalil teoritis mengenai *bestandeel delict*, padahal fakta hukum yang tak terbantahkan adalah identitas Terdakwa telah jelas dan tegas. Berdasarkan Surat Penetapan Hakim dan pemeriksaan identitas di awal sidang, Terdakwa adalah benar Heriawan bin Oon Sutisna (Alm), laki-laki, berkebangsaan Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukasenang berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021. Tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang). Penasihat Hukum sendiri dalam Nota Pembelaannya secara eksplisit mengakui bahwa "Terdakwa memenuhi unsur 'setiap orang' dalam undang-undang dimaksud". Pengakuan ini membuktikan bahwa secara formil, Terdakwa adalah *subjectum litis* yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban, tanpa perlu menunggu pembuktian unsur lain untuk sekadar menetapkan statusnya sebagai subjek hukum.
- Terdakwa merupakan seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan spesifik yang melekat pada jabatannya. Sebagai Kepala Desa, Terdakwa secara *ex officio* adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kapasitas ini memberikan Terdakwa akses dan kontrol penuh terhadap Anggaran Dana Desa, yang menjadi objek tindak pidana dalam perkara ini. Argumentasi Penasihat Hukum yang mencoba memisahkan unsur "setiap orang" dari kualitas perbuatannya adalah keliru karena justru kualitas Terdakwa sebagai PKPKD yang memungkinkannya melakukan perbuatan melawan hukum seperti mencairkan sendiri uang kas desa dan mengambil alih tugas Bendahara. Tanpa kapasitas ini, tindak pidana *a quo* tidak mungkin terjadi.
- Terdakwa dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab selama proses persidangan, Terdakwa telah menunjukkan kemampuan jasmani dan rohani yang sehat. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan

Halaman 37 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Penasihat Hukum dengan lancar, serta memahami dakwaan yang dibacakan kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara pidana. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar dari sisi kejiwaan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa. Upaya Penasihat Hukum untuk menggantungkan unsur ini pada unsur lain adalah upaya untuk mengalihkan fokus dari fakta bahwa Terdakwa adalah subjek yang sadar sepenuhnya (*capable*) saat melakukan perbuatan pidana, hal tersebut dikuatkan dengan berdasar pada keterangan saksi Imron Muhtari (Bendahara) dan saksi Abdal Aziz (Sekretaris) yang memerintahkan pemalsuan tanda tangan perangkat desa dalam LPJ.

- Berdasarkan uraian di atas, unsur "Setiap Orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi secara sempurna. Unsur ini berfungsi untuk menetapkan subjek hukum pelaku delik. Fakta bahwa Terdakwa adalah manusia perseorangan, pemangku jabatan Kepala Desa yang sah, dan memiliki kemampuan akal sehat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sudah lebih dari cukup untuk memenuhi unsur ini. Dalil Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ini harus dibuktikan "terakhir" atau bergantung pada unsur lain adalah interpretasi yang keliru karena unsur "Setiap Orang" adalah pintu masuk utama untuk menerapkan pasal-pasal pidana selanjutnya.

Maka, unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

B. MENGENAI FAKTA HUKUM YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Tanggapan Penuntut Umum:

Penasihat Hukum berdalih bahwa unsur "Melawan Hukum" tidak terpenuhi karena tindakan Terdakwa semata-mata didasari oleh keadaan demi kepentingan desa, bukan niat jahat (*mens rea*) untuk korupsi. Penasihat Hukum juga mengklaim bahwa ketidaksesuaian



administrasi hanyalah prosedur yang diabaikan, bukan perbuatan pidana dan ada kegiatan yang dilaksanakan di luar APBDes.

Bahwa berdasarkan dalil Penasihat Hukum tersebut, kami menegaskan bahwa terdapat perbedaan tajam antara anggapan prosedural administratif dengan fakta persidangan yang membuktikan adanya kesengajaan dengan analisa sebagai berikut:

- Penasihat Hukum mencoba menguraikan tindakan Terdakwa sebagai kelalaian administratif semata, namun fakta di persidangan menunjukkan sebaliknya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Imron Muhtari (Bendahara), Abdal Aziz (Sekretaris), Nanang Hadiansyah (Kasi Kesra 2016 s.d. 2021 / Kasi Pemerintahan 2022), Muhammad Kamil (Kaur Perencanaan 2017 s.d. sekarang), dan Deni Sutandi (Kadus II). Jika benar tindakan Terdakwa hanya demi kepentingan desa, seharusnya Terdakwa tidak memerintahkan saksi Abdal Aziz (Sekdes) untuk memalsukan tanda tangan saksi Nanang Hadiansyah dan Muhammad Kamil dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Pemalsuan dokumen dan tanda tangan perangkat desa bukanlah kelalaian administratif, melainkan bukti nyata adanya *mens rea* (niat jahat) untuk menyalahgunakan anggaran dana desa. Tindakan yang dapat dianggap manipulatif ini dilakukan secara sadar dan terencana yang secara tegas mematahkan argumen Penasihat Hukum tentang ketiadaan niat jahat.
- Terdakwa secara sistematis melanggar prinsip pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan keterangan Terdakwa selaku Kepala Desa Sukasenang memerintahkan saksi Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang untuk menandatangani lembaran cek giro kas desa atas nama Desa Sukasenang kemudian cek giro kas desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan uang Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023. Terdakwa pernah memerintah saksi Imron Muhtari (Bendahara) agar memberikan uang yang berasal dari anggaran dana desa sebesar Rp 160.000.000,- untuk pembayaran kegiatan Hotmix kepada Deni Sutandi, sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminta uang

Halaman 39 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



sebesar Rp 190.000.000,- untuk kegiatan Hotmix kepada saksi Imron Muhtari selaku Bendahara Desa dengan cara meminta cek giro kosong yang sudah ditandatangani oleh Imron Muhtari dengan alasan “*untuk kepercayaan orang*”, kemudian Terdakwa mencairkan sendiri uang kas Desa Sukasenang ke Bank BJB sebesar Rp 190.000.000,-, namun pada kenyataannya uang untuk kegiatan pembangunan Jalan Hotmix pada tahun 2023 tersebut tidak dibayarkan.

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan kewenangan dengan mengambil alih fungsi Bendahara dengan meminta uang tunai secara langsung dan meminta cek giro kosong yang sudah ditandatangani. Tindakan "meminta cek kosong" dan mencairkan uang sendiri ke Bank BJB sebesar Rp 190.000.000,- adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), bukan sekadar prosedur yang terlewat. Perbandingan antara tugas pokok Kepala Desa sebagai PKPKD yang seharusnya hanya bersifat otorisasi, sangat bertolak belakang dengan tindakan Terdakwa yang merangkap sebagai pelaksana, pemegang kas, dan juru bayar sekaligus yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum formil.
- Bahwa dalam hukum administrasi pemerintahan, perubahan anggaran karena keadaan darurat harus melalui mekanisme Musyawarah Desa dan Perubahan APBDes. Fakta persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi Imron Muhtari (Bendahara) menunjukkan Terdakwa menggunakan dana untuk kegiatan di luar APBDes tanpa musyawarah dan persetujuan perangkat desa lain. Penggunaan dana desa untuk membayar hutang pribadi Terdakwa kepada saksi Aceng sebesar Rp 5.000.000 dan Reza AF sebesar Rp 20.000.000 jelas bukan keadaan mendesak untuk kepentingan desa, melainkan kepentingan pribadi yang diselubungi seolah-olah urusan desa.
- Perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum baik secara formil maupun materiil. Secara formil, Terdakwa melanggar Pasal 24, 26, dan 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Secara materiil, perbuatan Terdakwa yang tidak transparan, memalsukan laporan,

Halaman 40 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



dan menggunakan uang negara tidak sesuai prosedur tidak selaras dengan rasa keadilan masyarakat dan prinsip *good governance*. Tidak ada justifikasi hukum yang dapat membenarkan seorang Kepala Desa mengelola uang negara seperti uang pribadi dengan mengabaikan seluruh mekanisme *check and balance*.

Maka, unsur “Secara Melawan Hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

C. MENGENAI FAKTA HUKUM YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA TIDAK MEMPERKAYA DIRI SENDIRI KARENA TERDAKWA MENGGUNAKAN ANGGARAN DANA DESA UNTUK KEPENTINGAN KEGIATAN KANTOR DESA DAN MASYARAKAT

Tanggapan Penuntut Umum:

Penasihat Hukum berpendapat unsur ini tidak terbukti karena Terdakwa tidak menggunakan anggaran untuk memperkaya diri sendiri dan tidak ada bukti harta kekayaan Terdakwa bertambah secara signifikan. Penasihat Hukum juga mengklaim uang tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan kegiatan desa dan masyarakat desa.

Bahwa berdasarkan dalil Penasihat Hukum tersebut, kami menegaskan bahwa Konsep "memperkaya" dalam tindak pidana korupsi tidak mensyaratkan pelakunya menjadi kaya raya seketika, melainkan adanya pertambahan aset atau pengurangan kewajiban secara tidak sah, dengan analisa sebagai berikut:

- Penasihat Hukum keliru dalam menafsirkan "memperkaya diri" sebatas pada gaya hidup mewah. Dalam hukum pidana korupsi, memperkaya diri juga mencakup berkurangnya pasiva (hutang/kewajiban) pelaku yang dibayarkan menggunakan uang hasil tindak pidana. Fakta persidangan membuktikan secara tidak terbantahkan bahwa Terdakwa menggunakan uang Dana Desa untuk membayar hutang pribadinya. Bukti kuitansi tanggal 18 Agustus 2022 mencatat pembayaran Rp 5.000.000,- kepada Aceng untuk hutang Kepala Desa dan Rp 20.000.000,- pada 16 Agustus 2022 untuk pembayaran hutang kepada Reza AF. Ketika hutang pribadi Terdakwa lunas menggunakan anggaran dana desa, maka saat itulah Terdakwa telah memperkaya diri sendiri.
- Fakta persidangan menunjukkan Terdakwa beberapa kali meminta uang tunai dari Bendahara Desa (Saksi Imron Muhtari) dengan berbagai nominal besar, seperti Rp 57.500.000,- pada tanggal 27

Halaman 41 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



April 2022, Rp 100.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2022, dan Rp 80.000.000,- pada tanggal 5 Mei 2023. Uang tersebut dikuasai penuh oleh Terdakwa dan tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam kegiatan desa yang sah. Berpindahnya uang negara dari kas Desa ke dalam penguasaan pribadi Terdakwa tanpa dasar hukum yang sah sudah memenuhi kualifikasi memperkaya diri sendiri, terlepas apakah uang itu habis dipakai atau disimpan.

- Terdakwa juga terbukti memperkaya orang lain, dalam proyek Hotmix Jalan Desa tahun 2023, Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp 190.000.000,- namun hanya membayarkan Rp 160.000.000,- kepada pelaksana. Selisih dana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Selain itu, pembayaran kepada pihak-pihak tanpa prestasi pekerjaan yang jelas atau pembayaran yang di *mark up* juga masuk dalam kategori memperkaya orang lain atau korporasi yang terlibat dalam hubungan perbuatan melawan hukum Terdakwa.
- Anggapan Penasihat Hukum bahwa uang tersebut adalah pembiayaan untuk kepentingan desa tidak didukung bukti pembukuan yang sah. Sebaliknya, bukti kuitansi pembayaran hutang pribadi dan penarikan tunai yang diakui Terdakwa sendiri dalam persidangan adalah bukti adanya aliran dana kepada Terdakwa. Dengan demikian, unsur memperkaya diri sendiri telah terpenuhi secara sempurna melalui fakta pembayaran hutang pribadi dan penguasaan uang kas desa secara melawan hukum.

Maka, unsur “Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain” telah terbukti secara sah dan Meyakinkan.

D. MENGENAI FAKTA HUKUM YANG MENYATAKAN BAHWA TERDAKWA TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA KARENA ADA SEBAGIAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA YANG TELAH DIGUNAKAN SEBAGAIMANA PERUNTUKANNYA

Tanggapan Penuntut Umum

Penasihat Hukum menyatakan unsur ini tidak terbukti karena anggaran tidak sepenuhnya digunakan pribadi dan ada sebagian kegiatan yang terlaksana, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa kerugian negara harus dinyatakan tidak terbukti.



Untuk menjawab dalil dari Penasihat Hukum terdakwa perlu dipahami bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang pada awalnya tergolong sebagai delik formil, di mana tindakan tersebut telah terjadi sepenuhnya (*voltooid*). Meski disebutkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor") bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Terhadap adanya kata "dapat" dalam ketentuan kedua pasal di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 pada tanggal 08 September 2016 menyatakan bahwa "kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya". Lebih lanjut, Mahkamah mengatakan pencantuman kata 'dapat' membuat delik kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Menurut Mahkamah, penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang BPK mendefinisikan "*Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*" Berdasarkan ketentuan tersebut konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan



negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual. Konsepsi tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan kalimat "secara nyata telah ada kerugian negara" yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor sebagaimana dijelaskan dalam dalam penjelasannya yang menyatakan sebagai kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Bahwa berdasarkan dalil Penasihat Hukum tersebut, kami menegaskan bahwa adanya sebagian kegiatan yang terlaksana tidak menghapus fakta adanya kerugian negara yang nyata dan pasti dari selisih anggaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dengan analisa sebagai berikut:

- Penasihat Hukum menggunakan logika yang keliru bahwa "karena ada kegiatan, maka tidak ada kerugian". Dalam perhitungan kerugian negara, metode yang digunakan auditor bukanlah *Total Loss* (menganggap seluruh anggaran hilang), melainkan menghitung selisih antara uang yang dikeluarkan negara dengan realisasi fisik/prestasi yang nyata di lapangan (*Actual Loss*). Auditor Inspektorat Kabupaten Garut telah memperhitungkan kegiatan yang terlaksana. Namun, faktanya tetap ditemukan selisih kerugian negara yang sangat besar, yakni **Rp 742.231.300,-**. Angka ini muncul dari kegiatan fiktif, kekurangan volume pekerjaan, dan dana yang ditarik Terdakwa namun tidak menjadi wujud fisik apapun.
- Kerugian negara ini didukung oleh Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025. Laporan ini adalah bukti surat yang sah dan berkekuatan pembuktian. Ahli Auditor dalam keterangannya telah merinci item per item kerugian, misalnya pada Tahun 2021 untuk Desa Siaga Kesehatan ada selisih Rp 47.300.000,- dan Penanganan Keadaan Mendesak selisih Rp 36.000.000,-. Penasihat Hukum tidak menyajikan data pembandingan yang dapat membatalkan perhitungan resmi ini, melainkan hanya narasi yang tidak berdasar.
- Kerugian negara ini terjadi akibat modus operandi Terdakwa yang menarik tunai dana desa namun tidak membayarkannya sesuai peruntukan. Contoh paling nyata adalah proyek Hotmix Jalan Desa 2023 dengan anggaran yang dicairkan Rp 190.000.000,- oleh



- Terdakwa, namun yang dibayarkan ke pelaksana hanya Rp 160.000.000,-. Selisih Rp 30.000.000,- ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Begitu pula dengan dana SILPA 2022 sebesar Rp 70.000.000,- di mana Rp 20.000.000,- digunakan pribadi oleh Terdakwa. Ini adalah bukti konkret kerugian negara yang disebabkan langsung oleh perbuatan Terdakwa.
- Fakta bahwa ada kegiatan yang memiliki skala kecil tidak serta merta dapat dikesampingkan sebagai kerugian yang ditimbulkan Terdakwa. Uang negara harus dipertanggungjawabkan meskipun dalam nominal yang sedikit. Ketika ada uang keluar dari kas Desa namun tidak ada prestasi pekerjaan yang sebanding, maka unsur kerugian negara telah terjadi. Perhitungan kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan secara profesional, akuntabel, dan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang valid.

Maka, unsur “Merugikan Keuangan Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kesimpulannya Penuntut Umum menolak seluruh pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDS-01/GRT/09/2025 tanggal 08 September 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)** selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 27 Juli 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Garut nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 13 Juni 2024, pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31

Halaman 45 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum:**

1. Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) tidak melaksanakan program kegiatan penggunaan Keuangan Desa Sukasenang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023.
2. Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) melakukan Pengelolaan sebagian Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d 2023 secara sendiri tanpa melibatkan peran serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
3. Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) membuat bukti dukung laporan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan.
4. Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) mempergunakan sebagian Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d 2023 untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24, Pasal 26 ayat (4) huruf f dan Pasal 29 Huruf a dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
4. Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Halaman 46 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, **merugikan keuangan Negara** sebesar Rp 742.231.300.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Garut atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Nomor: 700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) merupakan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 27 Juli 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Garut nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 13 Juni 2024 serta Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 7 September 2021, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:
 - a) Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
 - c) Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
 - e) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
 - f) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-



Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.

- Selanjutnya berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 7 September 2021, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Nama Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-
Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-
Operasional BPD	Rp 2.986.835,-
Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-
Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-
Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 12.000.000,-
Pembangunan Sistem Informasi Desa	Rp 20.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-
Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Rp 61.000.000,-
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 32.150.000,-



Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-
Pembangunan Gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-
Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-
Pembangunan Jalan Desa (Gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-
Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-
Rehab Rumah Tidak Layak	Rp 0,-
Sanitasi Pemukiman	Rp 17.300.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-
Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 10.000.000,-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-
Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-
Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-
TOTAL	Rp 1.794.097.366,-

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Terdakwa Heriawan datang ke rumah Saksi Oim Abdurrohman selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Tahun 2021 untuk meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa sebesar Rp 213.600.000,- pada tanggal 29 Oktober 2021 dan dibuatkan kuitansi yang dibubuhi materai. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa Heriawan juga meminta uang yang dititipkan oleh Saksi Oim Abdurrohman kepada Terdakwa Heriawan dengan tujuan untuk pembayaran pajak PPn & PPh 11% sebesar Rp 26.400.000,-. Uang sejumlah total



Rp240.000.000,- tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli mobil siaga desa yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam APBDes Tahun 2021, kemudian sisa uangnya dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Heriawan.

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, Terdakwa Heriawan meminta uang kepada Saksi Oim Abdurrohman selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Tahun 2021 untuk meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa. Dari uang tersebut, Terdakwa Heriawan kemudian melaksanakan kegiatan penyaluran BLT DD Bulan September 2021 secara sendirian kepada 33 KPM sedangkan yang seharusnya menerima pada periode itu adalah 93 KPM, sehingga sisanya sebanyak 60 KPM tidak mendapatkan BLT DD. Uang BLT DD yang tidak disalurkan tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Heriawan.
- Bahwa Berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp1.873.820.266,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:
 - a) Dana Desa sebesar Rp1.284.800.000,-
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-
 - c) Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
 - e) Bunga Bank Rp 1.212.047,-

Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.

- Bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Nama Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 246.890.840,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-



Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-
Operasional BPD	Rp 5.000.000,-
Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-
Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-
Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-
Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades	Rp 18.199.800,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-
Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-
Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-
Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000
Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-
Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-
Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-
Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-
Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-
Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-
Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-
Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-
Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-
Pemeliharaan saluran irigasi tersier	Rp 24.500.000,-
Peningkatan saluran irigasi tersier	Rp 256.960.000,-
Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp 8.000.000,-
Peningkatan kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 1.200.000,-
Penanganan keadaan mendesak	Rp 522.000.000,-
Penyertaan Modal Desa	Rp 70.000.000,-
TOTAL	Rp1.873.820.266,-

- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah beberapa kali meminta



uang yang berasal dari Keuangan Desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang yang mana pengambilan uang oleh terdakwa diketahui sebagian oleh saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 57.500.000,- dengan kuitansi
2. Pada tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 55.000.000,- dengan kuitansi
3. Pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp1.500.000,- dengan kuitansi
4. Pada tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 7.000.000,- dengan kuitansi
5. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 51.000.000,- dengan kuitansi
6. Pada tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 100.000.000,- dengan kuitansi

Uang yang berasal dari Keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.

- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah memerintahkan Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang agar memberikan uang yang sumbernya berasal dari Keuangan Desa Sukasenang dan selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan di luar APBDes dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rp 5.000.000,- pada tanggal 18 Agustus 2022 untuk Aceng sebagai pembayaran hutang Kepala Desa
 - 2) Rp 20.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk Reza AF sebagai pembayaran hutang Kepala Desa
 - 3) Rp 39.735.892 pada tanggal 13 Desember 2022 untuk Daim SIP sebagai pembayaran PBB Desa Sukasenang
- Bahwa terhadap pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022, terdapat sebagian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang seharusnya uang tersebut digunakan kembali untuk kegiatan Desa Sukasenang namun uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023



Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang bersumber dari:

- Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.900.812,-
- Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
- Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.

- Berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Uraian	Anggaran
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 41.000.000,-
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 265.090.640,-
Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp 12.500.000,-
Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-
Operasional BPD	Rp 12.000.000,-
Penyediaan insentif operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-
Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	Rp 34.007.850,-
Penyediaan sarana prasarana perkantoran/pemerintah desa	Rp 41.500.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	Rp 25.900.812,-
Penyusun dokumen perencanaan desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-
Penyusun dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-



Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-
Penyelenggaraan posyandu	Rp 69.250.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-
Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-
Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa	Rp 15.000.000,-
Rehab rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-
Penyelenggaraan informasi publik	Rp 2.000.000,-
Pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-
Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Rp 10.000.000,-
Pembangunan /peningkatan sarana energi alternatif	Rp 27.000.000,-
Peningkatan kapasitas keamanan	Rp 18.565.000,-
Koordinasi pembinaan keamanan	Rp 1.000.000,-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-
Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-
Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp 1.000.000,-
Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Rp 35.000.000,-
Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	Rp 30.000.000,-
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 16.200.000,-
Penanganan keadaan mendesak	Rp 280.800.000,-
TOTAL	Rp 1.730.672.940,-

- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) pernah beberapa kali meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang yang mana pengambilan uang oleh terdakwa diketahui sebagian oleh saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:



1. Pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 50.000.000,- dengan kuitansi
2. Pada tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 80.000.000,- dengan kuitansi
3. Pada tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 40.000.000,- dengan kuitansi
4. Pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 30.000.000,- dengan kuitansi
5. Pada tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 50.000.000,- dengan kuitansi

Uang yang berasal dari Keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.

- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah memerintahkan Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang agar memberikan uang yang sumbernya berasal dari Keuangan Desa Sukasenang dan selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan di luar APBDes dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rp 33.220.000 untuk pelunasan PBB Desa Sukasenang
 - 2) Rp 160.000.000,- untuk pembayaran kegiatan Hotmix kepada Deni Sutandi, sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminta uang sebesar Rp 190.000.000,- untuk kegiatan Hotmix kepada Imron Muhtari selaku Bendahara Desa dengan cara meminta cek giro kosong yang sudah ditandatangani oleh Imron Muhtari dengan alasan *"untuk kepercayaan orang"*, kemudian Terdakwa mencairkan sendiri uang kas Desa Sukasenang ke Bank BJB sebesar Rp 190.000.000,-, namun pada kenyataannya uang untuk kegiatan pembangunan Jalan Hotmix pada tahun 2023 tersebut tidak dibayarkan.
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, Terdakwa sering meminta uang desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa dengan mengatakan *"pak Imron, kesinikan uang desa, nanti akan saya kembalikan"* sehingga saksi menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi, saksi pun juga sering mengingatkan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan desa dengan mengatakan *"pak, segera laksanakan, keburu lewat tahun dan bulan, takut masyarakat keburu marah"* karena uang



yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan uang desa, namun Terdakwa hanya menjawab “iya, nanti”.

- Bahwa untuk pencairan uang Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023, Terdakwa selaku Kepala Desa Sukasenang memerintahkan saksi Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang untuk menandatangani lembaran cek giro kas desa atas nama Desa Sukasenang kemudian cek giro kas desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan uang Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukasenang dalam melaksanakan pengelolaan anggaran yang berasal dari pencairan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 dilakukan secara sendirian tanpa melibatkan peran serta dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasenang, sehingga secara tanpa hak Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
- Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023, namun kegiatan yang dananya dikelola langsung oleh Terdakwa tidak disertai oleh bukti dukung sehingga berdasarkan perintah dari Terdakwa, saksi Abdal Aziz membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dan seolah-olah pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan perencanaan.
- Perbuatan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:
 - A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
 - 1. Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;



- h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan
 - k. partisipatif.
2. Pasal 26 ayat (4) huruf f yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
3. Pasal 29 huruf a dan f yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- B. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- C. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Asas Pengelolaan Keuangan Desa:
- Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.



Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Pasal 8 ayat (1) dan (2)
 - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - c. menyusun RAK Desa; dan
 - d. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Desa, dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 3. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- E. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa.
- F. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
- Perbuatan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 742.231.300.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Nomor 700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut:



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi/ Hasil Audit/ Perhitungan Ahli	Selisih	Ket
I. Tahun 2021					
1.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	Rp 282.315.000,-	Rp 47.300.000,-	
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	Rp 298.800.000,-	Rp 36.000.000,-	
3.	PPN + PPH			Rp 28.403.526,-	
4.	Pajak Daerah			Rp 1.055.000,-	
	Jumlah I			Rp 112.758.526,-	
II. Tahun 2022					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	Rp 255.080.750,-	Rp 10.009.890,-	
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	Rp 10.000.000,-	Rp 1.212.047,-	
3.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPD esa dll)	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	
4.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	Rp 58.635.300,-	Rp 44.148.700,-	
6.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 9.667.461,82	Rp 5.332.538,18,-	
7.	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman (3 lokasi)	Rp85.084.000,-	Rp 82.411.200,-	Rp 2.672.800,-	
8.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 10.000.000,-	

Halaman 59 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 2.000.000,-	
10.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
11.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	Rp 10.600.000,-	Rp 34.672.000,-	
12.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	Rp 177.440.000,-	Rp 79.520.000,-	
13.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	-	Rp 8.000.000,-	
14.	Penyertaan Modal Bumdes Dari Silpa	Rp 70.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 20.000.000,-	
	Jumlah II			Rp 233.567.975,18,-	
III Tahun 2023					
1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	
2.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	Rp 21.750.000,-	Rp 1.650.000,-	
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	Rp 10.000.000,-	Rp 24.007.850,-	
4.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKP Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
6.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	-	Rp 13.500.000,-	

Halaman 60 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	Rp 118.930.300,-	Rp 121.245.850,-	
8.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	Rp 92.649.700,-	Rp 157.696.300,-	
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 13.653.700,-	Rp 1.346.300,-	
10.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	-	Rp 30.000.000,-	
11.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 7.500.000,-	
12.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 7.000.000,-	
13.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	Rp 18.585.000,-	Rp 8.415.000,-	
14.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	-	Rp 18.565.000,-	
15.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	-	Rp 2.000.000,-	
16.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	-	Rp 2.478.488,-	
17.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
18.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	Rp 18.000.000,-	Rp 17.000.000,-	
19.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 15.000.000,-	
Jumlah III				Rp 440.904.788,-	
Jumlah I + II + III				Rp 787.231.289,18	



Pengembalian (Tindaklanjut audit Investigasi)			(Rp 45.000.000,-)	
Jumlah dugaan kerugian			Rp 742.231.289,18	
Pembulatan			Rp 742.231.300,-	
Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah				

Perbuatan terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)** selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 27 Juli 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Garut nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 13 Juni 2024, pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:**

1. Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang tidak melaksanakan program kegiatan penggunaan Keuangan Desa



Sukasenang sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023.

2. Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang melakukan Pengelolaan sebagian Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 secara sendiri tanpa melibatkan peran serta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
3. Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang membuat bukti dukung laporan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 yang tidak sesuai dengan kenyataan.
4. Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang mempergunakan sebagian Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24, Pasal 26 ayat (4) huruf f dan Pasal 29 Huruf a dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. 2. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. 3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
4. 4. Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. 5. Peraturan Bupati Garut Nomor 222 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
6. 6. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, ***merugikan keuangan Negara*** sebesar Rp742.231.300.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap



Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Nomor 100.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025 yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) merupakan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 27 Juli 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Garut nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 13 Juni 2024 serta Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 7 September 2021, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:
 - a) Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
 - c) Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
 - e) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
 - f) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.

- Selanjutnya berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 7 September 2021, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Nama Kegiatan	Anggaran
---------------	----------



Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-
Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-
Operasional BPD	Rp 2.986.835,-
Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-
Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-
Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 12.000.000,-
Pembangunan Sistem Informasi Desa	Rp 20.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkadaes, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-
Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Rp 61.000.000,-
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 32.150.000,-
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-
Pembangunan Gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-
Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-
Pembangunan Jalan Desa (Gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-
Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-
Rehab Rumah Tidak Layak	Rp 0,-
Sanitasi Pemukiman	Rp 17.300.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-
Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 10.000.000,-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-
Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-
Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-

Halaman 65 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-
TOTAL	Rp 1.794.097.366,-

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Terdakwa Heriawan datang ke rumah Saksi Oim Abdurohim selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Tahun 2021 untuk meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa sebesar Rp 213.600.000,- pada tanggal 29 Oktober 2021 dan dibuatkan kuitansi yang dibubuhi materai. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa Heriawan juga meminta uang yang dititipkan oleh Saksi Oim Abdurohim kepada Terdakwa Heriawan dengan tujuan untuk pembayaran pajak PPN & PPh 11% sebesar Rp 26.400.000,-. Uang sejumlah total Rp 240.000.000,- tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli mobil siaga desa yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam APBDes Tahun 2021, kemudian sisa uangnya dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Heriawan.
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, Terdakwa Heriawan meminta uang kepada Saksi Oim Abdurohim selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Tahun 2021 untuk meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa. Dari uang tersebut, Terdakwa Heriawan kemudian melaksanakan kegiatan penyaluran BLT DD Bulan September 2021 secara sendirian kepada 33 KPM sedangkan yang seharusnya menerima pada periode itu adalah 93 KPM, sehingga sisanya sebanyak 60 KPM tidak mendapatkan BLT DD. Uang BLT DD yang tidak disalurkan tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Heriawan.
- Bahwa Berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp 1.873.820.266,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:
 - a) Dana Desa sebesar Rp 1.284.800.000,-
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-
 - c) Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
 - e) Bunga Bank Rp 1.212.047,-



Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.

- Bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Nama Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 246.890.840,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-
Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-
Operasional BPD	Rp 5.000.000,-
Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-
Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-
Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-
Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades	Rp 18.199.800,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-
Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-
Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-
Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000
Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-
Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-
Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-
Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-
Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-
Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-



Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-
Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-
Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-
Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-
Pemeliharaan saluran irigasi tersier	Rp 24.500.000,-
Peningkatan saluran irigasi tersier	Rp 256.960.000,-
Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp 8.000.000,-
Peningkatan kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 1.200.000,-
Penanganan keadaan mendesak	Rp 522.000.000,-
Penyertaan Modal Desa	Rp 70.000.000,-
TOTAL	Rp1.873.820.266,-

- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah beberapa kali meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang yang mana pengambilan uang oleh terdakwa diketahui sebagian oleh saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 57.500.000,- dengan kuitansi
2. Pada tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 55.000.000,- dengan kuitansi
3. Pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 1.500.000,- dengan kuitansi
4. Pada tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 7.000.000,- dengan kuitansi
5. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 51.000.000,- dengan kuitansi
6. Pada tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 100.000.000,- dengan kuitansi

Halaman 68 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Uang yang berasal dari Keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.

- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah memerintahkan Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang agar memberikan uang yang sumbernya berasal dari Keuangan Desa Sukasenang dan selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan di luar APBDes dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rp 5.000.000,- pada tanggal 18 Agustus 2022 untuk Aceng sebagai pembayaran hutang Kepala Desa
 - 2) Rp 20.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk Reza AF sebagai pembayaran hutang Kepala Desa
 - 3) Rp 39.735.892 pada tanggal 13 Desember 2022 untuk Daim SIP sebagai pembayaran PBB Desa Sukasenang
- Bahwa terhadap pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022, terdapat sebagian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang seharusnya uang tersebut digunakan kembali untuk kegiatan Desa Sukasenang namun uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang bersumber dari:
 - a) Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.900.812,-
 - c) Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
 - e) Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.

- Berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:



Uraian	Anggaran
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 41.000.000,-
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 265.090.640,-
Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp 12.500.000,-
Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-
Operasional BPD	Rp 12.000.000,-
Penyediaan insentif operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-
Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	Rp 34.007.850,-
Penyediaan sarana prasarana perkantoran/pemerintah desa	Rp 41.500.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	Rp 25.900.812,-
Penyusun dokumen perencanaan desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-
Penyusun dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-
Penyelenggaraan posyandu	Rp 69.250.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-
Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-
Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa	Rp 15.000.000,-
Rehab rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-
Penyelenggaraan informasi publik	Rp 2.000.000,-
Pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-
Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Rp 10.000.000,-

Halaman 70 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembangunan /peningkatan sarana energi alternatif	Rp 27.000.000,-
Peningkatan kapasitas keamanan	Rp 18.565.000,-
Koordinasi pembinaan keamanan	Rp 1.000.000,-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-
Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-
Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp 1.000.000,-
Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Rp 35.000.000,-
Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	Rp 30.000.000,-
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 16.200.000,-
Penanganan keadaan mendesak	Rp 280.800.000,-
TOTAL	Rp 1.730.672.940,-

- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) pernah beberapa kali meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang yang mana pengambilan uang oleh terdakwa diketahui sebagian oleh saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 50.000.000,- dengan kuitansi
2. Pada tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 80.000.000,- dengan kuitansi
3. Pada tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 40.000.000,- dengan kuitansi
4. Pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 30.000.000,- dengan kuitansi
5. Pada tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 50.000.000,- dengan kuitansi

Uang yang berasal dari Keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.

- Terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah memerintahkan Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang agar memberikan uang yang sumbernya berasal dari Keuangan Desa Sukasenang dan selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan di luar APBDes dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Rp 33.220.000 untuk pelunasan PBB Desa Sukasenang



- 2) Rp 160.000.000,- untuk pembayaran kegiatan Hotmix kepada Deni Sutandi, sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminta uang sebesar Rp 190.000.000,- untuk kegiatan Hotmix kepada Imron Muhtari selaku Bendahara Desa dengan cara meminta cek giro kosong yang sudah ditandatangani oleh Imron Muhtari dengan alasan *“untuk kepercayaan orang”*, kemudian Terdakwa mencairkan sendiri uang kas Desa Sukasenang ke Bank BJB sebesar Rp 190.000.000,-, namun pada kenyataannya uang untuk kegiatan pembangunan Jalan Hotmix pada tahun 2023 tersebut tidak dibayarkan.
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, Terdakwa sering meminta uang desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa dengan mengatakan *“pak Imron, kesinikan uang desa, nanti akan saya kembalikan”* sehingga saksi menyerahkan uang sesuai permintaan Terdakwa dengan dibuatkan kuitansi, saksi pun juga sering mengingatkan Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan desa dengan mengatakan *“pak, segera laksanakan, keburu lewat tahun dan bulan, takut masyarakat keburu marah”* karena uang yang diserahkan kepada Terdakwa merupakan uang desa, namun Terdakwa hanya menjawab *“iya, nanti”*.
 - Bahwa untuk pencairan uang Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023, Terdakwa selaku Kepala Desa Sukasenang memerintahkan saksi Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang untuk menandatangani lembaran cek giro kas desa atas nama Desa Sukasenang kemudian cek giro kas desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan uang Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukasenang dalam melaksanakan pengelolaan anggaran yang berasal dari pencairan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 dilakukan secara sendirian tanpa melibatkan peran serta dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasenang, sehingga secara tanpa hak Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
 - Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023, namun kegiatan yang dananya dikelola



langsung oleh Terdakwa tidak disertai oleh bukti dukung sehingga berdasarkan perintah dari Terdakwa, saksi Abdal Aziz membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dan seolah-olah pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan perencanaan.

- Perbuatan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

2. Pasal 26 ayat (4) huruf f yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3. Pasal 29 huruf a dan f yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

B. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan



Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- C. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Asas Pengelolaan Keuangan Desa:
Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 2. Pasal 8 ayat (1) dan (2)
 - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Desa, dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
 3. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.



- E. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa.
- F. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
- Perbuatan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp742.231.300.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Nomor 700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi/ Hasil Audit/ Perhitungan Ahli	Selisih	Ket
I. Tahun 2021					
1.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	Rp 282.315.000,-	Rp 47.300.000,-	
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	Rp 298.800.000,-	Rp 36.000.000,-	
3.	PPN + PPH			Rp 28.403.526,-	
4.	Pajak Daerah			Rp 1.055.000,-	
	Jumlah I			Rp 112.758.526,-	
II. Tahun 2022					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	Rp 255.080.750,-	Rp 10.009.890,-	
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	Rp 10.000.000,-	Rp 1.212.047,-	
3.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	
4.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	Rp 58.635.300,-	Rp 44.148.700,-	



6.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 9.667.461,82	Rp 5.332.538,18,-	
7	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman (3 lokasi)	Rp85.084.000,-	Rp 82.411.200,-	Rp 2.672.800,-	
8.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 10.000.000,-	
9.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 2.000.000,-	
10.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
11.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	Rp 10.600.000,-	Rp 34.672.000,-	
12.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	Rp 177.440.000,-	Rp 79.520.000,-	
13.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	-	Rp 8.000.000,-	
14.	Penyertaan Modal Bumdes Dari Silpa	Rp 70.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 20.000.000,-	
	Jumlah II			Rp 233.567.975,18,-	
III	Tahun 2023				
1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	
2.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	Rp 21.750.000,-	Rp 1.650.000,-	
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	Rp 10.000.000,-	Rp 24.007.850,-	
4.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
6.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	-	Rp 13.500.000,-	
7.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	Rp 118.930.300,-	Rp 121.245.850,-	
8.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	Rp 92.649.700,-	Rp 157.696.300,-	
9.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 13.653.700,-	Rp 1.346.300,-	
10.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	-	Rp 30.000.000,-	
11.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 7.500.000,-	

Halaman 76 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Instalasi Komunikasi dan Informasi				
12.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 7.000.000,-	
13.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	Rp 18.585.000,-	Rp 8.415.000,-	
14.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	-	Rp 18.565.000,-	
15.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	-	Rp 2.000.000,-	
16.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	-	Rp 2.478.488,-	
17.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
18.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	Rp 18.000.000,-	Rp 17.000.000,-	
19.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 15.000.000,-	
Jumlah III				Rp 440.904.788,-	
Jumlah I + II + III				Rp 787.231.289,18	
Pengembalian (Tindaklanjut audit Investigasi)				(Rp 45.000.000,-)	
Jumlah dugaan kerugian				Rp 742.231.289,18	
Pembulatan				Rp 742.231.300,-	
Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah					

Perbuatan terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Imron Muhtari bin Sahmad**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Sukasenang Tahun 2022 s.d. sekarang;



- Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.10/2022 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Di lingkungan Pemerintah Desa Sukasenang tanggal 22 Agustus 2022.
- Bahwa saksi sebagai kaur keuangan desa mempunyai tugas:
 - a. Menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
 - b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
 - c. Melakukan verifikasi administrasi keuangan.
 - d. Membuat administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - e. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
- Bahwa saksi menerangkan struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kaur Keuangan	: Abdul Aziz
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Oim Abdurohim
Kasi Kesejahteraan	: Nanang Hadiansyah
Kasi Pemerintahan	: Wawan Herdiawan
Kasi Pelayanan	: Dede Kurnatin
Kepala Dusun I	: Dadang Sanjaya
Kepala Dusun II	: Saksi sendiri Imron Muhtari
Kepala Dusun III	: Mira Ria Aminah

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi (s.d. Juli) / Abdal Aziz (mulai Agustus)



Kaur Keuangan	: Imron Muhtari
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Dede Kurniatin
Kasi Kesejahteraan	: Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan	: Nanang Hardiansyah
Kasi Pelayanan	: Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II	: Deni Sutandi
Kepala Dusun III	: Oim Abdurrohman

**Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2023**

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Abdal Aziz
Kaur Keuangan	: Imron Muhtari
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Dede Kurniatin
Kasi Kesejahteraan	: Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan	: Nanang Hardiansyah
Kasi Pelayanan	: Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II	: Deni Sutandi
Kepala Dusun III	: Oim Abdurrohman

- Bahwa saksi menguraikan pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 01 Maret 2021 adalah sebagai berikut:
 - f) Dana Desa sebesar Rp 1.213.495.000,-
 - g) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 3.928.182,-
 - h) Alokasi Dana Desa Rp 564.159.144,-
 - i) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
 - j) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.626.250,-
 - k) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-



Dengan total sebesar Rp 1.783.625.363,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah).

Selanjutnya, pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.284.800.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bunga Bank Rp 4.142.321,-

Dengan total sebesar Rp 1.876.750.540,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ratus empat puluh rupiah).

Selanjutnya, pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.595.000,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Dengan total sebesar Rp 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan jika pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 telah dicairkan seluruhnya. Akan tetapi, rincian penggunaan keuangan desa tahun 2021 saksi tidak mengetahuinya karena saksi baru menjabat sebagai bendahara pada tahun 2022.

Bahwa menerangkan rincian pencairan anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah yang dicairkan	Sumber Dana	Yang Mencairkan
-----	-------------------	-----------------------	-------------	-----------------



1.	02/01/2023	4.400.000	Sisa saldo anggaran 2022	Imron Muhtari (atas perintah kades)
2.	19/01/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
3.	02/02/2023	2.500.000	ADD	Imron Muhtari
4.	06/02/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
5.	07/03/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
6.	21/03/2023	33.777.000	IP	Imron Muhtari
7.	03/04/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
8.	17/04/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
9.	17/04/2023	10.000.000	IP	Imron Muhtari
10.	18/04/2024	11.000.000	Dana Desa	Imron Muhtari
11.	18/04/2023	50.000.000	Dana Desa	Imron Muhtari
12.	18/04/2023	190.176.150	Dana Desa	Imron Muhtari
13.	28/04/2023	15.000.000	Dana Desa	Imron Muhtari
14.	28/04/2023	70.200.000	IP	Imron Muhtari
15.	05/05/2023	80.000.000	Dana Desa	Imron Muhtari
16.	06/06/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
17.	21/06/2023	130.000.000	BLT DD	Imron Muhtari
18.	03/07/2023	20.000.000		Imron Muhtari
19.	04/07/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
20.	04/07/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
21.	08/08/2023	20.618.000		Imron Muhtari
22.	14/08/2023	160.000.000		Imron Muhtari
23.	16/08/2023	250.000.000	ADD	Imron Muhtari
24.	04/09/2023	23.424.220		Imron Muhtari
25.	22/09/2023	16.250.000		Imron Muhtari
26.	27/09/2023	45.000.000		Imron Muhtari
27.	30/09/2023	35.900.812		Imron Muhtari
28.	02/10/2023	7.500.000		Imron Muhtari
29.	03/10/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
30.	10/10/2023	11.259.000		Imron Muhtari
31.	18/10/2023	75.200.000		Imron Muhtari
32.	23/10/2023	120.000.000		Imron Muhtari
33.	02/11/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
34.	04/11/2023	23.424.220	ADD	Imron Muhtari
35.	11/12/2023	26.000.000		Imron Muhtari
36.	31/12/2023	70.200.000		Imron Muhtari

Bahwa saksi menerangkan penggunaan keuangan desa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 81 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.400.000,-	ADD, PBP
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 14.142.321,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-	ADD, IP
5.	Operasional BPD	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-	ADD
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-	IP
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
10.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-	PBH
11.	Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	IP
12.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-	ADD, IP
13.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	DD
14.	Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-	DD
15.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000	IP
16.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	DD
17.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD
18.	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
19.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-	PBP
21.	Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
22.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
24.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.00,-	DD
25.	Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
26.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	DD
27.	Pembinaan PKK	Rp 1.350.00,-	DD

Halaman 82 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
29.	Pemeliharaan saluran irigasi tersier	Rp 24.500.000,-	DD
30.	Peningkatan saluran irigasi tersier	Rp 256.960.000,-	DD
31.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp 8.000.000,-	DD
32.	Peningkatan kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
33.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 1.200.000,-	DD
34.	Penanganan keadaan mendesak	Rp 522.000.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.806.750.540,-	
SILPA		Rp 70.000.000,-	

Terdapat SILPA sebesar Rp 70.000.000,- dipergunakan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Bumdes	Rp 50.000.000,-	
Dipergunakan oleh Terdakwa Heriawan	Rp 20.000.000,-	

Bahwa saksi menerangkan penggunaan keuangan desa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 41.400.000,-	ADD
2.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 265.090.640,-	ADD
3.	Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp 12.500.000,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD, IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan insentif operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan sarana prasarana perkantoran/pemerintah desa	Rp 41.500.000,-	DD
8.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	Rp 25.900.812,-	IP

Halaman 83 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



9.	Penyusun dokumen perencanaan desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-	DD
10.	Penyusun dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
11.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	IP
12.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
13.	Penyelenggaraan posyandu	Rp 69.250.000,-	DD
14.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
15.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
16.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
17.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
18.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa	Rp 15.000.000,-	DD
19.	Rehab rumah tidak layak	Rp 2.000.000,-	DD
20.	Penyelenggaraan informasi publik	Rp 3.000.000,-	PBP
21.	Pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
22.	Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Pembangunan /peningkatan sarana energi alternatif	Rp 27.000.000,-	DD
24.	Peningkatan kapasitas keamanan	Rp 1.000.000,-	DD
25.	Koordinasi pembinaan keamanan	Rp 5.000.000,-	DD
26.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	DD
27.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	DD
28.	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
29.	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Rp 35.000.000,-	DD
30.	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
31.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
32.	Penanganan keadaan mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021.



Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2023 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dan terdapat kekurangan bayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Selisih
1.	Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2.	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3.	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4.	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5.	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8.	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif, alat ukur)	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9.	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	17,000,000	0	17,000,000
10.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11.	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792
13.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14.	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023		885,325,137	436,087,770	366,438,081

Bahwa saksi menerangkan pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:



- a) Tidak terlaksananya sebagian pembangunan TPT saluran irigasi Cimangghah sebesar Rp 171.960.000,-
- b) Tidak terlaksananya sebagian penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 20.000.000,-
- c) Tidak terlaksananya pemeliharaan jalan desa sebesar Rp 10.000.000,-

Bahwa pada tahun 2023 saksi hanya mengelola keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut untuk pembagian BLT DD sebesar Rp 280.800.000,- dengan cara uang BLT DD saksi serahkan kepada kasi kesra yaitu Mira Ria Aminah dan langsung dibagikan kepada masyarakat disaksi oleh saksi sendiri dan BPD dan perangkat desa lainnya, sementara untuk keseluruhan pengelolaan keuangan desa dipegang sendiri oleh Kepala Desa Sukasenang yaitu Terdakwa Heriawan. Karena saksi selaku bendahara sering diminta oleh kepala desa untuk menyerahkan keuangan Desa Sukasenang dengan mengatakan "Pak Imron, kesinikan uang dana desa, nanti akan saksi kembalikan" setelah itu saksi sering menanyakan dan mengingatkan kepada kepala desa untuk dilaksanakannya program pembangunan desa dengan mengatakan "Pak, segera laksanakan, keburu lewat tahun dan lewat bulan, takut masyarakat keburu marah". Kemudian kepala desa hanya menjawab "iya, nanti, nanti". Bahwa saksi sebagai Bendahara Desa pernah menanyakan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan lingkungan RW 06 RT 01, 02 dan lainnya. Pak Kades bilang "iya, saksi yang jawab." kata Pak Kades. Tapi kenyataannya belum ada informasi.

- Bahwa saksi menerangkan jika pada tahun 2021 pernah dilakukan audit oleh inspektorat, namun untuk hasilnya saksi tidak mengetahuinya, sementara untuk tahun 2023 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan saksi ikut mendampingi pemeriksaan dengan ditemukannya hasil sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Selisih
1	Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000



5	Penguatan & peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, kelas bumil, lansia, insentif, alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792
13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023		885,325,137	436,087,770	366,438,081

- Bahwa benar menjelaskan terkait mekanisme pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada pencairan pertama dilakukan oleh saksi sendiri selaku Bendahara Desa Sukasenang didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan (SPP) terkait SILTAP tahun 2022 sebesar Rp 4.400.000,- (empat juta rupiah) pada tanggal 02 Januari 2023 di BJB Cabang Samarang yang kemudian uang tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Heriawan selaku Kepala Desa Sukasenang.
- 2) Pencairan berikutnya pada tanggal 18 April 2023 dilakukan oleh saksi sendiri selaku Bendahara Desa Sukasenang didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan (SPP) di BJB Cabang Samarang terkait pencairan penyaluran Dana Desa (DD) sebesar Rp 410.278.500,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 87 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian uang sebesar Rp 190.176.150,- (seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dicairkan langsung oleh Terdakwa Heriawan melalui Saksi Indra yang dimana saksi tidak kenal terhadap Saksi Indra untuk program kegiatan jalan desa.

- 3) Penyaluran Dana Desa (DD) berikutnya pada tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp 410.278.500,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), tanggal 22 September 2023 sebesar Rp 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), dan tanggal 06 Desember 2023 sebesar Rp 70.200.000,- (tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah) di BJB Cabang Samarang dilakukan pencairan oleh saksi sendiri selaku Bendahara Desa Sukasenang didasarkan pada Surat Permohonan Pencairan (SPP), dimana sebagian uang tersebut dikelola oleh Terdakwa Heriawan selaku kepala desa dan sebagian lagi oleh Tim Pelaksana Kegiatan.
- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.08/2023 tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2023, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari:
 - Mira Ria Amina : Kasi Kesra (Ketua)
 - Muhamad Kamil : Kaur Perencanaan (Anggota)
 - Dede Kurniatin : Kaur TU dan Umum (Anggota)
 - Nanang : Kasi Pemerintahan (Anggota)
 - Hadiansyah
 - Dadang Sonjaya : Kasi Pelayanan (Anggota)
 - Ginanjari Taofik I : Kadus 1 (Anggota)
 - Deni Sutandi : Kadus 2 (Anggota)
 - Oim Abdurrahman : Kadus 3 (Anggota)
- 5) Uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Heriawan sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk kegiatan rutilahu, jalan lingkungan RT 06 dan RT 08, ketahanan pangan, dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Terkait dengan program-program tersebut tidak ada laporan pertanggungjawabannya.
- 6) Sementara uang yang saksi serahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 190.176.150,- (seratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) digunakan untuk kegiatan pembangunan jalan desa pada tanggal 22 Mei 2023 dan ada laporan pertanggungjawabannya.



- 7) Bahwa Terdakwa Heriawan selaku kepala desa sering datang ke rumah saksi atau menyuruh saksi datang ke rumahnya untuk meminta saksi agar menyerahkan uang kegiatan tersebut. Terhadap penyerahan uang tersebut sebagian ada yang saksi buat kuitansinya dan sebagian lagi tidak ada kuitansinya. Untuk saat ini saksi tidak membawa kuitansinya, tetapi akan saksi serahkan ke pihak Kejaksaan secepatnya.
- Bahwa saksi menerangkan terkait pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 telah dicairkan seluruhnya.
- Bahwa saksi menerangkan penggunaan keuangan desa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 diapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 41.000.000,-	ADD, PBP
2.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 265.090.640,-	ADD
3.	Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp 14.142.321,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-	ADD, IP
5.	Operasional BPD	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan insentif/ operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-	ADD
7.	Pemeliharaan gedung kantor desa	Rp 35.226.111,-	IP
8.	Penyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll.)	Rp 10.000.000,-	DD
9.	Penyusun dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
10.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-	DD
11.	Pembangunan patok tanah kas desa	Rp 10.000.000,-	DD
12.	Penyelenggaraan posyandu	Rp 35.182.000,-	DD
13.	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Rp 102.784.000,-	DD
14.	Pencegahan stunting	Rp 40.000.000,-	DD
15.	Pemeliharaan jalan desa	Rp 10.000.000,-	IP
16.	Pemeliharaan monumen batas desa	Rp 15.000.000,-	DD
17.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD

Halaman 89 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
19.	Pemeliharaan sumber air bersih	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho, dll.)	Rp 3.000.000,-	PBP
21.	Pembuatan pengelolaan jaringan komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
22.	Pemeliharaan transportasi desa	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Penyelenggaraan festival kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
24.	Pengiriman kontingen kepemudaan & olahraga	Rp 15.000.000,-	DD
25.	Penyelenggaraan festival lomba kepemudaan & olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
26.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	DD
27.	Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-	DD
28.	Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
29.	Pemeliharaan saluran irigasi tersier	Rp 24.500.000,-	DD
30.	Peningkatan saluran irigasi tersier	Rp 256.960.000,-	DD
31.	Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp 8.000.000,-	DD
32.	Peningkatan kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
33.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 1.200.000,-	DD
34.	Penanganan keadaan mendesak	Rp 522.000.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.806.750.450,-	
SILPA		Rp 70.000.000,-	

Bahwa terdapat SILPA sebesar Rp 70.000.000,- dipergunakan sebagai berikut:

Penyertaan Modal BUMDes	Rp 50.000.000,-	
Dipergunakan oleh Terdakwa Heriawan	Rp 20.000.000,-	

Bahwa saksi menerangkan penggunaan keuangan desa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD
2.	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
3.	Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp 12.500.000,-	ADD

Halaman 90 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan insentif/ operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan sarana prasarana perkantoran/pemerintah desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	Rp 25.900.812,-	IP
10.	Penyusun dokumen perencanaan desa (RPJKMDesa/RKPDesa	Rp 10.000.000,-	DD
11.	Penyusun dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan posyandu	Rp 69.250.000,-	DD
15.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
18.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19.	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Rehab rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan informasi publik	Rp 2.000.000,-	DD
22.	Pengelolaan dan pembuatan jaringan Instalasi komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Pembangunan / peningkatan sarana energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD
25.	Peningkatan kapasitas keamanan	Rp 18.565.000,-	DD
26.	Koordinasi pembinaan keamanan	Rp 1.000.000,-	DD
27.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	DD
28.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	DD
29.	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30.	Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Rp 35.000.000,-	DD
31.	Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32.	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33.	Penanganan keadaan mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

Halaman 91 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan penggunaan Keuangan Desa Tahun 2022 sebagai berikut:

Dana Desa:

- a. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan sebesar Rp 1.200.000,- Pelaksana kegiatan Dede Kurniatin, uang diambil kepala desa, tanda tangan saksi Imron Muhtari dipalsukan didalam LPJ.
- b. Peningkatan kapasitas perangkat desa Rp 8.000.000,- dan pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan RT dan RW sebesar Rp 45.272.000,- Pelaksana kegiatan didalam LPJ Dede Kurniatin dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 25 Mei 2022, bahwa kegiatan tersebut dapat saksi jelaskan dengan rincian sebagai berikut:
 - dipergunakan untuk narasumber 3 (tiga) orang sebesar Rp 2.100.000,- yang masing-masing menerima sebesar Rp 700.000,- dan
 - untuk uang saku perangkat sejumlah 11 (sebelas) orang yang masing-masing menerima Rp 500.000,- dengan total sebesar Rp 5.500.000,-.
 - untuk makan minum kapasitas perangkat sebesar Rp 500.000,-
 - untuk makan minum peningkatan kapasitas lembaga dan RT & RW nasi kotak sebanyak 100 box x 15.000 = Rp 1.500.000,-, untuk snack Rp 5.000,- x 100 = Rp 500.000,-
 - banner 2 (dua) buah sebesar Rp 500.000,-.

Dengan total pengeluaran sebesar Rp 10.600.000,- dari 2 (dua) kegiatan diatas sementara untuk LPJ dibuat oleh Sekretaris Desa yaitu Abdal Aziz.

- c. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan RT dan RW sebesar Rp 45.272.000,- didalam LPJ Dede Kurniatin, namun uangnya saksi serahkan kepada Terdakwa Heriawan dengan adanya bukti kuitansi tanggal 10 Mei 2022 sebesar Rp 55.000.000,-
- d. Pencegahan stunting sebesar Rp 40.000.000,- didalam LPJ dilakukan oleh Nanang Hadiansyah, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Terdakwa Heriawan dan uang saksi serahkan kepada Terdakwa Heriawan dengan adanya bukti kuitansi tanggal 27 April 2022 sebesar Rp 57.500.000,-, sedangkan untuk kuitansi belanja kegiatan pernah saksi tanyakan kepada Terdakwa Heriawan, kemudian jawaban Kepala Desa "iya nanti."
- e. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp 102.784.000,- didalam LPJ dilakukan oleh Nanang Hadiansyah, namun uang kegiatan dikelola langsung oleh kepala desa, namun saksi dan juga Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa ikut membelanjakan untuk kegiatan penyelenggaraan

Halaman 92 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



desa siaga kesehatan sebesar Rp 40.000.000,-, sedangkan sisa pembelanjaan dikelola langsung oleh Terdakwa Heriawan dibelikan ranjang disetiap posyandu.

- f. Penggalian saluran irigasi sebesar Rp 256.960.000, didalam LPJ dilakukan oleh Muhamad Kamil sementara uangnya dikelola oleh Terdakwa Heriawan, namun saksi dan Abdal Aziz pernah memberikan uang sewa alat berat sebesar Rp 80.500.000,- serahkan kepada pembuat saluran irigasi yaitu Hj. Rahmat selaku pemilik alat berat, sisanya oleh Terdakwa Heriawan dengan adanya pekerjaan pemasangan gorong-gorong tanpa disertai bukti dukung berupa kuitansi dengan nilai kegiatan Rp 75.000.000,-
- g. Pemeliharaan kendaraan desa Rp 10.000.000,- Pelaksana kegiatan dalam LPJ Nanang Hadiansyah, namun realisasinya dilakukan oleh Terdakwa Heriawan namun tidak memberikan kuitansi senilai Rp 10.000.000,-, namun pernah ada supir desa yaitu Nurul memberikan kuitansi senilai Rp 900.000,- untuk pemeliharaan kendaraan desa dan Rp 100.000,- untuk bensin, dan juga adanya uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk bikin SIM.
- h. Pemeliharaan air bersih sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana kegiatan dalam LPJ Muhamad Kamil, namun pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Terdakwa Heriawan, saksi pernah memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Deni Sutandi untuk kegiatan tersebut dan sisanya diambil Terdakwa Heriawan.
- i. Rumah tidak layak huni Rp 20.000.000,- dilakukan oleh Terdakwa Heriawan, bahwa awalnya ada program rumah tidak layak huni dari Badan Amil Zakat Nasional (BazNas) sebesar Rp 10.000.000,- dan untuk Desa Sukasenang diberikan kepada Ibu Enung, bahwa dikarenakan Ibu Enung tidak dapat hadir di Kecamatan Bayongbong untuk menerima uang santunan rutilahu, sehingga diwakilkan oleh anak Ibu Enung yaitu Hanifah, kemudian saudara Hanifah diantar Terdakwa Heriawan untuk mengambil uang santunan rutilahu di Kecamatan Bayongbong, setelah uang diserahkan kepada saudara Hanifah, uang tersebut diminta oleh Terdakwa Heriawan dengan dijanjikan akan dibangun rumah, namun rumah tidak kunjung dibangun, sehingga di Desa Sukasenang sempat ramai terkait adanya penggelapan uang Baznas oleh Terdakwa Heriawan, dikarenakan adanya pemberitaan tersebut, Terdakwa Heriawan menganggarkan dana desa pada



APBDes Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- untuk membangun rumah Ibu Enung, kemudian rumah tersebut dibangun oleh Terdakwa Heriawan dengan menyuruh saudara Deni Sutandi.

- j. Pemeliharaan saluran irigasi tersier berupa Bendungan Cimanggah sebesar Rp 24.500.000,-, Pelaksana dalam LPM Dadang Sonjaya, namun pelaksanaan saksi serahkan langsung uang sebesar Rp 45.000.000,- ke saudara Didin Rosidin (Mitra Cai), namun di APBDes anggarannya hanya sebesar Rp 24.500.000,-, saksi menyerahkan uang karena untuk membuat bendungan tidak cukup dengan anggaran semula karena volume bendungan kurang, sehingga uang belanja ditambah.
- k. Pembuatan dan pengelolaan jaringan instalasi dan Informasi lokal Rp 14.000.000,-, didalam LPJ pelaksana Muhamad Kamil, namun realisasi dilakukan oleh Sekretaris Desa Abdal Aziz dengan rincian sebagai berikut:
 - 3 (tiga) unit komputer Rp 9.000.000,-
 - perpanjangan web/hosting sebesar Rp 1.500.000,-
 - biaya internet desa bulan Oktober – Desember 2022 sebesar Rp 3.500.000,-
- l. Pengiriman Kontingen bidang keolahragaan sebesar Rp 15.000.000,- didalam LPJ dilakukan oleh Dede Kurniatin, namun pelaksanaannya dilakukan oleh saksi sendiri Abdal Aziz dengan menerima uang sebesar Rp 13.500.000,-. Untuk kuitansi tidak dibuatkan. Sementara Rp 1.500.000,- disumbangkan untuk perbaikan jalan lingkungan kepada saudara Yadin Suryadi dan tidak menyerahkan kuitansi pertanggung jawaban kepada saksi.
- m. Penyusun dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa dll.) sebesar Rp 10.000.000,- dikelola oleh Terdakwa Heriawan tidak menyerahkan kuitansi.
- n. Penyusun dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) sebesar Rp 10.000.000,- dikelola oleh bendahara dan sekretaris desa, dipergunakan untuk operasional desa, namun untuk LPJnya tidak dibuatkan.
- o. Pembangunan gapura Kampung Ranu Kurung Rp 15.000.000,- Pelaksana kegiatan dalam LPJ Muhamad Kamil, untuk pengelolaan anggaran dilakukan oleh Terdakwa Heriawan yang memerintahkan Usep selaku pelaksana kegiatan. Uangnya langsung dari bendahara



desa atas dasar perintah Pak Kades sebesar Rp 13.000.000,- dan dipotong pembayaran pajak Rp 2.000.000,-.

- p. Penyertaan modal BUMDes Rahayu Rp 70.000.000,-, pelaksana kegiatan dalam LPJ saksi sendiri, uangnya saksi transfer kepada Ketua BUMDes Agus Mara sebesar Rp 50.000.000,- sisanya Rp 20.000.000,- oleh Terdakwa Heriawan. Untuk kegiatan BUMDes tidak ada pelaporan ke pemerintah desa.
- q. Penyelenggaraan festival lomba kepemudaan & olahraga Rp 5.000.000,-, Pelaksana kegiatan saksi sendiri Imron Muhtari, uangnya saksi serahkan kepada Deni Sutandi sebesar Rp 5.000.000,-.
- r. Kegiatan BLT DD sebesar Rp 522.000.000,- pengelolaannya saksi serahkan kepada Kasi Kesra Nanang Hadiansyah, pada saat pembagian dihadiri oleh seluruh aparat desa dan BPD.
- s. Kegiatan jalan lingkungan sebesar Rp 147.334.000,- dibagi menjadi 4 kegiatan, yaitu:
- Jalan Lingkungan Dusun II Cimuncang sebesar Rp 13.980.000,-
 - Jalan Lingkungan Dusun II Cibiru sebesar Rp 18.544.000,-
 - Jalan Lingkungan Dusun I Kp. Cikedogan dan Radug Ilir RW 05 sebesar Rp 52.560.000,-
 - Bantuan Provinsi Dusun I Kp. Cikedogan dan Radug Ilir RW 05 sebesar Rp 62.250.000,-

Untuk kegiatan tidak dibuatkan LPJ dilaksanakan oleh Terdakwa Heriawan.

- t. Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp 10.000.000,- dilaksanakan oleh Saudara Ucu dan uang saksi serahkan kepada Ucu sebesar Rp 3.600.000,- untuk upah bersih-bersih di kantor desa dengan adanya bukti kuitansi dan sisanya oleh kepala desa melalui saksi dengan dibuatkan kuitansi sebesar Rp 4.500.000,-.

Alokasi Dana Desa

- | | |
|---------------------------|--|
| - Siltap Kepala Desa | Rp 36.000.000,- |
| - Siltap Perangkat Desa | Rp 245.090.640,- (silva Rp 10.009.890,-) |
| - BOP Desa | Rp 10.000.000,- |
| - Tunjangan BPD | Rp 21.750.000,- |
| - Operasional BPD | Rp 5.000.000,- |
| - Operasional LPMD | Rp 1.000.000,- (tidak realisasi) |
| - PKK | Rp 1.350.000,- |
| - Insentif Kader Posyandu | Rp 18.432.000,- |
| - Insentif RT & RW | Rp 81.708.000,- |



Jumlah **Rp 420.330.640,-**

Bantuan Keuangan Provinsi

TPAPD Kepala Desa	Rp 5.000.000,-
TPAPD Perangkat Desa	Rp 20.000.000,-
TPAPD BPD	Rp 5.000.000,-
Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 62.250.000,- (Kepala Desa Heriawan)
Operasional RT/RW	Rp 6.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 16.750.000,- (Kepala Desa Heriawan)
Pengadaan Konten Billboard	Rp 3.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)
Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-
Penentuan Patok Desa	Rp 10.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)

Jumlah **Rp 130.000.000,-**

Tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti dukung kegiatan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara APBDes dan realisasinya di luar APBDes dalam pengelolaan keuangan di Desa Sukasenang, kebanyakan terjadi karena pengelolaan keuangan yang tidak sesuai peraturan dan terdapat kegiatan di luar APBDes yang dilaksanakan tanpa musyawarah dengan perangkat desa maupun lembaga di desa. Kemudian, dalam pengelolaan keuangan maupun kebijakan kami merasa terpaksa dan tertipu dengan perintah kepala desa yang mengharuskan kami menyelesaikan urusan di luar perencanaan, sehingga terjadi konflik kepentingan dan mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan sebagaimana perencanaan, serta kami tidak punya kewenangan untuk melawan perintah kepala desa.

- Bahwa saksi jelaskan penggunaan keuangan desa tahun 2023 sebagai berikut:

Dana Desa:

- a. Pengelolaan informasi lokal desa sebesar Rp 10.000.000,-. Pelaksana kegiatan Muhamad Kamil, uang diambil dari saksi dan ditanda tangani oleh saksi selaku bendahara, kemudian uang tersebut Abdal Aziz serahkan kepada Hendar selaku pegawai Vlogkita.com sebesar Rp 2.500.000,- pada tanggal 15 Agustus 2023. Sementara, untuk kegiatan lainnya tidak dilaksanakan. Terkait bukti kuitansinya ada tetapi saksi tidak membawanya.
- b. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 16.200.000,- dan realisasinya sebesar Rp 1.200.000,-. Pelaksana



Kegiatan Mira, uang diambil dari bendahara dan ditanda tangani Imron Muhtari, kemudian uang tersebut diserahkan Mira selaku pelaksana kegiatan kepada Nani Yuningsih selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 21 Agustus 2023. Tidak ada bukti kuitansinya.

- c. Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) sebesar Rp 280.800.000,-. Pengelolaannya Abdal Aziz serahkan kepada Mira selaku kasi kesra. Pembagian BLT diadakan di Kantor Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dan dihadiri oleh seluruh aparat desa dan BPD. Pencairannya dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
- Tahap I pada tanggal 03 Mei 2023 sebesar Rp 70.200.000,-
 - Tahap II pada tanggal 18 Agustus 2023 sebesar Rp 70.200.000,-
 - Tahap III pada tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp 70.200.000,-
 - Tahap IV pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 70.200.000,-

Bahwa terhadap penyerahan BLT tidak ada bukti kuitansinya.

- a. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana sebesar Rp 30.000.000,-. Pelaksana kegiatan dalam LPJ Dadang Sonjaya, sementara realisasinya oleh Didin Rosidin. Uang diambil dari saksi selaku bendahara oleh Didin Rosidin sebesar Rp 30.000.000,-. Ada bukti kuitansi tetapi tidak ada rincian bukti belanja kegiatan.
- b. Penyusunan dokumen keuangan sebesar Rp 10.000.000,-. Uang yang diterima oleh saksi selaku pelaksana kegiatan dalam LPJ sebesar Rp 5.000.000,-. Sementara untuk realisasinya hanya dipergunakan Rp 2.420.000,-, untuk sisa anggaran Abdal Aziz pergunakan untuk operasional desa sebesar Rp 500.000,- kemudian untuk diberikan kepada orang yang Abdal Aziz tidak ingat lagi atas perintah Terdakwa Heriawan sebesar Rp 1.000.000,- dan sisanya saksi lupa dipergunakan untuk apa.
- c. Kegiatan operasional desa sebesar Rp 34.007.850,- sementara LPJ sebesar Rp 10.000.000,-. Kegiatan tersebut tidak terlaksana karena uang diambil Terdakwa Heriawan dengan adanya bukti kuitansi pengambilan uang sebesar Rp 80.000.000,-. Kemudian untuk kelengkapan LPJ saksi yang membuatnya atas perintah Terdakwa Heriawan tanpa adanya bukti dukung. Saksi pergunakan uang Rp 10.000.000,- untuk kegiatan operasional desa yang berupa SPPD, kegiatan seremonial dan kerawanan sosial. Tidak ada bukti kuitansi untuk kegiatan-kegiatan tersebut.



- d. Pengadaan sarana prasarana kantor sebesar Rp 41.500.000,- dilaksanakan oleh saksi sendiri dan dipergunakan untuk membeli:
- Printer L3210 seharga Rp 3.500.000,- sebanyak 3 (tiga) unit.
 - Proyektor Epson seharga Rp 6.000.000,-
 - Komputer sebanyak 5 (lima) unit seharga Rp 5.000.000,- dengan total Rp 25.000.000,-

Dipotong pembayaran pajak ke negara, namun bukti pembayaran pajak tidak dapat Abdal Aziz tunjukkan

- a. Pengadaan sarana prasarana posyandu sebesar Rp 30.000.000,- dilaksanakan oleh Terdakwa Heriawan dengan adanya bukti kuitansi sebesar Rp 40.000.000,- yang diminta langsung oleh Terdakwa Heriawan, untuk bukti dukung tidak diberikan oleh Terdakwa Heriawan. Untuk hasil pembelian sarana prasarana posyandu tidak pernah diperlihatkan kepada saksi .
- b. Penyelenggaraan posyandu (makan dan minum) sebesar Rp 31.500.000,- yang terbagi dengan rincian sebagai berikut:
- PMT Balita sebesar Rp 27.000.000,-
 - Alat ukur lingkaran kepala sebesar Rp 4.500.000,-

Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Nurhayati dan tidak ada bukti kuitansinya. Untuk pengadaan alat ukur lingkaran kepala sebesar Rp 4.500.000,- tidak pernah dilaksanakan.

- a. Pembangunan Jalan Desa Kp. Patrol hingga Kp. Purbasana sebesar Rp 240.176.150,-. Biaya ini pembangunan ini bertambah dari anggaran pembangunan jalan desa semula, yakni sebesar Rp 190.176.150,-. Pelaksana Kegiatan adalah Muhamad Kamil. Penambahan uang sebesar Rp 50.000.000,- dari anggaran semua bertujuan untuk pemeliharaan jalan. Atas permintaan Terdakwa Heriawan, uang tersebut saksi langsung serahkan kepada beliau.

Uang sebesar Rp 160.000.000,- dari anggaran pembangunan jalan desa sebesar Rp 190.176.150,- diserahkan oleh saksi langsung kepada Deni Sutandi selaku pekerja lapangan. Untuk dana tersebut benar terealisasi untuk hotmix jalan desa.

Untuk sisa sebesar Rp 30.176.150,- saksi tidak mengetahuinya. Bahwa terhadap uang yang telah diserahkan tersebut tidak ada bukti kuitansi.

- b. Untuk APBDes pembangunan jalan lingkungan dengan terdiri atas:
- Pembangunan TPT Kampung Radug sebesar Rp 103.198.000,- namun realisasinya sebesar Rp 27.600.000,-. Pelaksana kegiatan Muhamad



Kamil, uang diambil oleh Abdal lalu Abdal serahkan kepada RT/RW setempat sebagai pelaksana lapangan dan saksi tidak memiliki bukti kuitansinya. Sementara sisa anggaran tersebut diambil oleh Terdakwa Heriawan.

- Pembangunan Jalan Lingkungan RW 07 sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana kegiatan Muhamad Kamil, uang tersebut langsung diserahkan oleh Bendahara kepada Asep selaku pelaksana lapangan. Bahwa terhadap uang yang telah diserahkan ada bukti kuitansi, sementara untuk pembelian tidak ada bukti dukunganya.
- Pembangunan Jalan Lingkungan RW 05 sebesar Rp 35.000.000,- Pelaksana kegiatan Muhamad Kamil, uang tersebut diserahkan oleh saksi kepada Depi Setiawan sebesar Rp12.000.000,-. Sementara, sisanya sebesar Rp 23.000.000,- Abdal Aziz tidak mengetahuinya. Terhadap uang sebesar Rp 12.000.000,- ada bukti kuitansinya. Sedangkan untuk pembelian tidak ada bukti dukunganya.
- Bahwa terkait pembangunan Jalan Lingkungan pada RW 06, 08, 09, dan sisa Pembangunan TPT tidak terlaksana sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 195.746.000,-.
- c. Pengadaan lampu penerangan jalan umum sebesar Rp 27.000.000,- Pelaksana kegiatan Muhamad Kamil, uang diambil dari Bendahara dan diserahkan kepada Malik sebesar Rp 25.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan tersebut disertai dengan kuitansinya. Sementara sisa uang sebesar Rp 2.000.000,- Abdal Aziz tidak mengetahuinya. Kemudian terkait dengan dengan bukti kuitansi pembayaran yang dicantumkan dalam SPJ adalah bukan kuitansi yang sebenarnya.
- d. Penyusunan dokumen perencanaan desa sebesar Rp 10.000.000,- Sementara untuk realisasinya hanya dipergunakan Rp 5.000.000,-. Tidak ada bukti kuitansi dan hanya ada bukti pembelian. Untuk sisa anggaran sebesar Rp 5.000.000,- saksi tidak mengetahuinya.
- e. Pembangunan TPT Makam RW 07 sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana kegiatan pada LPJ Muhamad Kamil, sementara pelaksana lapangan yang tercantum dalam LPJ ialah Atang. Uang yang diserahkan sebesar Rp 15.000.000,- oleh bendahara kepada Atang dan tidak ada bukti kuitansinya.
- f. Bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan sehingga tidak terdapat LPJ dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan FKDT sebesar Rp 13.500.000,-



- Kegiatan rutilahu sebesar Rp 30.000.000,-
- Kegiatan pemeliharaan transportasi sebesar Rp 10.000.000,-
- Kegiatan pembinaan linmas sebesar Rp 18.565.000,-
- Kegiatan ketahanan pangan sebesar Rp 35.000.000,-

Alokasi Dana Desa

- Siltap Kepala Desa Rp 36.000.000,-
- Siltap Perangkat Desa Rp 245.090.640,- (silva Rp 10.009.890,-)
- BOP Desa Rp 10.000.000,-
- Tunjangan BPD Rp 21.750.000,-
- Operasional BPD Rp 5.000.000,-
- Operasional Kelembagaan Rp 5.828.954,- (tidak terealisasi Rp 2.478.488,- untuk PKK)
- PKK Rp 1.350.000,-
- Insentif Kader Posyandu Rp 21.000.000,-
- Insentif RT & RW Rp 81.708.000,-+

Jumlah Rp 426.377.594,-

Bahwa jumlah ADD yang disalurkan sebesar Rp 426.377.594,- berbeda dengan anggaran yang tercantum di APBDes Perubahan tahun 2023 sebesar Rp 428.677.128,-

Bantuan Keuangan Provinsi

- TPAPD Kepala Desa Rp 5.000.000,-
- TPAPD Perangkat Desa Rp 20.000.000,-
- TPAPD BPD Rp 5.000.000,-
- Pemeliharaan Kantor Desa Rp 79.250.000,- (direalisasikan Rp 43.400.000,-)
- Penyelenggaraan Posyandu Rp 16.750.000,- (masing-masing ketua kader posyandu)
- Pengadaan Konten Rp 2.000.000,-+

Billboard

Jumlah Rp 130.000.000,-

Tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti dukung kegiatan.



- Bahwa saksi jelaskan untuk pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2022 sebagian dikelola oleh kepala desa langsung, karena kepala desa beberapa kali mengambil uang kepada saksi dengan bukti kuitansi yang tertera dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

Rp 57.500.000,- pada tanggal 27 April 2022

Rp 51.000.000,- 19 Agustus 2022

Rp 55.000.000,- 10 Mei 2022

Rp 1.500.000,- 20 Mei 2022

Rp 7.000.000,- 10 Juni 2022

Rp 100.000.000,- 2 Desember 2022

Rp 5.000.000,- pada tanggal 18 Agustus 2022 untuk Aceng sebagai pembayaran hutang kepala desa

Rp 20.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk Reza AF sebagai pembayaran hutang kepala desa

Rp 39.735.892,- pada tanggal 13 Desember 2022 untuk Daim SIP sebagai pembayaran PBB Desa Sukasenang

Untuk pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2023 sebagian dikelola oleh kepala desa langsung, karena kepala desa beberapa kali mengambil uang kepada saksi dengan bukti kuitansi yang tertera dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut:

Rp 33.220.000,- untuk pelunasan PBB Desa Sukasenang

Rp 160.000.000,- untuk pembayaran kegiatan hotmix kepada Deni Sutandi

Rp 40.000.000,- 6 Agustus 2023

Rp 50.000.000,- 29 April 2023

Rp 80.000.000,- 5 Mei 2023

Rp 30.000.000,- 14 Agustus 2023

Rp 50.000.000,- 23 Oktober 2023

Tidak ada kuitansi uang keluar dari kas desa sebesar Rp 190.000.000,- karena waktu itu Pak Kades dua bulan sebelumnya sempat minta giro kosong, tetapi Pak Kades bilang minta ditandatangani dulu sama bendahara. Alasannya untuk kepercayaan orang.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun anggaran 2023 pengelolaan dana desa sebagai berikut:
 - a. Pembangunan jalan lingkungan di RW 05 Rp 35.000.000,- yang melakukan pengerjaan Terdakwa Heriawan menyuruh Depi Setiawan.



- b. Pembangunan TPT Makam Rp 15.000.000,- yang melakukan Terdakwa Heriawan menyuruh Atang. Uang tersebut berasal dari pemerintah desa, bukan berasal dari Terdakwa Heriawan.
 - c. Pembangunan Jalan Lingkungan RW 07 Rp 15.000.000,- yang melakukan pengerjaan Terdakwa Heriawan menyuruh Asep. Pembangunan jalan lingkungan uangnya diserahkan dari bendahara desa atas dasar suruhan Pak Lurah.
 - d. Penyusunan dokumen perencanaan Rp 5.000.000,- yang menerima uang Sekretaris Desa Abdal Aziz.
 - e. Pengadaan lampu penerangan jalan umum Rp 27.000.000,- yang melaksanakan Terdakwa Heriawan. Penerangan jalan umum uangnya dari bendahara langsung atas perintah Pak Lurah.
 - f. TPT Kampung Raduk Rp 27.000.000,- yang melaksanakan Abdal Aziz.
 - g. Pembangunan Jalan Desa Rp 190.176.150,- yang melaksanakan Deni Sutandi saksi menyerahkan uang kepada Deni Sutandi sebesar Rp 160.000.000,- sisanya diambil oleh Terdakwa Heriawan.
 - h. Penyelenggaraan posyandu (TMP) Rp 5.000.000,- Pelaksana kegiatan Terdakwa Heriawan.
 - i. Pengadaan prasarana posyandu Rp 30.000.000,- Pelaksana kegiatan Heriawan.
 - j. Pengadaan aset perkantoran desa Rp 41.000.000,- Pelaksana kegiatan saksi bersama dengan Sekdes Abdal Aziz.
 - k. BOP Pemerintah Desa sebesar Rp 10.000.000,- pelaksanaan dilakukan oleh Terdakwa Heriawan.
 - l. Penyusunan dokumen keuangan Rp 5.000.000,- pelaksana saksi sendiri bukti pertanggungjawabannya baru sebesar Rp 2.420.000,-.
 - m. Pemeliharaan saluran irigasi Rp 30.000.000,- uangnya diserahkan kepada Didin Rosidin (Mitara Cai).
 - n. BLT DD sebesar Rp 280.800.000,- dilaksanakan oleh seluruh perangkat desa.
 - o. Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp 1.200.000,- pelaksana kegiatan Mira Ria Aminah.
 - p. Pengelolaan informasi desa Rp 2.500.000,- dilaksanakan oleh Abdal Aziz.
- Alokasi Dana Desa
- Siltap Kepala Desa Rp 36.000.000,-
 - Siltap Perangkat Desa Rp 242.639.736,-
 - Tunjangan BPD Rp 23.400.000,-



- Operasional BPD	Rp 5.000.000,-
- Insentif Kader	Rp 69.250.000,-
- Insentif RT & RW	<u>Rp 81.708.000,-</u>
Jumlah	Rp 457.997.736,-

Selisih Rp 84.574.659 dikelola oleh Terdakwa Heriawan.

Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 130.000.000,-

Tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban beserta bukti dukung kegiatan.

- Bahwa kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp 2.251.468,- dipergunakan untuk honor perangkat desa untuk upah biaya tagih Pajak Bumi dan Bangunan, sementara pada tahun 2023 sebesar Rp 10.000.000,- honor untuk perangkat desa yang melakukan penagihan, bahwa uang yang masuk dari hasil DBH tidak sesuai dengan penganggaran, namun tidak sempat dirubah pada APBDes Perubahan. Untuk kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada pelaksanaannya karena langsung dilaksanakan.
- Bahwa saksi membenarkan pernah dilakukan perbaikan jembatan gantung di Kampung Bantar Beas penghubung antar Desa Sukasenang ke Desa Panembong. Kondisi jembatan sekarang adalah rusak ringan dimana terdapat beberapa papan yang patah, tapi masih bisa dilewati. Panjang jembatan ialah sebesar 60 m² dan lebar 1,2 m. Bahwa dana untuk pembangunan jembatan diambil dari berbagai kegiatan lain sebesar Rp 3.000.000,-. Perbaikan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2022 dan tahun 2023.
- Bahwa saksi menerangkan terlaksana kegiatan ketahanan pangan yang dibuat rumah semai, masih ada di halaman rumah kepala desa. Rumah semai awalnya hendak dipindahkan, tetapi terealisasi karena belum mencari tempat pemindahannya. Tanaman-tanamannya tadinya pertama ada karena dikontrol sama kecamatan sama dinas pas monitoring, kesini-kesininya mah ga keurus dan sempat berjalan 3 bulan. rencananya mau pembibitan dan bibit-bibitnya mau disebar ke ibu-ibu posyandu. Akan tetapi, tidak jadi karena bimteknya ga digelar. Rencananya, kegiatan bimtek adalah hendak memberikan media tanam dan polybag. Bahwa pembuatan rumah semai dilakukan oleh saudara Malik dan untuk pembayarannya dilakukan langsung oleh Terdakwa Heriawan.
- Bahwa menerangkan terkait kegiatan sosialisasi pilkades sebesar Rp 18.199.800,- dipergunakan untuk kegiatan penyaringan perangkat desa, Pelaksananya Pak Uno, saksi sendiri yaitu Imron, Pak Abdal Aziz, Pak Ricky,

Halaman 103 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Pak Dadang, Pak Cahyana dan Pak Ayi Sihabudin. Bahwa hasil dari penyaringan perangkat desa dilantik saudara Mira Ria Aminah.

Adapun penggunaan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Honor Panitia Penyaringan dan pelantikan sebesar Rp 500.000,- per orang sebanyak 7 orang
 - 2) Iuran untuk penyaringan dikecamatan kecamatan dan iuran pelantikan di Desa Mekarjaya sekitar Rp 14.699.800,-
- Bahwa saksi menerangkan terkait penggunaan anggaran penyelenggaraan informasi publik kegiatannya adalah berupa pengadaan baliho untuk hari-hari perayaan, seperti perayaan 17 agustus, perayaan hari bhayangkara dan lainnya. Untuk Pelaksananya dari kegiatan ini tidak ditugaskan hanya pada 1 (satu) orang, tetapi berganti-ganti, terkadang saksi sendiri yakni Abdal Aziz, Pak Imron ataupun meminta tolong pada perangkat desa yang lain. Anggaran dari kegiatan penyelenggaraan informasi publik ini pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian, untuk penggunaan anggaran pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi kegiatannya adalah berupa perpanjangan *hosting (web)*, pelatihan dari VlogKita sejumlah beberapa kali pelatihan. Terkait *web* Desa Sukasenang, *web* tersebut berjalan selama 2 tahun saja, yakni tahun 2021 dan 2022. *Web* ini tidak aktif karena *hosting* tidak diperpanjang. Untuk pengelolaan *website*, tidak bisa berjalan jika dikelola secara terus menerus oleh perangkat desa. Oleh karena itu, harus merekrut orang lain dan perekrutan orang akan mengeluarkan biaya. Anggaran dari kegiatan penggunaan anggaran pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi tahun 2023 ini adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dan pembayaran kepada pihak VlogKita adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar internet bulanan dan perbaikan jaringan (sebelum ada internet kabel).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Abdal Aziz**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Sukasenang Tahun 2018 s.d. 2022/Sekretaris Desa Sukasenang Tahun 2022 s.d. sekarang;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Kaur Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor:



141.1/Kep.Des-07/2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun Pada Kantor Desa Sukasenang Kabupaten Garut tanggal 10 Januari 2018. Bahwa saksi sebagai Kaur Keuangan Desa mempunyai tugas yaitu:

- a. Menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima/ menyimpan, menyetorkan/ membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- b. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
- c. Melakukan verifikasi administrasi keuangan
- d. Membuat administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- e. Menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa).
- f. Bahwa saksi menjelaskan juga dasar pengangkatan saksi selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.10/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sukasenang. Bahwa saksi sebagai Sekretaris Desa mempunyai tugas yaitu:
- g. Sebagai Koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) hanya pada tahun 2018 saja setelah itu tidak ada lagi SK Kades tentang PPKD;
- h. Sebagai Ketua Tim penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk satu tahun);
- i. Melaksanakan penyusunan APBDesa dan perubahan APBDesa;
- j. Melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa;
- k. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain atas perintah Kepala Desa;
- l. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
- n. Melakukan verifikasi terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA, dan DPAL;



- o. Melakukan verifikasi terhadap RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Desa;
- p. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.
- Bahwa saksi menerangkan struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kaur Keuangan	: Abdul Aziz
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Oim Abdurohim
Kasi Kesejahteraan	: Nanang Hadiansyah
Kasi Pemerintahan	: Wawan Herdiawan
Kasi Pelayanan	: Dede Kurnatin
Kepala Dusun I	: Dadang Sanjaya
Kepala Dusun II	: Saksi sendiri Imron Muhtari
Kepala Dusun III	: Mira Ria Aminah

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2022

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi (s.d. Juli) / Abdal Aziz (mulai Agustus)
Kaur Keuangan	: Imron Muhtari
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Dede Kurniatin
Kasi Kesejahteraan	: Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan	: Nanang Hardiansyah
Kasi Pelayanan	: Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II	: Deni Sutandi
Kepala Dusun III	: Oim Abdurohim

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2023

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
-------------	----------------------------------



Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum : Dede Kurniatin
Kasi Kesejahteraan : Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan : Nanang Hardiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa saksi menerangkan pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
- c. Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
- d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e. Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
- f. Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Dengan total sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Bahwa saksi menjelaskan pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.284.800.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bunga Bank Rp 4.142.321,-

Dengan total sebesar Rp 1.876.750.540,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ratus empat puluh rupiah).



Bahwa saksi menjelaskan pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.595.000,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Dengan total sebesar Rp 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 telah dicairkan seluruhnya, sebagai berikut:

No	Tanggal Pencairan	Jumlah yang Dicairkan	Sumber Dana	Yang Mencairkan
1.	11/02/2021	55.800.000	-	Oim Abdurohim
2.	18/02/2021	23.424.220	-	Oim Abdurohim
3.	01/03/2021	46.744.270	-	Oim Abdurohim
4.	21/04/2021	162.731.250	-	Oim Abdurohim
5.	04/05/2021	70.272.600	-	Oim Abdurohim
6.	04/05/2021	40.000.000	-	Oim Abdurohim
7.	04/05/2021	27.900.000	-	Oim Abdurohim
8.	06/05/2021	144.051.000	-	Oim Abdurohim
9.	07/05/2021	70.000.000	-	Oim Abdurohim
10.	11/05/2021	41.376.000	-	Oim Abdurohim
11.	08/06/2021	18.008.000	-	Oim Abdurohim
12.	27/07/2021	27.900.000	-	Oim Abdurohim
13.	03/08/2021	23.424.220	-	Oim Abdurohim
14.	06/08/2021	40.848.440	-	Oim Abdurohim
15.	13/08/2021	6.000.000	-	Oim Abdurohim
16.	19/08/2021	83.700.000	-	Oim Abdurohim
17.	02/09/2021	43.083.000	-	Oim Abdurohim
18.	09/09/2021	28.068.435	-	Oim Abdurohim
19.	10/09/2021	111.600.000	-	Oim Abdurohim
20.	13/10/2021	27.900.000	-	Oim Abdurohim
21.	21/10/2021	64.206.060	-	Oim Abdurohim

Halaman 108 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.	29/10/2021	307.000.000	-	Oim Abdurohim
23.	08/11/2021	65.000.000	-	Oim Abdurohim
24.	10/11/2021	43.300.000	-	Oim Abdurohim
25.	18/11/2021	55.800.000	-	Oim Abdurohim
26.	17/12/2021	130.000.000	-	Oim Abdurohim
27.	17/12/2021	168.112.200	-	Oim Abdurohim

Bahwa untuk rincian penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 8 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-	ADD, PBP
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-	ADD, PBP
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-	ADD, DLL
4.	Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-	ADD, PBP
5.	Operasional BPD	Rp 2.986.835,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-	ADD, PBP
7.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-	DD
8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-	DD
9.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes ,APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 12.000.000,-	DD
10.	Pembangunan Sistem informasi Desa	Rp 20.000.000,-	DD
11.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-	PBK
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-	PBH
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Rp 61.000.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp 32.150.000,-	DD
15.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	DD

Halaman 109 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Rp 35.000.000,-	DD
17.	Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-	DD
18.	Pembangunan jalan desa (gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-	PBP
19.	Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-	DD
20.	Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Rp 17.300.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Rp 17.500.000,-	DD
22.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-	DD
23.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Olahraga Tingkat Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-	DD
25.	Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-	DD
26.	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-	DD
27.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-	DD
28.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.794.097.366,-	

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 dapat saksi jelaskan dengan rincian pencairan sebagai berikut:

NO	TANGGAL	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
			1.276.235.300	1.284.800.000
1	19 April 2022	BLT DD TW 1		130.500.000
2	21 April 2022	DDS NON BLT T1		305.120.000
3	22 April 2022	BLT DD TW 1	130.500.000	
4	25 April 2022	DDS NON BLT T1	130.500.000	
5	10 Mei 2022	DDS NON BLT T1	75.000.000	
6	20 Mei 2022	DDS NON BLT T1	30.000.000	
7	23 Mei 2022	DDS NON BLT T1	54.000.000	
8	02 Juni 2022	DDS NON BLT T1	10.000.000	
9	22 Juni 2022	BLT DD TW 2		130.500.000
10	06 Juli 2022	BLT DD TW 2	131.100.000	
11	12 Agustus 2022	DDS NON BLT T2		305.120.000
12	15 Agustus 2022	DDS NON BLT T2	130.000.000	
13	18 Agustus 2022	DDS NON BLT T2	25.000.000	
14	19 Agustus 2022	DDS NON BLT T2	119.135.300	
15	23 Agustus 2022	DDS NON BLT T2	15.000.000	
16	01 September 2022	DDS NON BLT T2	15.000.000	

Halaman 110 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17	28 September 2022	BLT DD TW 3		130.500.000
18	21 Oktober 2022	BLT DD TW 3	130.500.000	
19	29 November 2022	DDS NON BLT T3		152.560.000
20	02 Desember 2022	DDS NON BLT T3	100.000.000	
21	07 Desember 2022	BLT DD TW 4		130.500.000
22	07 Desember 2022	DDS NON BLT T3	50.000.000	
23	13 Desember 2022	BLT DD TW 4	40.000.000	
24	27 Desember 2022	BLT DD TW 4	90.500.000	

Sedangkan Berdasarkan APBDes perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 dipergunakan untuk:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD, PBP
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 14.142.321,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-	ADD, IP
5.	Operasional BPD	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-	ADD
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-	IP
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
10	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-	PBH
11	Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	IP
12	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-	ADD, IP
13	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	DD
14	Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-	DD
15	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000,-	IP
16	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	DD



17	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD
18	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
19	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	DD
20	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-	PBP
21	Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
22	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
23	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
24	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-	DD
25	Penyelenggaraan Festival lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
26	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	ADD
27	Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-	ADD
28	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
29	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp 24.500.000,-	DD
30	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	DD
31	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	DD
32	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
33	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 1.200.000,-	DD
34	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 522.000.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.806.750.540,-	
SILPA		Rp 70.000.000,-	

Bahwa terhadap Silpa sebesar Rp 70.000.000,- dipergunakan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Bumdes	Rp 50.000.000	
Dipergunakan oleh Terdakwa Heriawan	Rp 20.000.000	



sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 dapat saksi jelaskan dengan rincian pencairan sebagai berikut:

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah yang dicairkan	Sumber Dana	Yang Mencairkan
1.	02/01/2023	4.400.000	-	Imron Muhtari (atas Perintah Kades)
2.	19/01/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
3.	02/02/2023	2.500.000	-	Imron Muhtari
4.	06/02/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
5.	07/03/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
6.	21/03/2023	33.777.000	-	Imron Muhtari
7.	03/04/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
8.	17/04/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
9.	17/04/2023	10.000.000	-	Imron Muhtari
10.	18/04/2024	11.000.000	-	Imron Muhtari
11.	18/04/2023	50.000.000	-	Imron Muhtari
12.	18/04/2023	190.176.150	-	Imron Muhtari
13.	28/04/2023	15.000.000	-	Imron Muhtari
14.	28/04/2023	70.200.000	-	Imron Muhtari
15.	05/05/2023	80.000.000	-	Imron Muhtari
16.	06/06/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
17.	21/06/2023	130.000.000	-	Imron Muhtari
18.	03/07/2023	20.000.000	-	Imron Muhtari
19.	04/07/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
20.	01/08/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
21.	08/08/2023	20.618.000	-	Imron Muhtari
22.	14/08/2023	160.000.000	-	Imron Muhtari
23.	16/08/2023	250.000.000	-	Imron Muhtari
24.	04/09/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
25.	22/09/2023	16.250.000	-	Imron Muhtari
26.	27/09/2023	45.000.000	-	Imron Muhtari
27.	30/09/2023	35.900.812	-	Imron Muhtari
28.	02/10/2023	7.500.000	-	Imron Muhtari
29.	03/10/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
30.	10/10/2023	11.259.000	-	Imron Muhtari
31.	18/10/2023	75.200.000	-	Imron Muhtari
32.	23/10/2023	120.000.000	-	Imron Muhtari

Halaman 113 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.	02/11/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
34.	04/11/2023	23.424.220	-	Imron Muhtari
35.	11/12/2023	26.000.000	-	Imron Muhtari
36.	31/12/2023	70.200.000	-	Imron Muhtari

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dipergunakan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 25.900.812,-	IP
10	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa	Rp 10.000.000,-	DD
11	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD.
13	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
14	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 69.250.000,-	DD, ADD, IP
15	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaansara n/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD

Halaman 114 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 2.000.000,-	IP
22	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD
25	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	DD
26	Koordinasi Pembinaan Keamanan	Rp 1.000.000,-	ADD
27	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	ADD
28	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	ADD
29	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	DD
31	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 dapat saksi jelaskan:
- Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 51.495.134,-
 - Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 1.055.000,-
 - Adanya ketidaksesuaian pada pengadaan mobil siaga sebesar Rp 47.300.000,-



- d. Terdapat kekurangan volume pada kegiatan pembangunan posyandu sebesar Rp 2.840.000,-
- e. Terdapat kekurangan kelebihan bayar pada kegiatan pembangunan drainase sebesar Rp 690.000,-
- f. Adanya kekurangan salur pada kegiatan BLT DD kepada masyarakat sebesar Rp 27.900.000,-, namun sebagian telah disalurkan kepada penerima BLT DD, namun belum seluruhnya dan tercatat di catatan saudara Oim Abdurrohman.

Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022 saksi jelaskan sbb:

- a. Tidak terlaksananya sebagian pembangunan TPT Saluran Irigasi Cimangghah sebesar Rp 171.960.000,-
- b. Tidak terlaksananya sebagian penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 20.000.000,-
- c. Tidak terlaksananya pemeliharaan jalan desa sebesar Rp 10.000.000,-

Sedangkan untuk kegiatan pada tahun 2023 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dan terdapat kekurangan bayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	realisasi	selisih
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Pening katan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000



9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792
13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081

- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun anggaran 2021 dan 2023 pernah dilakukan audit oleh Inspektorat dengan diterbitkannya Surat Nomor: 700.1.2.2/1369/Insp tanggal 31 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut:
Dugaan Kerugian Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong sebesar Rp497.718.215,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima belas rupiah), terdiri dari:
- Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 yang belum/tidak ditindaklanjuti sampai dengan 8 Mei 2024 sebesar Rp131.280.134,00-
 - Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp366,438,081,00, dengan rincian sebagai berikut :

Dugaan Kerugian Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021				
No	Uraian	Nilai Kerugian (Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	Nilai Sisa Dugaan Kerugian (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Berdasarkan LHP Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022	131,280,134	0	131,280,134
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2021				131,280,134



II	Dugaan Kerugian Pengelolaan Keuangan bersumber dari Dana Desa (APBN) T.A 2023			
No	Uraian Kegiatan berdasarkan APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 tanggal 20 September 2023	Nilai Pagu Anggaran sesuai APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792

Halaman 118 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa = I+II				497,718,215

- Bahwa saksi menjelaskan tupoksi saksi dalam menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran tidak saksi lakukan karena tugas tersebut dilakukan oleh Bendahara Desa Sukasenang yaitu Oim Abdurohim berdasarkan SK Pengangkatan Nomor:141.1/Kep.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Desa tanggal 14 Januari 2021, karena jabatan kaur keuangan tidak merangkap sebagai bendahara, sehingga yang saksi lakukan hanya mencatat sesuai dengan dokumen bukti dukung yang diserahkan oleh bendahara desa yaitu Oim Abdurohim.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk catatan yang saksi buat untuk bukti dukung pengelolaan dana desa tahun 2021 belum seluruhnya sesuai dengan APBDes tahun 2021 dan terdapat selisih sebesar Rp 75.700.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	CAPAIAN %
1	BIDANG PEMERINTAHAN				
A	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	34.466.250	34.466.250	-	100,0
B	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	15.000.000	15.000.000	-	100,0
C	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	12.000.000	12.000.000	-	100,0
D	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.000.000	20.000.000	-	100,0
JUMLAH BIDANG 1		81.466.250	81.466.250	-	
2	BID. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
a	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	61.000.000	61.000.000	-	100,0
b	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (mobil)	240.000.000	192.200.000	47.800.000	80,1
c	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (PPKM MIKRO)	90.965.000	90.965.000	-	100,0
d	Pembangunan Gedung Posyandu	35.000.000	35.000.000	-	100,0
e	Pencegahan Stunting	57.200.000	57.200.000	-	100,0
f	pembangunan Gapura	47.228.750	47.228.750	-	100,0
g	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Selokan)	17.300.000	17.300.000	-	100,0
JUMLAH BIDANG 2		548.693.750	500.893.750	47.800.000	

Halaman 119 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	BID. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
a	Operasional Kepemudaan	10.000.000	10.000.000	-	100,0
JUMLAH BIDANG 3		10.000.000	10.000.000	-	
4	BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
a	Pembangunan Saluran Irigasi	144.051.000	144.051.000	-	100,0
b	Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat	600.000	600.000	-	100,0
JUMLAH BIDANG 4		144.651.000	144.651.000	-	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT				
a	BLT Dana Desa	334.800.000	306.900.000	27.900.000	91,7
JUMLAH BIDANG 5		334.800.000	306.900.000	27.900.000	
JUMLAH TOTAL		1.119.611.000	1.043.911.000	75.700.000	93,2

Bahwa berdasarkan bukti dukung yang diserahkan kepada saksi oleh bendahara desa, namun untuk bukti dukung saksi tidak melakukan pengecekan terhadap kuitansi kepada penyedia barang atau tempat pembelian barang.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk LPJ tahun 2021 yang membuatnya adalah saksi beserta kasi perencanaan, kasi kesra, dan Mira Ria Aminah. Untuk bukti kuitansi saksi mintakan kepada bendahara desa sedangkan untuk bukti dokumentasi saksi mintakan kepada kasi dan kaur pada pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
- Bahwa untuk kegiatan tahun 2023 telah dilakukan verifikasi oleh saksi selaku Sekretaris Desa Sukasenang, kemudian hasil verifikasi LPJ sudah saksi tuangkan kedalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 tanggal 13 Januari 2024 dengan adanya selisih pada pengelolaan dana desa sebagai berikut:

Pendapatan

ADD terdapat selisih pendapatan sebesar Rp 2.299.534,-

Bunga Bank terdapat selisih pendapatan sebesar Rp 1.850.367.-

Kegiatan:

- Potongan Siltap Kepala Desa di potong BPJS (Auto Debet) Rp 360.000,-
- Potongan Siltap Perangkat Desa di potong BPJS (Auto Debet) Rp 2.450.904,-
- Operasional Desa bersumber dari ADD terdapat selisih Rp 2.500.000,-
- Operasional Desa bersumber dari DD terdapat selisih Rp 24.007.850,-



- e. Penyusunan Dokumen Keuangan bersumber dari DD terdapat selisih Rp 4.670.000,-
 - f. Kegiatan Forum Komunikasi Diniah Takmiliah bersumber dari DD terdapat selisih Rp 10.000.000,-
 - g. Jalan Lingkungan bersumber dari DD sebesar Rp 172.796.000,-
 - h. Rutilahu DD bersumber dari DD sebesar Rp 30.000.000,-
 - i. Pengadaan Spanduk pada penyelenggaraan Informasi Publik Desa bersumber dari DD sebesar Rp 5.000.000,-
 - j. Peningkatan Kapasitas Keamanan bersumber dari DD sebesar Rp 19.565.000,-
 - k. Ketahanan Pangan bersumber dari DD sebesar Rp 50.000.000,-
 - l. Pemeliharaan Jalan Desa bersumber dari DD sebesar Rp 50.000.000,-
 - m. Operasional PKK bersumber dari ADD sebesar Rp 1.000.488,-
- Dengan total selisih sebesar Rp 368.150.431,-.
- Bahwa untuk LPJ tahun 2023 yang membuatnya adalah saksi beserta Kasi dan Kaur Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Untuk bukti kuitansi saksi mintakan kepada bendahara desa sedangkan untuk bukti dokumentasi saksi mintakan kepada Kasi dan Kaur pada Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
 - Bahwa penggunaan Keuangan Desa tahun 2022 sebagai berikut:
Dana Desa
 - Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 1.200.000,- Pelaksana Kegiatan Dede Kurniatin, uang diambil Kepala Desa, tanda tangan Imron Muhtari saksi palsu dalam LPJ dan uang saksi serahkan kepada Bu Nani Yuningsih sebesar Rp 1.200.000,-.
 - Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Rp 8.000.000,- dan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW sebesar Rp 45.272.000,- Pelaksana Kegiatan didalam LPJ Dede Kurniatin dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 25 Mei 2022, bahwa kegiatan tersebut dapat saksi jelaskan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk Narasumber 3 (tiga) orang sebesar Rp 2.100.000,- yang masing-masing menerima sebesar Rp 700.000,- dan
 - b. Untuk uang saku perangkat sejumlah 11 (sebelas) orang yang masing-masing menerima Rp 500.000,-, dengan total sebesar Rp 5.500.000,-.
 - c. untuk makan minum Kapasitas Perangkat sebesar Rp 500.000,-



d. untuk Makan Minum Peningkatan Kapasitas Lembaga dan RT & RW Nasi kotak sebanyak 100 Box x 15.000 = Rp 1.500.000,-, untuk snack Rp 5.000,- x 100 = 500.000,- .

e. Banner 2 (dua) buah sebesar Rp 500.000,-.

Dengan total pengeluaran sebesar Rp 10.600.000,- dari 2 (dua) kegiatan diatas. Sedangkan LPJ dibuat oleh Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sedangkan sisanya diambil Terdakwa Heriawan.

- Pencegahan Stunting sebesar Rp 40.000.000,- didalam LPJ dilakukan oleh Nanang Hardiansyah, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Istri Terdakwa Heriawan yaitu Ibu Nurhayati. Tidak ada bukti kuitansi pembelian untuk kegiatan pencegahan stunting.
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 102.784.000,- didalam LPJ dilakukan oleh Nanang Hardiansyah, Namun uang kegiatan dikelola langsung oleh kepala desa, namun saksi Abdal Aziz selaku sekertaris desa membelanjakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp 40.635.300,- ke Toko Passer Intan Pu dan upah penyemprotan desinfektan sebesar Rp 3.000.000,- saksi serahkan kepada Ade Kamal Ketua RW 02. sedangkan sisa dibelanjakan ranjang untuk beberapa posyandu di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut langsung oleh Terdakwa Heriawan dan tidak dilengkapi bukti pembelian (Kwitansi).
- Penggalian Saluran Irigasi sebesar Rp 256.960.000, didalam LPJ dilakukan oleh Muhamad Kamil sementara uangnya dikelola oleh Kepala Desa Hariawan, namun saksi menyaksikan pernah memberikan uang sewa alat berat sebesar Rp 80.500.000,- serahkan kepada pembuat saluran irigasi yaitu Hj. Rahmat selaku pemilik alat berat disertai dengan kuitansi, sisanya oleh Terdakwa Heriawan dengan adanya pekerjaan pemasangan gorong-gorong sebesar Rp 171.960.000,- tanpa disertai bukti dukung berupa kwitansi dengan nilai kegiatan Rp 75.000.000,-
- Bahwa Pembuatan Saluran Irigasi dibuat melewati Tanah milik yayasan Almustofa dan Tanah H. Empan, sesuai dengan musyawarah di Desa pekerjaan dapat dilakukan, namun status tanah bukan hibah untuk Desa Sukasenang.
- Pemeliharaan Kendaraan Desa Rp 10.000.000,- Pelaksana Kegiatan dalam LPJ Nanang Herdiansyah, namun realisasinya dilakukan oleh Terdakwa Heriawan namun tidak memberikan Kwitansi senilai Rp 10.000.000,- untuk pemeliharaan kendaraan, namun pernah ada supir desa yaitu Nurul tidak



- memberikan kwitansi senilai Rp 900.000,- untuk membeli oli dan bensin Rp 100.000,-. Serta biaya Rp 1.000.000 untuk pembuatan SIM Nurul atas perintah Kepala Desa.
- Rumah Tidak Layak Huni Rp 20.000.000,- dilakukan oleh Terdakwa Heriawan, bahwa awalnya ada program Rumah Tidak Layak Huni dari Badan Amil Zakat Nasional (BazNas) sebesar Rp 10.000.000,- dan untuk Desa Sukasenang diberikan kepada Ibu Enung, bahwa dikarenakan Ibu Enung tidak dapat hadir di Kecamatan Bayongbong untuk menerima uang Santunan Rutilahu, sehingga diwakilkan oleh Anak Ibu Enung yaitu Hanifah, kemudian saudara Hanifah diantar Terdakwa Heriawan untuk mengambil uang santunan Rutilahu di Kecamatan Bayongbong, setelah uang diserahkan kepada saudara Hanifah, uang tersebut diminta oleh Terdakwa Heriawan dengan dijanjikan akan dibangun rumah, namun rumah tidak kunjung dibangun, sehingga di Desa Sukasenang sempat ramai terkait adanya penggelapan uang Baznas oleh Terdakwa Heriawan, dikarenakan adanya pemberitaan tersebut, Terdakwa Heriawan menganggarkan Dana Desa pada APBDes Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp 20.000.000,- untuk membangun rumah Ibu Enung, kemudian rumah tersebut dibangun oleh Terdakwa Heriawan dengan menyuruh saudara Deni Sutandi.
 - Pemeliharaan Air Bersih Sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana Kegiatan dalam LPJ Muhamad Kamil, namun pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Terdakwa Heriawan, uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Deni Sutandi untuk kegiatan tersebut dan sisanya diambil Terdakwa Heriawan.
 - Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier berupa Bendungan Cimanggah berdasarkan APBDes sebesar Rp 24.500.000,-, Pelaksana dalam LPM Dadang Sonjaya, namun pelaksanaannya Bendahara serahkan langsung uang sebesar Rp 45.000.000,- ke saudara Didin Rosidin (Mitra Cai).
 - Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Instalasi dan Informasi Lokal Rp 14.000.000,-, di dalam LPJ Pelaksana Muhamad Kamil, namun realisasi dilakukan oleh Sekertaris Desa Abdal Aziz dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) unit Komputer Rp 9.000.000,-
 - b. Perpanjangan Web / Hosting sebesar Rp 1.500.000,-
 - c. Biaya Internet Desa bulan Oktober – Desember 2022 sebesar Rp 3.500.000,-
 - Pengiriman Kontingen bidang keolahragaan sebesar Rp 15.000.000,- didalam LPJ dilakukan oleh Dede Kurniatin, namun pelaksanaannya dilakukan oleh saksi sendiri Abdal Aziz dengan menerima uang sebesar Rp



13.500.000,-. Untuk kwitansi tidak dibuatkan. Sementara Rp 1.500.000,- disumbangkan untuk perbaikan jalan lingkungan kepada saudara Yadin Suryadi dan tidak ada kuitansi sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

- Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, Musyawarah Desa) sebesar Rp 10.000.000,- dikelola oleh Bendahara Imron Muhtari dengan sisa uang yang telah diambil Terdakwa Heriawan, sehingga realisasi pasti kurang dari Rp 10.000.000,-, namun saksi tidak mengetahui berapa pastinya. Untuk LPJ-nya tidak dibuatkan.
- Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) sebesar Rp 10.000.000,- dikelola oleh saksi selaku sekertaris desa dan juga Bendahara Desa, untuk realisasinya hanya dipergunakan Rp 5.000.000,- sedangkan sisanya untuk tamu dan ada juga yang terpakai oleh operasional pribadi. Untuk LPJ-nya tidak dibuatkan.
- Pembangunan Gapura Kampung Ranu Kurung Rp 15.000.000,- Pelaksana Kegiatan dalam LPJ Muhamad Kamil, untuk pengelolaan anggaran dilakukan oleh Terdakwa Heriawan yang memerintahkan Usep selaku pelaksana kegiatan. Anggaran yang diterima oleh Usep sejumlah Rp 13.000.000,-
- Penyertaan Modal BUMDes Rahayu Rp 70.000.000,-, pelaksana kegiatan dalam LPJ adalah Saksi Imron Muhtari selaku Bendahara Desa, uangnya ditransfer kepada Ketua BUMDes Agus Mara sebesar Rp 50.000.000,- sisanya Rp 20.000.000,- oleh Terdakwa Heriawan. Untuk kegiatan BUMDes tidak ada pelaporan ke Pemerintah Desa.
- Penyelenggaraan Festival lomba Kepemudaan & Olahraga Rp 5.000.000,-, Pelaksana Kegiatan Saksi Imron Muhtari, uangnya diserahkan kepada Deni Sutandi sebesar Rp 5.000.000,-
- Kegiatan BLT DD sebesar Rp 522.000.000,- pengelolaannya saksi serahkan kepada Kasi Kesra Nanang Hadiansyah, pada saat pembagian dihadiri oleh seluruh aparatur Desa dan BPD.
- Kegiatan Jalan Lingkungan sebesar Rp 147.334.000,- dibagi menjadi 4 Kegiatan yaitu;
 - a. Jalan Lingkungan Dusun II Cimuncang sebesar Rp 13.980.000,-
 - b. Jalan Lingkungan Dusun II Cibiru sebesar Rp 18.544.000,-
 - c. Jalan Lingkungan Dusun I Kp. Cikedogan dan Radug Ilir RW 05 sebesar Rp 52.560.000,-
 - d. Bantuan Provinsi Dusun I Kp. Cikedogan dan Radug Ilir RW 05 sebesar Rp 62.250.000,-

Untuk kegiatan tidak dibuatkan LPJ dilaksanakan oleh Terdakwa Heriawan



- Penyelenggaraan Hari Besar Nasional sebesar Rp 5.000.000,- dilakukan oleh Bendahara Desa Sukasenang yaitu Imron Muhtari, namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban.
- Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp 10.000.000,- dilaksanakan oleh saudara Ucu dan uang Saudara Imron Muhtari serahkan Rp 3.600.000,- dengan adanya bukti kuitansi dan untuk upah bersih-bersih di kantor desa serta sisanya diserahkan kepada Terdakwa Heriawan.

Alokasi Dana Desa

Siltap Kepala Desa	Rp 36.000.000,-
Siltap Perangkat Desa	Rp 245.090.640,- (silva Rp 10.009.890,- untuk Hj. Ahim yang pensiun)
BOP Desa	Rp 10.000.000,-
Tunjangan BPD	Rp 21.750.000,-
Operasional BPD	Rp 5.000.000,-
Operasional LPMD	Rp 1.000.000,- (tidak realisasi)
PKK	Rp 1.350.000,-
Insentif Kader Posyandu	Rp 18.432.000,-
Insentif RW & RW	Rp 81.708.000,-+
Jumlah	Rp 420.330.640,-

Bantuan Keuangan Provinsi

TPAPD Kepala Desa	Rp 5.000.000,-
TPAPD Perangkat Desa	Rp 20.000.000,-
TPAPD BPD	Rp 5.000.000,-
Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 62.250.000,- (Terdakwa Heriawan)
Operasional RT/RW	Rp 6.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 16.750.000,- (Terdakwa Heriawan)
Pengadaan Konten Billboard	Rp 3.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)
Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-



Penentuan Patok Desa	Rp 10.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)
Jumlah	Rp 130.000.000,-

Tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban beserta Bukti Dukung Kegiatan.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara APBDes dan realisasinya di luar APBDes dalam pengelolaan keuangan di Desa Sukasenang, kebanyakan terjadi karena pengelolaan keuangan yang tidak sesuai peraturan dan terdapat kegiatan di luar APBDes yang dilaksanakan tanpa musyawarah dengan perangkat Desa maupun lembaga di desa. Kemudian, dalam pengelolaan keuangan maupun kebijakan kami merasa terpaksa dan tertipu dengan perintah Kepala Desa yang mengharuskan kami menyelesaikan urusan di luar perencanaan, sehingga terjadi konflik kepentingan dan mengakibatkan tidak terlaksananya kegiatan sebagaimana perencanaan, serta kami tidak punya kewenangan untuk melawan perintah Kepala Desa

- Bahwa penggunaan Keuangan Desa tahun 2023 sebagai berikut:
Dana Desa
- Pengelolaan Informasi Lokal Desa sebesar Rp10.000.000,-. Pelaksana Kegiatan Muhamad Kamil, uang diambil dari Imron Muhtari dan ditanda tangani oleh Imron Muhtari selaku Bendahara, kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Hendar selaku pegawai Vlogkita.com sebesar Rp2.500.000,- pada tanggal 15 Agustus 2023. Sementara, untuk kegiatan lainnya tidak dilaksanakan. Terkait bukti kuitansinya ada tetapi saksi tidak membawanya.
- Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp16.200.000,- dan realisasinya sebesar Rp1.200.000,-. Pelaksana Kegiatan Mira, uang diambil dari Bendahara dan ditanda tangani Imron Muhtari, kemudian uang tersebut diserahkan Mira selaku pelaksana kegiatan kepada Nani Yuningsih selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 21 Agustus 2023. Tidak ada bukti kuitansinya. Kegiatan tersebut menjadi satu dengan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sejumlah Rp 15.000.000, tetapi kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan tidak terlaksananya karena dananya dikelola Terdakwa Heriawan.



- Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) sebesar Rp280.800.000,-. Pengelolaannya saksi serahkan kepada Mira selaku Kasi Kesra. Pembagian BLT diadakan di Kantor Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dan dihadiri oleh seluruh aparat Desa dan BPD. Pencairannya dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap I pada tanggal 03 Mei 2023 sebesar Rp70.200.000,-
 - Tahap II pada tanggal 18 Agustus 2023 sebesar Rp70.200.000,-
 - Tahap III pada tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp70.200.000,-
 - Tahap IV pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp70.200.000,-Bahwa terhadap penyerahan BLT tidak ada bukti kuitansinya.
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana sebesar Rp 30.000.000,-. Pelaksana Kegiatan dalam LPJ Dadang Sonjaya, sementara realisasinya oleh Didin Rosidin. Uang diambil dari Imron Muhtari selaku Bendahara oleh Didin Rosidin sebesar Rp30.000.000,-. Ada bukti kuitansi tetapi tidak ada rincian bukti belanja kegiatan.
- Penyusunan Dokumen Keuangan sebesar Rp 10.000.000,-. Uang yang diterima oleh Imron Muhtari selaku Pelaksana Kegiatan dalam LPJ sebesar Rp 5.000.000,-. Sementara untuk realisasinya hanya dipergunakan Rp 2.420.000,-, untuk sisa anggaran saksi pergunakan untuk keperluan operasional desa sebesar Rp 500.000,- kemudian untuk diberikan kepada orang yang saksi tidak ingat lagi atas perintah Terdakwa Heriawan sebesar Rp 1.000.000,- dan sisanya saksi lupa dipergunakan untuk apa. Alasan penggunaan dana tersebut karena sejak awal pengelolaan keuangan yang sudah tidak teratur.
- Kegiatan Operasional Desa sebesar Rp 34.007.850,- sementara LPJ sebesar Rp10.000.000,-. Pelaksanaan kegiatan tersebut Saksi Imron Muhtari untuk kegiatan perjalanan dinas tanpa adanya SPPD, kegiatan ceremonial, kerawanan sosial. Sisanya tidak terlaksana karena uang diambil Terdakwa Heriawan dengan adanya bukti kuitansi pengambilan uang sebesar Rp 80.000.000,-. Kemudian untuk kelengkapan LPJ saksi yang membuatnya atas perintah Terdakwa Heriawan tanpa adanya bukti dukung.
- Pengadaan Sarana Prasarana Kantor sebesar Rp 41.500.000,- dilaksanakan oleh saksi sendiri dan dipergunakan untuk membeli:
 - a) Printer L3210 seharga Rp 3.500.000,- sebanyak 3 (tiga) unit.
 - b) Proyektor Epson seharga Rp 6.000.000,-
 - c) Komputer sebanyak 5 (lima) unit seharga Rp 5.000.000,- dengan total Rp 25.000.000,-



Dipotong pembayaran pajak ke Negara, namun bukti pembayaran pajak tidak dapat saksi tunjukkan,

- Pengadaan sarana Prasarana Posyandu sebesar Rp 30.000.000,- dilaksanakan oleh Terdakwa Heriawan dengan adanya bukti kwitansi sebesar Rp 40.000.000,- yang diminta langsung oleh Terdakwa Heriawan, untuk bukti dukung tidak diberikan oleh Terdakwa Heriawan. Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa Heriawan.
- Penyelenggaraan Posyandu (makan dan minum) sebesar Rp 31.500.000,- yang terbagi dengan rincian sebagai berikut:

a) PMT Balita sebesar Rp 27.000.000,-

b) Alat Ukur Lingkar Kepala sebesar Rp 4.500.000,-

Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Nurhayati dan tidak ada bukti kuitansinya. Untuk pengadaan Alat Ukur Lingkar Kepala sebesar Rp 4.500.000,- tidak pernah dilaksanakan.

- Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa Kp. Patrol sampai Kp. Purbasana sebesar Rp 240.176.150,-. Pada awalnya dalam APBDes dianggarkan Rp 190.176.150,- yang sudah dicairkan oleh orang yang tidak diketahui Saksi Imron Muhtari, pada saat itu Terdakwa Heriawan hanya meminta giro kosong. Kemudian dilakukan Perubahan APDES yang anggaran pembangunan jalannya menjadi Rp 240.176.540,-. Pelaksana Kegiatan Muhamad Kamil.

Uang sebesar Rp 160.000.000,- untuk kegiatan tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada Deni Sutandi selaku pekerja lapangan, sedangkan pagu anggaran awal sebelum perubahan APBDes sebesar Rp 190.176.150,- dan masih sisa Rp30.176.150,- yang tidak diketahui digunakan oleh siapa. Sementara Terdakwa Heriawan meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- yang diserahkan dari Saksi Imron Muhtari kepada Terdakwa Heriawan karena alasan untuk memenuhi keperluan anggaran pembangunan jalan Desa sesuai Perubahan APBDes yang semula Rp 190.176.150,- menjadi Rp 240.176.540,-

- Pembangunan jalan lingkungan dengan anggaran Rp 250.346.000,- yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a) Pembangunan TPT Kampung Radug sebesar Rp 103.198.000,- namun realisasinya sebesar Rp 27.600.000,-. Pelaksana Kegiatan Muhamad Kamil, uang diambil oleh saksi lalu saksi serahkan kepada RT/RW setempat sebagai pelaksana lapangan dan saksi tidak memiliki bukti



kuitansinya. Sementara sisa anggaran tersebut diambil oleh Terdakwa Heriawan.

- b) Pembangunan Jalan Lingkungan RW 07 sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana Kegiatan Muhamad Kamil, uang tersebut langsung diserahkan oleh Bendahara kepada Asep selaku pelaksana lapangan. Bahwa terhadap uang yang telah diserahkan ada bukti kuitansi, sementara untuk pembelian tidak ada bukti dukungannya.
- c) Pembangunan Jalan Lingkungan RW 05 sebesar Rp 35.000.000,- Pelaksana Kegiatan Muhamad Kamil, uang tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada Depi Setiawan sebesar Rp 12.000.000,-. Sementara, sisanya sebesar Rp 23.000.000,- saksi tidak mengetahuinya. Terhadap uang sebesar Rp 12.000.000,- ada bukti kuitansinya. Sedangkan untuk pembelian tidak ada bukti dukungannya.

Bahwa terkait pembangunan Jalan Lingkungan pada RW 06, 08, 09, dan sisa Pembangunan TPT tidak terlaksana sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp195.746.000,-.

- Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum sebesar Rp 27.000.000,- Pelaksana Kegiatan Muhamad Kamil, uang diambil dari Bendahara dan diserahkan kepada Malik sebesar Rp 25.000.000,- untuk melaksanakan kegiatan tersebut disertai dengan kuitansinya. Sementara sisa uang sebesar Rp 2.000.000,- saksi tidak mengetahuinya. Kemudian terkait dengan dengan bukti kuitansi pembayaran yang dicantumkan dalam SPJ adalah bukan kuitansi yang sebenarnya.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp 10.000.000,- Sementara untuk realisasinya hanya dipergunakan Rp 5.000.000,-. Tidak ada bukti kuitansi dan hanya ada bukti pembelian. Untuk sisa anggaran sebesar Rp 5.000.000,- saksi tidak mengetahuinya.
- Pembangunan TPT Makam RW 07 sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana Kegiatan pada LPJ Muhamad Kamil, sementara pelaksana lapangan yang tercantum dalam LPJ ialah Atang. Uang yang diserahkan sebesar Rp 15.000.000,- oleh Bendahara kepada Atang dan tidak ada bukti kuitansinya.
- Bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan sehingga tidak terdapat LPJ dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan FKDT sebesar Rp 13.500.000,-
 - Kegiatan Rutilahu sebesar Rp 30.000.000,-
 - Kegiatan pemeliharaan transportasi sebesar Rp 10.000.000,-
 - Kegiatan Pembinaan Linmas sebesar Rp 18.565.000,-



- Kegiatan Ketahanan Pangan sebesar Rp 35.000.000,-
- Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Rp 1.000.000,-

Alokasi Dana Desa

Siltap Kepala Desa	Rp 36.000.000,-
Siltap Perangkat Desa	Rp 245.090.640,-
BOP Desa	Rp 10.000.000,-
Tunjangan BPD	Rp 21.750.000,-
Operasional BPD	Rp 5.000.000,-
Operasional Kelembagaan	Rp 5.828.954,- (tidak terealisasi Rp 2.478.488 untuk PKK)
Insentif Kader Posyandu	Rp 21.000.000,-
Insentif RW & RW	Rp 81.708.000,-+
Jumlah	Rp 426.377.594,-

Bahwa jumlah ADD yang disalurkan sebesar Rp 426.377.594,- berbeda dengan anggaran yang tercantum di APBDes Perubahan tahun 2023 sebesar Rp 428.677.128,-

Bantuan Keuangan Provinsi

TPAPD Kepala Desa	Rp 5.000.000,-
TPAPD Perangkat Desa	Rp 20.000.000,-
TPAPD BPD	Rp 7.000.000,-
Pemeliharaan Kantor Desa	Rp 79.250.000,- (direalisasikan Rp 43.400.000, sisanya tidak diketahui)
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 16.750.000,- (masing-masing ketua kader Posyandu)
Pengadaan Konten Billboard	Rp 2.000.000,-
Jumlah	Rp 130.000.000,-

Tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban beserta Bukti Dukung Kegiatan.



- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2022 sebesar Rp 2.251.468,- dipergunakan untuk honor perangkat desa untuk upah biaya tagih Pajak Bumi dan Bangunan , sementara pada tahun 2023 sebesar Rp 10.000.000,- honor untuk perangkat Desa yang melakukan penagihan, bahwa uang yang masuk dari hasil DBH tidak sesuai dengan penganggaran, namun tidak sempat dirubah pada APBDes Perubahan. Untuk kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada Pelaksananya karena langsung dilaksanakan.
- Bahwa saksi menjelaskan jika pernah dilakukan perbaikan jembatan gantung di Kampung Bantar Beas dimana jembatan ini merupakan penghubung antar desa, yakni Desa Sukasenang dan Desa Panembong. Kondisi jembatan saat ini yaitu rusak ringan dimana ada beberapa papan yang patah, tetapi masih bisa dilewati. Panjang dari jembatan gantung ini adalah sebesar 60 m² serta lebar 1,2 m. Bahwa dana untuk pembangunan jembatan diambil dari berbagai kegiatan lain sebesar Rp 3.000.000,- Perbaikan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pada tahun 2022 dan tahun 2023
- Bahwa saksi menjelaskan rumah semai terletak di halaman rumah kepala desa. Rumah semai ini belum sempat dipindahkan karena belum menemukan tempatnya. Rumah semai sendiri berisi tanaman berupa sejumlah bibit sayur-sayuran yang terdapat dalam beberapa polybag. Awalnya, saat ada kegiatan pengontrolan dari kecamatan dan monitoring dinas, bibit-bibit sayuran tersebut masih ada di halaman rumah kepala desa dan sempat berjalan 3 bulan. Akan tetapi, pada akhir tahun 2023, tanaman berupa bibit-bibit sayur tersebut tidak terurus. Rencana dari kegiatan ketahanan pangan yang dibuatkan rumah semai ini awalnya adalah pembagian bibit-bibit sayur kepada ibu-ibu posyandu berupa media tanam dan polybag pada saat penyelenggaraan bimtek. Namun, rencana ini tidak terealisasi. Pelaksana dari rumah semai ini adalah langsung oleh Kepala Desa dan yang menjadi pihak ketiga (penyedia jasa) adalah Malik.
- Bahwa saksi menjelaskan dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pilkades bentuk kegiatannya adalah penjaringan perangkat desa bukan berupa pilkades karena pilkades sendiri diselenggarakan pada tahun 2021. Pelaksana dari kegiatan ini adalah Pak Uno, Pak Imron, saksi sendiri yaitu Abdal Aziz, Pak Ricky, Pak Dadang, Pak Cahyana dan Pak Ayi Sihabudin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan saja. Untuk anggaran sebesar Rp 18.199.800,- (delapan belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dipakai untuk honor



panitia sebanyak 7 (tujuh) orang dimana masing-masing menerima sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), penjaringan di kecamatan dan pelantikan di Desa Mekarjaya. Panitia dalam kegiatan ini diambil dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. Hasil dari penjaringan perangkat desa ini adalah adanya perangkat desa yang baru, yakni Mira Ria Aminah sebagai kasi kesra.

- Bahwa saksi menjelaskan penggunaan anggaran penyelenggaraan informasi publik kegiatannya adalah berupa pengadaan baliho untuk hari-hari perayaan, seperti perayaan 17 agustus, perayaan hari bhayangkara dan lainnya. Untuk Pelaksananya dari kegiatan ini tidak ditugaskan hanya pada 1 orang, tetapi berganti-ganti, terkadang saksi sendiri yakni Abdal Aziz, Pak Imron ataupun meminta tolong pada perangkat desa yang lain. Anggaran dari kegiatan penyelenggaraan informasi publik ini adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sementara itu, untuk penggunaan anggaran pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi kegiatannya adalah berupa perpanjangan hosting (web), pelatihan dari VlogKita sejumlah beberapa kali pelatihan. Terkait web Desa Sukasenang, web tersebut berjalan selama 2 tahun saja, yakni tahun 2021 dan 2022. Web ini tidak aktif karena hosting tidak diperpanjang. Untuk pengelolaan website, tidak bisa berjalan jika dikelola secara terus menerus oleh perangkat desa. Oleh karena itu, harus merekrut orang lain dan perekrutan orang akan mengeluarkan biaya. Anggaran dari kegiatan penggunaan anggaran pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan informasi tahun 2023 ini adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dan pembayaran kepada pihak VlogKita adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sisanya sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk membayar internet bulanan dan perbaikan jaringan (sebelum ada internet kabel).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Nanang Hadiansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kasi Kesra Desa Sukasenang Tahun 2016 s.d. 2021/Kasi Pemerintahan Desa Sukasenang Tahun 2022 s.d. sekarang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Kesra tahun 2021 berdasarkan SK Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.03/2016 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Dilingkungan



Pemerintah Desa Sukasenang tanggal 15 Februari 2016 dan Kasi Pemerintahan tahun 2023 berdasarkan SK Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep.10/2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan kepala Dusun Pada Kantor Desa Sukasenang Kabupaten Garut tanggal 22 Agustus 2022.

- Bahwa saksi sebagai kasi pemerintahan desa mempunyai tugas yaitu membantu kepala desa dalam bidang pemerintahan desa menyiapkan data kependudukan, membuat akta jual beli tanah, kolektor desa dalam pemungutan PBB, menyiapkan keterangan ahli waris dan koordinator keamanan desa.
- Bahwa saksi selaku kasi kesejahteraan desa mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- Bahwa saksi menjelaskan Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kaur Keuangan	: Abdal Aziz
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Oim Abdurrohman
Kasi Kesejahteraan	: Nanang Hadiansyah
Kasi Pemerintahan	: Deni Sutandi
Kasi Pelayanan	: Dede Kurnatin
Kepala Dusun I	: Dadang Sanjaya
Kepala Dusun II	: Imron Muhtari
Kepala Dusun III	: H. Ahim

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi (s.d. Juli) / Abdal Aziz (mulai Agustus)
Kaur Keuangan	: Imron Muhtari
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Dede Kurniatin
Kasi Kesejahteraan	: Mira Ria Aminah

Halaman 133 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Kasi Pemerintahan : Nanang Hardiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2023

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum : Dede Kurnatin
Kasi Kesejahteraan : Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan : Nanang Hadiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sanjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa saksi menerangkan Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:

- Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
- Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
- Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
- Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Dengan total sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun



Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

- Dana Desa sebesar Rp 1.284.800.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-
- Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
- Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- Pendapatan lain-lain yang sah Rp 1.212.047,-

Dengan total sebesar Rp 1.873.820.266,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

- Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.900.812,-
- Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
- Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Dengan total sebesar 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 telah dicarikan seluruhnya.

Rincian penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukasenang nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-	ADD, PBP
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-	ADD, PBP
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-	ADD, DLU
4.	Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-	ADD, PBP
5.	Operasional BPD	Rp 2.986.835,-	ADD



6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-	ADD,P BP
7.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-	DD
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 12.000.000,-	DD
10.	Pembangunan Sistem informasi Desa	Rp 20.000.000,-	DD
11.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-	PBK
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-	PBH
13.	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik Desa	Rp 61.000.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan posyandu	Rp 32.150.000,-	DD
15.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	DD
16.	Pembangunan gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-	DD
17.	Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-	DD
18.	Pembangunan jalan desa (gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-	PBP
19.	Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-	DD
20.	Rehab Rumah tidak layak	-	DD
21.	Sanitasi pemukiman	Rp 17.300.000,-	DD
22.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-	DD
23.	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-	DD
24.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 10.000.000,-	DD
25.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-	DD
26.	Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-	DD
27.	Pembangunan saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-	DD
28.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-	DD
29.	Penanganan Keadan Mendesak	Rp 334.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.794.097.366,-	

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 dipergunakan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD,P BP
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 246.890.840,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-	ADD
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-	DD
10.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-	DD
11.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12.	Dukungan Pelaksanaan & sosialisasi Pilkades	Rp 18.199.800,-	DD.
13.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-	DD
14.	Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	DD
15.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-	DD
16.	Penyelenggaraan Desa Siaga	Rp 102.784.000,-	DD
17.	Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-	DD
18.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000,-	IP



19.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD
21.	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
22.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	DD
23.	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 3.000.000,-	PBP
24.	Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
25.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
26.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
27.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-	DD
28.	Penyelenggaraan Festival lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
29.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	DD
30.	Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-	DD
31.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
32.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp 24.500.000,-	DD
33.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	DD
34.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	DD
35.	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
36.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	RP 1.200.000,-	DD
37.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 522.000.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.803.820.266,-	
Silva		Rp 70.000.000,-	

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dipergunakan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 25.900.812,-	IP
10.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa	Rp 10.000.000,-	DD
11.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD.
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 69.250.000,-	DD
15.	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaansaran/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
18.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	DD

Halaman 137 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 2.000.000,-	DD
22.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD
25.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	DD
26.	Koordinasi Pembinaan Keamanan	Rp 1.000.000,-	DD
27.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	DD
28.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	DD
29.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	DD
31.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

Bahwa saksi jelaskan jika APBDes tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 saksi baru mengetahuinya pada saat diperiksa oleh Kejaksaan negeri Garut, untuk penggunaannya sesuai dengan APBDes, namun untuk realisasinya tidak seluruhnya saksi ketahui karena kegiatan dilakukan oleh bendahara desa dan Terdakwa Heriawan,

Bahwa saksi jelaskan selama menjadi Perangkat Desa saksi hanya dilibatkan pada kegiatan BLT DD dan pembagian Insentif RT/RW saja, selebihnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menjelaskan pernah dilibatkan dalam Kegiatan Pembagian BLT DD tahun 2021, 2022 (sebelum pergantian yang baru) bahwa untuk kegiatan BLT DD tidak terdapat masalah kecuali pada tahun 2021 di bulan september yang seharusnya menerima BLT sebanyak 93 KMP, namun baru disalurkan 33 KMP, sehingga kekurangan sebanyak 60 KPM tidak tersalur. Dapat saksi jelaskan juga bahwa pada tahun 2022 saksi pernah meminta uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk keperluan kantor kepada Terdakwa Heriawan, kemudian Terdakwa Heriawan ada memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- untuk saksi belanjakan alat tulis kantor seperti Kertas HVS 4 (empat) Rim, Tinta Printer 4 (empat) buah, Stopmap 1 (Satu) Pack, Pensil dan pulpen, Mika untuk Jilid dokumen, cutter, dan juga untuk keperluan bayar Listrik Kantor Desa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun sumber dananya saksi tidak mengetahui.

Untuk pembelian keperluan kantor tersebut terdapat kuitansi, tetapi lupa disimpan di mana.

Bahwa dalam beberapa kegiatan saksi diikut sertakan sebagai TPK BLT, namun untuk pengelolaan keuangan tidak diserahkan kepada saksi, tetapi



sepengetahuan saksi , pengelolaan keuangan dikelola oleh beberapa orang dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tahun 2021 tahap I dan II dikelola langsung oleh bendahara Desa yaitu Oim Abdurrohman dan Kepala Desa Zainal Abidin, untuk tahap III dikelola oleh Terdakwa Heriawan.
- 2) Bahwa untuk tahun 2022 dan tahun 2023 dikelola langsung oleh Terdakwa Heriawan.

Bahwa untuk kegiatan tahun 2021 terkait adanya LPJ Dana Desa Desa Sukasenang dan yang menjadi pelaksana adalah saksi yaitu Nanang Hadiansyah, namun didalam LPJ tersebut tanda tangan saksi dipalsukan karena saksi tidak merasa menerima uang pelaksanaan dan juga menandatangani LPJ dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegiatan PPKM sebesar Rp 89.615.000,- (tanda tangan dipalsukan);
- b. Kegiatan mobil siaga desa sebesar Rp 240.000.000,- (tanda tangan dipalsukan);

Sedangkan untuk pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang tahun 2022 yang dikelola oleh Kepala Desa Heriawan dan Bendahara Imron Muhtari terdapat nama saksi selaku TPK, namun saksi tidak pernah merasa menerima uang pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan dikerjakan langsung oleh Terdakwa Heriawan. Dapat saksi jelaskan juga LPJ- LPJ yang mencantumkan nama saksi selaku TPK tidak saksi tanda tangani atau tanda tangan saksi dipalsukan sebagai berikut:

- a. Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa sebesar Rp 5.388.000,- dan BOP Kendaraan Siaga sebesar Rp 4.612.000 (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- b. Pencegahan stunting Rp 40.000.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- c. Penyelenggaraan desa siaga pencegahan Covid-19 sebesar Rp 53.973.000,- dan Rp 4.827.000- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- d. Kegiatan BLT DD benar memang saksi tanda tangani dan Imron Muhtari selaku Bendahara Desa yang menerima uangnya langsung sebesar Rp 522.000.000,-. Uang tersebut dibagikan bersama-sama oleh saksi dan perangkat desa. Pembagian uang BLT DD seharusnya dibagikan setiap bulannya. Namun, pembagian uang tersebut terkadang dibagikan 3 (tiga) bulan sekali.



Pengelolaan keuangan Desa Sukasenang tahun 2023 yang dikelola oleh Terdakwa Heriawan dan Bendahara Imron Muhtari terdapat nama saksi selaku TPK, namun saksi tidak pernah merasa menerima uang pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan dikerjakan langsung oleh Terdakwa Heriawan. Dapat saksi jelaskan juga LPJ-LPJ yang mencantumkan nama saksi selaku TPK tidak saksi tanda tangani atau tanda tangan saksi dipalsukan sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyelenggaraan posyandu sebesar Rp 5.000.000,- dan sebesar Rp 26.500.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekretaris Desa).
- b. Pengadaan sarana prasarana kantor sebesar Rp 41.500.000,- (tanda tangan saksi dipalsukan).
- c. Biaya Operasional Desa (BOP) Desa Rp 10.000.000,- (tanda tangan saksi dipalsukan).
- Bahwa benar saksi menjelaskan pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 sebagai berikut:
 - a. BLT DD tidak terealisasi seluruhnya pada bulan September 2021 hanya 33 KPM seharusnya 93 KPM
 - b. Drainase hanya sebagian di Kampung Bantar Beas atau kelebihan bayar
 - c. PPN dan PPH, tidak tahu nominalnya berapa
 - d. Pembangunan Posyandu kelebihan bayar
 - e. Pengadaan mobil siaga kelebihan bayar

Untuk nominalnya saksi tidak tau, karena informasi tersebut juga saksi ketahui dari hasil pemeriksaan inspektorat yang rutin diadakan setiap tahun saat turun ke lapangan (ke desa). Untuk tahun 2022 selaku Kasi Pemerintahan saksi tidak mengetahui adanya kegiatan yang tidak terlaksana.

Sedangkan untuk kegiatan pada tahun 2023 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dan terdapat kekurangan bayar berdasarkan audit Insepktorat dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	selisih
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850



2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792
13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081

- Bahwa sepengetahuan saksi :
- Untuk tahun 2021 dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
 - Untuk tahun 2022 dilakukan pemeriksaan oleh Kecamatan Bayongbong (dilakukan monev dalam kurun waktu 3 bulan sekali)
 - Untuk tahun 2023 dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut

Halaman 141 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dapat jelaskan penanggung jawab LPJ tahun 2021 awal tahap I dan tahap II adalah Ginanjar Taofik Ilahi dan Abdal Aziz, sedangkan untuk tahap III tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 adalah Abdal Aziz dan Imron Muhtari.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk siltap perangkat tidak terdapat kekurangan bayar, untuk insentif RT dan RT tersalur seluruhnya, insentif BPD dan operasional BPD tersalur seluruhnya.
- Bahwa benar saksi menjelaskan:
 - a. Untuk bantuan keuangan provinsi setahu saksi untuk tahun 2021 dipergunakan pada kegiatan rehab kantor desa

b. Untuk tahun 2022 dan tahun 2023 tidak tahu dipergunakan untuk apa
Sedangkan untuk pelaksana kegiatan dilakukan oleh Terdakwa Heriawan dan nominal anggaran saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Oim Abdurohim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Bendahara Desa Sukasenang Tahun 2021/Kadus III Desa Sukasenang Tahun 2022 s.d. sekarang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Sukasenang Kabupaten Garut tanggal 14 Januari 2021.

Bahwa saksi sebagai Bendahara Desa mempunyai tugas yaitu:

"Menatausahakan keuangan desa yang meliputi menerima/ menyimpan, menyetorkan/ membayar, melaksanakan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)."

- Bahwa saksi menjelaskan struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kaur Keuangan	: Abdal Aziz
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil



Kaur TU dan Umum : Oim Abdurohim
Kasi Kesejahteraan : Nanang Hadiansyah
Kasi Pemerintahan : Deni Sutandi
Kasi Pelayanan : Dede Kurnatin
Kepala Dusun I : Dadang Sanjaya
Kepala Dusun II : Saksi sendiri Imron Muhtari
Kepala Dusun III : H. Ahim
Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2023

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum : Dede Kurnatin
Kasi Kesejahteraan : Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan : Nanang Hadiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sanjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa saksi menjelaskan Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDes perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
- f) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Dengan total sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan APBDes perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan



Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.595.000,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Dengan total sebesar 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2023 telah dicairkan seluruhnya. Pencairan dibawah bersumber dari rekening koran.

Sumber dana untuk seluruh kegiatan berasal dari IP, DD dan ADD. Untuk rincian penggunaan kegiatan sudah tertera dalam LPJ tahun anggaran 2021.

No.	Tanggal Pencairan	Jumlah yang dicairkan	Sumber Dana	Yang Mencairkan
1.	11/02/2021	55.800.000	-	Oim Abdurohim
2.	18/02/2021	23.424.220	-	Oim Abdurohim
3.	01/03/2021	46.744.270	-	Oim Abdurohim
4.	21/04/2021	162.731.250	-	Oim Abdurohim
5.	04/05/2021	70.272.660	-	Oim Abdurohim
6.	04/05/2021	40.000.000	-	Oim Abdurohim
7.	04/05/2021	27.900.000	-	Oim Abdurohim
8.	06/05/2021	144.051.000	-	Oim Abdurohim
9.	07/05/2021	70.000.000	-	Zainal Abidin
10.	11/05/2021	41.376.000	-	Oim Abdurohim



11.	08/06/2021	18.008.000	-	Oim Abdurohim
12.	27/07/2021	27.900.000	-	Oim Abdurohim
13.	03/08/2021	23.424.220	-	Oim Abdurohim
14.	06/08/2021	40/848.440	-	Oim Abdurohim
15.	13/08/2021	6.000.000	-	Oim Abdurohim
16.	19/08/2021	83.700.000	-	Oim Abdurohim
17.	02/09/2021	43.083.000	-	Oim Abdurohim
18.	09/09/2021	28.068.435	-	Oim Abdurohim
19.	10/09/2021	111.600.000	-	Oim Abdurohim
20.	13/10/2021	27.900.000	-	Oim Abdurohim
21.	21/10/2021	64.206.060	-	Oim Abdurohim
22.	29/10/2021	307.000.000	-	Oim Abdurohim
23.	08/11/2021	65.000.000	-	Oim Abdurohim
24.	10/11/2021	43.300.000	-	Oim Abdurohim
25.	18/11/2021	55.800.000	-	Oim Abdurohim
26.	17/12/2021	130.000.000	-	Oim Abdurohim
27.	17/12/2021	168.112.200	-	Oim Abdurohim

Bahwa untuk rincian penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukasenang nomor 8 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:



No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-	ADD,PBP
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-	ADD,PBP
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-	ADD,DLL
4.	Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-	ADD ,PBP
5.	Operasional BPD	Rp 2.986.835,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-	ADD,PBP
7.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-	DD
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 12.000.000,-	DD
10	Pembangunan Sistem informasi Desa	Rp 20.000.000,-	DD
11	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-	PBK
12	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-	PBH
13	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik Desa	Rp 61.000.000,-	DD
14	Penyelenggaraan posyandu	Rp 32.150.000,-	DD
15	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	DD
16	Pembangunan gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-	DD
17	Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-	DD
18	Pembangunan jalan desa (gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-	PBP
19	Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-	DD



20	Rehab Rumah tidak layak	-	DD
21	Sanitasi pemukiman (Drainase)	Rp 17.300.000,-	DD
22	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-	BPB
23	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-	DD
24	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 10.000.000,-	DD
25	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-	ADD
26	Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-	ADD
27	Pembangunan saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-	DD
28	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-	DD
28	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.794.097.366,-	

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2023 saksi tidak mengetahui kapan dilakukannya pencairan Keuangan Desa Sukasenang Kabupaten Garut karena saksi sudah tidak menjabat lagi sebagai Bendahara melainkan sudah menjabat sebagai kepala Dusun III Desa Sukasenang Kabupaten Garut.

Sedangkan Berdasarkan APBDes perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dipergunakan sebagai berikut:

N o.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD



6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 25.900.812,-	IP
10.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa	Rp 10.000.000,-	DD
11.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD.
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 69.250.000,-	DD
15.	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaans aran/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
18.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 2.000.000,-	DD
22.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD



25	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	DD
26	Koordinasi Pembinaan Keamanan	Rp 1.000.000,-	DD
27	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	DD
28	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	DD
29	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	DD
31	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ingat kapan dilakukan penggantian Bendahara Desa Sukasenang, namun masih diawal tahun 2022, karena saksi masih melakukan pencairan untuk siltap pada bulan Februari dan Maret tahun 2022 berdasarkan rekening koran Bank BJB Desa Sukasenang. Sedangkan untuk pencairan selanjutnya dari bulan April sampai dengan Desember 2022 sudah dilakukan oleh Imron Muhtari.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pelaksanaan Dana Desa telah dibuatkan Laporan pertanggungjawaban yaitu:
 - a) Kegiatan SDGS Rp 34.466.250,
 - b) Kegiatan SID Rp 20.000.000,-
 - c) Kegiatan PPKM sebesar Rp 89.615.000,-
 - d) Kegiatan Mobil Xenia (mobil ambulan yang dinamai mobil siaga desa) sebesar Rp 240.000.000,- namun hanya dipergunakan sebesar Rp 192.200.000,-, sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp 47.800.000,-
 - e) Kegiatan Drainase Rp 17.300.000,- terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 690.000,-
 - f) Kegiatan Irigasi Rp 144.051.000,-



- g) Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa) Rp 10.000.000,-
- h) Penyusun Dokumen Keuangan Rp 10.000.000,-
- i) Pencegahan Stunting sebesar Rp 57.200.000,-
- j) Pembangunan gedung Posyandu sebesar Rp 35.000.000,-, namun terdapat perbedaan dengan RAB yaitu kondisi atap yang tidak menggunakan Genting melainkan dilakukan pengecoran terhadap atap bangunan, sehingga terdapat selisih penggunaan anggaran sebesar Rp 2.840.000,-
- k) Kegiatan Honorarium Guru Paud/ Guru Ngaji sebesar Rp 61.000.000,-
- l) Penyediaan Kegiatan Batas Desa sebesar Rp 44.322.200,-
- m) Kepemudaan Dan Olah Raga sebesar Rp 10.000.000,-
- n) Operasional KPM sebesar Rp 600.000,-
- o) Untuk Kegiatan BLT DD tahun 2021, saksi selaku Bendahara Desa baru dapat memperlihatkan bukti penyerahan pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, September, sedangkan lainnya masih ada di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, dapat saksi mintakan kepada Penyelidik untuk menyusulkan bukti dukung pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024.
 - Bahwa benar saksi menjelaskan untuk tahun anggaran 2021 pernah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 terdapat kelebihan bayar sebesar Rp131.280.134,00- dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 51.495.134,-
 - b) Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 1.055.000,-
 - c) Adanya ketidak sesuaian pada pengadaan Mobil Siaga sebesar Rp 47.300.000,-
 - d) Terdapat kekurangan volume pada kegiatan Pembangunan Posyandu sebesar Rp 2.840.000,-
 - e) Terdapat kekurangan Kelebihan Bayar pada kegiatan Pembangunan Drainase sebesar Rp 690.000,-
 - f) Adanya kekurangan salur pada kegiatan BLT DD kepada masyarakat sebesar Rp 27.900.000,-.

Sedangkan untuk tahun 2022 dan tahun 2023 saksi tidak mengetahuinya .
Bahwa untuk total pajak yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp 52.550.134,- .Saksi mengetahui nominal tersebut saat ada temuan



Inspektorat Daerah Kabupaten Garut. Terkait pembayaran pajak, saat rapat perangkat desa, uang sebesar Rp 39.000.000,- yang saksi pegang dengan peruntukan untuk pembayaran pajak akan saksi berikan kepada Sekdes Ginanjar karena Sekdes Ginanjar yang biasanya membayarkan pajak ke BJB. Namun, Terdakwa Heriawan memberitahukan bahwa pajak akan dibayarkan oleh beliau. Oleh karena itu, uang sebesar Rp 39.000.000,- langsung diambil oleh Terdakwa Heriawan. Peralihan uang dari saksi kepada Terdakwa Heriawan tidak dilengkapi dengan kuitansi, tetapi saksi nya saat itu adalah perangkat desa yang terdiri atas saksi sendiri Oim Abdurohim, sekdes Ginanjar Taofik, kaur keuangan Abdal Aziz, kasi kesra Nanang Hadiansyah, kasi pelayanan Dadang Sonjaya, kasi perencanaan Muhammad Kamil, kadus II Deni Sutandi dan ketua BPD H. Encep Nurkholis.

Bahwa terkait adanya kekurangan salur pada kegiatan BLT DD kepada masyarakat sebesar Rp 27.900.000,- dari Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, dari dana tersebut sebesar Rp 9.900.000,- disalurkan kepada 33 KPM dari total 93 KPM dengan total BLT sebesar Rp 300.000,- per KPM dan dibayarkan perbulan. Dengan begitu, jumlah KPM yang tidak mendapatkan BLT DD adalah sebanyak 60 KPM. Sementara, sisa uang sebesar Rp 18.000.000,- dipinjam oleh Terdakwa Heriawan dan tidak dikembalikan.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk tupoksi saksi dalam menerima/ menyimpan, menyetorkan/ membayar, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran sudah saksi lakukan dan bukti dukung sudah saksi serahkan kepada Abdal Aziz selaku Kaur Keuangan untuk dibuatkan LPJ, namun memang tidak semua bukti dukung dapat dilengkapi dikarenakan penggunaan anggaran dilakukan oleh kepala desa. Dengan rincian:
 - a) Bahwa untuk kegiatan Pengadaan Mobil Ambulan Terdakwa Heriawan pada tanggal 29 Oktober 2021 datang kerumah saksi untuk meminta uang sebesar Rp 213.600.000,- dengan saksi buat Kuitansi diatas materai dan sisanya saksi titip ke sekretaris Desa untuk membayar pajak sebesar Rp 26.400.000,- karena ada pajak 11% (PPN & PPH) namun seluruh uang diambil oleh Terdakwa Heriawan yang seluruhnya Rp 240.000.000,-
 - b) Untuk Kegiatan Pembangunan Posyandu untuk dana kegiatan diambil oleh Terdakwa Heriawan sebesar Rp 35.000.000,-, dan untuk kegiatan dilakukan sendiri oleh Terdakwa Heriawan.



- c) Untuk Kegiatan Drainase dilakukan langsung oleh Ketua RT 01 dan RT 02 di RW 06, uang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Kepada Masing-masing RT yang pada saat itu Kepala Desa yang menjabat adalah saudara Zainal Abidin, Namun ketika dilakukan pengecekan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terdapat kekurangan pasang sebesar Rp 690.000,-
- d) Untuk Kegiatan BLT DD pada bulan September 2021 belum dilaksanakan seluruhnya karena untuk uang BLT DD dipinjam oleh Terdakwa Heriawan sebesar Rp 18.000.000,- dan sisanya Rp 9.900.000,- dibagikan kepada 33 KMP.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk LPJ tahun 2021 yang membuatnya adalah Kaur Keuangan beserta Kasi Perencanaan, Kasi Kesra serta saksi sendiri selaku Bendahara Desa. Untuk bukti kwitansi saksi serahkan kepada Kaur Keuangan Desa Sukasenang yaitu saksi Abdal Aziz.
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan Tahun 2023 terdapat pembangunan sebagai berikut:
 - a. Hotmix jalan dengan anggaran sebesar Rp 190.000.000,-, untuk kualitasnya saksi tidak mengetahui sesuai atau tidak, namun pekerjaannya benar dilaksanakan.
 - b. Jalan Lingkungan pada RW 08 kampung Purbasana dengan anggaran Rp 40.000.000,- namun tidak dilaksanakan.
 - c. Jalan Lingkungan pada RW 06 kampung Gosali dan kampung Batara dengan anggaran Rp 30.000.000,- namun tidak dilaksanakan.
 - d. Kegiatan Rutilahu didusun I, II, dan III tidak dilaksanakan dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,-
 - Bahwa saksi menjelaskan selain di Dusun III, ada juga kegiatan pekerjaan jalan lingkungan yang tidak dilaksanakan yaitu Kegiatan jalan lingkungan di Dusun RW 06 Kampung Bantar Beas dengan anggaran sebesar Rp 20.000.000,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Ginanjar Taofik Ilahi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa Sukasenang Tahun 2016 s.d. 2022/Kadus I Desa Sukasenang Tahun 2022 s.d. sekarang;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor:



141.1/Kep.Des-03/2016 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan kepala Dusun pada Kantor Desa Sukasenang Kabupaten Garut tanggal 15 Februari 2016.

Bahwa saksi sebagai sekretaris desa mempunyai tugas yaitu:

- a. Sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) hanya pada tahun 2018 saja setelah itu tidak ada lagi SK Kades tentang PPKD.
- b. Sebagai ketua tim penyusunan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk satu tahun).
- c. Melaksanakan penyusunan APBDDesa dan perubahan APBDDesa.
- d. Melaksanakan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDDesa dan perubahan penjabaran APBDDesa.
- e. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain atas perintah kepala desa.
- f. Mengkoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa.
- h. Melakukan terhadap DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA, dan DPAL
- i. Melakukan verifikasi terhadap RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) Desa.
- j. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDesa.

Dapat saksi jelaskan juga dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Dusun I desa sukasenang kecamatan bayongbong kabupaten garut adalah Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.10/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun I Desa mempunyai tugas yaitu:

Tugas kepala dusun:

- a. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya;
- b. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan kepala desa dalam kepemimpinan kepala desa di wilayahnya.
- c. Fungsi kepala dusun:



- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah kerjanya;
 - e. Penyusunan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan wilayah kerjanya;
 - f. Pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan;
 - g. Pelaksanaan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - h. Pelayanan kepada masyarakat;
 - i. Pelaporan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada kepala desa;
 - j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Desa mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Desa (SA).
- Bahwa saksi menjelaskan Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:
- a. Dana Desa sebesar Rp1.119.611.000,-
 - b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp28.068.435,-
 - c. Alokasi Dana Desa Rp454.265.745,-
 - d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp130.000.000,-
 - e. Bantuan Keuangan Kabupaten Rp59.629.975,-
 - f. Lain-lain pendapatan desa yang sah Rp2.522.211,-

Dengan total sebesar Rp1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Desa sebesar Rp 1.284.800.000,-
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-



- c. Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
- d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e. Bunga Bank Rp 1.212.047,-

Dengan total sebesar Rp 1.873.820.266,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.900.812,-
- c. Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
- d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e. Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Dengan total sebesar Rp 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa untuk rincian penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukasenang nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-	ADD,PB P
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-	ADD,PB P
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-	ADD,DLL
4.	Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-	ADD ,PBP
5.	Operasional BPD	Rp 2.986.835,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-	ADD,PB P
7.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-	DD



8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-	DD
9.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 12.000.000,-	DD
10.	Pembangunan Sistem informasi Desa	Rp 20.000.000,-	DD
11.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-	PBK
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-	PBH
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Rp 61.000.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp 32.150.000,-	DD
15.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	DD
16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Rp 35.000.000,-	DD
17.	Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-	DD
18.	Pembangunan jalan desa (gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-	PBP
19.	Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-	DD
21.	Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Rp 17.300.000,-	DD
22.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Rp 17.500.000,-	DD
23.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-	DD
24.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Olahraga Tingkat Desa	Rp 10.000.000,-	DD
25.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-	DD
26.	Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-	DD
27.	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-	DD
28.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-	DD
29.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.794.097.366,-	

Halaman 156 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 dipergunakan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD,PBP
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 246.890.840,-	ADD
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-	ADD
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-	DD
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
10	Dukungan Pelaksanaan & sosialisasi Pilkades	Rp 18.199.800,-	DD.
11	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-	DD
12	Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	DD
13	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-	DD
14	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	DD
15	Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-	DD
16	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000,-	IP
17	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	DD
18	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD
19	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
20	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	DD



21	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-	PBP
22	Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
23	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
25	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-	DD
26	Penyelenggaraan Festival lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
27	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	DD
28	Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-	DD
29	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
30	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp 24.500.000,-	DD
31	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	DD
32	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	DD
33	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
34	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	RP 1.200.000,-	DD
35	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 522.000.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.803.820.266,-	
SILPA		Rp 70.000.000,-	

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dipergunakan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD



2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 25.900.812,-	IP
10.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-	DD
11.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD.
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Rp 13.500.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 69.250.000,-	DD
15.	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaansaran/ prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
18.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho, dll)	Rp 2.000.000,-	DD
22.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD



25	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	Rp 18.565.000,-	DD
26	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
27	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	DD
28	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	DD
29	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Rp 35.000.000,-	DD
31	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

- Bahwa saksi dapat jelaskan siapa yang bertanggung jawab dalam membuat LPJ untuk Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2021:

- Kegiatan SDGS sebesar Rp 34.466.250,- Pelaksana kegiatan Deni Sutandi di LPJ, namun pengelolaan uang kegiatan dilakukan langsung oleh Kaur Keuangan Abdul Aziz.
- Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDesa/RKPDesa) sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana kegiatan Muhamad Kamil di LPJ, namun pengelolaan uang kegiatan dilakukan langsung oleh Bendahara Desa Oim Abdurrohman.
- Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) Rp 12.000.000,-
- Pelaksana kegiatan Deni Sutandi di LPJ, namun pengelolaan uang kegiatan dilakukan langsung oleh Bendahara Desa Oim Abdurrohman.
- Pembangunan sistem informasi desa sebesar Rp 20.000.000,-
- Pelaksana kegiatan Deni Sutandi di LPJ, namun pengelolaan uang kegiatan dilakukan langsung oleh Abdal Aziz.
- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa sebesar Rp 61.000.000,-
- Pelaksana kegiatan Muhamad Kamil di LPJ, namun pengelolaan uang kegiatan dilakukan langsung oleh Bendahara Desa Oim Abdurrohman.

Halaman 160 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- i. Penyelenggaraan posyandu (mkn tambahan, kls bumil, lansia, insentif) sebesar Rp 32.150.000,- , untuk LPJ berada di desa, namun pengelolaan uang kegiatan dilakukan langsung oleh Bendahara Desa Oim Abdurohim kepada saudari Nurhayati (istri Terdakwa Heriawan).
- j. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan sebesar Rp 329.615.000,-
- k. Pelaksana kegiatan di LPJ Nanang Hadiansyah, namun pelaksana dilapangan yang membelanjakan Abdal Aziz, Deni Sutandi. Untuk pengadaan mobil sebesar Rp 240.000.000,- digunakan Rp 192.200.000,-
- l. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu sebesar Rp 35.000.000,- Pelaksana di LPJ yaitu Muhamad Kamil, sedangkan realisasi dilakukan oleh Terdakwa Heriawan.
- m. Pencegahan stunting sebesar Rp 57.200.000,- Pelaksana di LPJ yaitu Muhamad Kamil, untuk realisasi Kegiatan dilakukan oleh Terdakwa Heriawan dan istrinya yaitu Nurhayati.
- n. Pembangunan batas desa Rp 47.228.750,-
- o. Pelaksana kegiatan pada LPJ Muhamad Kamil, realisasinya oleh Nanang Subarnas.
- p. Pembangunan sanitasi pemukiman Rp 17.300.000,- Pelaksana Kegiatan pada LPJ Muhamad Kamil, realisasinya dilakukan oleh Terdakwa Heriawan.
- q. Pos keamanan desa (LPJ tidak ada) sebesar Rp 1.350.000,-
- r. Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa sebesar Rp 10.000.000,- di LPJ pelaksana kegiatan Deni Sutendi, namun pengelolaan uang kegiatan dilakukan langsung oleh Bendahara Desa Oim Abdurohim.
- s. Pembangunan saluran irigasi sebesar Rp 144.051.000,-, Petugas pelaksana kegiatan pada LPJ Muhamad Kamil, namun pelaksana pada saat realisasi adalah Deni Sutandi yang langsung berhubungan dengan P3A Mitra Cair.
- t. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan Rp 600.000,- Petugas Pelaksana Kegiatan pada LPJ Dede Kurniatin, namun pelaksana pada saat realisasi dari bendahara Desa Oim Abdurohim ke Abdal Aziz, kemudian diserahkan lagi Ibu Ai Nani Yuningsih.
- u. Penanganan keadaan mendesak Rp 334.800.000,- dilaksanakan oleh Nanang Hadiansyah, namun tidak terealisasi seluruhnya karena



dipinjam Terdakwa Heriawan untuk dana BLT DD bulan September tahun 2021.

Dengan jumlah seluruhnya Rp 1.119.611.000,-

Bahwa penyelenggaraan posyandu (pengadaan makan dan minum balita dan bayi) sebesar Rp 32.150.000,- dimasukkan pagu anggaran ADD dan Bankeu Provinsi tahun 2021. Untuk tahun 2022 dan 2023 saksi sudah menjabat sebagai Kadus I dan untuk tanggung jawab sebagai Sekdes sudah diserahkan kepada Abdal Aziz. Dapat saksi jelaskan juga yang bertanggung jawab dalam menyusun LPJ adalah saksi selaku sekretaris desa dan saudara Abdal Aziz selaku Kaur Keuangan.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap pekerjaan yang tidak terlaksana dalam pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 dapat saksi jelaskan:
 - a. Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 51.495.134,-
 - b. Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 1.055.000,-
 - c. Adanya ketidaksesuaian pada pengadaan mobil siaga sebesar Rp 47.300.000,-
 - d. Terdapat kekurangan volume pada kegiatan pembangunan posyandu sebesar Rp 2.840.000,-
 - e. Terdapat kekurangan kelebihan bayar pada kegiatan pembangunan drainase sebesar Rp 690.000,-
 - f. Adanya kekurangan salur pada kegiatan BLT DD kepada masyarakat sebesar Rp 27.900.000,-, namun sebagian telah disalurkan kepada penerima BLT DD, namun belum seluruhnya dan tercatat di catatan saudara Oim BABdurohimi.

Sedangkan untuk kegiatan pada tahun 2022 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dan terdapat kekurangan bayar meliputi pembangunan TPT jalan lingkungan kearah makam sebesar Rp 147.334.000,- baru sebagian dibangun. Sedangkan untuk kegiatan pada tahun 2023 saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menjelaskan untuk tahun anggaran 2021 pernah dilakukan audit oleh Inspektorat Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor: 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 yang belum/tidak ditindaklanjuti sampai dengan 8 Mei 2024 sebesar Rp131.280.134,-. Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 saksi tidak mengetahuinya.



- Bahwa saksi dapat jelaskan untuk menyusun LPJ benar saksi lakukan sebagian dibantu oleh saudara Abdal Aziz, sebagian lagi ditanda tangan oleh pelaksana kegiatan yang mengetahui karena untuk kelengkapan dokumen administrasi desa.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk tahun 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 130.000.000,- dan dipergunakan untuk :

Pembangunan jalan desa Rp 65.750.000,-

(gorong-gorong)

Tunjangan Apartur Rp 22.500.000,-

Pemerintah Desa

Tunjangan BPD Rp 5.000.000,-

Biaya Operasional Rp 13.250.000,-

Posyandu

Kompensasi Pulsa Sapa Rp 6.000.000,-

warga

Penyelenggaraan Rp 17.500.000,- +

Informasi Publik Desa

Jumlah Rp 130.000.000,-

Bantuan Keuangan Kabupaten tahun 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Rp 59.626.250 dipergunakan untuk Pilkades.

Alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp 454.265.745 dipergunakan untuk:

Siltap Kepala Desa Rp 36.000.000,-

Siltap Perangkat Desa Rp 245.090.640,-

Operasional Pemerintahan Rp 8.060.105,-

Desa

Tunjangan BPD Rp 27.315.000,-

Operasional BPD Rp 2.500.000,-

Insentif RT / RW Rp 110.397.000,-

Insentif Kader Posyandu Rp 18.900.000,-

Operasional LPM Rp 1.500.000,-

Pembinaan PKK Rp 4.503.000,- +

Jumlah Rp 454.265.745,-

Bahwa pada pengelolaan Keuangan Dana Desa terdapat silva sebesar Rp 2.522.211,-

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



6. Muhammad Kamil, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kaur Perencanaan Desa Sukasenang Tahun 2017 s.d. sekarang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasi Pelayanan tahun 2021 berdasarkan SK Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.03/2016 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Dilingkungan Pemerintah Desa Sukasenang tanggal 15 Februari 2016 dan Kaur TU tahun 2023 berdasarkan SK Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep.10/2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan kepala Dusun Pada Kantor Desa Sukasenang Kabupaten Garut tanggal 22 Agustus 2022.

Bahwa saksi sebagai Kaur Perencanaan Desa mempunyai tugas yaitu :

- a) mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b) menyusun RAPBDes;
- c) menginventarisir data-data dalam rangka pembanguna Desa;
- d) melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e) menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- f) menyusun laporan kegiatan Desa;
- Bahwa saksi menjelaskan struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kaur Keuangan	: Abdal Aziz
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Oim Abdurohim
Kasi Kesejahteraan	: Nanang Hadiansyah
Kasi Pemerintahan	: Deni Sutandi
Kasi Pelayanan	: Dede Kurnatin
Kepala Dusun I	: Dadang Sanjaya
Kepala Dusun II	: Imron Muhtari
Kepala Dusun III	: H. Ahim

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023



Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum : Dede Kurnatin
Kasi Kesejahteraan : Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan : Nanang Hadiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sanjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa saksi menjelaskan Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
- f) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Dengan total sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.284.800.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 1.212.047,-



Dengan total sebesar Rp 1.873.820.266,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.595.000,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Dengan total sebesar 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah)

- Bahwa saksi menjelaskan untuk rincian penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukasenang nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-	ADD, PBP
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-	ADD, PBP
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-	ADD, DLL
4.	Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-	ADD, PBP
5.	Operasional BPD	Rp 2.986.835,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-	ADD, PBP
7.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-	DD
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDDesa)	Rp 15.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 12.000.000,-	DD
10.	Pembangunan Sistem informasi Desa	Rp 20.000.000,-	DD



11	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-	PBK
12	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-	PBH
13	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik Desa	Rp 61.000.000,-	DD
14	Penyelenggaraan posyandu	Rp 32.150.000,-	DD
15	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	DD
16	Pembangunan gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-	DD
17	Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-	DD
18	Pembangunan jalan desa (gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-	PBP
19	Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-	DD
20	Rehab Rumah tidak layak	-	DD
21	Sanitasi pemukiman	Rp 17.300.000,-	DD
22	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-	DD
23	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-	DD
24	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 10.000.000,-	DD
25	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-	DD
26	Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-	DD
27	Pembangunan saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-	DD
28	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-	DD
29	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.794.097.366,-	

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 dipergunakan sebagai berikut:



No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD, PBP
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 246.890.840,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-	ADD, IP
5.	Operasional BPD	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-	ADD
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
10	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDDesa)	Rp 10.000.000,-	DD
11	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12	Dukungan Pelaksanaan & sosialisasi Pilkades	Rp 18.199.800,-	DD.
13	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-	DD
14	Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	DD
15	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-	DD
16	Penyelenggaraan Desa Siaga	Rp 102.784.000,-	DD
17	Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-	DD
18	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000,-	IP
19	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD
21	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
22	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	DD
23	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 3.000.000,-	PBP

Halaman 168 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24	Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
25	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
26	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
27	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-	DD
28	Penyelenggaraan Festival lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
29	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	DD
30	Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-	DD
31	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
32	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp 24.500.000,-	DD
33	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	DD
34	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	DD
35	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
36	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	RP 1.200.000,-	DD
37	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 522.000.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.803.820.266,-	
Silva		Rp 70.000.000,-	

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dipergunakan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	ADD

Halaman 169 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 25.900.812,-	IP
10	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa	Rp 10.000.000,-	DD
11	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD.
13	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
14	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 69.250.000,-	DD
15	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaansaran/ prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
18	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 2.000.000,-	DD
22	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD
25	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	DD



26	Koordinasi Pembinaan Keamanan	Rp 1.000.000,-	DD
27	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	DD
28	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	DD
29	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	DD
31	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

- Dapat saksi jelaskan bahwa dalam beberapa kegiatan saksi diikutsertakan sebagai TPK, namun untuk pengelolaan keuangan tidak diserahkan kepada saksi, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa pada tahun 2021 tahap I dan II dikelola langsung oleh bendahara Desa yaitu Oim Abdurrohman, untuk tahap III dikelola oleh Terdakwa Heriawan.
- Bahwa untuk tahun 2022 dan tahun 2023 dikelola langsung oleh Terdakwa Heriawan.

Dapat saksi jelaskan juga untuk kegiatan tahun 2021 saksi diperlihatkan oleh Penyelidik terkait adanya LPJ Dana Desa Sukasenang dan yang menjadi pelaksana adalah saksi yaitu Muhamad Kamil, namun didalam LPJ tersebut tanda tangan saksi dipalsukan karena saksi tidak merasa menerima uang pelaksanaan dan juga menandatangani LPJ dengan rincian Sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ederhana sebesar Rp 144.051.000,- (Tanda tangan dipalsukan)
- b) Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Rp 15.000.000,- (tanda tangan dipalsukan)
- c) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) Rp 10.000.000,-, (tanda tangan dipalsukan)
- d) Pembangunan Monumen Gapura Batas Desa RW 3 Rp 44.322.200,- (tanda tangan dipalsukan)
- e) Kegiatan Pencegahan Stunting Rp 40.000.000,- (tanda tangan dipalsukan)



- f) Pembangunan Gedung Posyandu Rp 35.000.000,- (tanda tangan dipalsukan)
- g) Operasional FKDT dan Keagamaan Rp 61.000.000,- (tanda tangan dipalsukan)

Sedangkan untuk pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang tahun 2022 yang dikelola oleh Kepala Desa Heriawan dan Bendahara Imron Muhtari terdapat nama saksi selaku TPK, namun saksi tidak pernah merasa menerima uang pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan dikerjakan langsung oleh Terdakwa Heriawan. Dapat saksi jelaskan juga LPJ- LPJ yang mencantumkan nama saksi selaku TPK tidak saksi tandatangani atau tanda tangan saksi dipalsukan sebagai berikut:

- a) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier sebesar Rp 80.500.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- b) Pembangunan Gorong-Gorong Irigasi Rp 75.000.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- c) Pemeliharaan Jaringan Internet sebesar Rp 5.000.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- d) Pengembangan Sistem informasi Desa Rp 9.000.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- e) Pemeliharaan Monumen Gapura Desa RW Rp 15.000.000,- (tanda tangan dipalsukan) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- f) Pemeliharaan Air Bersih Milik Desa Rp 15.000.000,- (tanda tangan dipalsukan) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.

Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang tahun 2023 yang dikelola oleh Terdakwa Heriawan dan Bendahara Imron Muhtari terdapat nama saksi selaku TPK, namun saksi tidak pernah merasa menerima uang pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan dikerjakan langsung oleh Terdakwa Heriawan. Dapat saksi jelaskan juga LPJ- LPJ yang mencantumkan nama saksi selaku TPK tidak saksi tandatangani atau tanda tangan saksi dipalsukan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pengadaan lampu jalan umum sebesar Rp 27.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa)
- b) Pengelolaan Informasi Desa sebesar Rp 2.500.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa)
- c) Pembangunan Jalan Lingkungan RW 7 Rp 15.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa)
- d) Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp 5.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa)



- e) Pembangunan TPT Kp. Radug Rp 27.600.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa), namun pekerjaan belum selesai dilaksanakan.
- f) Pembangunan TPT Makam Rp 15.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa) dilakukan langsung oleh Terdakwa Heriawan.
- g) Pembangunan Jalan Desa Rp 190.176.150,- (tanda tangan dipalsukan)
- h) Pembangunan Jalan Lingkungan RW 05 Rp 35.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa) dilakukan langsung oleh Terdakwa Heriawan.

Tugas saksi memantau kegiatan. Memantau dan mengontrol bersama kades.

- Bahwa benar saksi menerangkan terdapat pekerjaan yang tidak terlaksana dalam pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023.

Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 dapat saksi jelaskan:

- a) BLT DD tidak terealisasi 1 Bulan yaitu bulan September 2021
- b) Drainase hanya sebagian di Kampung Bantar Beas atau kelebihan bayar
- c) PPN dan PPH
- d) Pembangunan Posyandu kelebihan bayar
- e) Pengadaan Mobil Siaga kelebihan bayar

Untuk nominalnya saksi tidak tau, karena informasi tersebut juga saksi dengan dari masyarakat desa yang protes terhadap kebijakan kepala desa.

Untuk tahun 2022 selaku Kaur Perencanaan yang saksi ketahui kegiatan yang menggunakan Anggaran Dana Desa yang tidak realisasi yaitu:

- a) Pengerasan Jalan Lingkungan.
- b) Rumah Tidak Layak Huni
- c) Saluran Irigasi Tersier tidak terlaksana Seluruhnya(yang terlaksana sebesar Rp75.000.000,- dan 80.500.000,-

Sedangkan untuk kegiatan pada tahun 2023 terdapat kegiatan yang tidak sesuai dan terdapat kekurangan bayar dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	realisasi	selisih
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000



3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792
13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081

- Bahwa benar saksi menerangkan sepengetahuan saksi
 - a) Untuk tahun 2021 dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
 - b) Untuk tahun 2022 dilakukan Pemeriksaan oleh Kecamatan Bayongbong.
 - c) Untuk tahun 2023 dilakukan audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut
- Bahwa benar saksi menjelaskan dalam beberapa kegiatan saksi diikuti sertakan sebagai TPK, namun untuk pengelolaan keuangan tidak diserahkan kepada saksi, dengan rincian sebagai berikut:



Bahwa pada tahun 2021 tahap I dan II dikelola langsung oleh bendahara Desa yaitu Oim Abdurohim, untuk tahap III dikelola oleh Terdakwa Heriawan. Bahwa untuk tahun 2022 dan tahun 2023 dikelola langsung oleh Terdakwa Heriawan.

Dapat saksi jelaskan juga untuk kegiatan tahun 2021 saksi diperlihatkan oleh Penyelidik terkait adanya LPJ Dana Desa Sukasenang dan yang menjadi pelaksana adalah saksi yaitu Muhamad Kamil, namun didalam LPJ tersebut tanda tangan saksi dipalsukan karena saksi tidak merasa menerima uang pelaksanaan dan juga menandatangani LPJ dengan rincian Sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana sebesar Rp 144.051.000,- (Tanda tangan dipalsukan)
- b) Kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Rp 15.000.000,- (tanda tangan dipalsukan)
- c) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) Rp 10.000.000,-, (tanda tangan dipalsukan)
- d) Pembangunan Monumen Gapura Batas Desa RW 3 Rp 44.322.200,- (tanda tangan dipalsukan)
- e) Kegiatan Pencegahan Stunting Rp 40.000.000,- (tanda tangan dipalsukan)
- f) Pembangunan Gedung Posyandu Rp 35.000.000,- (tanda tangan dipalsukan)
- g) Operasional FKDT dan Keagamaan Rp 61.000.000,- (tanda tangan dipalsukan)

Sedangkan untuk pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang tahun 2022 yang dikelola oleh Kepala Desa Heriawan dan Bendahara Imron Muhtari terdapat nama saksi selaku TPK, namun saksi tidak pernah merasa menerima uang pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan dikerjakan langsung oleh Terdakwa Heriawan. Dapat saksi jelaskan juga LPJ- LPJ yang mencantumkan nama saksi selaku TPK tidak saksi tanda tangani atau tanda tangan saksi dipalsukan sebagai berikut:

- a) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier sebesar Rp 80.500.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- b) Pembangunan Gorong-Gorong Irigasi Rp 75.000.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- c) Pemeliharaan Jaringan Internet sebesar Rp 5.000.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.



- d) Pengembangan Sistem informasi Desa Rp 9.000.000,- (tidak saksi tanda tangani) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- e) Pemeliharaan Monumen Gapura Desa RW Rp 15.000.000,- (tanda tangan dipalsukan) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.
- f) Pemeliharaan Air Bersih Milik Desa Rp 15.000.000,- (tanda tangan dipalsukan) langsung dikerjakan Terdakwa Heriawan.

Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang tahun 2023 yang dikelola oleh Terdakwa Heriawan dan Bendahara Imron Muhtari terdapat nama saksi selaku TPK, namun saksi tidak pernah merasa menerima uang pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan dikerjakan langsung oleh Terdakwa Heriawan. Dapat saksi jelaskan juga LPJ- LPJ yang mencantumkan nama saksi selaku TPK tidak saksi tanda tangani atau tanda tangan saksi dipalsukan sebagai berikut:

- a) Kegiatan Pengadaan lampu jalan umum sebesar Rp 27.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa)
- b) Pengelolaan Informasi Desa sebesar Rp 2.500.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa)
- c) Pembangunan Jalan Lingkungan RW 7 Rp 15.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa)
- d) Penyusunan Dokumen Perencanaan Rp 5.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa)
- e) Pembangunan TPT Kp. Radug Rp 27.600.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa), namun pekerjaan belum selesai dilaksanakan.
- f) Pembangunan TPT Makam Rp 15.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa) dilakukan langsung oleh Terdakwa Heriawan.
- g) Pembangunan Jalan Desa Rp 190.176.150,- (tanda tangan dipalsukan)
- h) Pembangunan Jalan Lingkungan RW 05 Rp 35.000.000,- (LPJ saksi tanda tangani diperintah Sekertaris Desa) dilakukan langsung oleh Terdakwa Heriawan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Mira Ria Aminah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kasi Kesejahteraan Desa Sukasenang Tahun 2022;
- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Heriawan

Sekretaris Desa Abdal Aziz



Kaur Keuangan	Imron Muhtari
Kaur Perencanaan	Muhammad Kamil
Kaus Tata Usaha	Dede Kurniatin
Kasi Pelayanan	: Dadang Sonjaya
Kasi Pemerintahan	: Nanang Hardiansyah
Kasi Kesejahteraan	: Mira Ria Aminah
Kepala Dusun 1	: Ginanjar Taufik Ilahi
Kepala Dusun 2	: Deni Sutandi
Kepala Dusun 3	: Oim Abdurahim

Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sukasenang kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kepala Desa	: Heriawan
Sekretaris Desa	Abdal Aziz
Kaur Keuangan	Imron Muhtari
Kaur Perencanaan	Muhammad Kamil
Kaus Tata Usaha	Dede Kurniatin
Kasi Pelayanan	: Dadang Sonjaya
Kasi Pemerintahan	: Nanang Hardiansyah
Kasi Kesejahteraan	: Mira Ria Aminah
Kepala Dusun 1	: Ginanjar Taufik Ilahi
Kepala Dusun 2	: Deni Sutandi
Kepala Dusun 3	: Oim Abdurahim

- Bahwa saksi menjadi Kaur Kesra semenjak 2022. Melalui Lowongan Pekerjaan yang dibuka oleh Kepala Desa Heriawan.
- Bahwa selaku sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 berdasarkan SK Kepala Desa Nomor 141.1/Kep.10/2022 tentang Pengangkatan Kasi Kesra Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, diatur bahwa:
 - (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Kasi pemerintahan; b. Kasi kesejahteraan; dan c. Kasi pelayanan;
 - (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya; b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya; c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang



tugasnya; d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya; e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.”

- Bahwa sebagai Kasi Kesra saksi tidak pernah diikuti sertakan dalam kegiatan-kegiatan desa sebagaimana semestinya. Kepala Desa lebih sering mengikutsertakan Tim Sukses nya (Tim sukses pada saat Kepala Desa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa) dalam berbagai kegiatan. Dan berdasarkan cerita yang saksi dengar Tim Sukses tersebut pernah melakukan intimidasi kepada Perangkat Desa agar diikuti sertakan dalam kegiatan desa, namun kejadian tersebut terjadi pada saat saksi belum menjadi Kasi Kesejahteraan.

Bahwa saksi mengikuti Kegiatan Musrenbangdes setiap tahun.

- Bahwa yang saksi ketahui, pada tahun 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp 762.800.000,- dan pada tahun 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut mendapatkan Dana Desa sejumlah Rp1.133.595.000,-
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada tahun anggaran 2022 terdapat kegiatan sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Nilai RAB	Realisasi	Belum Realisasi	Progres saat ini (%)
A	TAHAP I				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5.250.000	5.250.000	-	100
	Penyusunan Dokumen Keuangan	3.430.000	3.430.000	-	100
	PPKM	58.800.000	58.800.000	-	100
	Pengembangan + Pemeliharaan SID	5000.000	5000.000	-	100
	Operasional Kendaraan	5.388.000	5.388.000	-	100
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	45.272.000	45.272.000	-	100
	Saluran Irigasi	80.500.000	80.500.000	-	100
	Peningkatan kapasitas perangkat desa	8.000.000	8.000.000		100
	Pengiringan Kontingen Desa	15.000.000	15.000.000	-	100



	Pencegahan Stunting	40.000.000	40.000.000	-	100
	Perbaikan sumber air bersih	13.980.000	13.980.000	-	100
	Pemeliharaan bendungan	24.500.000	24.500.000	-	100
	TOTAL TAHAP 1	305.120.000	305.120.000	-	100
B	TAHAP II				
1.	Penyusunan Dok Perencanaan	4.750.000	4.750.000		100
2.	Penyusunan Dok Keuangan	6.570.000	6.570.000		100
3.	PPKM	43.984.000	14.074.880	29.909.120	100
4.	Pengembangn SID	9000.000	9000.000		100
5.	Gapura RW 07	15.000.000	15.000.000		100
6.	Jalan Lingkungan	18.544.000	18.544.000		100
7.	Operasional Kendaraan	4.612.000	4.612.000		100
8.	Rehab Saluran Irigasi	176.460.000	70.584.000	105.876.000	40
9.	BOP KPMD	1.200.000	1.200.000		100
10.	Pemeliharaan Air Bersih Desa	15.000.000	15.000.000		100
11.	PHBN	5000.000	5000.000		100
12.	Peny Olahraga Tingkat Desa	5000.000	5000.000		100
	TOTAL TAHAP II	305.120.000	163.334.880	135.785.120	55
C	TAHAP III				
	Rutilahu	20.000.000	20.000.000	-	100
	PKTD Jalan Desa	10.000.000	3000.000	7000.000	30
	Pembangunan Jalan Lingkungan	52.560.000	52.560.000	-	100
	Penyertaan Modal BUMDes	70.000.000	50.000.000	20.000.000	71
	TOTAL TAHAP II	152.560.000	125.560.000	27.000.000	82
	JUMLAH TOTAL I + 2 + 3	762.800.000	600.014.880	162.785.120	79

Bahwa dapat saksi jelaskan, pada tahun anggaran 2023 terdapat kegiatan sebagai berikut:

KEGIATAN	AGU	ALISASI	SISA	%	BIDANG TUGAS
Kegiatan Koordinasi Pemerintah Desa	6.000.000	3.000.000	3.000.000	50,00	Kasi Pemerintahan
Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial	10.000.000	1.000.000	9.000.000	10,00	Kasi Pelayanan
Dukungan Acara Seremonial di Desa	18.007.850	6.000.000	12.007.850	33,32	Kaur TU dan Umum
Komputer Desktop	25.000.000	25.000.000	-	100,00	Kaur TU dan Umum
Biaya Langganan Internet	-	-	-	#DIV/0!	Tidak dilaksanakan karena terdapat Perubahan
Belanja Modal Peralatan Elektronik	16.500.000	16.500.000	-	100,00	Kaur TU dan Umum
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.000.000	10.000.000	-	100,00	Kaur Perencanaan
Penyusunan Dok. Keuangan & Pertanggungjawaban	10.000.000	5.000.000	5.000.000	50,00	Kaur Keuangan/Bendahara

Halaman 179 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan FKDT	13.500.000	3.500.000	10.000.000	25,93	Kasi Kesejahteraan
PMT dan Alat Ukur	31.500.000	27.000.000	4.500.000	85,71	Kasi Kesejahteraan
Insentif Pencegahan Stunting	-		-	#DIV/0!	Tidak dilaksanakan karena terdapat Perubahan
Peralatan Kesehatan Posyandu	30.000.000	30.000.000	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan Jalan Desa	190.176.150	190.176.150	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Jalan Desa	50.000.000	50.000.000	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan TPT dan Drainase RW 02	-		-	#DIV/0!	Tidak dilaksanakan karena terdapat Perubahan
Pembangunan TPT dan Drainase RW 03	-		-	#DIV/0!	Tidak dilaksanakan karena terdapat Perubahan
Pengerasan Jaling RW 06	20.000.000		20.000.000	-	Kasi Kesejahteraan
Pengerasan Jaling RW 07	15.000.000	15.000.000	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
Pengerasan Jaling RW 08	40.000.000		40.000.000	-	Kasi Kesejahteraan
Pengerasan Jaling RW 05	35.000.000	35.000.000	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
Pengerasan Jaling RW 09	37.148.000		37.148.000	-	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan TPT Kp. Radug	103.198.000	27.600.000	75.598.000	26,74	Kasi Kesejahteraan
Pembangunan TPT Makam RW 04	-		-	#DIV/0!	Tidak dilaksanakan karena terdapat Perubahan
Pembangunan TPT Makam RW 07.	15.000.000	15.000.000	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
Rutilahu	30.000.000		30.000.000	-	Kasi Kesejahteraan
Perpanjangan Hosting	2.500.000	2.500.000	-	100,00	Kasi Pelayanan atau Kaur TU dan Umum
Biaya Operasional Operator	2.500.000	2.500.000	-	100,00	Kaur TU dan Umum
Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	5.000.000	2.000.000	3.000.000	40,00	Kasi Pelayanan
Pemeliharaan Sarana Transportasi Desa	10.000.000	2.000.000	8.000.000	20,00	Kaur TU dan Umum
Penerangan Jalan Umum	27.000.000	27.000.000	-	100,00	Kaur TU dan Umum
Pembinaan LINMAS	18.565.000		18.565.000	-	Kasi Pemerintahan
Pembuatan Rumah Bibit dan Pertanaman	18.000.000	18.000.000	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
Penyediaan Sarana Pertanaman	17.000.000		17.000.000	-	Kasi Kesejahteraan
Pemeliharaan Saluran Irigasi	30.000.000	30.000.000	-	100,00	Kasi Pelayanan
Operasional / Honor KPMD	1.200.000	1.200.000	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	15.000.000		15.000.000	-	Kasi Kesejahteraan
BLT Dana Desa	280.800.000	280.800.000	-	100,00	Kasi Kesejahteraan
JUMLAH	1.133.595.000	825.776.150	307.818.850		JUMLAH

Halaman 180 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana anggaran sisa RAB yang belum terrealisasi.
- Dapat saksi jelaskan, kegiatan-kegiatan tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut, yang termasuk dalam tanggung jawab saksi selaku Kasi Kesejahteraan diantaranya:
 - a. Pencegahan Stunting
 - b. Perbaikan Sumber Air Bersih
 - c. Gapura Rw 07
 - d. Jalan Lingkungan
 - e. Pemeliharaan Air bersih Desa
 - f. Rutilahu
 - g. PKTD Jalan Desa
 - h. Pembangunan Jalan Lingkungan
 - i. Penyelenggaraan FKDT
 - j. PMT dan Alat Ukur
 - k. Peralatan Kesehatan Posyandu
 - l. Pembangunan Jalan desa
 - m. Pemeliharaan Jalan Desa
 - n. Pengerasan Jalan Lingkungan RW 06
 - o. Pengerasan Jalan Lingkungan RW 07
 - p. Pengerasan Jalan Lingkungan RW 08
 - q. Pengerasan Jalan Lingkungan RW 05
 - r. Pengerasan Jalan Lingkungan RW 09
 - s. Pembangunan TPT Kp.Radug
 - t. Pembangunan TPT Makam RW 07
- Bahwa saksi hanya pernah mengikuti kegiatan Pencegahan Stunting dan Pembagian BLT. Selebihnya saksi tidak pernah diikuti sertakan.
- Bahwa yang saksi ketahui hanya pada tahun 2023 terdapat sekitar kurang lebih 7 pemasangan lampu penerangan jalan umum saksi tidak tahu tepatnya berapa. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pak Depi Setiawan.
- Bahwa pada tahun 2024 terdapat audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terhadap Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1072/Insp tanggal 16 April 2024, terdapat Dugaan Kerugian Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong sebesar



Rp497.718.215,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima belas rupiah), terdiri dari:

- 1) Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 yang belum/tidak ditindaklanjuti samapai dengan 8 Mei 204 sebesar Rp131.280.134,00.
- 2) Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp366,438,081,00**, dengan rincian sebagai berikut:

I Dugaan Kerugian Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai Kerugian(Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	Nilai Sisa Dugaan Kerugian (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Berdasarkan LHP Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022	131,280,134	0	131,280,134
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2021				131,280,134

II Dugaan Kerugian Pengelolaan Keuangan bersumber dari Dana Desa (APBN) T.A 2023

No	Uraian Kegiatan berdasarkan APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 tanggal 20 September 2023	Nilai Pagu Anggaran sesuai APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792

Halaman 182 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa = I+II				497,718,215

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan-kegiatan di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut yang belum dilaksanakan oleh Sdr. HERIAWAN selaku Kepala Desa, sebagaimana temuan Inspektorat tersebut. Pada musyawarah yang dilaksanakan di Desa, Saksi selaku Kasi Kesejahteraan bersama dengan Perangkat Desa lainnya dan juga BPD telah mengingatkan Sdr. HERIAWAN selaku Kepala Desa agar menyelesaikan kegiatan di Desa sebagaimana yang tertuang dalam APBDes. Akan tetapi Sdr. HERIAWAN selaku Kepala Desa hanya mengatakan **"muhun/iya"** saja tanpa menyelesaikan kegiatan-kegiatan di Desa.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1072/Insp tanggal 16 April 2024, pada pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023, terdapat Dugaan Kerugian keuangan sejumlah Rp366.438.081,00 yang sampai dengan saat ini belum dilakukan tindak lanjut oleh Sdr. HERIAWAN selaku Kepala Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, secara faktual memang terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, dan juga terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa memang seharusnya semua kegiatan harus berdasarkan APBDes dan apabila ingin merubah rencana kegiatan seharusnya diadakan musyawarah bersama perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Rt Rw. Dan perubahan tersebut hanya bisa dilakukan dengan alasan mendesak seperti adanya bencana alam dan lain sebagainya. Namun Kepala Desa Heriawan tidak pernah melakukan prosedur tersebut dan langsung melangsungkan kegiatan sesuai kehendaknya.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, lalu saksi bersama dengan perangkat desa lainnya menanyakan kapan temuan tersebut akan dibayar atau ditindaklanjuti oleh Sdr. HERIAWAN selaku Kepala Desa, saat itu Sdr. HERIAWAN selaku Kepala Desa mengatakan akan membayar atau menindaklanjuti temuan tersebut, dan Sdr. HERIAWAN selaku Kepala Desa

Halaman 183 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan menjual rumahnya. Namun hingga saat ini temuan tersebut belum dibayarkan atau ditindaklanjuti.

8. Indri Hardianti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bidan Posyandu di Desa Sukasenang Kabupaten Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2021 sampai dengan sekarang berdasarkan Lampiran Surat Tugas Kepala UPT Puskesmas Cilimus Nomor:821/2468/X/PKM/2020, TMT 21 Oktober 2020.

Bahwa saksi sebagai Kasi Pelayanan Desa mempunyai tugas yaitu:

- (1) Melaksanakan Posyandu (Pemeriksaan ibu Hamil, Imunisasi, Penimbangan Bayi dan Balita, Konseling Kesehatan Ibu dan Anak).
- (2) Kunjungan Rumah Ibu Hamil Resiko Tinggi,
- (3) Kunjungan Rumah Ibu Nifas dan Bayi.

- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Zainal Abidin 2021 awal tahun, Heriawan Akhir tahun 2021 s/d Sekarang)

Sekretaris Desa : Ginanjar Taofik Ilahi

Kasi Kesejahteraan : Nanang Hadiansyah

Kasi Pelayanan : Dede Kurnatin

Kader Posyandu : Ketua Kader Lilis Yuningsih

Sisanya saksi tidak tahu.

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023

: Kepala Desa

: Sekretaris Desa

: Kaur Keuangan

: Kaur Perencanaan

: Kaur TU dan Umum

: Kasi Kesejahteraan

: Kader Posyandu

Sisanya saksi tidak tahu .



- Bahwa selaku Bidang Desa saksi tidak mengetahui terkait APBDES 2021 sampai dengan 2023 di Desa Sukasenang, dan saksi memang tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Keuangan Desa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap APBDes tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut:
- Penyelenggaraan posyandu tahun 2023 sebesar Rp 69.250.000,- dikelola langsung oleh pemerintah desa Sukasenang atau Ketua Kader Posyandu yaitu Lilis Yuningsih.
- Pegadaan Sarana Prasarana Posyandu tahun 2023 sebesar Rp 30.000.000,- dikelola langsung oleh pemerintah desa Sukasenang atau Ketua Kader Posyandu yaitu Lilis Yuningsih.
- Penyelenggaraan posyandu tahun 2022 sebesar Rp 35.182.000 ,- dikelola langsung oleh pemerintah desa Sukasenang atau Ketua Kader Posyandu yaitu Lilis Yuningsih.
- Pencegahan Stunting tahun 2022 sebesar Rp 40.000.000,- dikelola langsung oleh pemerintah desa Sukasenang atau Ketua Kader Posyandu yaitu Lilis Yuningsih.
- Penyelenggaraan posyandu tahun 2021 sebesar Rp 32.150.000,- dikelola langsung oleh pemerintah desa Sukasenang atau Ketua Kader Posyandu yaitu Lilis Yuningsih.
- Pencegahan Stunting Tahun 2021 sebesar Rp 57.200.000,- terkait kegiatan desa biasanya dilakukan oleh Kader Posyandu dan yang menjadi Ketua Kader adalah Lilis Yuningsih.
- Bahwa saksi selaku Bidang Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut tidak pernah mendapatkan Honorarium Dari pemerintah Desa Sukasenang Kabupaten Garut selama menjabat sebagai Bidang Desa.
- Dapat saksi Dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2022 pernah dilakukan pengadaan alat pengukur tensi Digital sebanyak 2 buah, Kemudian pada tahun 2023 dibeli lagi alat tensi digital sebanyak 7 buah, Pada tahun 2023 dibeli timbangan bayi sebanyak 7 buah. Untuk yang membeli alat tersebut langsung dilakukan oleh pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayogbong Kabupaten Garut untuk tepatnya saksi tidak tahu siapa. Pada saat pengadaan alat dilakukan serah terima Kader Posyandu dan tidak melalui saksi selaku Bidang Desa.



- Iya pernah, pada Desember tahun 2020 berupa antropometri kit yang terdiri dari Timbangan Bayi sebanyak 7 Buah, pengukur panjang badan bayi sebanyak 7 buah dan pengukur tinggi badan sebanyak 7 buah;
- Dapat saksi jelaskan foto tersebut benar foto terkait pencegahan stunting, namun kegiatan tersebut dilakukan pada bulan November 2021, bukan ditahun Anggaran 2022, karena pada saat itu saksi dilibatkan dalam pembagian makanan untuk masyarakat di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

9. Ade Kamal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua RW berdasarkan SK Kepala Desa pada saat saudara Zainal Abidin menjabat sebagai kepala desa, namun untuk saat ini saksi tidak membawanya. Kemudian ketika Kepala Desa Diganti oleh Heriawan saksi diajak kembali untuk menjadi Ketua RW. Namun, sampai saat ini saksi tidak pernah melihat SK penunjukan saksi dari Kepala Desa Heriawan.

Bahwa saksi sebagai Ketua RW mempunyai tugas yaitu membantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat RW.

- Bahwa Struktur Organisasi di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	: Zainal Abidin 2021 awal tahun, Heriawan Akhir tahun 2021 s/d Sekarang)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kaur Keuangan	: Abdal Aziz
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Oim Abdurohim
Kasi Kesejahteraan	: Nanang Hadiansyah
Kasi Pemerintahan	: Deni Sutandi
Kasi Pelayanan	: Dede Kurnatin
Kepala Dusun I	: Dadang Sanjaya
Kepala Dusun II	: Imron Muhtari
Kepala Dusun III	: H. Ahim

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi lalu digantikan Abdal Aziz
Kaur Keuangan	: Abdal Aziz lalu digantikan Imron Muhtari



Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum : Oim Abdurohim lalu digantikan Dede Kurnatin
Kasi Kesejahteraan : Nanang Hadiansyah lalu digantikan Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan : Deni Sutandi lalu digantikan Nanang Hadiansyah
Kasi Pelayanan : Dede Kurnatin lalu digantikan Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Dadang Sonjaya lalu digantikan Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Imron Muhtari lalu digantikan Deni Sutandi
Kepala Dusun III : H. Ahim lalu digantikan Oim Abdurohim

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2023

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum : Dede Kurnatin
Kasi Kesejahteraan : Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan : Nanang Hadiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa dalam Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 saksi selaku relawan bersama dengan Sdr. Ada Suhada selaku Ketua RT 02 RW 02, Sdr. Hadad selaku Ketua RT 03 RW 01, Sdr. Mustofa, Sdr. Hilman, Sdr. Engkus selaku masyarakat setempat melakukan penyemprotan disinfektan. Saksi mengetahui adanya kegiatan ini sejak zaman Kepala Desa Zainal Abidin pada tahun 2021. Kegiatan ini dilakukan di empat RW di Desa Sukasenang, dimana kami sebagai relawan dibekali peralatan lengkap seperti baju APD, masker, hand sanitizer, alat penyemprot disinfektan, dsb. Selain itu, pemerintah desa juga memberikan masker kepada masyarakat.

Bahwa Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 kami sebagai relawan tidak diberikan perlengkapan seperti baju APD, masker, hand sanitizer, alat penyemprot disinfektan, dsb. Bahkan cairan disinfektan yang digunakan merupakan sisa pemakaian di tahun sebelumnya.



Bahwa saksi mengetahui ada anggaran dalam kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan pada Tahun Anggaran 2022 tetapi tidak mengetahui berapa nominalnya, pada saat zaman Kepala Desa Zainal saksi melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan bersama dengan Sdr. Ada Suhada selaku Ketua RT 02 RW 02, Sdr. Hadad selaku Ketua RT 03 RW 01, Sdr. Mustofa, Sdr. Hilman, Sdr. Engkus selaku masyarakat setempat dengan mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,- perorang, sedangkan pada saat zaman Kepala Desa Heriawan tidak menerima upah penyemprotan disinfektan. Saksi tidak mengetahui terkait anggaran upah penyemprotan disinfektan sebesar Rp 3.000.000,- serta saksi tidak pernah menerima upah tersebut baik dari Kepala Desa Heriawan maupun Sdr. Imron Muhtari dan Abdal Aziz.

- Bahwa saksi mengetahui dan mengikuti kegiatan tersebut, dimana kegiatan tersebut diisi oleh 3 (tiga) orang narasumber dan diikuti oleh seluruh perangkat desa beserta dengan para Ketua RT/RW Desa Sukasenang. Saksi mengetahui bahwa seharusnya kami mendapatkan intensif karena saksi pernah menanyakan kepada Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa apakah terhadap kegiatan kegiatan tersebut kami selaku Ketua RT/RW mendapatkan intensif dan pada waktu itu Abdal Aziz mengatakan sesudah kegiatan seharusnya diberikan intensif, namun sampai sekarang saksi beserta dengan para Ketua RT/RW yang lain tidak menerima insentif apa pun dari mengikuti kegiatan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui dari tahun 2021 sampai dengan 2023 semua RW mengajukan perbaikan Jalan Lingkungan, namun kegiatan Jalan Lingkungan di Kampung Radug RW. 01, RW. 02, RW. 03, dan RW. 04 tidak terlaksana sedangkan untuk RW yang lain saksi tidak mengetahui apakah sudah terlaksana atau tidak. Adapun yang saksi ketahui kegiatan Rutilahu di RW. 04 pada tahun 2023 terdapat 1 rumah yang tidak terealisasi.

10. Dadang Sonjaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dusun 1 berdasarkan SK Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.03/2016 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Dilingkungan Pemerintah Desa Sukasenang tanggal 15 Februari 2016. Selanjutnya, saksi diangkat sebagai Kepala Seksi Pelayanan berdasarkan SK Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor



141.1/Kep.10/2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan kepala Dusun Pada Kantor Desa Sukasenang Kabupaten Garut tanggal 22 Agustus 2022. Saksi sebagai Kepala Dusun memiliki tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya, dalam hal ini Dusun 1 Desa Sukasenang. Saksi sebagai Kepala Dusun 1 biasanya juga mengajak warga Dusun 1 untuk turut serta berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan desa yang dilakukan di wilayahnya khususnya Dusun 1 Desa Sukasenang. Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi:

- Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- Selanjutnya, saksi diangkat sebagai Kasi Pelayanan tahun 2021 berdasarkan SK Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.03/2016 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Dilingkungan Pemerintah Desa Sukasenang tanggal 15 Februari 2016 dan Kaur TU tahun 2023 berdasarkan SK Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep.10/2022 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan kepala Dusun Pada Kantor Desa Sukasenang Kabupaten Garut tanggal 22 Agustus 2022.

Bahwa saksi sebagai Kasi Pelayanan Desa mempunyai tugas yaitu:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;
- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan



- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Selain itu, fungsi saksi sebagai Kasi Pelayanan Desa yaitu:

- Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat.
- Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk, urusan kelahiran dan kematian.
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi
Kaur Keuangan	: Abdal Aziz
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Oim Abdurohim
Kasi Kesejahteraan	: Nanang Hadiansyah
Kasi Pemerintahan	: Deni Sutandi
Kasi Pelayanan	: Dede Kurnatin
Kepala Dusun I	: Dadang Sonjaya
Kepala Dusun II	: Imron Muhtari
Kepala Dusun III	: H. Ahim

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2022

Kepala Desa	: Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa	: Ginanjar Taofik Ilahi lalu digantikan Abdal Aziz
Kaur Keuangan	: Abdal Aziz lalu digantikan Imron Muhtari
Kaur Perencanaan	: Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum	: Oim Abdurohim lalu digantikan Dede Kurnatin
Kasi Kesejahteraan	: Nanang Hadiansyah lalu digantikan Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan	: Deni Sutandi lalu digantikan Nanang Hadiansyah
Kasi Pelayanan	: Dede Kurnatin lalu digantikan Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I	: Dadang Sonjaya lalu digantikan Ginanjar Taofik Ilahi

Halaman 190 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dusun II : Imron Muhtari lalu digantikan Deni Sutandi
Kepala Dusun III : H. Ahim lalu digantikan Oim Abdurohim

Struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut Tahun 2023

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan Umum : Dede Kurnatin
Kasi Kesejahteraan : Mira Ria Aminah
Kasi Pemerintahan : Nanang Hadiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
- f) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Dengan total sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.284.800.000,-



- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 1.212.047,-

Dengan total sebesar Rp 1.873.820.266,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan



No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-	ADD,PBP
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-	ADD,PBP
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-	ADD,DLL
4.	Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-	ADD ,PBP
5.	Operasional BPD	Rp 2.986.835,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-	ADD,PBP
7.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-	DD
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDDesa)	Rp 15.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 12.000.000,-	DD
10.	Pembangunan Sistem informasi Desa	Rp 20.000.000,-	DD
11.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-	PBK
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-	PBH
13.	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah nonformal milik Desa	Rp 61.000.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan posyandu	Rp 32.150.000,-	DD
15.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	DD
16.	Pembangunan gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-	DD
17.	Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-	DD
18.	Pembangunan jalan desa (gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-	PBP
19.	Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-	DD
20.	Rehab Rumah tidak layak	-	DD
21.	Sanitasi pemukiman	Rp 17.300.000,-	DD
22.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-	DD
23.	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-	DD

Halaman 193 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD,PBP
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 246.890.840,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	ADD
24.	Pembinaan Karang	Rp 10.000.000,-	DD
4.	Tunjangan BPD Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 26.750.000,-	ADD ,IP
25.	Operasional BPD Pembinaan	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW LKMD/LPM/LPMD	Rp 87.708.000,-	ADD
26.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-	BB
26.	Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-	BB
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	BB
27.	Pembangunan saluran	Rp 124.051.000,-	BB
10.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa Irigasi)	Rp 10.000.000,-	DD
28.	Belanja Dokumen Karang - Desa (APBDes,APBDes)	Rp 10.000.000,-	BB
12.	Pelatihan dan penyuluhan (Berkas LPT Pemberdayaan)	Rp 606.000,-	BB
12.	Dukungan Pelaksanaan & sosialisasi Pilkades Perempuan	Rp 18.199.800,-	DD.
29.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 2.251.468,-	BB
14.	Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	DD
15.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-	DD
16.	Penyelenggaraan Desa Siaga	Rp 102.784.000,-	DD
17.	Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-	DD
18.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000,-	IP
19.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD
21.	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
22.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	DD
23.	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 3.000.000,-	PBP
24.	Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
25.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
26.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
27.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-	DD
28.	Penyelenggaraan Festival lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
29.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	DD
30.	Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-	DD
31.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
32.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp 24.500.000,-	DD
33.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	DD
34.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	DD
35.	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
36.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	RP 1.200.000,-	DD
37.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 522.000.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.803.820.266,-	
Silva		Rp 70.000.000,-	

Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

- Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.595.000,-

Halaman 194 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Dengan total sebesar 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa untuk rincian penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukasenang nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 25.900.812,-	IP
10.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDDesa	Rp 10.000.000,-	DD
11.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD.
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 69.250.000,-	DD
15.	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaansaran/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
18.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 2.000.000,-	DD
22.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD



25.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	DD
26.	Koordinasi Pembinaan Keamanan	Rp 1.000.000,-	DD
27.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	DD
28.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	DD
29.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	DD
31.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 dipergunakan sebagai berikut:

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dipergunakan sebagai berikut:

- Dapat saksi jelaskan baik saksi sebagai Kepala Dusun 1 maupun Kasi Pelayanan Desa Sukasenang sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023. Yang saksi ketahui hanya apabila terdapat kegiatan yang dilaksanakan di Desa Sukasenang pada tahun anggaran tersebut di atas maka kegiatan tersebut dilaksanakan oleh orang-orang Desa Sukasenang namun bukan Perangkat Desa Sukasenang. Mengenai dari siapa diterimanya uang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, apakah kegiatan-kegiatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau tidak, apakah para pekerja tersebut menerima upah dan hal-hal teknis lainnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak dilibatkan.

Dapat saksi jelaskan juga bahwa saksi sama sekali tidak pernah terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023. Saksi juga tidak pernah menandatangani segala bentuk laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2022, dan Tahun Anggaran 2023. Yang saksi ketahui yang



menyusun laporan pertanggungjawaban tersebut di atas adalah Sekretaris Desa.

Setelah diperlihatkan oleh Penyelidik dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022, terdapat kegiatan Pemeliharaan Bendungan Cimanggah di mana di dalam LPJ tersebut saksi sebagai Pelaksana Kegiatan, namun dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah diberitahukan oleh siapa pun bahwa saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Kegiatan.

Setelah diperlihatkan oleh Penyelidik dokumen Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023, terdapat kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di mana di dalam LPJ tersebut terdapat nama dan tanda tangan saksi, namun dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah menerima BLT DD dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut juga berbeda dengan tanda tangan saksi.

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun anggaran 2023, dapat saksi jelaskan saksi hanya mengetahui terdapat permasalahan mengenai pengadaan mobil desa dan juga TPT pemakaman, adapun saksi mengetahui itu hanya dari obrolan dengan perangkat Desa Sukasenang. Selebihnya saksi tidak mengetahui apakah seluruh kegiatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada pemeriksaan keuangan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut atau tidak, namun yang saksi ketahui terdapat monitoring dan evaluasi dari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut di mana kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan setiap tahun.

11. Didin Rosidin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pelaksana Irigasi Tersier;
- Bahwa pembangunan di Desa Sukasenang yang mempergunakan Sumber Dana Desa yaitu pada kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier yang pada tahun 2022 saksi menerima uang sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta) dari saudara Imron Muhtari selaku bendahara Desa Sukasenang yang diberikan secara berangsur yaitu:



- Rp 10.000.000,-
- Rp 5.000.000,-
- Untuk rincian selanjutnya saksi tidak ingat lagi.
- Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier pada tahun 2023 saksi menerima uang sebesar Rp 30.000.000,- dari Imron Muhtari.
Untuk pekerja yang saksi miliki kurang lebih sebanyak Rp 15.000.000,-.
- Bahwa untuk Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier tahun 2022 dan 2023 saksi ada menandatangani Kwitansi namun kwitansi nya ada pada Bendahara Desa Imron Muhtari.
- Dapat pada tahun 2022 pernah terjadi banjir bandang sehingga beranjong hanyut terbawa banjir, kemudian oleh saksi diperbaiki, untuk tahun 2023 tidak ada permasalahan banjir.

12. Asep Ipan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pelaksana Pembangunan Gapura;
- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Heriawan
Bendahara Desa : Tidak tahu
Sekretaris Desa : Tidak tahu
Kasi Pemerintahan : Tidak tahu

Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Heriawan
Bendahara Desa : Abdal Aziz lalu digantikan Imron Muhtari
Sekretaris Desa : Tidak tahu
Kasi Pemerintahan : Tidak tahu

Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Kepala Desa : Heriawan
Bendahara Desa : Imron Muhtari
Sekretaris Desa : Tidak tahu
Kasi Pemerintahan : Tidak tahu

- Saksi menjadi kuli bangunan sekitar 10 tahun yang lalu, diajak dan diajari oleh teman saksi. Tapi saksi lupa siapa dan kapan tepatnya.



- Bahwa dari tahun 2021 sampai dengan saat ini saksi ditinggal Kp. Randukurung
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran jumlah anggaran ADD dan DD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembangunan makam dan gapura yang saksi kerjakan, dan tidak tahu dana tersebut bersumber dari mana. Selebihnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi ikut bekerja pada kegiatan Pemeliharaan Monumen Batas Desa pada tahun 2022 saksi membuat gapura masuk Kp. Randukurung pada RW. 07, saksi menerima dana pembuatan gapura pada Kp. Randukurung sebesar Rp 13.000.000,- yang diberikan langsung oleh Sdr. Imron selaku bendahara Desa di Kantor Desa Sukasenang yang dihadiri oleh Kepala Desa Heriawan, Sdr. Imron, Sdr. Abdal Aziz dan perangkat desa lainnya. Dijelaskan kepada saksi bahwa anggaran Pemeliharaan Monumen Batas Desa sebenarnya adalah Rp 15.000.000,- namun hanya diberikan kepada saksi Rp 13.000.000 karena terdapat pemotongan untuk pajak. Sedangkan untuk sisa anggaran sebesar Rp 2.000.000,- saksi tidak mengetahui, terkait Nota/Kwitansi penyerahan dana saksi tidak tahu keberadaannya di mana tetapi saksi menandatangani bukti penyerahan tersebut. Saksi membuat gapura bersama dengan masyarakat RW. 07, tetapi yang menerima upah hanya 4 (empat) orang yaitu Kuli/Kenek 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Atang, Sdr. Endang serta termasuk saksi sendiri dengan upah sebesar Rp 100.000,- perhari dan 1 (satu) orang sebagai Tukang yaitu Sdr. Aep dengan upah sebesar Rp 130.000,- perhari, lamanya pengerjaan pembuatan gapura selama 2 (dua) minggu, saksi sendiri belanja bahan material dan Nota pembelanjanya diserahkan ke Desa tetapi saksi lupa diserahkan ke Sdr. Imron atau Sdr. Abdal Aziz atau Kepala Desa Heriawan, saksi belanja pasir 1 (satu) truk dengan harga Rp 1.200.000,-, batu sprit 1 (satu) kol dengan harga Rp 350.000,-, semen 20 (dua puluh) sak dengan harga Rp 1.000.000,-, besi ukuran 12 (dua belas) inch sebanyak 10 (sepuluh) batang dengan harga Rp 930.000,-, besi ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 15 (lima belas) batang dengan harga Rp 1.050.000,-, besi ukuran 6 (enam) inch sebanyak 7 (tujuh) batang dengan harga Rp 175.000,-, papan 2 (dua) kubik dengan harga Rp 1.600.000,-, kaso kayu 1,5 (satu koma lima) kubik seharga Rp 800.000,-, cat 5 (lima) kaleng dengan harga Rp 300.000,-, tiner cat 3 (tiga) kaleng dengan harga Rp 75.000,-, koas 5 (lima) buah dengan harga Rp 75.000,-, paku

Halaman 199 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 5 (lima) inch sebanyak 4 (empat) kg dengan harga Rp 60.000,-, paku ukuran 7 (tujuh) inch sebanyak 2 (dua) kg dengan harga Rp 26.000,-, paku ukuran 10 (sepuluh) inch sebanyak 1 (satu) kg dengan harga Rp 12.500,- serta dana tersebut digunakan untuk makan, minum, kopi, rokok para pekerja, dalam pengerjaan tersebut kekurangan 2 (dua) batang besi dengan nominal harga Rp 186.000,- untuk kekurangan tersebut saksi diberi uang oleh warga setempat untuk membeli 2 (dua) batang besi. Untuk ukuran gapurnya sendiri yaitu dengan lebar 5,8 (lima koma delapan) meter dan tingginya yaitu 4 (empat) meter.

Rincian:

NO	Pengeluaran	Jumlah	Harga
1.	Pembayaran kuli	3 orang	Rp 100.000,- x 3 x 14 (jumlah hari pengerjaan)
2.	Pembayaran Tukang	1 orang	Rp 130.000,- x 1 x 14 (jumlah hari pengerjaan)
3.	Pasir	1 Truk	Rp 1.200.000,-
4.	Batu sprit	1 Kol	Rp 350.000,-
5.	Semen	20 Sak	Rp 1.000.000
6.	Besi ukuran 12 inch	10 batang	Rp 930.000
7.	Besi ukuran 10 inch	15 batang	Rp 1.050.000.,
8.	Besi ukuran 6 inch	7 batang	Rp 175.000,-
9.	Papan	2 kubik	Rp 1.600.000,-
10.	Kaso kayu	1,5 Kubik	Rp 800.000,-
11.	Cat	5 kaleng	Rp 300.000
12.	Tiner Cat	3 kaleng	Rp 75.000,-
13.	Koas	5 buah	Rp 75.000,-
14.	Paku ukuran 5 inch	4 Kg	Rp 60.000,-
15.	Paku ukuran 7 inch	2 Kg	Rp 26.000,-
16.	Paku ukuran 10 inch	1 Kg	Rp 12.500,-
Total = 13.673.500,-			

- Bahwa sepertinya terdapat salah hitung. Karena rincian diatas hanya perkiraan dan hanya seingat saksi. Tidak ada bukti kwitansi dan sebagainya.
- Bahwa saksi ikut dalam kegiatan Pembangunan TPT Makam RW. 07, saksi tidak menerima upah apapun karena saksi diajak oleh tokoh masyarakat sekitar dan telah diumumkan melalui pengeras suara di Mesjid, saksi secara sukarela ikut membantu, serta saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dalam kegiatan pembangunan TPT Makam RW. 07 dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola anggaran tersebut karena saksi hanya ikut dalam kerja bakti.

Halaman 200 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang tidak terlaksana di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang tidak terlaksana di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

13. Atang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Tukang pelaksanaan TPP Makam;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di di RW 07 Kp. Randu Kurung Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sejak lahir.
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh harian lepas sampai sekarang.
- Bahwa setiap pekerjaan saksi sebagai sebagai buruh harian biasanya diberi upah paling mahal Rp 110.000 dan paling sedikit Rp 90.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah menduduki jabatan struktural di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan struktur organisasi Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021, Tahun 2022, dan Tahun 2023. Saksi hanya mengetahui Kepala Desa Sukasenang yaitu Terdakwa Heriawan.
- Bawha saksi tidak mengetahui sumber pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa Heriawan untuk membuat TPT Makam yang berlokasi di RW 07 Kp. Randu Kurung pada tahun 2023 dengan panjang kurang lebih 100 meter dan ketinggian yang bervariasi. Pada awalnya warga desa meminta kepada saksi untuk mengerjakan TPT tersebut, selanjutnya saksi melapor kepada Kepala Desa untuk melaksanakan pekerjaan TPT tersebut. Pengerjaan TPT tersebut dilakukan oleh saksi atas perintah Terdakwa Heriawan. Saat itu, saksi diberi uang sebesar Rp13.000.000,- oleh Terdakwa Heriawan dengan disaksi kan oleh Imron Muhtari selaku Bendahara Desa, Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa, dan Deni Sutandi selaku Kadus II Desa Sukasenang.

TPK dalam pembangunan TPT Makam tersebut tidak diketahui oleh saksi , saksi hanya mengetahui bahwa Deni Sutandi yang biasa mengawasi kegiatan tersebut.

Uang tersebut digunakan oleh saksi untuk pembelian bahan material sebagai berikut:

1. Batu 4 truk senilai Rp4.800.000,-
2. Pasir 2 truk senilai Rp2.600.000,-



3. Semen 50 sak senilai Rp3.000.000,-
4. Ongkos angkut bahan material Rp1.420.000,-

Uang tersebut juga digunakan oleh saksi untuk membayar upah tenaga kerja, yaitu:

1. Tukang 2 (dua) orang untuk 3 hari pengerjaan sebesar Rp1.080.000,-
 2. Laden 4 (empat) orang untuk 3 hari pengerjaan sebesar Rp1.200.000,-
 3. Konsumsi warga (kopi, rokok, makanan) untuk 3 hari pengerjaan sebesar kurang lebih Rp900.000,-
- Bahwa saksi menjelaskan jika uang yang dianggarkan adalah sejumlah 15.000.000,-, tetapi yang saksi terima hanya Rp 13.000.000 dengan alasan adanya potongan PPn dan PPh.
 - Bahwa dalam pembangunan TPT Makam yang berlokasi di RW 07 Kp. Randu Kurung melibatkan kurang lebih 20 sampai 25 orang yang tidak dapat saksi ingat semuanya. Saksi hanya mengingat 2 (dua) orang tukang atas nama Ade dan Aep yang bertempat tinggal di Kp. Randu Kurung, serta 4 (empat) orang laden atas nama saksi sendiri, Agus, dan sisanya tidak dapat saksi ingat lagi. Sedangkan warga yang ikut mengerjakan pembangunan TPT Makam yang berlokasi di RW 07 Kp. Randu Kurung antara lain Dedi, Awan, Ari, Delon, Mang Iya, Iyan, Ujang Sumarna, Mang Aca, Mang Mimin, Ade Apud, Heri, Didin, Yayan, dan sisanya tidak dapat saksi ingat lagi.
 - Bahwa saksi hanya pernah diperintah satu kali oleh Terdakwa Heriawan hanya untuk membangun TPT Makam yang berlokasi di RW 07 Kp Randu Kurung.
 - Bahwa saksi tidak pernah terlibat hanya pernah diperintah satu kali oleh Terdakwa Heriawan hanya untuk membangun TPT Makam yang berlokasi di RW 07 Kp Randu Kurung.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Nanang Subarnas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Mantan LPM Desa Sukasenang;;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua LPM berdasarkan SK Kepala Desa Pada saat saudara Zainal Abidin menjabat sebagai kepala desa, Kemudian ketika Kepala Desa Diganti oleh Terdakwa Heriawan saksi diajak kembali untuk menjadi Ketua LPM, namun sampai saat ini saksi tidak pernah melihat SK penunjukan saksi dari Terdakwa Heriawan.



- Bahwa saksi merasa terdakwa tidak bisa mengelola Keuangan Uang Desa dan mulai terdapat ke kacauan sehingga saksi merasa sudah tidak sejalan dan saksi mengundurkan diri sebagai LPM Desa Sukasenang.
- Bahwa pada pokoknya kekacauan- kekacauan yang dimaksud adalah terdapat banyak penggunaan Keuangan Desa yang tidak sesuai dengan ADD dan DD. Contohnya pada tahun sekitar 2020 kepala desa membeli Mobil Siaga Desa, pagu anggaran untuk Mobil Siaga Desa di buat sejumlah Rp 240.000.000,- padahal harga asli Mobil Siaga Desa tersebut sekitar Rp 200.000.000,- . Kemudian pada sekitar tahun 2021 terdapat bantuan dari Baznas untuk masyarakat kurang mampu namun tidak disalurkan oleh terdakwa sebagai kepala desa pada saat itu. Serta BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang tidak tersalurkan.
- Bahwa sekitar pada tahun 2023, tahun 2024 dan tahun 2025 masyarakat Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut mencoba audiensi ke Kantor Kecamatan agar Terdakwa Heriawan mengundurkan diri namun Terdakwa Heriawan malah menantang untuk melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum dan tidak mau mengundurkan diri.
- Bahwa struktur pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan bayongbong Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Kepala Desa : Zainal Abidin 2021 awal tahun, Heriawan Akhir tahun 2021 s/d Sekaraang)

Sekretaris Desa : Ginanjar Taofik Ilahi

Kaur Keuangan : Abdal Aziz

Kaur : Muhamad Kamil

Perencanaan

Kaur TU dan : Oim Abdurohim

Umum

Kasi : Nanang Hadiansyah

Kesejahteraan

Kasi : Deni Sutandi

Pemerintahan

Kasi Pelayanan : Dede Kurnatin

Kepala Dusun I : Dadang Sanjaya

Kepala Dusun II : Imron Muhtari

Kepala Dusun III : H. Ahim

Halaman 203 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2022

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Ginanjar Taofik Ilahi lalu digantikan Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Abdal Aziz lalu digantikan Imron Muhtari
Kaur : Muhamad Kamil
Perencanaan
Kaur TU dan : Oim Abdurohim lalu digantikan Dede Kurnatin
Umum
Kasi : Nanang Hadiansyah lalu digantikan Mira Ria
Kesejahteraan Aminah
Kasi : Deni Sutandi lalu digantikan Nanang Hadiansyah
Pemerintahan
Kasi Pelayanan : Dede Kurnatin lalu digantikan Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Dadang Sonjaya lalu digantikan Ginanjar Taofik
Kepala Dusun II : Ilahi
Kepala Dusun III : Imron Muhtari lalu digantikan Deni Sutandi
H. Ahim lalu digantikan Oim Abdurohim

Tahun 2023

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan : Dede Kurnatin
Umum
Kasi : Mira Ria Aminah
Kesejahteraan
Kasi Pemerintahan : Nanang Hadiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:

Halaman 204 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
- c. Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
- d. Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e. Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
- f. Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Dengan total sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Sedangkan untuk tahun 2022 sampai 2023 saksi tidak mengetahui terkait APBDES karena secara lisan telah saksi sampaikan kepada kepala Desa Heriawan bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Ketua LPM di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, namun untuk keabsahannya saksi tidak mengetahui karena pengunduran diri saksi secara lisan.

- Bahwa selaku Ketua LPM pada tahun 2021 saksi mendapatkan uang Operasional selaku Ketua LPM sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dibagi kepada 10 Anggota LPM yang masing-masing menerima Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). sementara untuk tahun 2022 sampai tahun 2023 tidak pernah ada pelaksanaan pelatihan atau Operasional LPM karena LPM Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sudah tidak pernah dilibatkan lagi dalam kegiatan di Pemerintahan Desa dan juga tidak pernah menerima tunjangan apapun dari pemerintah desa.
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat kekurangan pada kegiatan sebagai berikut:
 - BLT DD tidak terealisasi 1 Bulan yaitu bulan September 2021
 - PPN dan PPH
 - Pembangunan Posyandu kelebihan bayar
 - Pengadaan Mobil Siaga kelebihan bayar

Sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 saksi tidak mengetahuinya, karena LPM Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan di Desa.

- Bahwa LPM di Desa Sukasenang sudah tidak beroperasi tahun 2022.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

15. Deni Sutandi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kadus II Desa Sukasenang,



- Bahwa saksi diangkat sebagai Kadus II Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor : 141.1/Kep.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Sukasenang Kabupaten Garut tanggal 15 Februari 2021.
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Desa mempunyai tugas yaitu :
 1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
 2. Menyusun rancangan regulasi desa
 3. Pembinaan masalah pertanahan
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
 6. Pendataan dan pengelolaan profil desa.
- Bahwa struktur Pemerintahan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Kepala Desa : Zainal Abidin 2021 awal tahun, Heriawan Akhir tahun 2021 s/d Sekarang)

Sekretaris Desa : Ginanjar Taofik Ilahi

Kaur Keuangan : Abdal Aziz

Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil

Kaur TU dan : Oim Abdurrohman

Umum

Kasi : Nanang Hadiansyah

Kesejahteraan

Kasi Pemerintahan : Deni Sutandi

Kasi Pelayanan : Dede Kurnatin

Kepala Dusun I : Dadang Sanjaya

Kepala Dusun II : Imron Muhtari

Kepala Dusun III : H. Ahim

Tahun 2022

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)

Sekretaris Desa : Ginanjar Taofik Ilahi lalu digantikan Abdal Aziz

Kaur Keuangan : Abdal Aziz lalu digantikan Imron Muhtari

Kaur : Muhamad Kamil

Perencanaan



Kaur TU dan : Oim Abdurohim lalu digantikan Dede Kurnatin Umum
Kasi : Nanang Hadiansyah lalu digantikan Mira Ria Kesejahteraan Aminah
Kasi : Deni Sutandi lalu digantikan Nanang Hadiansyah Pemerintahan
Kasi Pelayanan : Dede Kurnatin lalu digantikan Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Dadang Sonjaya lalu digantikan Ginanjar Taofik
Kepala Dusun II : Ilahi
Kepala Dusun III : Imron Muhtari lalu digantikan Deni Sutandi
H. Ahim lalu digantikan Oim Abdurohim

Tahun 2023

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur : Muhamad Kamil
Perencanaan
Kaur TU dan : Dede Kurnatin Umum
Kasi : Mira Ria Aminah
Kesejahteraan
Kasi : Nanang Hadiansyah Pemerintahan
Kasi Pelayanan : Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan Penjabaran APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 07 September 2021 adalah sebagai berikut:
 - a) Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
 - c) Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-

Halaman 207 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-

f) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Dengan total sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 adalah sebagai berikut:

Dana Desa sebesar Rp 1.284.800.000,-

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-

Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-

Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-

Bunga Bank Rp 4.142.321,-

Dengan total sebesar Rp 1.876.750.540,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh lima ratus empat puluh rupiah).

Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut:

a) Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-

b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.595.000,-

c) Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-

d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-

e) Bunga Bank Rp 2.500.000,-

Dengan total sebesar 1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- Bahwa Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2021, tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa untuk rincian penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukasenang nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 tanggal 07 September 2021 sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
----	--------	----------	-----



1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-	ADD,PBP
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-	ADD,PBP
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-	ADD,DLL
4.	Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-	ADD ,PBP
5.	Operasional BPD	Rp 2.986.835,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-	ADD,PBP
7.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-	DD
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 12.000.000,-	DD
10.	Pembangunan Sistem informasi Desa	Rp 20.000.000,-	DD
11.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-	PBK
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-	PBH
13.	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik Desa	Rp 61.000.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan posyandu	Rp 32.150.000,-	DD
15.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	DD
16.	Pembangunan gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-	DD
17.	Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-	DD
18.	Pembangunan jalan desa (gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-	PBP
19.	Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-	DD

Halaman 209 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.	Rehab Rumah tidak layak	-	DD
21.	Sanitasi pemukiman	Rp 17.300.000,-	DD
22.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-	DD
23.	Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-	DD
24.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 10.000.000,-	DD
25.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-	DD
26.	Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-	DD
	Pembangunan saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-	DD
27.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-	DD
28.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.794.097.366,-	

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 dipergunakan untuk:

No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD, PBP
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 14.142.321,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-	ADD, IP
5.	Operasional BPD	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-	ADD
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-	IP
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD

Halaman 210 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-	PBH
11.	Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	IP
12.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-	ADD, IP
13.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	DD
14.	Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-	DD
15.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000,-	IP
16.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	DD
17.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD
18.	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
19.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-	PBP
21.	Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
22.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
24.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-	DD
25.	Penyelenggaraan Festival lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
26.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	ADD
27.	Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-	ADD
28.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
29.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp 24.500.000,-	DD
30.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	DD
31.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	DD
32.	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
33.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 1.200.000,-	DD
34.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 522.000.000,-	DD



Jumlah	Rp 1.806.750.540,-	
SILPA	Rp 70.000.000,-	

Bahwa terhadap Silpa sebesar Rp 70.000.000,- dipergunakan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Bumdes	Rp 50.000.000	
Dipergunakan oleh Kepala Desa Heriawan	Rp 20.000.000	

Sedangkan Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dipergunakan sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 25.900.812,-	IP
10.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa	Rp 10.000.000,-	DD
11.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa	Rp 10.000.000,-	DD



	(APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)		
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD.
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Mad rasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 69.250.000,-	DD, ADD, IP
15.	Pembangunan/Rehabilitasi/pe ningkatan/pengadaansaran/pr asarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
18.	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19.	Pembangunan/Rehabilitasi/P eningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 2.000.000,-	IP
22.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD
25.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	DD
26.	Koordinasi Pembinaan Keamanan	Rp 1.000.000,-	ADD
27.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	ADD
28.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	ADD

Halaman 213 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	DD
31.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

- Bahwa untuk pengelolaan keuangan saksi hanya dilibatkan dalam kegiatan sebagai berikut :
- Sebagai pembina dalam penyelenggaraan Festival Kepemudaan Dan Olah Raga pada tahun 2022 dengan adanya pemberian bantuan untuk diselenggarakannya turnamen badminton di GOR Desa. Dana dari desa sejumlah Rp 5.000.000,- yang diberikan oleh Kepala Desa Heriawan yang digunakan untuk hadiah pemenang dengan rincian Juara 1 sebesar Rp 2.000.000,-, Juara 2 sebesar Rp 1.500.000, Juara 3 sebesar Rp 1.000.000,-. Sedangkan sisa Rp 500.000 digunakan untuk operasional turnamen.
 - Pada tahun 2022 saksi juga pernah dilibatkan dalam Pemeliharaan Sumber Air bersih Desa yang pada saat itu diberi uang oleh bendahara sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memperbaiki saluran air bersih yang tersumbat di dekat Kantor Desa, kemudian saksi juga mengetahui adanya 2 (dua) lubang bor yang tidak begitu dalam yang menabrak Septic tank, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan kembali.
 - Kegiatan saluran irigasi tersier/ederhana Bendungan Cimanggah tahun 2022, pada saat itu saksi membantu melakukan penagihan kepada Kepala Desa Heriawan untuk dibayarkannya pekerjaan pembuatan beronjong kepada pengurus P3A atau Mitra Cai sebesar Rp 30.000.000,-
 - Kegiatan Pembangunan Jalan Desa (Hotmix) Tahun 2023 sebesar Rp 160.000.000,- saksi diminta kepala Desa Heriawan untuk memberikan uang kepada pemborong kenalan kepala Desa Heriawan, kemudian

Halaman 214 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi meminta uang kepada Bendahara Desa Imron Muhtari sebesar Rp 160.000.000,- dan memberikannya kepada Pemborong yang saksi tidak kenal, sedangkan untuk kegiatan Hotmix pada titik yang berbeda saksi tidak terlibat dan tidak mengetahuinya.

Bahwa saksi pernah dimintai tanda tangan oleh Abdal Aziz sebagai Pelaksana Kegiatan pada beberapa kegiatan yang saksi tidak pernah menerima uang atau melaksanakan kegiatan tersebut, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan SDGS tahun 2021
 - b. Kegiatan Penyusun Dokumen Keuangan Desa 2021
 - c. Kegiatan Pembinaan Karangtaruna/pemuda olahraga 2021
 - d. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi tahun 2021 tanda tangan saksi dipalsukan
 - e. Kegiatan Penyusun Dokumen Perencanaan Desa 2022 tanda tangan saksi dipalsukan
 - f. Kegiatan Penyusun Dokumen Keuangan Desa 2022 tanda tangan saksi dipalsukan.
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaksana kegiatan pada pembangunan Jalan Hotmix tahun 2023 di Desa Sukasenang Kabupaten Garut dan saksi tidak pernah memberikan uang kepada Kepala Desa Heriawan untuk *Fee* pembangunan jalan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kegiatan Tahun 2023 terdapat pembangunan sebagai berikut:
- a. Jalan Lingkungan pada RW 06 kampung Bantar Beas dengan anggaran Rp 20.000.000,- namun tidak dilaksanakan.
 - b. Kegiatan Rutilahu di dusun I, II, dan III tidak dilaksanakan dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,-.
 - c. Kegiatan Honor Guru Ngaji di Dusun I,II, dan III, tetapi tidak mengetahui pelaksanaannya.
 - d. Hotmix jalan dengan anggaran sebesar Rp 190.000.000,-, untuk kualitasnya saksi tidak mengetahui sesuai atau tidak, namun pekerjaannya benar dilaksanakan dan menghabiskan biaya sebesar Rp 160.000.000,-
 - e. Jalan Lingkungan pada RW 08 kampung Purbasana dengan anggaran Rp 40.000.000,- namun tidak dilaksanakan.
 - f. Jalan Lingkungan pada RW 09 kampung Gosali dan kampung Batara dengan anggaran Rp 37.000.000,- namun tidak dilaksanakan.



- Bahwa untuk anggaran 2021 pernah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 terdapat kelebihan bayar sebesar Rp131.280.134,00-, dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 51.495.134,-
2. Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 1.055.000,-
3. Adanya ketidak sesuaian pada pengadaan Mobil Siaga sebesar Rp 47.300.000,-
4. Terdapat kekurangan volume pada kegiatan Pembangunan Posyandu sebesar Rp 2.840.000,-
5. Terdapat kekurangan Kelebihan Bayar pada kegiatan Pembangunan Drainase sebesar Rp 690.000,-
6. Adanya kekurangan salur pada kegiatan BLT DD kepada masyarakat sebesar Rp 27.900.000,-.

Sedangkan untuk tahun 2022 dilakukan pemeriksaan di Kecamatan Banyongbong, namun untuk nominal temuannya saksi tidak mengetahuinya. Untuk tahun 2023 berdasarkan temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan berdasarkan APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 tanggal 20 September 2023	Nilai Pagu Anggaran sesuai APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792



13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081

- Bahwa untuk LPJ tahun 2021 tahap I dibuat oleh Sekertaris Desa Sukasenang yaitu Ginanjar Taufik Ilahi, sedangkan untuk tahap II dan III tahun 2021 dibuat oleh Sekertaris Desa Sukasenang yaitu Abdal Aziz, untuk LPJ tahun 2022 dan 2023 dibuat oleh Abdal Aziz.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk kegiatan Tahun 2023 terdapat pembangunan sebagai berikut :
 - a. Jalan Lingkungan pada RW 06 kampung Bantar Beas dengan anggaran Rp 20.000.000,- namun tidak dilaksanakan.
 - b. Kegiatan Rutilahu di dusun I, II, dan III tidak dilaksanakan dengan anggaran keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,-
 - c. Kegiatan Honor Guru Ngaji di Dusun I,II, dan III, tetapi tidak mengetahui pelaksanaannya
 - d. Hotmix jalan dengan anggaran sebesar Rp 190.000.000,-, untuk kualitasnya saksi tidak mengetahui sesuai atau tidak, namun pekerjaannya benar dilaksanakan dan menghabiskan biaya sebesar Rp 160.000.000,-
 - e. Jalan Lingkungan pada RW 08 kampung Purbasana dengan anggaran Rp 40.000.000,- namun tidak dilaksanakan.
 - f. Jalan Lingkungan pada RW 09 kampung Gosali dan kampung Batara dengan anggaran Rp 37.000.000,- namun tidak dilaksanakan.
- Bahwa selain di Dusun III, terdapat juga kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu pembangunan Jalan Lingkungan pada RW 09 kampung Gosali dan kampung Batara dengan anggaran Rp 37.000.000,- namun tidak dilaksanakan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

16. Saca Suryana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) TA 2023 dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) TA 2021.Desa Sukasenang;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 berdasarkan aklamasi, namun saksi sebagai Anggota BPD berdasarkan SK Bupati Garut Nomor

Halaman 217 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



147/Kep.228.DPMD/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2019-2025.

- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- Bahwa saksi telah melaksanakan fungsi saksi sebagai Ketua BPD yakni dengan cara mengingatkan Kepala Desa untuk menyelesaikan semua kegiatan di Desa, dan juga saksi sering mengadakan musyawarah desa.
- Bahwa sebagaimana Peraturan Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021, jumlah keuangan Desa yakni sejumlah Rp1.794.097.366.
- Bahwa pada tahun 2024 terdapat audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terhadap Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1072/Insp tanggal 16 April 2024, terdapat Dugaan Kerugian Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong sebesar **Rp 497.718.215,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima belas rupiah)**, terdiri dari:
 - 1) Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 yang belum/tidak ditindaklanjuti samapai dengan 8 Mei 204 sebesar Rp131.280.134,00.
 - 2) Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp366,438,081,00, dengan rincian sebagai berikut:

I Dugaan Kerugian Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai Kerugian(Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	Nilai Sisa Dugaan Kerugian (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)



1	Berdasarkan LHP Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022	131,280,134	0	131,280,134
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2021				131,280,134

II Dugaan Kerugian Pengelolaan Keuangan bersumber dari Dana Desa (APBN) T.A 2023

No	Uraian Kegiatan berdasarkan APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 tanggal 20 September 2023	Nilai Pagu Anggaran sesuai APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan,	69,250,000	67,750,000	1,500,000

Halaman 219 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur			
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792
13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa = I+II				497,718,215

- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya kegiatan-kegiatan di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa, sebagaimana temuan Inspektorat tersebut. Saksi selaku Ketua BPD beberapa kali telah mengingatkan Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa agar menyelesaikan kegiatan di Desa sebagaimana yang tertuang dalam APBDes, baik secara lisan maupun melalui musyawarah desa. Akan tetapi Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa hanya mengatakan **"iya-iya"** saja tanpa menyelesaikan kegiatan-kegiatan di Desa. Kemudian saksi bersama dengan Anggota BPD pernah membuat surat permohonan penonaktipan dan pemberhentian Kades Sukasenang (Heriyawan) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Garut Cq Camat Kecamatan Bayongbong melalui Surat Nomor: 10/S.Permohonan/BPD-SKS/V/2024 tanggal 15 Maret 2024. Hal tersebut

Halaman 220 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami lakukan karena Kepala Desa kurang melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan Dana Desa, Kepala Desa seperti melakukan tugas rangkap sebagai Sekdes dan Bendahara Desa, serta tidak ada penyelesaian terhadap APBDes.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022, pada pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2021, terdapat Dugaan Kerugian keuangan sejumlah Rp131.280.134,00 yang sampai dengan saat ini belum dilakukan tindak lanjut oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa
- Bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat audit dari Inspektorat Kabupaten Garut akan tetapi ada kegiatan yang belum dilaksanakan oleh kepala desa yakni kegiatan pembangunan saluran irigasi (sekitar 40% sudah dilaksanakan namun tidak ada data pertanggungjawaban), pencegahan stunting, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan lingkungan dan kegiatan padat karya tunai.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1072/Insp tanggal 16 April 2024, pada pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023, terdapat Dugaan Kerugian keuangan sejumlah Rp366,438,081,00 yang sampai dengan saat ini belum dilakukan tindak lanjut oleh Kepala Desa.
- Bahwa secara faktual memang terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, dan juga terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa terkait kebenaran atas temuan sebagaimana tertuang pada hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1072/Insp tanggal 16 April 2024 tersebut, lalu Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa mengakui perbuatannya bahwa memang pada pengelolaan keuangan desa tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan juga terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya temuan dari hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 dan 2023, saksi menanyakan kepada Terdakwa HERIAWAN bin OON



SUTISNA selaku Kepala Desa mengapa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dan juga terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, kemudian Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA mengetahui secara pasti keuangan Desa tersebut digunakan untuk hal apa oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa.

- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan saat itu terdapat beberapa catatan agar Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran seperti kegiatan Harga Mobil tidak sesuai anggaran, BLT-DD bulan Desember 2021 belum dilaksanakan, dan Pajak yang belum dibayarkan.
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) padahal saksi sudah meminta baik secara tertulis maupun lisan.
- Bahwa pada tahun 2023, Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), namun saat itu terdapat musyawarah yang berisikan penolakan dari warga masyarakat atas LKPPD yang dibuat oleh Pemerintahan Desa karena banyak kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan.
- Bahwa dokumen berita acara rapat koordinasi BPD Pendamping Desa dan Kepala Desa Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 23 November 2021 dokumen tersebut berdasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD beserta Kepala Desa dan Pendamping Desa yang mana pada saat itu diperoleh hasil bahwa anggaran BLT sudah dilakukan pencairan untuk 12 bulan akan tetapi baru direalisasikan selama 11 bulan, kemudian BPD menegur Kepala Desa karena belum juga merealisasikan pembelian mobil siaga desa padahal anggaran untuk pengadaan anggaran tersebut sudah dilakukan pencairan (setelahnya pengadaan mobil siaga desa tersebut direalisasikan pada tahap 3), anggaran kegiatan stunting sudah dilakukan pencairan akan tetapi faktanya kegiatan belum direalisasikan serta saksi juga menghimbau Kepala Desa untuk membuat SOP penggunaan mobil siaga desa.



- Bahwa terkait dokumen atau surat BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.02-BPD/2022 tanggal 26 April 2022 hal Catatan Perbaikan dan Penyelesaian, dokumen tersebut merupakan teguran tertulis dari BPD kepada Kepala Desa karena kami menemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa diantaranya yaitu BPD menegaskan agar terjalin sinergitas antara Kepala Desa dengan jajaran aparaturnya pemerintah desa (kaur, kadus, lpm, dll), selanjutnya pemerintahan desa harus melengkapi RAB untuk setiap program kegiatan paa tahun selanjutnya (oleh karena pada tahun 2021 banyak program kegiatan yang tidak terdapat RAB-nya), Kepala Desa harus menyelesaikan program yang tidak sesuai dengan mata anggaran diantaranya:
 1. Harga mobil tidak sesuai atau lebih rendah dengan anggaran yang tersedia (bahwa terdapat dugaan kelebihan pembayaran dalam pembelian mobil sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 2. Dugaan kelebihan pembayaran dalam operasional penggunaan mobil sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. BLT tahun anggaran 2021 belum direalisasikan 1 bulan sekitar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);Pembayaran pajak 2021 belum dilaksanakan (diduga terhadap pajak dari seluruh kegiatan).
- Bahwa terkait dokumen dokumen atau berita acara rapat evaluasi program di Desa Sukasenang tanggal 02 Februari 2023, dokumen tersebut berdasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD beserta Kepala Desa dan Pendamping Desa yang mana pada saat itu diperoleh hasil bahwa BPD menegaskan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan program kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum dilaksanakan, kegiatan tersebut diantaranya :
 1. Pembangunan saluran irigasi (sekitar Rp256.960.000,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah))
 2. Pencegahan Stunting (sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 3. Pembangunan rumah tidak layak huni (sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah))
 4. Pembangunan jalan lingkungan (sekitar Rp49.916.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
 5. Kegiatan padet karya tunai pemeliharaan jalan desa (sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)).

Halaman 223 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Bahwa kemudian Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa membuat pernyataan sebagaimana surat pernyataan tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhkan cap, yang mana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa akan bertanggungjawab secara moril dan materil terhadap seluruh kegiatan TA 2022 yang belum terreliasi dan akan menyelesaikan seluruh kegiatan serta kewajiban tersebut sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 akan tetapi sampai dengan saat ini terhadap kegiatan-kegiatan tersebut belum direliasikan.

- Bahwa terkait dokumen surat BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.01-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Pemberitahuan dan Peringatan, dokumen tersebut merupakan teguran tertulis dari BPD kepada Kepala Desa karena Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa belum menyelesaikan program kegiatan tahun anggaran 2022 sebagaimana surat pernyataan tanggal 02 Februari 2023 yang telah dibuat olehnya.
- Bahwa terkait dokumen surat BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.02-BPD/2023 tanggal 09 Maret 2023 hal Permohonan Laporan Pertanggung Jawaban, dokumen tersebut merupakan surat permintaan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Kepala Desa karena Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa khususnya terkait program kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum direalisasikan, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa tidak juga memberikan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut.
- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Rapat Internal Terbatas tanggal 8 Januari 2024 yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa beserta Perangkat, dan Pendamping Desa, dokumen tersebut berdasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD beserta Kepala Desa dan Pendamping Desa yang mana pada saat itu diperoleh hasil bahwa Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyatakan Siap melaksanakan seluruh kegiatan dan kewajiban di tahun anggaran 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, dan LPJ APBDes tahun 2023 harus diselesaikan dengan kondisi lapangan yang riil, akan tetapi sampai dengan saat ini kegiatan dan LPJ pada tahun anggaran 2023 tidak dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi tanggal 1 Juli 2024 yang dihadiri oleh BPD, dan Kepala Desa beserta Perangkat, dokumen tersebut



berdasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dan Kepala Desa beserta Perangkat yang mana pada saat itu diperoleh hasil bahwa Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyatakan Siap menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebelum berakhirnya tenggang waktu yang telah ditentukan, akan tetapi hingga saat ini temuan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terkait program kegiatan tahun anggaran 2023 belum ditindaklanjuti oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa.

- Bahwa terkait dokumen surat BPD Nomor: 09/S.Peringatan/BPD-SKSN/2024 tanggal 01 Juli 2024 Hal Peringatan, dokumen tersebut merupakan surat peringatan dari BPD kepada Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa agar menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor: 700.1.2.2/1369/Insp tanggal 31 Mei 2024 Hal Laporan Hasil Audit Investigatif tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022 dan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023 di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa belum menindaklanjuti hal tersebut.
- Bahwa terkait dokumen surat pernyataan tanggal 29 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa dengan disaksikan oleh Sdr. ABDAL AZIZ selaku Sekdes Sukasenang dan Sdr. IMRON MUHTARI selaku Bendahara Sukasenang, dokumen tersebut berisi mengenai pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa, yang mana Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyampaikan bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan kegiatan dan dokumen penunjang penyaluran Dana Desa anggaran 2023 dan akan menyelesaikan seluruh kegiatan yang belum terlaksana, akan tetapi sampai dengan saat ini terhadap kegiatan yang belum terlaksana belum ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. Encep Nurholis, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) TA 2021 s.d 2022 dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) TA 2023;



- Bahwa Struktur Organisasi di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut diantaranya sebagai berikut

Tahun 2021

Kepala Desa : Zainal Abidin 2021 awal tahun, Heriawan Akhir tahun 2021 s/d Sekaraang)

Sekretaris : Ginanjar Taofik Ilahi

Desa

Kaur : Abdal Aziz

Keuangan

Kaur : Muhamad Kamil

Perencanaan

Kaur TU dan : Oim Abdurohim

Umum

Kasi : Nanang Hadiansyah

Kesejahteraan

Kasi : Deni Sutandi

Pemerintahan

Kasi : Dede Kurnatin

Pelayanan : Dadang Sanjaya

Kepala Dusun I : Imron Muhtari

Kepala Dusun : H. Ahim

II : Nanang Subarnas

Kepala Dusun

III

LPM

Tahun 2022

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)

Sekretaris : Ginanjar Taofik Ilahi lalu digantikan Abdal Aziz

Desa

Kaur : Abdal Aziz lalu digantikan Imron Muhtari

Keuangan

Kaur : Muhamad Kamil

Perencanaan

Kaur TU dan : Oim Abdurohim lalu digantikan Dede Kurnatin

Umum

Kasi : Nanang Hadiansyah lalu digantikan Mira Ria

Kesejahteraan : Aminah



Kasi : Deni Sutandi lalu digantikan Nanang Hadiansyah
Pemerintahan
Kasi : Dede Kurnatin lalu digantikan Dadang Sonjaya
Pelayanan : Dadang Sonjaya lalu digantikan Ginanjar Taofik
Kepala Dusun I : Ilahi
Kepala Dusun : Imron Muhtari lalu digantikan Deni Sutandi
II : H. Ahim lalu digantikan Oim Abdurohim
Kepala Dusun Nanang Subarnas
III
LPM

Tahun 2023

Kepala Desa : Heriawan (sejak 2021 s/d 2027)
Sekretaris Desa : Abdal Aziz
Kaur Keuangan : Imron Muhtari
Kaur : Muhamad Kamil
Perencanaan
Kaur TU dan : Dede Kurnatin
Umum
Kasi : Mira Ria Aminah
Kesejahteraan
Kasi : Nanang Hadiansyah
Pemerintahan
Kasi Pelayanan : Dadang Sonjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ilahi
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim
LPM : Nanang Subarnas

- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d 2022 berdasarkan aklamasi, namun saksi sebagai Anggota BPD berdasarkan SK Bupati Garut Nomor 147/Kep.228.DPMD/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2019-2025.
- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

Halaman 227 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
- Bahwa saksi telah melaksanakan fungsi saksi sebagai Ketua BPD yakni dengan cara mengingatkan Kepala Desa untuk menyelesaikan semua kegiatan di Desa, dan juga saksi sering mengadakan musyawarah desa. Pada tahun 2021 saksi melaksanakan musyawarah rakor evaluasi kepala desa pada tanggal 23 November 2021 dan 30 Desember 2021, kemudian tanggal 26 april 2022 rapat evaluasi kepala desa masa kerja 1 tahun pertama sebagai prasyarat/LKPD untuk pencairan di tahun 2022, saksi juga sudah mengingatkan kepala desa bahwa terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 saksi melaksanakan musyawarah rakor evaluasi kepala desa pada tanggal 16 Agustus 2022 evaluasi tahap 1 yang dipimpin oleh saksi selaku Ketua BPD dan Pendamping Lokal Desa PLD, Kepala Desa, Staff dan jajarannya.
 - Bahwa pada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, terdapat Musrenbangdes yang bertujuan untuk bermusyawarah dan merencanakan kegiatan untuk tahun berikutnya. Untuk kegiatan atau APBDes tahun 2021, dilakukan pada akhir tahun 2020.
 - Bahwa sebagaimana Peraturan Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021, jumlah keuangan Desa yakni sejumlah Rp1.794.097.366.
 - Bahwa saat ini saksi hanya memiliki Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 September 2023, jumlah keuangan Desa yakni sejumlah Rp1.729.585.797.
 - Bahwa pada tahun 2024 terdapat audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terhadap Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1072/Insp tanggal 16 April 2024, terdapat Dugaan Kerugian Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong sebesar **Rp 497.718.215,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus lima belas rupiah)**, terdiri dari:



- 1) Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 yang belum/tidak ditindaklanjuti samapai dengan 8 Mei 204 sebesar Rp131.280.134,00.
- 2) Dugaan Kerugian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp366,438,081,00, dengan rincian sebagai berikut:

I Dugaan Kerugian Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai Kerugian(Rp)	Nilai Pengembalian (Rp)	Nilai Sisa Dugaan Kerugian (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Berdasarkan LHP Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022	131,280,134	0	131,280,134
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2021				131,280,134

II Dugaan Kerugian Pengelolaan Keuangan bersumber dari Dana Desa (APBN)

T.A 2023

No	Uraian Kegiatan berdasarkan APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 tanggal 20 September 2023	Nilai Pagu Anggaran sesuai APBDes No.8 tahun 2023 tentang perubahan APBDes Tahun 2023 (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=(3-4)
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000

Halaman 229 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000
10	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792

Halaman 230 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081
Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa = I+II				497,718,215

- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya kegiatan-kegiatan di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut yang belum dilaksanakan oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa, sebagaimana temuan Inspektorat tersebut. Saksi selaku Ketua BPD beberapa kali telah mengingatkan Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa agar menyelesaikan kegiatan di Desa sebagaimana yang tertuang dalam APBDes, baik secara lisan maupun melalui musyawarah desa. Akan tetapi Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa hanya mengatakan "iya-iya" saja tanpa menyelesaikan kegiatan-kegiatan di Desa.

Kemudian dapat saksi jelaskan bahwa saksi bersama dengan Anggota BPD pernah membuat surat permohonan penonaktipan dan pemberhentian Kades Sukasenang (Heriawan) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Garut Cq Camat Kecamatan Bayongbong melalui Surat Nomor: 10/S.Permohonan/BPD-SKS/V/2024 tanggal 15 Maret 2024. Hal tersebut kami lakukan karena Kepala Desa kurang melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan Dana Desa, Kepala Desa seperti melakukan tugas rangkap sebagai Sekdes dan Bendahara Desa, serta tidak ada penyelesaian terhadap APBDes.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022, pada pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2021, terdapat Dugaan Kerugian keuangan sejumlah Rp131.280.134,00 yang sampai dengan saat ini belum dilakukan



tindak lanjut oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa.

- Bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat audit dari Inspektorat Kabupaten Garut akan tetapi ada kegiatan yang belum dilaksanakan oleh kepala desa yakni kegiatan pembangunan saluran irigasi (sekitar 40% sudah dilaksanakan namun tidak ada data pertanggungjawaban), pencegahan stunting, pembangunan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan lingkungan dan kegiatan padat karya tunai.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1072/Insp tanggal 16 April 2024, pada pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran 2023, terdapat Dugaan Kerugian keuangan sejumlah Rp366,438,081,00 yang sampai dengan saat ini belum dilakukan tindak lanjut oleh Kepala Desa.
- Bahwa secara faktual memang terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa, dan juga terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa terkait kebenaran atas temuan sebagaimana tertuang pada hasil Audit Tujuan Tertentu dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Garut Nomor 800.1.11.1/1072/Insp tanggal 16 April 2024 tersebut, lalu Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa mengakui perbuatannya bahwa memang pada pengelolaan keuangan desa tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dan juga terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya temuan dari hasil Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023, saksi menanyakan kepada Terdakwa Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa mengapa terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan dan juga terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, kemudian Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa mengatakan bahwa uangnya sudah tidak ada. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti keuangan Desa tersebut digunakan untuk hal apa oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa.

Halaman 232 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), dan saat itu terdapat beberapa catatan agar Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan atau dilaksanakan tidak sesuai dengan anggaran seperti kegiatan Harga Mobil tidak sesuai anggaran, BLT-DD bulan Desember 2021 belum dilaksanakan, dan Pajak yang belum dibayarkan.
- Bahwa pada tahun 2022, Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) padahal saksi sudah meminta baik secara tertulis maupun lisan.
- Bahwa pada tahun 2023, Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD), namun saat itu terdapat musyawarah yang berisikan penolakan dari warga masyarakat atas LKPPD yang dibuat oleh Pemerintahan Desa karena banyak kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan.
- Bahwa dokumen berita acara rapat koordinasi BPD Pendamping Desa dan Kepala Desa Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 23 November 2021 dokumen tersebut berdasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD beserta Kepala Desa dan Pendamping Desa yang mana pada saat itu diperoleh hasil bahwa anggaran BLT sudah dilakukan pencairan untuk 12 bulan akan tetapi baru direalisasikan selama 11 bulan, kemudian BPD menegur Kepala Desa karena belum juga merealisasikan pembelian mobil siaga desa padahal anggaran untuk pengadaan anggaran tersebut sudah dilakukan pencairan (setelahnya pengadaan mobil siaga desa tersebut direalisasikan pada tahap 3), anggaran kegiatan stunting sudah dilakukan pencairan akan tetapi faktanya kegiatan belum direalisasikan serta saksi juga menghimbau Kepala Desa untuk membuat SOP penggunaan mobil siaga desa.
- Bahwa terkait dokumen atau surat BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.02-BPD/2022 tanggal 26 April 2022 hal Catatan Perbaikan dan Penyelesaian, dokumen tersebut merupakan teguran tertulis dari BPD kepada Kepala Desa karena kami menemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa diantaranya yaitu BPD menegaskan agar terjalin sinergitas antara Kepala

Halaman 233 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Desa dengan jajaran aparaturnya pemerintah desa (kaur, kadus, lpm, dll), selanjutnya pemerintahan desa harus melengkapi RAB untuk setiap program kegiatan pada tahun selanjutnya (oleh karena pada tahun 2021 banyak program kegiatan yang tidak terdapat RAB-nya), Kepala Desa harus menyelesaikan program yang tidak sesuai dengan mata anggaran diantaranya:

- a. Harga mobil tidak sesuai atau lebih rendah dengan anggaran yang tersedia (bahwa terdapat dugaan kelebihan pembayaran dalam pembelian mobil sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Dugaan kelebihan pembayaran dalam operasional penggunaan mobil sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. BLT tahun anggaran 2021 belum direalisasikan 1 bulan sekitar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - d. Pembayaran pajak 2021 belum dilaksanakan (diduga terhadap pajak dari seluruh kegiatan).
- Bahwa terkait dokumen dokumen atau berita acara rapat evaluasi program di Desa Sukasenang tanggal 02 Februari 2023, dokumen tersebut berdasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD beserta Kepala Desa dan Pendamping Desa yang mana pada saat itu diperoleh hasil bahwa BPD menegaskan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikan program kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum dilaksanakan, kegiatan tersebut diantaranya :
- a. Pembangunan saluran irigasi (sekitar Rp256.960.000,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah))
 - b. Pencegahan Stunting (sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - c. Pembangunan rumah tidak layak huni (sekitar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah))
 - d. Pembangunan jalan lingkungan (sekitar Rp49.916.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)
 - e. Kegiatan padet karya tunai pemeliharaan jalan desa (sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)).

Bahwa kemudian Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa membuat pernyataan sebagaimana surat pernyataan tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan dibubuhkan cap, yang mana surat pernyataan tersebut berisi bahwa Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa akan bertanggungjawab secara moril dan materil terhadap seluruh kegiatan TA 2022 yang belum



terreliasi dan akan menyelesaikan seluruh kegiatan serta kewajiban tersebut sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 akan tetapi sampai dengan saat ini terhadap kegiatan-kegiatan tersebut belum direalisasikan.

- Bahwa terkait dokumen surat BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.01-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023 hal Pemberitahuan dan Peringatan, dokumen tersebut merupakan teguran tertulis dari BPD kepada Kepala Desa karena Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa belum menyelesaikan program kegiatan tahun anggaran 2022 sebagaimana surat pernyataan tanggal 02 Februari 2023 yang telah dibuat olehnya.
- Bahwa terkait dokumen surat BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.02-BPD/2023 tanggal 09 Maret 2023 hal Permohonan Laporan Pertanggung Jawaban, dokumen tersebut merupakan surat permintaan Laporan Pertanggung Jawaban kepada Kepala Desa karena Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa khususnya terkait program kegiatan tahun anggaran 2022 yang belum direalisasikan, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa tidak juga memberikan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut.
- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Rapat Internal Terbatas tanggal 8 Januari 2024 yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa beserta Perangkat, dan Pendamping Desa, dokumen tersebut berdasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD beserta Kepala Desa dan Pendamping Desa yang mana pada saat itu diperoleh hasil bahwa Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyatakan Siap melaksanakan seluruh kegiatan dan kewajiban di tahun anggaran 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024, dan LPJ APBDes tahun 2023 harus diselesaikan dengan kondisi lapangan yang riil, akan tetapi sampai dengan saat ini kegiatan dan LPJ pada tahun anggaran 2023 tidak dilaksanakan seluruhnya.
- Bahwa terkait dokumen Berita Acara Rapat Evaluasi tanggal 1 Juli 2024 yang dihadiri oleh BPD, dan Kepala Desa beserta Perangkat, dokumen tersebut berdasarkan pada musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD dan Kepala Desa beserta Perangkat yang mana pada saat itu diperoleh hasil bahwa Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyatakan Siap menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut sebelum berakhirnya tenggang waktu yang telah ditentukan, akan tetapi hingga saat ini temuan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Garut terkait

Halaman 235 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



program kegiatan tahun anggaran 2023 belum ditindaklanjuti oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa.

- Bahwa terkait dokumen surat BPD Nomor: 09/S.Peringatan/BPD-SKS/V/2024 tanggal 01 Juli 2024 Hal Peringatan, dokumen tersebut merupakan surat peringatan dari BPD kepada Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa agar menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Nomor: 700.1.2.2/1369/Insp tanggal 31 Mei 2024 Hal Laporan Hasil Audit Investigatif tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun 2022 dan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023 di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa belum menindaklanjuti hal tersebut.
- Bahwa terkait dokumen surat pernyataan tanggal 29 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa dengan disaksikan oleh Sdr. ABDAL AZIZ selaku Sekdes Sukasenang dan Sdr. IMRON MUHTARI selaku Bendahara Sukasenang, dokumen tersebut berisi mengenai pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa, yang mana Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa menyampaikan bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan kegiatan dan dokumen penunjang penyaluran Dana Desa anggaran 2023 dan akan menyelesaikan seluruh kegiatan yang belum terlaksana, akan tetapi sampai dengan saat ini terhadap kegiatan yang belum terlaksana belum ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh Terdakwa HERIAWAN bin OON SUTISNA selaku Kepala Desa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Karina Kontjara, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Karyawan BUMD;
- Bahwa terkait mutasi uang masuk ke rekening dengan nomor 0064075314001 Atas Nama Desa Sukasenang yang bersumber dari Dana Desa atau pun Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023, pada tahun 2021 pernah dilakukan mutasi rekening masuk dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Masuk	Jumlah Mutasi	Sumber Dana
.			



1.	09/02/2021	116.314.204,-	ADD
2.	16/04/2021	27.900.000,-	DD
3.	20/04/2021	308.344.400,-	DD
4.	28/04/2021	109.633.104,-	ADD
5.	09/07/2021	27.900.000,-	DD
6.	29/07/2021	27.900.000,-	DD
7.	29/07/2021	27.900.000,-	DD
8.	29/07/2021	27.900.000,-	DD
9.	30/07/2021	23.196.719,-	ADD
10.	30/07/2021	46.393.437,-	ADD
11.	03/08/2021	27.900.000,-	DD
12.	03/08/2021	27.900.000,-	DD
13.	03/08/2021	27.900.000,-	DD
14.	06/08/2021	27.900.000,-	DD
15.	27/08/2021	43.187.420,-	ADD
16.	06/10/2021	27.900.000,-	DD
17.	06/10/2021	27.900.000,-	DD
18.	06/10/2021	27.900.000,-	DD
19.	18/10/2021	112.847.349,-	ADD
20.	25/10/2021	308.344.400,-	DD
21.	29/11/2021	168.122.200,-	DD

Bahwa pada tahun 2022 pernah dilakukan mutasi rekening masuk dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Masuk	Jumlah Mutasi	Sumber Dana
1.	07/01/2022	23.219.978,-	ADD
2.	02/02/2022	26.844.978,-	ADD
3.	02/03/2022	25.032.478,-	ADD
4.	01/04/2022	54.246.768,-	ADD
5.	19/04/2022	130.500.000,-	DD
6.	21/04/2022	305.120.000,-	DD
7.	27/04/2022	25.032.478,-	ADD
8.	02/06/2022	25.032.478,-	ADD
9.	22/06/2022	130.500.000,-	DD
10.	04/07/2022	54.246.768,-	ADD
11.	03/08/2022	25.032.478,-	ADD

Halaman 237 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.	12/08/2022	305.120.000,-	DD
13.	01/09/2022	54.246.768,-	ADD
14.	28/09/2022	130.500.000,-	DD
15.	04/10/2022	25.052.700,-	ADD
16.	01/11/2022	25.052.700,-	ADD
17.	29/11/2022	152.560.000,-	ADD
18.	01/12/2022	54.266.990,-	ADD
19.	07/12/2022	130.500.000,-	DD

Bahwa pada tahun 2023 pernah dilakukan mutasi rekening masuk dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Masuk	Jumlah Mutasi	Sumber Dana
1.	19/01/2023	33.741.591,-	ADD
2.	03/02/2023	33.741.592,-	ADD
3.	02/03/2023	39.111.214,-	ADD
4.	31/03/2023	33.741.592,-	ADD
5.	14/04/2023	33.741.592,-	ADD
6.	18/04/2023	340.078.500,-	DD
7.	18/04/2023	70.200.000,-	DD
8.	05/06/2023	39.111.215,-	ADD
9.	03/07/2023	33.741.592,-	ADD
10.	01/08/2023	33.741.592,-	ADD
11.	11/08/2023	70.200.000,-	DD
12.	11/08/2023	340.078.500,-	DD
13.	01/09/2023	39.111.215,-	ADD
14.	22/09/2023	70.200.000,-	DD
15.	02/10/2023	33.741.592,-	ADD
16.	17/10/2023	172.638.000,-	DD
17.	01/11/2023	33.741.592,-	ADD
18.	01/12/2023	39.111.215,-	ADD
19.	06/12/2023	70.200.000,-	DD

sedangkan untuk pencairan pada rekening 0064075314001 Atas Nama Desa Sukasenang tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

No.	Tanggal Keluar	Jumlah Mutasi	Yang melakukan penarikan
-----	----------------	---------------	--------------------------



1.	11/02/2021	55.800.000,-	Pemindah Bukuan SILTAP
2.	18/02/2021	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
3.	01/03/2021	46.744.270,-	Oim
4.	21/04/2021	162.731.250,-	Oim
5.	04/05/2021	70.272.660,-	Pemindah Bukuan SILTAP
6.	04/05/2021	40.000.000,-	Oim
7.	04/05/2021	27.900.000,-	Oim
8.	06/05/2021	144.051.000,-	Oim
9.	07/05/2021	70.000.000,-	Zaenal Abidin
10.	11/05/2021	41.376.000,-	Oim
11.	08/06/2021	18.008.000,-	Oim
12.	27/07/2021	27.900.000,-	Oim
13.	03/08/2021	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
14.	06/08/2021	40.848.440,-	Pemindah Bukuan SILTAP
15.	13/08/2021	6.000.000,-	Heriawan
16.	19/08/2021	83.700.000,-	Oim
17.	02/09/2021	43.083.000,-	Oim
18.	09/09/2021	28.068.435,-	Benben
19.	10/09/2021	111.600.000,-	Oim
20.	13/10/2021	27.900.000,-	Heriawan
21.	21/10/2021	64.206.060,-	Pemindah Bukuan SILTAP
22.	29/10/2021	307.000.000,-	Oim
23.	08/11/2021	65.000.000,-	Oim
24.	10/11/2021	43.300.000,-	Oim
25.	18/11/2021	55.800.000,-	Oim
26.	17/12/2021	130.000.000,-	Oim
27.	17/12/2021	168.122.200,-	Oim
	Saldo Akhir	<u>14.082.364.-</u>	
No.	Tanggal Keluar	Jumlah Mutasi	Yang melakukan penarikan
1.	19/01/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP

Halaman 239 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.	03/02/2022	4.636.062,-	Heriawan
3.	04/02/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP
4.	14/02/2022	3.625.000,-	Oim
5.	08/03/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP
6.	06/04/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP
7.	18/04/2022	34.060.000,-	Imron Muhtari
8.	22/04/2022	130.500.000,-	Imron Muhtari
9.	25/04/2022	135.868.000,-	(Tidak Tercatat)
10.	29/04/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP
11.	10/05/2022	75.000.000,-	Heriawan
12.	20/05/2022	30.000.000,-	Imron Muhtari
13.	23/05/2022	54.000.000,-	Imron Muhtari
14.	02/06/2022	10.000.0000,-	Imron Muhtari
15.	06/06/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP
16.	08/06/2022	15.000.000,-	Imron Muhtari
17.	10/06/2022	8.000.000,-	Imron Muhtari
18.	06/07/2022	131.100.000,-	Imron muhtari
19.	06/07/2022	32.822.500,-	Imron Muhtari
20.	07/07/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP
21.	03/08/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP
22.	11/08/2022	3.500.000,-	Imron Muhtari
23.	15/08/2022	130.000.000,-	Imron Muhtari
24.	18/08/2022	25.000.000,-	Imron Muhtari
25.	19/08/2022	119.135.300,-	Imron Muhtari
26.	23/08/2022	15.000.000,-	Imron Muhtari
27.	01/09/2022	15.000.000,-	Imron Muhtari
28.	02/09/2022	21.402.020,-	Pemindah Bukuan SILTAP
29.	12/09/2022	130.000.000,-	Imron Muhtari
30.	13/09/2022	32.472.500,-	Imron Muhtari
31.	05/10/2022	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
32.	21/10/2022	130.500.000,-	Imron Muhtari
33.	01/11/2022	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
34.	02/12/2022	100.000.000,-	Imron Muhtari
35.	02/12/2022	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
36.	07/12/2022	50.000.000,-	Imron Muhtari
37.	13/12/2022	40.000.000,-	Imron Muhtari
38.	14/12/2022	36.260.000,-	Imron Muhtari
39.	27/12/2022	90.500.000,-	Imron Muhtari

Halaman 240 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40	27/12/2022	33.057.238,-	Ebnben
	Saldo	4.644.479,-	
No.	Tanggal Keluar	Jumlah Mutasi	Yang melakukan penarikan
1.	02/01/2023	4.400.000,-	Imron Muhtari
2.	19/01/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
3.	02/02/2023	2.500.000,-	Imron Muhtari
4.	06/02/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
5.	07/03/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
6.	21/03/2023	33.777.000,-	Imron Muhtari
7.	03/04/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
8.	17/04/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
9.	17/04/2023	10.000.000,-	Imron Muhtari
10.	18/04/2023	11.000.000,-	Imron Muhtari
11.	18/04/2023	50.000.000,-	Imron Muhtari
12.	18/04/2023	190.176.150,-	Indra
13.	28/04/2023	15.000.000,-	Imron Muhtari
14.	28/04/2023	70.200.0000,-	Imron Muhtari
15.	05/05/2023	80.000.000,-	Imron Muhtari
16.	06/06/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
17.	21/06/2023	130.000.000,-	Imron Muhtari
18.	03/07/2023	20.000.000,-	Imron muhtari
19.	04/07/2022	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
20.	01/08/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
21.	08/08/2023	20.618.000,-	Imron Muhtari
22.	14/08/2023	160.000.000,-	Imron Muhtari
23.	16/08/2023	250.000.000,-	Imron Muhtari
24.	04/09/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
25.	22/09/2023	16.250.000,-	Imron Muhtari
26.	27/09/2023	45.000.000,-	Imron Muhtari
27.	30/09/2023	35.900.812,-	Imron Muhtari
28.	02/10/2023	7.500.000,-	Imron Muhtari
29.	03/10/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
30.	10/10/2023	11.259.000,-	Imron Muhtari
31.	18/10/2023	75.200.000,-	Imron Muhtari
32.	23/10/2023	120.000.000,-	Imron Muhtari

Halaman 241 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33.	02/11/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
34.	04/12/2023	23.424.220,-	Pemindah Bukuan SILTAP
35.	11/12/2023	26.000.000,-	Imron Muhtari
36.	11/12/2023	70.200.000,-	Imron Muhtari
	Saldo	<u>223.546,-</u>	

- Bahwa terkait adanya penarikan An. BenBen dan An. Indra pada rekening nomor 0064075314001 Atas Nama Desa Sukasenang, pencairan tersebut adalah penarikan tunai menggunakan Cek Atas Unjuk/pembawa (Aan Tonder),

Cek Atas Unjuk/pembawa (Aan Tonder) merupakan cek yang tidak dituliskan nama pihak yang akan menerima dana sehingga siapapun yang membawa cek tersebut dapat mencairkan sejumlah uang yang tertera didalam Cek

Bahwa berdasarkan SK Direksi Bank BJB nomor: 683/SK/DIR-DJK/2020 Terhadap Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

19. Idad Badrudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa tahun 2022 Kabupaten Garut
- Bahwa dasar saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa tahun 2022 Kabupaten Garut adalah SK Bupati Garut Nomor: 821.2/Kep.1142-BKD/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bupati Garut Nomor: 255 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinad Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yaitu:
 - (1) Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas mem[punyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan Rencana Strategis Dinas.
 - (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Administrasi pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan pengelolaan urusan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan urusan Administrasi Pemerintahan Desa sesuai dengan lingkup tugasnya;



- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Administrasi Pemerintahan Desa dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas kerja Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, mengolah basis data Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
 - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, menyusun rencana kerja Bidang Administrasi Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan rencana kereja Dinas sereta kondisi dinamis lingkunganb dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan norma, standar, prosedur dan kreteria serta melaksanakan bimbingan teknis, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Musyawarah Desa dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian [nyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa;
 - e. Menye;lenggarakan fasilitas penyusunan produk hukum Desa;
 - f. Menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa;
 - g. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - h. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
 - i. Menyelenggarakan fasulitasi penyusunan profil Desa;
 - j. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan laporan kepala Desa;
 - k. Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi perkembangan Desa sewrta lomba desa dan kelurahan;
 - l. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan Menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Desa dan BPD;
 - m. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan BUMDesa;
 - n. Menyelenggarakan fasilitasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - o. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) lingkup bidangnya;
 - p. Menye;lenggarakan koordinasi secara khusus dengan Kecamatan dalam setiap Bidang pelaksanaan program dan kegiatan liungkyup Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;



- q. Menyelenggarakan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- r. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
- s. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
- t. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam melaksanakan tugasnya;
- u. Memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- v. Menyelia kegiatan staf dalam lingkup Bidang Administrasi Pemerintahan Desa untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
- w. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan rencana kereja yang telah ditetapkan;
- x. Menyusun dan memeriksa konsep-konsep surat dinas yang diajukan oleh staf untuk memperoleh konsep surat dinas yang benar;
- y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- z. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Administrasi Pemerintah Desa secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
- aa. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- Bahwa saksi melakukan dengan mengirimkan surat Camat se Kabupaten Garut untuk menghadirkan Kepala Desa yang tempatnya di masing-masing Kecamatan dan dari Dinas membuat jadwal guna pembinaan, monitoring kegiatan Dana Desa dan alokasi Dana Desa berserta aset Desa dan Badan Usaha milik Desa dan yang hadirnya Kepala Desa Sekretaris Desa, Bendahara Desa termasuk Ketua BUMDes dan Pendamping Desa, itu yang dilakukan bentuk pembinaan oleh Dinas DPMD dalam hal ini Bidang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Bahwa tugas pokok dan Fungsi Kepala Desa dalam pemerintahan Desa termuat dalam Undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa, yaitu : Pasal 26 (1)



Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 26 (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26 (3)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan



- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 26 (4).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 27 .

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;



- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28 (1) .

Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 28 (2).

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian

asal 29 .

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan

Halaman 247 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- I. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 30 (1)

Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 30 (2)

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang anggaran Dana Desa yang setiap tahunnya disalurkan dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintahan Desa sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari Pemerintah Daerah Provinsi yaitu bantuan Infrastruktur (IP).
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Desa terhadap pengelolaan keuangan desa termasuk dalam hal ini adalah dalam hal penggunaan dana desa adalah sebagai berikut :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di pasal 3 sebagai berikut :
 1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 2. Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
 3. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
 4. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa
 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Garut No : 221 tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan :



- Bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan selanjutnya Kepala Desa berwenang :
 - a. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APB Desa
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
 - d. Menetapkan PPKD
 - e. Menyetujui DPA, dan DPAL
 - f. Menyetujui RAK Desa
 - g. Menyetujui SPP.
 - 3. Peraturan Bupati Garut No : 12 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2022 pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan : “Bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Kementerian melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Pasal 25 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021, bahwa :
 - (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Sisa Dana di RKD
 - b. Capaian keluaran Dana Desa
 - (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi sisa dana di RKD dengan meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa dana di RKD.
 - (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM Span).
 - (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan.
- Serta Pasal 26 Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021, bahwa



- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan/atau camat.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu pertama Dinas DPMD Kabupaten Garut melakukan verifikasi data di Aplikasi Omspan, kemudian setelah verifikasi selesai Dinas DPMD melaporkan ke BPKAD Kabupaten Garut untuk melakukan konfirmasi ke pihak KPPN, setelah selesai pihak KPPN mencairkan anggaran melalui Kas Daerah Ke Kas Desa, selanjutnya Dinas DPMD Kabupaten Garut menginformasikan ke masing-masing Desa bahwa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sudah masuk rekening kas Desa dan bisa di cairkan.
 - Bahwa bantuan keuangan Dari Pemerintah Berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada TA 2021 s/d 2022 diperuntukan untuk BLTD, untuk peningkatan Ekonomi, pelatihan kelembagaan yang ada di Desa dan sisanya untuk infrastruktur dan juga untuk Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Siltap kepala Desa, Siltap Perangkat Desa, tunjangan BPD, Biaya Operasional Pemerintah Desa, Biaya Operasional BPD, Biaya Operasional LKD, Insentif RT, RW, dan Kader Posyandu.
 - Bahwa pada tahun 2021 Dinas DPMD Kabupaten Garut tidak melakukan Monitoring dan evaluasi secara langsung ke Desa -Desa dan Kecamatan karena terkendala kondisi penyebaran Covid-19
 - Namun untuk tahun 2022 dan 2023 saksi menjelaskan untuk temuan hasil monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

Tahun 2022

Rincian 2 Kegiatan yang sedang proses adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Bendungan Rp 24.500.000,- (proses)
2. Pembuatan Saluran Irisan Rp 80.500.000 (proses)

Segara kepela desa menyelesaikan kegiatan tersebut sesuai Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bahwa di Pasal 3 ayat (2) kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Kepala Desa segera membayar pajak dan SPJ segera diselesaikan

Tahun 2023



1. Pajak Kegiatan Belum di bayar. DD dan ADD
2. Kegiatan yang belum dikerjakan :
 - a. Jalan Lingkungan RW 06
 - b. Jalan Lingkungan RW 08
 - c. Jalan Lingkungan RW 09
 - d. Rutilahu
 - e. Pembinaan Linmas
 - f. Pelatihan Optimalisasi P2L
3. Rincian 9 Kegiatan sedang proses adalah sebagai berikut
 - a) Kegiatan koordinasi Pemerintah Desa Rp 6000.000,- (Proses)
 - b) Pencegahan dan penanggulangan keamanan sosial Rp 10.000.000,- (proses)
 - c) Dukungan acara seremonial di desa Rp 18.007.850,- (proses)
 - d) Penyusunan Dokumen Keuangan dan Pertanggungjawaban Rp 10.000.000,- (proses)
 - e) Penyelenggaraan FKTD Rp 13.500.000,- (proses)
 - f) PMT dan alat ukur Rp 31.500.000,- (proses)
 - g) Pembangunan TPT Kp.Radug (proses)
 - h) Belanja Bendera/ Umbul- umbul/ Spanduk Rp 5000.000,- (proses)
 - i) Pemeliharaan sarana Transportasi Desa Rp 10.000.000,- (proses)

Dan bahwa Monitoring yang dilakukan masih dalam tahun anggaran berjalan.

- Bahwa pada Tanggal 01 Februari 2024 terdapat laporan kepada Dinas DPMD Kabupaten Garut terkait pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 Dinas DPMD Kab. Garut mengundang Kepala Desa, Sekertaris, dan Bendahara Desa Sukasenang untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan administrasi pemerintah desa dan penertiban aset desa.

Bahwa dalam kegiatan tersebut dibahas terkait adanya laporan dari Kecamatan Bayongbong yang pada intinya Kepala Desa harus mengembalikan Motor Dinas kepada BPD Desa Sukasenang paling lambat tanggal 31 Januari 2024 dan Kepala Desa diminta membuat Laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes tahun 2023 dan apabila kegiatan pembangunan pada tahun 2023 yang bersumber dari APBDes tidak dapat diselesaikan, maka Kepala Desa diminta untuk mengundurkan diri.



Tindaklanjut dari hasil Monev DPMD Kabupaten Garut yaitu dengan mengadakan Musyawarah di Kecamatan Bayongbong untuk memusyawarahkan permasalahan di Pemerintahan Desa Sukasenang terhadap pengelolaan APBDes tahun 2023 yang terindikasi mengakibatkan kerugian bagi Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut, dari hasil musyawarah tersebut didapatkan hasil bahwa BPD harus melaporkan adanya indikasi kerugian kepada APIP pemerintah Daerah dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

Selanjutnya dilakukan Audit Investigasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut ditemukan kerugian sebagai berikut:

Tahun 2021 sebesar Rp 131.280.134,-

Tahun 2023 sebesar Rp 366.438.081,-

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan dana Desa adalah Kepala Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Bahwa Dana Desa bisa dicairkan/diambil oleh Bendahara/Kepala Desa tanpa adanya rekomendasi dari kecamatan (Camat), karena Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ivan Firmansyah, S.IP., M.Si bin Dadan (Alm.), di bawah sumpah memberi pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dasar hukum pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa adalah:
 1. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 38;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 77;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 6 ayat 2,3 dan 4 dan Lampiran I. BAB I Prioritas Penggunaan Dana Desa, huruf C.Prinsip-Prinsip;



5. Peraturan Bupati Garut No. 222 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaaan Barang/Jasa di Desa;
6. Peraturan Bupati Garut No. 221 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai/ melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa **"Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa"**, yang selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa **"Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan."**

Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa selaku PKPKD, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan:

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - 4) menetapkan PPKD;
 - 5) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 6) menyetujui RAK Desa; dan
 - 7) menyetujui SPP.
- Ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB I KETENTUAN UMUM, Bagian kedua, Azas Pengelolaan Keuangan Desa
Pasal 2

Halaman 253 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan Disiplin Anggaran
Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

- Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/ administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

Pada **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan **Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban**. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- g. Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Halaman 254 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- h. Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Pada hakekatnya konsepsi keuangan daerah didasarkan pada konsepsi keuangan Negara. Sehingga keuangan Daerah pada hakekatnya merupakan keuangan Negara yang diterapkan pada wilayah yang lebih kecil, yaitu daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kotamadya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh pada tingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam hal-hal tertentu, termasuk diantaranya penerapan **pembagian kewenangan** diantara para pejabat pengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Kuangan Daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-Undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya. Sementara posisi dari pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang diatur sebagai berikut:

1. Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Keuangan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 3. Keuangan Desa diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa kriteria kerugian keuangan negara/daerah dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Halaman 255 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Pasal 1 ayat (22):

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 59 ayat (1) & (2):

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut

- Penyalahgunaan Wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 17 ayat (1) & (2)

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang

Ayat (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang
- b. Larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang

Pasal 20 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6)

Ayat(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;

Ayat (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

- a. Tidak terdapat kesalahan;
- b. Terdapat kesalahan Administrasi; atau
- c. Terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Ayat (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

Halaman 256 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

Ayat (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Ayat (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

- Inspektorat Daerah Kabupaten Garut melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 menindaklanjuti permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Garut. Sesuai dengan Pasal 179 KUHP “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Untuk memenuhi permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Garut kemudian Inspektorat Daerah Kabupaten Garut melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam:

- -, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pasal 1 ayat (3)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota

Pasal 17

Ayat (1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota;

Halaman 257 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Ayat (2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

Pasal 19

Ayat (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa

Ayat (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota

Ayat (5) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Ayat (6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ayat (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan APIP melakukan koordinasi dengan APH

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 33 ayat 1 menyatakan Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ayat (5) fungsi Inspektorat adalah huruf b. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 33 A dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ Hal Tugas Auditor point 12. Penghitungan kerugian keuangan daerah dan point 15 pemberian keterangan ahli.



Iya benar, ahli telah ditugaskan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s/d 2023 berdasarkan:

- 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor B-1587/M.2.15/Fd.2/06/2025 Perihal bantuan perhitungan kerugian keuangan negara;
- 2) Surat Perintah Inspektur Daerah Nomor 800.I.II./1254/Insp perihal melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Juni s.d 31 Juli 2025.

Ya ahli ditugaskan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 untuk melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan Desa.

Adapun susunan Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Tugas tersebut yaitu:

Pembantu Penanggung : Dadang Kurnia, SE, M.Si
Jawa
Pengendali Teknis : Alih Yana. S.Sos
Ketua Tim : Ivan Firmansyah, S.IP,M.Si
Anggota Agus Subhan, SH, M.Si
Farah Homaini, SE, MM

- Bahwa ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 dilakukan terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023.
- Adapun prosedur atau cara yang tim auditor lakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah mencakup pengujian atas bukti – bukti dari penyidik, menganalisa hasil Berita Acara Permitaan keterangan

Halaman 259 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



(BAPK) Pro Justitia dan Melakukan Expose dengan Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negri Garut yang diperoleh saat pelaksanaan Audit berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terhadap dugaan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021, 2022 dan 2021 pada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

- Bahwa tim auditor dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan pada bukti-bukti yang telah terangkum dan dikumpulkan oleh penyidik.
- Bahwa Tim audit melakukan ekspose dengan Tim Penyidik serta meminta dokumen/data untuk mendukung kelengkapan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, (Tim auditor) menguji hasil pemeriksaan Tim Penyidik melalui analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan, konfirmasi pihak lain yang relevan sebagai pembanding analisis.
- Bahwa bukti yang diperoleh Tim Auditor dari Penyidik dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 adalah:
 1. Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 27 Juli 2021;
 2. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021;
 3. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021;
 4. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022;
 5. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022;

Halaman 260 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



6. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023;
8. Berita Acara Pemeriksaan (Pro Yustitia) Pihak pihak terkait;
 - Heriawan selaku Kepala Desa Sukasenang Tahun 2021 s/d 2025;
 - Abdal Aziz, selaku Sekretaris Desa Tahun 2022 s/d sekarang;
 - Imron Muhtari, selaku Kaur Keuangan/Bendahara tahun 2022 s/d sekarang;
 - Zenal Abidin, selaku mantan Kepala Desa Sukasenang 2016 s/d 2021;
 - Oim Abdurrohman, selaku Bendaha Tahun 2008 s/d 2021, Kadus III 2022 s/d sekarang;
 - Drs. Arip Rumdana selaku Camat Bayongbong tahun 2020 s.d 2022;
 - Emma Rismayanti, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD tahun 2020 s/d sekarang;
 - Idad Badrudin, selaku Kabid Pemerintahan dan Desa tahun 2022 s/d sekarang;
 - Pendi Ependi, selaku auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut;
 - Agus Supriatna, selaku Kasi PMD Kecamatan Bayongbong tahun 2017 s/d 2022;
 - Euis Hernida, selaku Kasi PMD Kecamatan Bayongbong tahun 2022 s/d sekarang;
 - Karina Kontjara, selaku Pegawai Bank BJB Tahun 2012 s/d sekarang
 - Nurhayati, selaku Istri Kepala Desa Heriawan;
 - Dede Kurniatin, selaku Kaur TU Desa Sukasenang tahun 2022 s/d sekarang;
 - Mira Ria Aminah, selaku Kasi Kesejahteraan Desa Sukasenang tahun 2022 s/d sekarang;
 - Nanang Hadiansyah, selaku Kasi Pemerintahan Desa Sukasenang tahun 2022 s/d sekarang;
 - Muhammad Kamil, selaku Kaur Perencanaan Desa Sukasenang tahun 2017 s/d sekarang;
 - Ade Kamal, selaku Ketua RW 02 Desa Sukasenang tahun 2015 s/d sekarang;
 - Deni Sutandi, selaku Kadus II Desa Sukasenang tahun 2022 s/d 2024;
 - Didin Rosidin, selaku Mitra Cai;

Halaman 261 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nanang Subarnas, selaku Mantan Ketua LPM tahun 2016 s/d 2021;
 - Nani Yuningsih, selaku Kader Posyandu dan Anggota PKK Desa Sukasenang;
 - Mochammad Hendar Fariz, selaku Karyawan Vlog Kita tahun 2020 s/d sekarang;
 - Bakti Safaat, selaku Pemilik Perusahaan CV BS;
 - Dayat, selaku Pemilik Tanah;
 - Depi Setiawan, selaku Wiraswasta;
 - Asep Ipan, selaku Buruh di Desa Sukasenang;
 - Asep Wahyudin, selaku Buruh di Desa Sukasenang;
 - Atang, selaku Buruh di Desa Sukasenang;
 - Nurul Falah, selaku Supir Desa Tahun 2021 s/d 2022.
 - Adapun metode penghitungan kerugian negara yang digunakan adalah metode perbandingan analisis, terhadap bukti fisik, konfirmasi, dokumenter, catatan akuntansi, pernyataan tertulis Dengan klasifikasi teknik yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan yaitu metode total loss, net loss, harga pokok (pemberian tunai).
 - Kerugian keuangan terjadi sesuai dengan Undang Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada saat berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Reguler/Operasional masih terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti berdasarkan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 diketahui terdapat pajak yang belum dibayar dan kegiatan yang belum terealisasi 100%;
 2. Audit Investigasi dengan Nomor LHA Nomor : 700.1.2.2/1369/insp tanggal 31 Mei 2024 diketahui terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan kurang volume dan baru ditindaklanjuti sebesar Rp45.000.000,- pada tanggal 9 September 2024.
 3. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor:700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025.
- Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor:700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025 penyidikan perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s/d 2023, Adanya dugaan

Halaman 262 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukasenang (Heriawan) sebesar **Rp 742.231.300,00. (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan, **dengan rincian serbagai berikut:**

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi/ Hasil Audit/ Perhitungan Ahli	Selisih	Ket
I. Tahun 2021					
1.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	Rp 282.315.000,-	Rp 47.300.000,-	
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	Rp 298.800.000,-	Rp 36.000.000,-	
3.	PPN + PPH			Rp 28.403.526,-	
4.	Pajak Daerah			Rp 1.055.000,-	
	Jumlah I			Rp 112.758.526,-	
II. Tahun 2022					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	Rp 255.080.750,-	Rp 10.009.890,-	
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	Rp 10.000.000,-	Rp 1.212.047,-	
3.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	
4.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	Rp 58.635.300,-	Rp 44.148.700,-	
6.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 9.667.461,82	Rp 5.332.538,18,-	
7.	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman (3 lokasi)	Rp85.084.000,-	Rp 82.411.200,-	Rp 2.672.800,-	
8.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 10.000.000,-	
9.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 2.000.000,-	
10.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
11.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	Rp 10.600.000,-	Rp 34.672.000,-	
12.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	Rp 177.440.000,-	Rp 79.520.000,-	
13.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	-	Rp 8.000.000,-	
14.	Penyertaan Modal Bumdes Dari Silpa	Rp 70.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 20.000.000,-	
	Jumlah II			Rp 233.567.975,18,-	
III Tahun 2023					
1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	
2.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	Rp 21.750.000,-	Rp 1.650.000,-	
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	Rp 10.000.000,-	Rp 24.007.850,-	



4.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
6.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	-	Rp 13.500.000,-	
7.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	Rp 118.930.300,-	Rp 121.245.850,-	
8.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	Rp 92.649.700,-	Rp 157.696.300,-	
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 13.653.700,-	Rp 1.346.300,-	
10.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	-	Rp 30.000.000,-	
11.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 7.500.000,-	
12.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 7.000.000,-	
13.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	Rp 18.585.000,-	Rp 8.415.000,-	
14.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	-	Rp 18.565.000,-	
15.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	-	Rp 2.000.000,-	
16.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	-	Rp 2.478.488,-	
17.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
18.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	Rp 18.000.000,-	Rp 17.000.000,-	
19.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 15.000.000,-	
Jumlah III				Rp 440.904.788,-	
Jumlah I + II + III				Rp 787.231.289,18	
Pengembalian (Tindaklanjut audit Investigasi)				(Rp 45.000.000,-)	
Jumlah dugaan kerugian				Rp 742.231.289,18	
Pembulatan				Rp 742.231.300,-	
Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah					

2. Ahli Yana, S.Sos, di bawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan pernah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dan memberikan keterangan ahli dalam kasus tindak pidana korupsi. Penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau pemberian keterangan ahli yang pernah saksi lakukan adalah:
- Memberikan keterangan ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kasus Dana Desa di Desa Karyajaya Kec. Bayongbong pada Tahun 2020.



- Memberikan keterangan ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kasus Dana Desa di Desa Karyasari Kec. Cibalong pada tahun 2022;
- Memberikan keterangan ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kasus Dana Desa di Desa Cigadog Kec. Sucinaraja pada tahun 2023;
- Memberikan keterangan ahli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Kasus Dana Desa di Desa Sukanagara Kec. Cisompet 2024.
- Bahwa ahli menjelaskan dasar hukum pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa adalah:
 - Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 38;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 77;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 6 ayat 2,3 dan 4 dan Lampiran I. BAB I Prioritas Penggunaan Dana Desa, huruf C.Prinsip-Prinsip;
 - Peraturan Bupati Garut No. 221 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Peraturan Bupati Garut No. 222 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaaan Barang/Jasa di Desa tentang perubahan Peraturan Bupati Garut No. 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Bahwa ahli menerangkan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai/ melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat

Halaman 265 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa **“Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa”**, yang selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diatur bahwa **“Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.”**

Selanjutnya, dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa selaku PKPKD, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Garut Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai kewenangan:

- menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa;
- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- menetapkan PPKD;
- menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- menyetujui RAK Desa; dan
- menyetujui SPP.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam pengelolaan keuangan desa wajib tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BAB I KETENTUAN UMUM, Bagian kedua, Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

- Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas Transparan, Akuntabel, Partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan Disiplin Anggaran
- Ayat (2) APBDes merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam 1 (satu) Tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
- Bahwa ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai

Halaman 266 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara.

Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara.

Pada saat ini, pengertian tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.

Pada **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan **Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban**. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
- Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan negara;
- Pengeluaran negara;
- Penerimaan daerah;
- Kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
- Bahwa ahli menjelaskan Pada hakekatnya konsepsi keuangan daerah didasarkan pada konsepsi keuangan Negara. Sehingga keuangan Daerah pada hakekatnya merupakan keuangan Negara yang diterapkan pada wilayah yang lebih kecil, yaitu daerah, baik provinsi, kabupaten,

Halaman 267 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



maupun kotamadya. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa karena perbedaan skala (luas cakupan wilayah yang berpengaruh pada tingkat kewenangan) diperlukan beberapa penyesuaian dalam hal-hal tertentu, termasuk diantaranya penerapan **pembagian kewenangan** diantara para pejabat pengelola keuangan daerah dibandingkan dengan pejabat pengelola keuangan Negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Keuangan Daerah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-Undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya. Sementara posisi dari pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah, yang diatur sebagai berikut:

- Keuangan Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Keuangan Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Keuangan Desa diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Bahwa ahli menjelaskan kriteria kerugian keuangan negara/daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 1 ayat (22):

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 59 ayat (1) & (2):

Halaman 268 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- (1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut
 - Penyalahgunaan Wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 17 ayat (1) & (2)
Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang
Ayat (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. Larangan melampaui wewenang
 2. Larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau
 3. Larangan bertindak sewenang-wenangPasal 20 ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6)
Ayat (1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;
Ayat (2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
 - a. Tidak terdapat kesalahan;
 - b. Terdapat kesalahan Administrasi; atau
 - c. Terdapat kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negaraAyat (3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Ayat (4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.



Ayat (5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.

Ayat (6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang

- Bahwa ahli menjelaskan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 menindaklanjuti permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Garut. Sesuai dengan Pasal 179 KUHP “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiran atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Untuk memenuhi permintaan Penyidik pada Kejaksaan Negeri Garut kemudian Inspektorat Daerah Kabupaten Garut melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (3)

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/ kota

Pasal 17

Ayat (1) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota;

Ayat (2) Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota.

Pasal 19



Ayat (1) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa

Ayat (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota dibantu oleh camat atau sebutan lain dan inspektorat kabupaten/kota

Ayat (5) Pembinaan dan pengawasan oleh inspektorat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa

Ayat (6) Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

- a. laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa;
- b. efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan
- c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ayat (2) Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan APIP melakukan koordinasi dengan APH

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 33 ayat 1 menyatakan Inspektorat Daerah merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ayat (5) fungsi Inspektorat adalah huruf b. Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya

Pasal 33 A dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat daerah melaksanakan fungsi tanpa menunggu penugasan dari Bupati.

- Bahwa ahli menjelaskan pernah ditugaskan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 berdasarkan:
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Garut Nomor B-1587/M.2.15/Fd.2/06/2025 Perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;



- Surat Perintah Inspektur Daerah Nomor 800.I.II.I/1254/Insp perihal melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023.
- Bahwa ahli menjelaskan dalam melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan bersama tim dengan Surat Tugas Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Garut Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : 800.I.II.I/1254/Insp perihal melaksanakan audit perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 tanggal 19 Januari 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Juni s.d 31 Jul 2025, Untuk melaksanakan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023

Adapun susunan Tim Pemeriksa sesuai dengan Surat Tugas tersebut yaitu:

- Pembantu Penanggung Jawab : Dadang Kurnia, S.E., M.Si.
- Pengendali Teknis : Alih Yana, S.Sos.
- Ketua Tim : Ivan Firmansyah, S.E., M.Si.
- Anggota : Agus Subhan, S.H., M.Si.
- Bahwa ahli menjelaskan ruang lingkup Audit penghitungan kerugian keuangan negara berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 dilakukan terhadap pengelolaan keuangan dan aset Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kab. Garut
- Bahwa benar ahli menjelaskan prosedur atau cara yang tim auditor lakukan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah mencakup pengujian atas bukti – bukti dari penyidik, menganalisa hasil Berita Acara Permintaan keterangan (BAPK) Pro Justitia dan Melakukan Expose dengan Tim Pidana Khusus Kejaksaan Negri Garut yang diperoleh saat pelaksanaan Audit berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terhadap dugaan kerugian keuangan Negara yang

Halaman 272 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersumber dari Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Tahun 2018, 2019 dan 2020 pada Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kabupaten Garut
- Bahwa ahli menjelaskan Bahwa tim auditor dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d 2023 untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan pada bukti-bukti yang telah terangkum dan dikumpulkan oleh penyidik.
 - Bahwa Tim audit melakukan ekspose dengan Tim Penyidik serta meminta dokumen/data untuk mendukung kelengkapan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, (Tim auditor) menguji hasil pemeriksaan Tim Penyidik melalui analisis terhadap Berita Acara Pemeriksaan, konfirmasi pihak lain yang relevan sebagai pembanding analisis.
 - Bahwa ahli menjelaskan bukti yang diperoleh Tim Auditor dari Penyidik dalam melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dana Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 adalah:
 1. Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 27 Juli 2021;
 2. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 06 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021;
 3. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021;
 4. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 08 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022;
 5. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022;
 6. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023;



7. Peraturan Desa Sukasenang Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023;
8. Berita Acara Pemeriksaan (Pro Yustitia) Pihak pihak terkait;
 - 8.1 Heriawan selaku Kepala Desa Sukasenang Tahun 2021 s/d 2025;
 - 8.2 Abdal Aziz, selaku Sekretaris Desa Tahun 2022 s/d sekarang;
 - 8.3 Imron Muhtari, selaku Kaur Keuangan/Bendahara tahun 2022 s/d sekarang;
 - 8.4 Zenal Abidin, selaku mantan Kepala Desa Sukasenang 2016 s/d 2021;
 - 8.5 Oim Abdurohim, selaku Bendaha Tahun 2008 s/d 2021, Kadus III 2022 s/d sekarang;
 - 8.6 Drs. Arip Rumdana selaku Camat Bayongbong tahun 2020 s.d 2022;
 - 8.7 Emma Rismayanti, selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD tahun 2020 s/d sekarang;
 - 8.8 Idad Badrudin, selaku Kabid Pemerintahan dan Desa tahun 2022 s/d sekarang;
 - 8.9 Pendi Ependi, selaku auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Garut;
 - 8.10 Agus Supriatna, selaku Kasi PMD Kecamatan Bayongbong tahun 2017 s/d 2022;
 - 8.11 Euis Hernida, selaku Kasi PMD Kecamatan Bayongbong tahun 2022 s/d sekarang;
 - 8.12 Karina Kontjara, selaku Pegawai Bank BJB Tahun 2012 s/d sekarang
 - 8.13 Nurhayati, selaku Istri Kepala Desa Heriawan;
 - 8.14 Dede Kurniatin, selaku Kaur TU Desa Sukasenang tahun 2022 s/d sekarang;
 - 8.15 Mira Ria Aminah, selaku Kasi Kesejahteraan Desa Sukasenang tahun 2022 s/d sekarang;
 - 8.16 Nanang Hadiansyah, selaku Kasi Pemerintahan Desa Sukasenang tahun 2022 s/d sekarang;
 - 8.17 Muhammad Kamil, selaku Kaur Perencanaan Desa Sukasenang tahun 2017 s/d sekarang;

Halaman 274 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.18 Ade Kamal, selaku Ketua RW 02 Desa Sukasenang tahun 2015 s/d sekarang;
- 8.19 Deni Sutandi, selaku Kadus II Desa Sukasenang tahun 2022 s/d 2024;
- 8.20 Didin Rosidin, selaku Mitra Cai;
- 8.21 Nanang Subarnas, selaku Mantan Ketua LPM tahun 2016 s/d 2021;
- 8.22 Nani Yuningsih, selaku Kader Posyandu dan Anggota PKK Desa Sukasenang;
- 8.23 Mochammad Hendar Fariz, selaku Karyawan Vlog Kita tahun 2020 s/d sekarang;
- 8.24 Bakti Safaat, selaku Pemilik Perusahaan CV BS;
- 8.25 Dayat, selaku Pemilik Tanah;
- 8.26 Depi Setiawan, selaku Wiraswasta;
- 8.27 Asep Ipan, selaku Buruh di Desa Sukasenang;
- 8.28 Asep Wahyudin, selaku Buruh di Desa Sukasenang;
- 8.29 Atang, selaku Buruh di Desa Sukasenang;
- 8.30 Nurul Falah, selaku Supir Desa Tahun 2021 s/d 2022.

- Bahwa ahli menjelaskan metode penghitungan kerugian negara yang digunakan adalah metode perbandingan analisis, terhadap bukti fisik, konfirmasi, dokumenter, catatan akuntansi, pernyataan tertulis Dengan klasifikasi teknik yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan yaitu metode *total loss*, *net loss*, harga pokok (pemberian tunai).
- Bahwa ahli menjelaskan Kerugian keuangan terjadi sesuai dengan Undang Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pada saat berkurangnya uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Reguler/Operasional masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti berdasarkan:

- Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Operasional/Reguler dengan Nomor : 700/805-Insp/2022 tanggal 18 April 2022 diketahui terdapat pajak yang belum dibayar dan kegiatan yang belum terealisasi 100%;
- Laporan Hasil Audit Investigasi dengan Nomor LHA Nomor : 700.1.2.2/1369/insp tanggal 31 Mei 2024 diketahui terdapat pekerjaan

Halaman 275 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



yang tidak dilaksanakan dan kurang volume dan baru ditindaklanjuti sebesar Rp45.000.000,- pada tanggal 9 September 2024.

- Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor : 700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025
- Bahwa benar ahli menjelaskan Berdasarkan hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara penyidikan perkara tindak pidana korupsi Dana Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kecamatan Leles Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020, Adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menimbulkan Kerugian Keuangan dan Aset Negara yang dilakukan oleh Kepala Desa Sukasenang Kec. Bayongbong (Drs. Heriawan sebesar Rp 742.231.300,00. (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan, dengan rincian serbagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi/ Hasil Audit/ Perhitungan Ahli	Selisih	K et
I. Tahun 2021					
1.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	Rp 282.315.000,-	Rp 47.300.000,-	
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	Rp 298.800.000,-	Rp 36.000.000,-	
3.	PPN + PPH			Rp 28.403.526,-	
4.	Pajak Daerah			Rp 1.055.000,-	
	Jumlah I			Rp 112.758.526,-	
II. Tahun 2022					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	Rp 255.080.750,-	Rp 10.009.890,-	
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	Rp 10.000.000,-	Rp 1.212.047,-	
3.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	
4.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	Rp 58.635.300,-	Rp 44.148.700,-	

Halaman 276 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 9.667.461,82	Rp 5.332.538,18,-	
7	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman (3 lokasi)	Rp85.084.000,-	Rp 82.411.200,-	Rp 2.672.800,-	
8.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 10.000.000,-	
9.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 2.000.000,-	
10.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
11.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	Rp 10.600.000,-	Rp 34.672.000,-	
12.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	Rp 177.440.000,-	Rp 79.520.000,-	
13.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	-	Rp 8.000.000,-	
14.	Penyertaan Modal Bumdes Dari Silpa	Rp 70.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 20.000.000,-	
	Jumlah II			Rp 233.567.975,18,-	
III	Tahun 2023				
1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	
2.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	Rp 21.750.000,-	Rp 1.650.000,-	
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	Rp 10.000.000,-	Rp 24.007.850,-	
4.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
6.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	-	Rp 13.500.000,-	
7.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	Rp 118.930.300,-	Rp 121.245.850,-	
8.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	Rp 92.649.700,-	Rp 157.696.300,-	
9.	Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 13.653.700,-	Rp 1.346.300,-	
10.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	-	Rp 30.000.000,-	
11.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 7.500.000,-	



	Instalasi Komunikasi dan Informasi				
12.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 7.000.000,-	
13.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	Rp 18.585.000,-	Rp 8.415.000,-	
14.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	-	Rp 18.565.000,-	
15.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	-	Rp 2.000.000,-	
16.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	-	Rp 2.478.488,-	
17.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
18.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	Rp 18.000.000,-	Rp 17.000.000,-	
19.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 15.000.000,-	
Jumlah III				Rp 440.904.788,-	
Jumlah I + II + III				Rp 787.231.289,18	
Pengembalian (Tindakan lanjut audit Investigasi)				(Rp 45.000.000,-)	
Jumlah dugaan kerugian				Rp 742.231.289,18	
Pembulatan				Rp 742.231.300,-	
Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah					

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Sukasenang di Kec. Bayongbong Kab. Garut berdasarkan SK Bupati Garut Nomor: 141.1/Kep.691-BKD/2022, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Sukasenang mempunyai tugas dan fungsi diantaranya yaitu:

Pasal 26 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa:



- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Struktur Organisasi di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Kepala Desa	: Heriawan (terdakwa sendiri)
Sekretaris	: Ginanjar
Bendahara	: Oim Abdurohim
Kaur Keuangan	: Abdal Aziz
Kaur	: Muhamad Kamil
Perencanaan	
Kaur TU dan	: Oim Abdurohim
Umum	

Halaman 279 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Kasi : Nanang Hadiansyah
Kesejahteraan
Kasi : Deni Sutandi
Pemerintahan
Kasi Pelayanan : Dede Kurnatin
Kepala Dusun I : Dadang Sanjaya
Kepala Dusun II : Imron Muhtari
Kepala Dusun III : Hj Ahim

Tahun 2022-2023

Kepala Desa : Heriawan (terdakwa sendiri)
Sektretaris : Abdal Aziz
Bendahara : Imron Muhtari
Kaur Perencanaan : Muhamad Kamil
Kaur TU dan : Dede Kurnatin
Umum
Kasi : Mira Ria Aminah
Kesejahteraan
Kasi Pemerintahan : Nanang Hardiansyah
Kasi Pelayanan : Dadang Sanjaya
Kepala Dusun I : Ginanjar Taofik Ali
Kepala Dusun II : Deni Sutandi
Kepala Dusun III : Oim Abdurohim

- Bahwa Pendapatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa untuk rincian penggunaan Keuangan Desa Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Sukasenang nomor 7 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-	ADD,PBP



2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-	ADD,PBP
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-	ADD,DLL
4.	Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-	ADD ,PBP
5.	Operasional BPD	Rp 2.986.835,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-	ADD,PBP
7.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-	DD
8.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-	DD
9.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 12.000.000,-	DD
10.	Pembangunan Sistem informasi Desa	Rp 20.000.000,-	DD
11.	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-	PBK
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-	PBH
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Rp 61.000.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp 32.150.000,-	DD
15.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	DD



16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Rp 35.000.000,-	DD
17.	Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-	DD
18.	Pembangunan jalan desa (gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-	PBP
19.	Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-	DD
21.	Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Rp 17.300.000,-	DD
22.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	Rp 17.500.000,-	DD
23.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-	DD
24.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Olahraga Tingkat Desa	Rp 10.000.000,-	DD
25.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-	DD
26.	Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-	DD
27.	Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-	DD
28.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-	DD
29.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	DD
No	Uraian	Anggaran	Ket
.			
Jumlah		Rp 1.794.097.366,-	

Bahwa APBDES perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022 dipergunakan untuk:

No.	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD,PBP
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD



3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 14.142.321,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 5.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-	ADD
7.	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-	IP
8.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	DD
9.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
10.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-	DD
12.	Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-	DD
13.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	DD
15.	Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-	DD
16.	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000,-	IP
17.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	DD
18.	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-	DD
19.	Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-	DD
20.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-	PBP
22.	Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-	DD
23.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-	DD
25.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-	DD
26.	Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-	DD
27.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	DD
28.	Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-	DD
29.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	DD
30.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp 24.500.000,-	DD
31.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	DD

Halaman 283 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	DD
33.	Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-	PBP
34.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	RP 1.200.000,-	DD
35.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 522.000.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.806.750.540,-	
SILPA		Rp 70.000.000,-	

Bahwa terhadap Silpa sebesar Rp 70.000.000,- dipergunakan sebagai berikut:

Penyertaan Modal Bumdes	Rp 50.000.000	
Dipergunakan oleh Kepala Desa Heriawan	Rp 20.000.000	

Berdasarkan APBDES perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023 dipergunakan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Ket
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-	ADD
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	ADD
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	ADD
4.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	ADD ,IP
5.	Operasional BPD	Rp 12.000.000,-	ADD
6.	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-	ADD
7.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	DD
8.	Penyediaan Saran Prasarana Perkantoran/Pemerintah Desa	Rp 41.500.000,-	DD
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Rp 25.900.812,-	IP
10.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-	DD



11.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	DD
12.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-	DD.
13.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	DD
14.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp 69.250.000,-	DD
15.	Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/pengadaans aran/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-	DD
16.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	DD
17.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	DD
18.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-	IP
19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	DD
20.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	DD
21.	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 2.000.000,-	DD
22.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	DD
23.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	DD
24.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	DD
25.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	DD
26.	Koordinasi Pembinaan Keamanan	Rp 1.000.000,-	DD
27.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	DD
28.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	DD
29.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	DD
30.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	DD
31.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Rp 30.000.000,-	DD
32.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	DD
33.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 280.800.000,-	DD
Jumlah		Rp 1.730.672.940,-	

Halaman 285 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Inspektorat pernah melakukan Audit Reguler terhadap Pekerjaan tahun 2021 dengan hasil:

Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 51.495.134,-

Terdapat pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 1.055.000,-

Adanya ketidak sesuaian pada pengadaan Mobil Siaga sebesar

Rp 47.300.000,-

Terdapat kekurangan volume pada kegiatan Pembangunan

Posyandu sebesar Rp 2.840.000,-

Terdapat kekurangan Kelebihan Bayar pada kegiatan

Pembangunan Drainase sebesar Rp 690.000,-

Adanya kekurangan salur pada kegiatan BLT DD kepada

masyarakat sebesar Rp 27.900.000,-,

Terhadap temuan Tersebut belum seluruhnya ditindak Lanjut, untuk penggunaannya sebagian terdakwa pakai untuk keperluan pribadi, sebagian untuk membayar sisa pembayaran pelaksanaan pilkades kepada BPD dan Tim pelaksana Pilkades, sebagian lagi dipergunakan untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan milik masyarakat Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Tahun 2022 berdasarkan hasil monev Kecamatan Bayongbong.

- Pembangunan Jalan Lingkungan

Pindah lokasi, semula Kp. Randug pindah ke Kp. Cibiru RW. 007 pembangunan sudah 40 %, volume 200m², pagu anggaran Rp 18.544.00,-

- Rehab Saluran Irigasi Kp. Cimanggah

Realisasi Pembangunan 30%, Volume 108 m pagu anggaran Rp 176.460.000,-

- Gapura RW. 007 Kp. Randukurung

Realisasi Pembangunan 75% tahap Finising, Volume 1 Ls, pagu anggaran Rp 15.000.000,-.

- Rutilahu belum dilaksanakan dengan anggaran Rp 20.000.000,-

- PKTD Jalan Desa Belum dilakukan dengan anggaran Rp 10.000.000,-

- Pembangunan Jalan Lingkungan belum dilaksanakan dengan anggaran Rp 52.560.000,-

- Pajak Kegiatan tahap I, Tahap II, Tahap III belum disetorkan

- Kegiatan yang didanai dari DD Tahap II

a) PPKM Baru 32% dengan anggaran Rp 43.984.000,-

b) Rehap satuan irigasi baru 40% 176.460.000,-

Halaman 286 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- BLT DD Triwulan IV belum diserahkan dengan anggaran Rp 135.500.000,- (145)

SPJ Belum ada

Penggunaan Keuangan Desa tahun 2022 sebagai berikut :

Dana Desa

- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp 1.200.000,- Pelaksana Kegiatan Dede Kurniatin, uang diambil Kepala Desa, tanda tangan Imron Muhtari terdakwa palsu dan uang terdakwa diserahkan kepada ibu Nani Yuningsih sebesar Rp 1.200.000,-.
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Rp 8.000.000,- dan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW sebesar Rp 45.272.000,- Pelaksana Kegiatan di dalam LPJ Dede Kurniatin dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 25 Mei 2022, bahwa kegiatan tersebut dapat terdakwa jelaskan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk Narasumber 3 (tiga) orang sebesar Rp 2.100.000,- yang masing-masing menerima sebesar Rp 700.000,- dan
 - b. Untuk uang saku perangkat sejumlah 11 (sebelas) orang yang masing-masing menerima Rp 500.000,-, dengan total sebesar Rp 5.500.000,-
 - c. untuk makan minum Kapasitas Perangkat sebesar Rp 500.000,-
 - d. untuk Makan Minum Peningkatan Kapasitas Lembaga dan RT & RW Nasi kotak sebanyak 100 Box x 15.000 = Rp 1.500.000,-, untuk snack Rp 5.000,- x 100 = 500.000,- .
 - e. Banner 2 (dua) buah sebesar Rp 500.000,-.

Dengan total pengeluaran sebesar Rp 10.600.000,- dari 2 (dua) kegiatan diatas.

Sedangkan sisanya diambil terdakwa selaku Kepala Desa Heriawan untuk perbaikan Gor dan Perbaikan ruang PKK.

- Pencegahan Stunting sebesar Rp 40.000.000,- di dalam LPJ dilakukan oleh Nanang Hardiansyah, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Istri terdakwa selaku Kepala Desa yaitu Ibu Nurhayati, Hani, Lilis.
- Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Rp 102.784.000,- di dalam LPJ dilakukan oleh Nanang Hardiansyah, Namun uang kegiatan dikelola langsung oleh kepala desa dan Abdal Aziz selaku sekretaris desa membelanjakan untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp 40.635.300,- ke Toko Passer Intan Pu dan upah penyemprotan desinfektan sebesar Rp 3.000.000,- diserahkan kepada Ade Kamal Ketua RW 02. sedangkan sisa dibelanjakan ranjang untuk



setiap posyandu di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut langsung oleh Kepala Desa Heriawan dan tidak dilengkapi bukti pembelian (Kwitansi) akan terdakwa cari uang terdakwa serahkan secara tunai dari bendahara.

- Penggalian Saluran Irigasi sebesar Rp256.960.000, di dalam LPJ dilakukan oleh Muhamad Kamil sementara uangnya dikelola oleh Kepala Desa Hariawan.

Sebesar Rp100.000.000,- dikelola oleh terdakwa dengan adanya pekerjaan pemasangan gorong-gorong sebesar Rp 75.000.000,- tanpa disertai bukti dukung berupa kwitansi. Kemudian sebesar Rp12.500.000,- terdakwa gunakan untuk perbaikan bendungan di Cimanggah. Selanjutnya sisanya sebesar Rp12.500.000,- terdakwa gunakan untuk perbaikan jembatan ke arah Desa Panembong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.

Bendahara Desa Imron Muhtari pernah memberikan uang sewa alat berat sebesar Rp 85.000.000,- yang diserahkan kepada pembuat saluran irigasi yaitu Hj. Rahmat selaku pemilik alat berat. Sisanya sebesar Rp71.960.000,- dikelola oleh Bendahara Desa Imron Muhtari dan digunakan untuk:

- Pembelian tanah yang akan dilalui jalur air irigasi kepada warga yang mana pada saat itu pembayarannya dilakukan oleh Bendahara Desa Imron Muhtari kepada penjual tanah di hadapan terdakwa, namun terdakwa i lupa berapa harga tanahnya pada saat itu (bukti pembelian tanah ada di Bendahara Desa Imron Muhtari);
- Perbaikan bendungan di Cimanggah yang dilakukan sebanyak 2 kali, sehingga total perbaikan bendungan di Cimanggah dilakukan sebanyak 3 kali. Perbaikan dilakukan hingga 3 kali karena Sungai Cimanuk pernah meluap dan terjadi banjir bandang yang merusak bendungan sehingga dilakukan perbaikan pertama berupa peninggian sebesar kurang lebih Rp28.000.000,- yang uangnya dikelola oleh Bendahara Desa Imron Muhtari. Kemudian, dalam rangka peninggian bendungan untuk menahan volume air yang lebih banyak, dilakukan perbaikan kedua sebesar Rp12.500.000,- yang uangnya dikelola oleh terdakwa. Setelah itu, terjadi bencana banjir rob yang mengakibatkan rusaknya bendungan sehingga dilakukan perbaikan ketiga sebesar terdakwa lupa yang uangnya dikelola oleh Bendahara Desa Imron Muhtari.



Bahwa Pembuatan Saluran Irigasi dibuat melewati Tanah milik Yayasan Almustofa dan Tanah H. Empan. Sesuai dengan musyawarah di desa bahwa pekerjaan dapat dilakukan, namun status tanah bukan dihibahkan untuk Desa Sukasenang

- Pemeliharaan Kendaraan Desa Rp 10.000.000,- Pelaksana Kegiatan dalam LPJ Nanang Herdiansyah, namun realisasinya dilakukan oleh Kepala Desa Heriawan namun tidak memberikan Kwitansi senilai Rp 10.000.000,-, bahwa uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pergantian oli dan Service dalam 1 tahun sebesar Rp 1.000.000,- (tidak ada bukti kwitansi, sisanya dipergunakan untuk gaji supir selama satu tahun dengan besaran gaji selama 1 bulan Rp 900.000,-. yaitu Nurul.
- Rumah Tidak Layak Huni Rp 20.000.000,- dilakukan oleh kepala Desa Heriawan, bahwa awalnya ada program Rumah Tidak Layak Huni dari Badan Amil Zakat Nasional (BazNas) sebesar Rp 10.000.000,- dan untuk Desa Sukasenang diberikan kepada Ibu Enung. Kemudian dikarenakan adanya anggaran Dana Desa sebesar Rp 20.000.000,- sehingga uang tersebut diserahkan kepada Ibu Enung melalui Hanifah anak dari Ibu Enung sebesar Rp 30.500.000,-, yang terdakwa serahkan sebanyak 3 (tiga) kali penyerahan yaitu pertama Rp 10.000.000,- yang kedua Rp 15.000.000,- dan yang terakhir Rp 5.500.000,- untuk membangun rumah Ibu Enung, kemudian rumah tersebut dibangun oleh Kepala Desa Heriawan dengan menyuruh saudara Deni Sutandi.
- Pemeliharaan Air Bersih Sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana Kegiatan dalam LPJ Muhamad Kamil, namun pelaksanaannya dilakukan langsung oleh Kepala Desa Heriawan, uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Deni Sutandi untuk kegiatan tersebut dan sisanya diambil Kepala Desa Heriawan, kemudian dibuat lagi 2 (dua) air, namun airnya kotor sehingga tidak dapat dipergunakan, dari pembuatan 2 (dua) lubang tersebut habis dana sebesar Rp 10.000.000,- disaksikan oleh Deni Sutandi.
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier berupa Bendungan Cimanggah sebesar Rp 24.500.000,-, Pelaksana dalam LPM Dadang Sonjaya, namun pelaksanaan di serahkan langsung oleh bendahara desa uang sebesar Rp 24.500.000,- ke saudara Didin Rosidin (Mitra Cai).
- Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan Instalasi dan Informasi Lokal Rp 14.000.000,-, di dalam LPJ Pelaksana Muhamad Kamil, namun realisasi dilakukan oleh Sekertaris Desa Abdal Aziz dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 289 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- a. 3 (tiga) unit Komputer Rp 9.000.000,-
- b. Pemanjangan Web / Hosting sebesar Rp 1.500.000,
- c. Biaya Internet Desa bulan Oktober – Desember 2022 sebesar Rp 3.500.000,-
- Pengiriman Kontingen bidang keolahragaan sebesar Rp 15.000.000,- di dalam LPJ dilakukan oleh Dede Kurniatin, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Abdal Aziz dengan menerima uang sebesar Rp 13.500.000,-. Untuk kwitansi tidak dibuatkan. Sementara Rp 1.500.000,- disumbangkan untuk perbaikan jalan lingkungan kepada saudara Yadin Suryadi.
- Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) sebesar Rp 10.000.000,- dikelola oleh Bendahara Imron Muhtari namun sebagian uang telah terdakwa ambil, sehingga realisasi pasti kurang dari Rp 10.000.000,-, namun terdakwa tidak mengetahui berapa pastinya.
- Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) sebesar Rp 10.000.000,- dikelola oleh Abdal Aziz selaku bendara.
- Pembangunan Gapura Kampung Ranu Kurung Rp 15.000.000,- Pelaksana Kegiatan dalam LPJ Muhamad Kamil, untuk pengelolaan anggaran diberikan kepada Rohman selaku yang dituakan dan pekerjanya Usep sebesar Rp 15.000.000,-.
- Penyertaan Modal BUMDes Rahayu Rp 70.000.000,-, pelaksana kegiatan dalam LPJ terdakwa sendiri, uangnya terdakwa transfer kepada Ketua BUMDes Agus Mara sebesar Rp 50.000.000,- sisanya Rp 20.000.000,- terpakai oleh terdakwa selaku kepala desa Heriawan. Untuk kegiatan BUMDes tidak ada pelaporan ke Pemerintah Desa.
- Penyelenggaraan Festival lomba Kepemudaan & Olahraga Rp 5.000.000,-, Pelaksana Kegiatan terdakwa sendiri Imron Muhtari, uangnya terdakwa serahkan kepada Deni Sutendi sebesar Rp 5.000.000,-
- Kegiatan BLT DD sebesar Rp 522.000.000,- pengelolaannya terdakwa serahkan kepada Kasi Kesra Nanang Hadiansya, pada saat pembagian dihadiri oleh seluruh aparat Desa dan BPD.
- Kegiatan Jalan Lingkungan sebesar Rp 147.334.000,- dibagi menjadi 4 Kegiatan yaitu;
 - a. Jalan Lingkungan Dusun II Cimuncang sebesar Rp 13.980.000,-
 - b. Jalan Lingkungan Dusun II Cibiru sebesar Rp 18.544.000,-



c. Jalan Lingkungan Dusun I Kp. Cikedogan dan Radug Ilir RW 05 sebesar Rp 52.560.000,-

d. Bantuan Provinsi Dusun I Kp. Cikedogan dan Radug Ilir RW 05 sebesar Rp 62.250.000,-

Untuk kegiatan tidak dibuatkan LPJ dilaksanakan oleh Kepala Desa Heriawan dengan memerintahkan Depi Setiawan dan memberikan uang sebesar Rp 18.000.000,-. Sementara untuk kegiatan Bantuan Provinsi Dusun I terdakwa berikan uang ke Depi Setiawan namun nominal terdakwa tidak ingat, dan uangnya tidak terdakwa berikan sepenuhnya. Dan dibelikan CCTV sebesar Rp 12.000.000,-.

- Penyelenggaraan Hari Besar Nasional sebesar Rp 5.000.000,- dilakukan oleh Bendahara Desa Sukasenang yaitu Imron Muhtari, namun tidak dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban.
- Pemeliharaan Jalan Desa sebesar Rp 10.000.000,- dilaksanakan oleh terdakwa sendiri dengan rincian untuk tenaga sebesar Rp 4.000.000,- dan untuk peralatan pemeliharaan jalan sebesar Rp 6.000.000,-.

Alokasi Dana Desa

Siltap Kepala Desa	Rp 36.000.000,-
Siltap Perangkat Desa	Rp 245.090.640,-(silva Rp 10.009.890,- dipakai oleh terdakwa sendiri)
BOP Desa	Rp 10.000.000,-
Tunjangan BPD	Rp 5.000.000,-
Operasional BPD	Rp 2.500.000,-
Operasional LPMD	Rp 1.000.000,- (tidak realisasi dipakai oleh saya sendiri)
Insentif Kader Posyandu	Rp 18.900.000,-
PKK	Rp 1.350.000,-
Insentif Kader Posyandu	Rp 18.432.000,-
Insentif RW & RW	Rp 81.708.000,-+
Jumlah	Rp 420.330.640,-

Bantuan Keuangan Provinsi

TPAPD Kepala Desa	Rp 5.000.000,-
TPAPD Perangkat Desa	Rp 20.000.000,-
TPAPD BPD	Rp 5.000.000,-
Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 62.250.000,- (diserahkan kepada Devi Setiawan sekitar Rp 50.000.000,- dan sisanya dipakai beli CCTV 12 Juta.)
Operasional RT/RW	Rp 6.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)



Penyelenggaraan Posyandu	Rp 16.750.000,- (Kepala Desa Heriawan yang dilaksanakan oleh Nurhayati selaku Istri terdakwa yang dibeli dari Toko Mahesa)
Pengadaan Konten Billboard	Rp 3.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)
Peningkatan Kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-
Penentuan Patok Desa	Rp 10.000.000,- (Sekdes Abdal Aziz)
Jumlah	Rp 130.000.000,-

Tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban beserta Bukti Dukung Kegiatan.

Tahun 2023 Berdasarkan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Selisih
1	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang bersumber dari Dana Desa	34,007,850	10,000,000	24,007,850
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)	10,000,000	0	10,000,000
3	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	13,500,000	3,500,000	10,000,000
4	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi	10,000,000	5,000,000	5,000,000
5	Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban	18,565,000	0	18,565,000
6	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16,200,000	1,200,000	15,000,000
7	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	30,000,000	27,000,000	3,000,000
8	Penyelenggaraan posyandu(makan tambahan, kelas bumil, lansia,insentif) Alat ukur	69,250,000	67,750,000	1,500,000
9	Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	17,000,000	0	17,000,000

Halaman 292 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman	250,346,000	75,352,583	174,993,417
11	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni	30,000,000	0	30,000,000
12	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/pengerasan jalan Desa (Hotmix)	240,176,150	232,631,358	7,544,792
13	Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik Desa (TPU)	15,000,000	13,653,825	1,346,175
14	Berdasarkan Buku Pembantu Pajak s.d Desember 2023 terdapat Penerimaan Pajak yang belum di setor			48,480,847
	Jumlah Dugaan Kerugian Keuangan Desa T.A 2023	885,325,137	436,087,770	366,438,081

Penggunaan Keuangan Desa tahun 2023 sebagai berikut:

Dana Desa

- Pengelolaan Informasi Lokal Desa sebesar Rp 10.000.000,-. Pelaksana Kegiatan dilakukan oleh Abdal Aziz selaku Sekertaris Desa Sukasenang.
- Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 1.200.000,- dan realisasinya sebesar Rp 1.200.000,-. Pelaksana Kegiatan Mira, uang diambil dari Bendahara dan ditanda tangani Imron Muhtari, kemudian uang tersebut diserahkan Mira selaku pelaksana kegiatan kepada Nani Yuningsih selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 21 Agustus 2023. Tidak ada bukti kuitansinya.
- Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) sebesar Rp 280.800.000,-. Pengelolaannya terdakwa serahkan kepada Mira selaku Kasi Kesra. Pembagian BLT diadakan di Kantor Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dan dihadiri oleh seluruh aparatur Desa dan BPD. Pencairannya dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahap I pada tanggal 03 Mei 2023 sebesar Rp 70.200.000,-
 - Tahap II pada tanggal 18 Agustus 2023 sebesar Rp 70.200.000,-
 - Tahap III pada tanggal 18 Oktober 2023 sebesar Rp 70.200.000,-



- Tahap IV pada tanggal 11 Desember 2023 sebesar Rp 70.200.000,-
Bahwa terhadap penyerahan BLT tidak ada bukti kuitansinya.
- Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana sebesar Rp 30.000.000,-. Pelaksana Kegiatan dalam LPJ Dadang Sonjaya, sementara realisasinya oleh Didin Rosidin. Uang diambil dari Imron Muhtari selaku Bendahara oleh Didin Rosidin sebesar Rp 30.000.000,-. Ada bukti kuitansi tetapi tidak ada rincian bukti belanja kegiatan.
- Penyusunan Dokumen Keuangan sebesar Rp 10.000.000,-. Dilaksanakan langsung oleh Bendahara Desa Sukasenang dan Sekertaris Desa Sukasenang, namun terdakwa pernah memerintahkan Bendahara Desa Imron Muhtari untuk memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- kepada tamu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya.
- Kegiatan Operasional Desa sebesar Rp 34.007.850,-, bahwa uang tersebut terdakwa ambil dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 80.000.000,- yang sebagian seharusnya dipergunakan untuk Kegiatan Operasional Desa sebesar Rp 34.007.850,- sementara LPJ sebesar Rp 10.000.000,-. Kegiatan tersebut tidak terlaksana dan untuk kelengkapan LPJ terdakwa perintahkan Sekertaris Desa Abdal Aziz yang membuatnya.
- Pengadaan Sarana Prasarana Kantor sebesar Rp 41.500.000,- dilaksanakan oleh sekertaris Desa Abdal Aziz terdakwa sendiri dan dipergunakan untuk membeli:
 - a. Printer L3210 seharga Rp 3.500.000,- sebanyak 2 (dua) unit.
 - b. Proyektor Epson seharga Rp 6.000.000,-
 - c. Komputer sebanyak 5 (lima) unit seharga Rp 5.000.000,- dengan total Rp 25.000.000,-
- Pengadaan sarana Prasarana Posyandu sebesar Rp 30.000.000,- dilaksanakan oleh terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Heriawan, untuk bukti dukung sudah terdakwa serahkan kepada Sekertaris Desa Abdal Aziz, bahwa alat kesehatan untuk penyelenggaraan posyandu terdakwa beli dari toko Mahesa.
- Penyelenggaraan Posyandu (makan dan minum) sebesar Rp 31.500.000,- yang terbagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PMT Balita sebesar Rp 27.000.000,-
 - b. Alat Ukur Lingkar Kepala sebesar Rp 4.500.000,-Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Nurhayati dan bukti kuitansinya sudah diserahkan kepada Sekertaris Desa Abdal Aziz.



- Pembangunan Jalan Desa sebesar Rp 240.176.150,- Pelaksana Kegiatan di LPJ Muhamad Kamil. Uang sebesar Rp 160.000.000,- untuk kegiatan tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada Deni Sutandi selaku pekerja lapangan. Sementara uang sebesar Rp 80.000.000,- diserahkan oleh Kepala Desa Heriawan kepada pelaksana kegiatan terdakwa tidak ingat lagi namun atas rekomendasi dari Deni Sutandi. Dari hasil kegiatan tersebut terdakwa mendapatkan Fee kegiatan sebesar Rp 5.000.000,- dari Deni Sutandi.
 - Pembangunan Jalan Lingkungan sebesar Rp 250.346.000,- yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) TPT Kampung Radug realisasinya sebesar Rp 27.600.000,-. Uang tersebut diambil oleh Abdal Aziz kemudian diserahkan kepada RT/RW setempat sebagai pelaksana lapangan. Sementara sisa anggaran tersebut diambil oleh terdakwa sendiri Kepala Desa Heriawan untuk keperluan pribadi.
- Pembangunan Jalan Lingkungan RW 07 sebesar Rp 15.000.000,- Pelaksana Kegiatan Muhamad Kamil, uang tersebut langsung diserahkan oleh Bendahara kepada Asep selaku pelaksana lapangan. Bahwa terhadap uang yang telah diserahkan ada bukti kuitansi, sementara untuk pembelian tidak ada bukti dukunganya.
- Pembangunan Jalan Lingkungan RW 05 sebesar Rp 35.000.000,- Pelaksana Kegiatan Muhamad Kamil, uang tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada Depi Setiawan sebesar Rp 12.000.000,-. Lalu terdakwa menyerahkan lagi kepada Depi Setiawan sebesar Rp 18.000.000,- tanpa adanya Kwitansi. Sisanya terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.
- Sehingga terhadap kekurangan sebesar Rp 177.746.000,- terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa
- Bahwa pada pembangunan TPT Makam RW 07 uang diserahkan kepada Deni Sutendi dari Bendahara Desa sebesar Rp 15.000.000,-.
 - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum sebesar Rp27.000.000,-, dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa meminta Bakti Safa'at kegiatan tersebut terdapat 5 titik pengadaan lampu penerangan, sedangkan untuk kegiatan dilakukan oleh Bendahara langsung, untuk nominal kegiatan terdakwa tidak mengetahuinya.



- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa sebesar Rp10.000.000,- dilaksanakan oleh Sekertaris Desa yaitu Abdal Aziz.
- Bahwa terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak berjalan sehingga tidak terdapat LPJ dengan rincian sebagai berikut:
 - Kegiatan FKDT sebesar Rp 13.500.000,- (uangnya terdakwa pakai keperluan pribadi)
 - Kegiatan Rutilahu sebesar Rp 30.000.000,- (uangnya terdakwa pakai keperluan pribadi)
 - Kegiatan pemeliharaan transportasi sebesar Rp 10.000.000,- (terdakwa pakai untuk perawatan mobil oleh Depi namun untuk nominal terdakwa tidak ingat, dan sisanya terpakai oleh terdakwa sendiri.
 - Kegiatan Pembinaan Linmas sebesar Rp 18.565.000,- (uang terdakwa pakai keperluan pribadi)
 - Kegiatan Ketahanan Pangan sebesar Rp 35.000.000,- (terdakwa pergunakan sekitar Rp 30.000.000,- yang dilakukan oleh ujang malik, sisanya terdakwa memperbaiki pondasi jembatan di RW 7 Kp. Purbasana Kulon)

Alokasi Dana Desa

Siltap Kepala Desa	Rp 36.000.000,-
Siltap Perangkat Desa	Rp 245.090.640,-
BOP Desa	Rp 10.000.000,-
Tunjangan BPD	Rp 21.750.000,- (seharusnya Rp 23.400.000)
Operasional BPD	Rp 5.000.000,-
Operasional Kelembagaan	Rp 5.828.954,- (teralisasi Rp 2.478.488 untuk PKK sisanya terpakai oleh terdakwa)
Insentif Kader Posyandu	Rp 21.000.000,-
Insentif RW & RW	Rp 81.708.000,-+
Jumlah	Rp 426.377.594,-

Bahwa jumlah ADD yang disalurkan sebesar Rp 426.377.594,- berbeda dengan anggaran yang tercantum di APBDes tahun 2023 sebesar Rp 428.677.128,

- Bahwa terhadap temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
- Bahwa untuk kegiatan pada tahun 2021 sampai dengan 2023 pada saat terdakwa menjabat sebagai kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh

Halaman 296 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri dan juga oleh Bendahara Imron Muhtari, Sekertaris Desa yaitu Abdal Aziz, Deni Sutandi, selebihnya LPJ dibuat oleh Sekertaris Desa Abdal Aziz dan tanda tangan LPJ dilakukan pada saat akan dilakukan pemeriksaan dari kecamatan Bayongbong atau Inspektorat Daerah Kabupaten Garut, sehingga pelaksana kegiatan di LPJ tidak sesuai dengan realisasi.

Bahwa terdakwa pernah beberapa kali meminta uang APBDes kepada bendahara desa yaitu Imron Muhtari dengan dibuatkan kwitansi untuk pengambilan uang yang besar, sedangkan terdakwa juga pernah mengambil uang dengan nominal dibawah satu juta tidak menggunakan kwitansi tetapi terdakwa tidak ingat berapa nominalnya, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi dan sebagian lagi dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam LPJ.

Untuk rincian pengambilan menggunakan kwitansi sebagai berikut:

Rp 57.500.000,- pada tanggal 27 April 2022

Rp 51.000.000,- 19 Agustus 2022

Rp 55.000.000,- 10 Mei 2022

Rp 1.500.000,- 20 Mei 2022

Rp 7.000.000,- 10 Juni 2022

Rp 100.000.000,- 2 Desember 2022

Rp 10.000.000,- 16 Agustus 2022 (Kegiatan Pembuatan Batas Desa)

Untuk pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Rp 40.000.000,- 6 Agustus 2023

Rp 50.000.000,- 29 April 2023

Rp 80.000.000,- 5 Mei 2023

Rp 30.000.000,- 16 Agustus 2023

Rp 50.000.000,- 23 Oktober 2023

Rp 50.000.000,- tidak ada tanggal

- Bahwa pada awal tahun 2023 terdakwa pernah minta Cek Giro Kas Desa yang sudah ditanda tangani oleh Bendahara Desa yaitu Imron Muhtari, Cek Giro Kosong tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pencairan Rp 192.000.000,-, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kegiatan pengerasan jalan Hot Mix dengan cara 2 (dua) kali bayar yaitu Rp 160.000.000,- ke Deni Sutandi, kemudian adanya kekurangan bayar terdakwa serahkan ke Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 80.000.000,-



setelah pekerjaan selesai. Dan terdakwa mendapatkan Fee sebesar Rp 5.000.000,-.

- Bahwa terdakwa sudah tidak memiliki aset apapun.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) eksemplar copy Keputusan Nomor 141.1/Kep.691/DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong atas nama Heriawan tanggal 27 Juli 2021;
2. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep.3/2021 tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut atas nama Ginanjar Taufik Ilahi tanggal 06 Januari 2021;
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Desa atas nama Oim Abdurrohman tanggal 14 Januari 2021;
4. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.3/Kep.06-Desa/2015 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun pada Kantor Desa Sukasenang tanggal 05 Agustus 2015;
5. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah desa Sukasenang tanggal 15 Februari 2016;
6. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Bupati Garut Nomor 147/Kep.228/DPMD/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong periode 2019-2025 tanggal 20 Juni 2019;
7. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.5/2021 tentang Pelaksana Kegiatan tanggal 02 Febuari 2021;



8. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.22/2021 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2020;
9. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJM Desa tanggal 23 Agustus 2021;
10. 1 (satu) eksemplar copy Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021;
11. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
12. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penjabaran APBDes Sukasenang tahun anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
13. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes Sukasenang Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 September 2021;
14. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 8 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Sukasenang tahun 2021 tanggal 7 September 2021;
15. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Desa Sukasenang Jenis Giro Kasda Tanggal Cetak 01 April 2022;
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban SDGS dan IDM Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Sebesar Rp 20.000.000;
18. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021;
19. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor : 141.1/Kep.22/2021 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021;
20. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021 tanggal 02 Agustus 2021;

Halaman 299 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) bundel asli Dokumen BOP PKK Tahun 2021;
22. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Audit Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 18 April 2022;
23. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Dana Desa 2021;
24. 1 (satu) eksemplar asli Pencairan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2021;
25. 1(satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) Tahun Anggaran 2021;
26. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Club Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa Tahun Anggaran 2021;
27. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa(Honor,Pakaian,DII) Tahun Anggaran 2021;
28. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, DII) Tahun Anggaran 2021;
29. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Tahun Anggaran 2021;
31. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2021;
32. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa,DII) Tahun Anggaran 2021;
33. 1 (satu) bundel asli pencairan Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Tahun Anggaran 2021;
34. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021;
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021;

Halaman 300 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) bundel asli Dokumen Biaya Operasional PEMDES Tahun Anggaran 2021;
37. 1 (satu) bundel asli BOP LPMD Tahun Anggaran 2021;
38. 1 (satu) bundel asli Dokumen Insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
39. 1 (satu) bundel asli Dokumen BOP BPD Tahun Anggaran 2021;
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Insentif RT/RW Tahun Anggaran 2021;
41. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap 1 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Tahun Anggaran 2021;
42. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Tahun Anggaran 2021;
43. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Status Penggunaan Aset Desa tanggal 24 Mei 2021;
44. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (satu) bundel asli Dokumen SILTAP Kepala Desa Tahun 2021;
46. 1 (satu) bundel asli Dokumen SILTAP Perangkat Desa Tahun 2021;
47. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2022;
48. 1 (satu) bundel Penghasilan Tetap (SILTAP) Kades dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022;
49. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2022;
50. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Insentif RT dan RW Tahun Anggaran 2022;
51. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
53. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional BPD Tahun Anggaran 2022;
54. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Saluran Irigasi Tahun Anggaran 2022;

Halaman 301 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Pemeliharaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2022;
56. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggalan Saluran Irigasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2022;
57. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Kades Nomor : 141.1/KEP.691-DPMD/2021 dan Nomor : 100.3.3.2/KEP.430-DPMD/2024;
58. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Sekdes Nomor : 141.1/Kep.10/2022;
59. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Bendahara Desa Nomor : 141.1/Kep.01/2022;
60. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan dalam jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah desa sukasenang;
61. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan BPD Nomor 147/Kep.228-DPMD/2021;
62. 1 (satu) bundel Perdes RKPDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 6Tahun 2021;
63. 1 (satu) bundel Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 8 Tahun 2021;
64. 1 (satu) bundel Perkades Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 1 Tahun 2021;
65. 1 (satu) bundel Perdes Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 6 Tahun 2022;
66. 1 (satu) bundel Perkades Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 Nomor 7 Tahun 2022;
67. 4 (empat) lembar mutasi rekening giro desa Tahun Anggaran 2022;
68. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2022;
69. 1 (satu) lembar Kuitansi Belanja Barang Prokes Penanganan Covid-19 Tanggal 20 Mei Tahun 2022 Sebesar Rp 40.635.300;
70. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Barang/Jasa Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 Tahun 2022 CV.Passer Intan Pusaka Sari;
71. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pemindah bukuan Warkat Tujuan Transaksi Bumdes sebesar Rp 50.000.00,-
72. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 34.060.000,- tanggal 18 April 2022;
73. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 130.500.000,- tanggal 22 April 2022;

Halaman 302 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



74. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 135.868.000,- tanggal 25 April 2022;
75. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 75.000.000,- tanggal 10 Mei 2022;
76. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 20 Mei 2022;
77. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 54.000.000,- tanggal 23 Mei 2022;
78. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 08 Juni 2022;
79. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 131.100.000,- tanggal 06 Juli 2022;
80. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 32.822.500,- tanggal 06 Juli 2022;
81. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 130.000.000,- tanggal 15 Agustus 2022;
82. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 18 Agustus 2022;
83. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 01 September 2022;
84. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 32.472.500,- tanggal 13 September 2022;
85. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 02 Desember 2022;
86. 2 (dua) lembar print out daftar rincian aset desa tetap per Desember Tahun 2022;
87. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 36.260.000,- tanggal 14 Desember 2022;
88. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 30 Desember 2022;
89. 1 (satu) Bundel asli penyertaan modal desa dan dokumentasi, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor:
0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 senilai Rp 50.000.000,-;



- 1 (satu) lembar bukti pencairan SPP Nomor bukti:
0086/BANK/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 Rp
50.000.000,-;
 - 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tahun anggaran
2022 Nomor : 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 10 Juni 2022;
 - 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah
desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor:
0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2024;
 - 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor:
00162/KWT/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 sebesar
Rp 50.000.000,-;
90. 1 (satu) bundel asli pengiriman kontingen perwakilan desa, dengan rincian:
- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor :
0021/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp
15.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar
kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor :
0021/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp
15.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP nomor bukti :
0018/CASH/17/2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp
15.000.000,-;
 - d) 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban panjar nomor
: 0020/SPJ/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp
15.000.000,-;
 - e) 1 (satu) lembar asli surat pengesahan panjar kegiatan tahun
anggaran 2022 Nomor : 0020/SPJ/17.2013/2022 tanggal 26
April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - f) 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggung jawab belanja
pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor :
0020/SPJ/17/2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp
15.000.000,-;
 - g) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor :
00065/KWT/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022;
 - h) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor :
00066/KWT/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022;

Halaman 304 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- i) 3 (tiga) lembar asli dokumentasi kegiatan tim sepakbola desa sukasenang;
91. 1 (satu) bundel asli pencegahan stunting, dengan rincian:
- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor :
0022/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp
40.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar
kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor :
0022/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp
40.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP nomor bukti :
0021/CASH/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp
40.000.000,-;
 - d) 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban panjar
nomor:0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar
Rp 40.000.000,-;
 - e) 1 (satu) lembar asli surat pengesahan panjar kegiatan tahun
anggaran 2022 Nomor : 0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30
April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-
 - f) 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggung jawab belanja
pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor :
0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp
40.000.000;
 - g) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor :
00068/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp
100.000,-;
 - h) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor :
00069/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp
1.050.000,-;
 - i) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor :
00070/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp
38.100.000,-;
 - j) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor :
00097/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp
750.000,-;
 - k) 5 (lima) lembar asli dokumentasi kegiatan pencegahan
stunting;

Halaman 305 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l) 4 (empat) lembar asli dokumentasi penyaluran PMT tahun 2022 Desa Sukasenang, Kec. Bayongbong, Kab. Garut;
92. 1 (satu) bundel asli peningkatan kapasitas perangkat desa, dengan rincian :
- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0020/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 8000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 8000.000,-;
 - c) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pencairan SPP Nomor Bukri: 0022/CASH/17.2013\2022 tanggal 09 Mei 200 sebesar Rp 8.000.000,-;
 - d) 1 (satu) Lembar Asli Laporan Pertanggungjawaban Panjar Nomor:0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 8.000.000,-
 - e) 1 (satu) Lembar Asli surat pengesahan Panjar Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022;
 - f) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 8.000.000,-;
 - g) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar 2.245.000,-;
 - h) 1 (satu) Lembar Asli nota belanja ATK tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 2.245.000;
 - i) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar 560.000,-;
 - j) 1 (satu) Lembar Asli nota fotocopy tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 560.000;
 - k) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00061/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 mei 2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 495.000,-

Halaman 306 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- l) 1 (satu) Lembar Asli nota belanja Makan, Minum Snack sebesar Rp 495.000,-
 - m) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00060/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 300.000,-
 - n) 1 (satu) lembar nota Belanja Spanduk tanggal 09 Mei Tahun 2022 sebesar Rp 300.000,-
 - o) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00064/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 2.250.000,-
 - p) 1 (satu) lembar Asli daftar penerimaan Narasumber Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
 - q) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00063/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 1.650.000,-
 - r) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00062/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 500.000,-
 - s) 1 (satu) lembar Asli daftar penerimaan Uang Saku pelatihan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- 93. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 94. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya operasional kader pemberdayaan tanpa kwitansi dan dokumentasi;
 - 95. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Biaya Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan, tanpa kwitansi
 - 96. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban dukungan turnamen olahraga kepemudaan, tanpa kwitansi;
 - 97. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya penyusunan dokumen perencanaan, tanpa dokumentasi;
 - 98. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya penyusunan dokumen keuangan, tanpa dokumentasi;
 - 99. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Biaya pemeliharaan kendaraan siaga tanpa kwitansi;

Halaman 307 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya bantuan langsung tunai (BLT DDS), tanpa kwitansi;
101. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pemeliharaan bendungan cimanggah;
102. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pemeliharaan air bersih, tanpa kwitansi;
103. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pembangunan gapura tahun 2022;
104. 1 (satu) Bundel asli foto kegiatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
105. 1 (satu) Bundel asli Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2022 tentang daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa pandemic Corona Virus Disease 2019) Tahun 2022;
106. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan desa, Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kab. Garut Tahun Anggaran 2022;
107. 1 (satu) Bundel berita acara kesepakatan antara BPD, TPK Didin Rosidin Kepala Desa Heriawan terkait Pengerjaan dan Harga Pekerjaan Perbaikan Bendungan;
108. 1 (satu) Eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2022 Keperluan Rutilahu.
109. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kabupaten Garut atas nama Heriawan Periode 2021 s/d 2025;
110. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Garut nomor: 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong;
111. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.9/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Sukasenang atas nama Imron Muhtari tanggal 04 April 2023;
112. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.10/2022

Halaman 308 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sukasenang atas nama Abdal Aziz tanggal 22 Agustus 2022;

113. 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 147/Kep.228/DPMD/2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2012 s/d 2018 dan Peresmian anggota Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2019 s/d 2025 tanggal 20 Juni 2019;
114. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.8/2023 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 tanggal 18 April 2023;
115. 1 (satu) bundel copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang RKPDes Tahun 2023 ditetapkan tanggal 27 September 2022;
116. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal ditetapkan 30 September Tahun 2022;
117. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal ditetapkan 30 Desember Tahun 2022;
118. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal ditetapkan 20 September Tahun 2023;
119. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023 tanggal ditetapkan 20 September Tahun 2023;
120. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sukasenang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 Tanggal 05 Januari 2024;
121. 1 (Satu) Eksemplar Copy Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 Tanggal 13 Januari 2024;

Halaman 309 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



122. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD) Tahun Anggaran 2023;
123. 1 (satu) Bundel Insentif RT & RW Tahun 2023;
124. 16 (enam belas) lembar slip penarikan dari Bank BJB untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan total sebesar Rp 949.327.000,-;
125. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Posyadu (Makan Tambahan kelas Bumil, Lansia) oleh TPK Nanang Hadiansyah;
126. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Desa Kp. Patrol RT.03 RW.09 Desa Sukasenang sebesar Rp 190.176.150,- tanggal 22 Mei 2023 oleh CV Bahari Irvani dan TPK Muhamad Kamil;
127. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan lingkungan RW.05 Desa Sukasenang tanggal 26 Mei 2023 oleh Depi dan TPK Muhamad Kamil;
128. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pemeliharaan Saluran Irigasi Kp. Gunung Bodas Blok Cimanggah Desa Sukasenang sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 22 Mei 2023 oleh TPK Dadang Sonjaya pelaksana Didin Rosidin warga desa Sukasenang ;
129. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan I Desa Sukasenang sebesar Rp 70.200.000,- tanggal 03 Mei 2023 TPK oleh Mira Ria Aminah;
130. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan 2 Desa Sukasenang sebesar Rp 70.200.000,- tanggal 15 Agustus 2023 oleh Mira Ria Aminah;
131. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan 3 Desa Sukasenang tanggal sebesar Rp 70.200.000,- 18 Oktober 2023 oleh Mira Ria Aminah;
132. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor di Desa Sukasenang sebesar Rp 41.500.000,- tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Nanang Hadiansyah pembelian dari Ananda Creative;
133. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Tanpa Dokumentasi tanggal 20 April 2023 TPK Muhamad Kamil dan yang menerima Abdal Azis sebesar Rp 5.000.000,-;

Halaman 310 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



134. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tanpa Dokumentasi sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 29 Mei 2023 TPK Oleh Imron Muhtari yang menerima Imron Muhtari;
135. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Prasarana Posyandu Desa Sukasenang tanggal 21 Agustus 2023 TPK Oleh Mira Ria Aminah sebesar Rp 30.000.000,- ;
136. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan TPT Kampung Radug sebesar Rp 27.600.000,- tanggal 21 Agustus 2023 TPK Muhamad Kamil pelaksana Wawan bahan material dari TB Rahayu;
137. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan TPT Makam RW. 07 sebesar Rp 15.000.000,- Kampung Randu Kurung Desa Sukasenang tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Muhamad Kamil pelaksana Atang material TB Rahayu;
138. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Lingkungan RW.07 sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Muhamad Kamil pelaksana Asep material TB Ciendut;
139. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Informasi Lokal Desa Sukasenang pembayaran Jaringan Internet Desa TPK oleh Nanang Hadiansyah kepada Vlogkita.com sdr. Hendra sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 15 Agustus 2023;
140. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Desa Sukasenang dari dana desa sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 TPK Oleh Nanang Hadiansyah kepada Asep Ipan selaku Warga;
141. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban pemasangan PJU sebesar Rp 27.000.000,- dari pihak ke 3 Bakti Safaat tanggal 15 Agustus 2024 TPK oleh Muhamad Kamil penerima Bakti Safaat;
142. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 21 Agustus 2023 TPK Mira Ria Aminah kepada Nani Yuningsih Ketua Kader;
143. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Rumah Semai Harumadu Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023;



144. 1 (satu) bundel Dokumentasi servis kendaraan mobil siaga Desa Tahun 2023;
145. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Sukasenang Foto Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengaspalan Kp. Cikedokan Dusun I Tahun 2023;
146. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat Desa Sukasenang Tahun 2023;
147. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Siltap (penghasilan tetap) Desa Sukasenang Tahun 2023;
148. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan BPD Desa Sukasenang Tahun 2023;
149. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Insentif Kader Posyandu Desa Sukasenang Tahun 2023;
150. 1 (satu) bundel mutasi rekening desa Sukasenang periode Januari 2021 s/d 31 Desember 2023;
151. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 004 tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp 57.500.000,- Pinjaman kepala desa dari sumber dana desa tahap 1, untuk keperluan pribadi dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Heriawan;
152. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp 100.000.000,- Kepala Desa Sukasenang dari atas nama Imron Muhtari diterima oleh atas nama Heriawan;
153. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp 51.000.000,- untuk Keperluan Pribadi Kepala Desa diterima oleh atas nama Heriawan;
154. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2 tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp 55.000.000,- Pinjaman Pribadi Kepala Desa dari sumber Dana Desa Tahap 1 Untuk Keperluan Pribadi dari atas nama Imron (Bendahara Desa Sukasenang) diterima oleh atas nama Heriawan;
155. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 10 juni 2022 sejumlah Rp 7000.000,- untuk Penggunaan Pribadi diterima oleh atas nama Heriawan;
156. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp 3.600.000,- untuk Pinjaman Lurah untuk Pembayaran Upah Kerja Mang Ucu dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Ucu;
157. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 18 Agustus 2022 Sejumlah Rp 5000.000,- Utang Piutang Kepala Desa Sukasenang Disuruh Pk

Halaman 312 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Heriawan oleh Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Moh. Aceng;

158. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 21 Mei 2022 Sejumlah Rp 4.500.000,- Pinjaman Pak Lurah untuk Pembayaran Upah Kerja Pak Ucu dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron) diterima oleh atas nama Ucu;
159. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 20 Mei 2022 Sejumlah Rp 1.500.000,- Pinjaman Pribadi dari atas nama Imron (Bendahara Desa Sukasenang) diterima oleh atas nama Heriawan;
160. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 5 Mei 2023 Sejumlah Rp 80.000.000,- Perencanaan Progres Kegiatan Dana Desa Tahap 1 tahun 2023 dari Bendahara Desa diterima oleh atas nama Heriawan;
161. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 28 April 2023 Sejumlah Rp 50.000.000,- diterima oleh atas nama Heriawan;
162. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 23 Oktober 2023 Sejumlah Rp 50.000.000,- Pembayaran Perbaikan Jalan Desa di RW 05 dari Imron Muhtahir;
163. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 16 Agustus 2023 Sejumlah Rp 30.000.000,- dari Pemerintah Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Heriawan;
164. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Agustus 2023 Sejumlah Rp 40.000.000,- untuk Pembayaran Alkes diterima oleh atas nama Heriawan;
165. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 21 Juli 2023 Sejumlah Rp 43.400.000,- untuk Infrastruktur Perkantoran, Program Infrastruktur Bantuan Provinsi diterima oleh atas nama Deni Surandi;
166. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 14 Agustus 2023 Sejumlah Rp 160.000.000,- dari Bendahara Desa Sukasenang Untuk Pembayaran Hotmix Jalan KP. Patrol Batara RT 03 RW 09 Desa Sukasenang 400 x 3m Persegi diterima oleh atas nama Deni Sutandi;
167. 1 (satu) Lembar Rp 33.220.000,- untuk PBB Tahun 2023 (Dari Pak Imron 28.220.000 Dari Bu Hj Evis 500.000) diterima oleh Daim SIP;
168. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 13 Desember 2022 Sejumlah Rp 39.735.892,- dari Desa Sukasenang diterima oleh Daim SIP;
169. 1 (satu) Lembar Kwitansi Rp 20.000.000,- Untuk Pembayaran PKD pilihan Kepala Desa dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atasnama Reza AF;

Halaman 313 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



170. 170. 1 (satu) eksemplar laporan pertanggungjawaban Biaya Operasional PKK tahun 2023 Rp 2.478.488,-;
171. 2 (dua) lembar print out daftar rincian aset desa tetap per Juli Tahun 2023;
- Disita dari Imron Muhtari selaku Kaur Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut***
172. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2025 tentang kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 di desa Sukasenang;
173. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 900/011/X/Ds.2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Desa Sukasenang Dana Desa Tahap II;
174. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/168/-Kec.2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) tahap III 20%;
175. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/143/-Kec.2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) tahap II 40%;
176. 176. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/135/-Kec.2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
177. 177. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/53/-Kec.2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
178. 178. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/83/-Kec.2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap I 40%;
179. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/98/-Kec.2021 tanggal 09 September 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
180. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/117/-Kec.2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
181. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 28 Juni 2021;



182. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 30 November 2021;
183. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap II dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
184. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap III dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
185. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap II dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
186. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
Disita dari Agus Supriatna, S.Ip Selaku Kasi PMD Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021
187. 1 (satu) Lembar dokumen Berita Acara tentang Pembinaan Kepala Desa tanggal 27 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong beserta dokumentasi dan daftar hadir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
188. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Musyawarah Pemanggilan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 30 Januari 2024 beserta dokumentasi, daftar hadir dan notulensi musyawarah dari Kecamatan Bayongbong;
189. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Musyawarah Permasalahan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 Maret 2024 beserta dokumentasi dan daftar hadir dari Kecamatan Bayongbong;
190. 1 (satu) Lembar copy Surat Panggilan Nomor 400.10.2.4/269/Kec tanggal 14 Juni 2024 dari Camat kepada Kepala Desa Sukasenang;

Halaman 315 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Pembinaan Laporan Hasil Audit Investigatif Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 19 Juni 2024 dari Kecamatan Bayongbong;
192. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan tentang kesediaan pengembalian jumlah anggaran dari Kepala Desa tanggal 19 Juni 2024 beserta dokumentasi dan daftar hadir;
193. 2 (satu) Lembar dokumen Notulen tentang Pembinaan Kepada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 7 Februari 2024 beserta daftar hadir dan dokumentasi;
194. 1 (satu) Lembar dokumen Undangan Nomor 400.10.2.2/374-DPMD tanggal 6 Februari 2024 untuk kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat Bayongbong;
195. 1 (satu) bundel Berita Acara tentang Monev Dana Desa, ADD, Aset Desa dan BUMDesa Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 Desember 2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta lampiran;
196. 1 (satu) bundel Berita Acara tentang Monev Dana Desa dan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juni 2022 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta lampiran.
Disita dari Idad Badrudin, S.E. selaku Kabid PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut
197. 1 (satu) bundel copy Naskah Hasil Audit Operasional pada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 bulan April tahun 2022;
198. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembelian Mobil Pelayanan;
199. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Posyandu;

Halaman 316 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 03/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Drainase;
201. 1 (satu) bundel copy Notulen Wawancara tanggal 28 bulan Maret tahun 2022.
- Disita dari Pendi Ependi, S.IP., M.M. selaku Kabid PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut***
202. 1 (satu) eksemplar bukti transaksi setoran tunai Nomor: 0665/Kcp. Bayongbong sejumlah Rp 690.000,- dari Sdr. Zenal Abidin (Kades 2021) ke No. Rek: 0064075314001 a.n. Desa Sukasenang;
- Disita dari Zenal Abidin selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2021***
203. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap Insentif dan BOP Kelembagaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/421/DPMD/2021 tanggal 2 Februari 2021
204. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap Insentif dan BOP Kelembagaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/2118/DPMD/2021 tanggal 9 April 2021
205. Surat Permohonan Penyaluran Siltap Perangkat Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/3070-DPMD/2021 tanggal 27 Juli 2021
206. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Kelembagaan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/3296/DPMD/2021 tanggal 9 Agustus 2021
207. Surat Permohonan Input SIPKD Besar Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/4634-DPMD/2021 tanggal 17 Desember 2021
208. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Februari dan Tunjangan BPBD bulan Januari – Februari Tahun 2022 Nomor: 900/090/DPMD/2022 tanggal 19 Januari 2022
209. Surat Permohonan Penyaluran Siltap dan Tunjangan BPBD bulan Maret 2022 Nomor: 900/480- DPMD/2022 tanggal 21 Februari 2022
210. Surat Permohonan Penyaluran Siltap bulan Mei dan Tunjangan BPBD bulan Mei 2022 Nomor: 900/1393-DPMD/2022 tanggal 22 April 2022
211. Surat Permohonan Penyaluran Siltap bulan Juni dan Tunjangan BPBD bulan Juni 2022 Nomor: PM.05.01/1751-DPMD tanggal 24 Mei 2022

Halaman 317 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



212. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juli dan Tunjangan BPBD bulan Juli 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan II Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/1970-DPMD/2022 tanggal 21 Juni 2022
213. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Agustus dan Tunjangan BPBD bulan Agustus 2022 Nomor: PM.05.01/2456-DPMD tanggal 22 Juli 2022
214. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan September dan Tunjangan BPBD bulan September 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan III Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/2708-DPMD tanggal 22 Agustus 2022
215. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Oktober dan Tunjangan BPBD bulan Oktober 2022 Nomor: PM.05.01/3091- DPMD tanggal 22 September 2022
216. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan November dan Tunjangan BPBD bulan November 2022 Nomor: PM.05.01/3458-DPMD tanggal 25 Oktober 2022
217. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Desember dan Tunjangan BPBD bulan Desember 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan IV Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/3813-DPMD tanggal 25 November 2022
218. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Januari dan Tunjangan BPD bulan Januari Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/61-DPMD tanggal 10 Januari 2023
219. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Februari dan Tunjangan BPD bulan Februari Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/202/DPMD/2023 tanggal 27 Januari 2023
220. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Maret dan Tunjangan BPD bulan Maret Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan Maret Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/517/DPMD/2023 tanggal 24 Februari 2023
221. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan April dan Tunjangan BPD bulan April Tahun 2023 dan Operasional RT & RW



- dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/1311-DPMD tanggal Maret 2023
222. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Mei dan Tunjangan BPD bulan Mei Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.4/1855-DPMD tanggal 12 April 2023
223. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juni dan Tunjangan BPD bulan Juni Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan Juni Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/2339-DPMD tanggal 26 Mei 2023
224. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juli dan Tunjangan BPD bulan Juli Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.7.1/3658-DPMD tanggal 21 Juni 2023
225. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Agustus dan Tunjangan BPD bulan Agustus Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.4/4034-DPMD tanggal 21 Juli 2023
226. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan September dan Tunjangan BPD bulan September Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan September Tahun 2023 Nomor: 400.1.11.1/4407/DPMD tanggal 24 Agustus 2023
227. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Oktober dan Tunjangan BPD bulan Oktober Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Triwulan IV Nomor: 400.10.2.4/4703-DPMD tanggal 21 September 2023
228. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan November dan Tunjangan BPD bulan November Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Triwulan IV Se-Kabupaten Garut Nomor: 400.10.2.4/5032-DPMD tanggal 27 Oktober 2023
229. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Desember dan Tunjangan BPD bulan Desember Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/5455-DPMD tanggal 29 November 2023

Halaman 319 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disita dari Emma Rismayanti, S.T., M.Ak.selaku Kepala Bidang
Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Garut**

230. 1 (satu) bundle copy slip tarikan dan cek a.n. Desa Sukasenang No. Rek: 0064075314001 sebesar Rp 190.176.150,- beserta KTP a.n. Indra Prima Kusuma;
231. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran uang muka perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 20 Mei 2022;
232. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran Boronjong, Tanggulan Cimanggah tanggal 2 Juni 2022;
233. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran uang muka perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 08 Juni 2022;
234. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 13.000.000,- untuk pembayaran pelunasan perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 15 Agustus 2022;
235. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran pelunasan perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 15 Agustus 2022;
236. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5000.000,- untuk penambahan tukar guling lahan untuk saluran seluas 30M persegi. Tanggal 17 Mei 2022;
237. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 1000.000,- untuk pinjaman pribadi Nurul Falah untuk membuat SIM A tanggal 17 Mei 2022;
238. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5000.000,- untuk kegiatan menyambut HUT Kemerdekaan Dalam Bidang Olahraga bulu tangkis tanggal 16 Agustus 2022;
239. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron) sebesar Rp 3.600.000 untuk pembayaran Tanah di Blok Cingalir Luas Tanah Enam tumbak tanggal 11 Mei 2022;
240. 1 (satu) lembar kwitansi dari Pemerintah Desa Sukasenang sebesar Rp 3.000.000,- untuk perbaikan jembatan antatr Desa Sukasenang dan Panembong tanggal 17 Agustus 2022;



***Disita dari Imron Muhtari selaku Kaur Keuangan/ Bendahara
Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut***

- 241. 5 (lima) lembar Catatan Perbaikan dan Penyelesaian Nomor: 141.1/Kep.02-BPD/2022 tanggal 26 April 2022;
- 242. 5 (lima) lembar Pemberitahuan dan Peringatan kepada Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.01-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023;
- 243. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Terbatas Internal tanggal 8 Januari 2024;
- 244. 6 (enam) lembar Berita Acara Rapat Evaluasi serta Surat Peringatan Nomor: 09/S.Peringatan/BPD-SKS/V/2024 tanggal 01 Juli 2024;
- 245. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Heriawan tanggal 29 Desember 2024;
- 246. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Nomor: 141.1/Kep.02/BPD/2025.

***Disita dari Encep Nurholis bin (Alm) KH. Aun Safari selaku
Ketua BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong
Kabupaten Garut***

- 247. 1 Lembar Surat Teguran ke-1 dari Kecamatan Bayongbong Nomor: 700.1.2.7/10/Kec.Bayongbong Tanggal 16 Mei 2023 .
- 248. 1 Lembar Surat Teguran ke -2 dari Kecamatan Bayongbong tanggal 30 Desember 2022.
- 249. 1 Lembar Berita Acara Pemutakhiran data tanggal 22 Juni 2022
- 250. 1 Lembar Surat pernyataan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat daerah tanggal 27 September 2021.
- 251. 1 Lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tanggal 27 Juni 2022 .
- 252. 1 Lembar Tanda Terima Pesanan Kendaraan dengan nominal Rp 5.000.000 diterima oleh Tersangka Heriawan Bin Oon Sutisna (Alm).

Disita dari Evi Kusmiati selaku Ketua BPD tahun 2021

- 253. 1 (satu) bundle Data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sukasenang Bulan September Tahun Anggaran 2021 dengan total yang menerima sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dan yang tidak menerima sejumlah 60 (enam puluh) orang.

***Disita dari Abdal Aziz selaku Sekertaris Desa Sukasenang
Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut***



254. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap I Batch XIII (Tiga Belas) sebanyak 5 (lima) Desa tanggal 17 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - d) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
 - e) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
255. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch VII (tujuh) sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) Desa tanggal 10 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;



- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
 - e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - f) Sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
 - g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
256. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap III Batch I (satu) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Desa tanggal 17 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Laporan konvergensi pencegahan stunting Tingkat Desa tahun anggaran 2022;
 - d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan;
 - e) Surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan



keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;

- f) Sesuai dengan penunjukan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

257. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch VII (tujuh) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Desa tanggal 10 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

258. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan I Batch XV (lima belas) sebanyak 7 (tujuh) Desa tanggal 17 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:



- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Desa mengenai APBDes;
- d) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

259. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan III Batch XXX (tiga puluh) sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Desa tanggal 21 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
- d) Sudah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke satu s.d. bulan ke tiga;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang



menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

260. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan IV Batch XXXIII (tiga puluh tiga) sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Desa tanggal 5 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
 - d) Sudah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke tujuh s.d. bulan ke sembilan;
 - e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
 - f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
261. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap I Batch VI (enam) sebanyak 114 (seratus empat belas) Desa tanggal 19 April 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2022;
 - b) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2022.
262. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap II Batch II (dua) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Desa tanggal 08 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun 2021
 - b) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun 2022



263. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap III Batch V (lima) sebanyak 40 (empat puluh) Desa tanggal 25 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2022
 - b) Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2021
264. Surat Pengantar Nomor: 900/1289-DPMD/2022 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Triwulan I Dana Desa Tahap I Batch V sebanyak 110 (seratus sepuluh) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
265. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/1973-DPMD/2022 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Tahap I Triwulan II Dana Desa Batch X (sepuluh) sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
266. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/3102-DPMD dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Triwulan I Dana Desa Tahap I Triwulan III Batch XIII (tiga belas) sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
267. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/4090-DPMD dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Tahap I Triwulan IV Dana Desa Batch XV (lima belas) sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
268. Surat Pengantar Nomor: 900/326/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-5 Batch 15 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)



269. Surat Pengantar Nomor: 900/4372-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III Batch I untuk Desa Non Mandiri yang telah diinput ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut:
- a) LRA Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2021
 - b) LRA Dana Desa Tahun 2020
 - c) Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2020
 - d) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2021
270. Surat Pengantar Nomor: 900/388/DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II Batch II sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Desa yang telah diinput ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut:
- a) LRA Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2021
 - b) LRA Dana Desa Tahun 2020
 - c) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2021
271. Surat Pengantar Nomor: 900/168/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran untuk Desa Reguler (Non-BLT) Tahap I Batch VI sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Desa Tahun Anggaran 2021 yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
272. Surat Pengantar Nomor: 900/325/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-4 Batch 14 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat



- dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
273. Surat Pengantar Nomor: 900/176/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-1 Batch 8 TA 2021 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Desa yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
274. Surat Pengantar Nomor: 900/245/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-2 Batch 11 TA 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
275. Surat Pengantar Nomor: 900/324/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-3 Batch 13 TA 2021 sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
276. Surat Pengantar Nomor: 900/331/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan



- Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-6 Batch 16 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
277. Surat Pengantar Nomor: 900/332/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-7 Batch 17 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
278. Surat Pengantar Nomor: 900/326/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-8 Batch 18 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
279. Surat Pengantar Nomor: 900/339/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-9 Batch 19 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang



Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).

280. Surat Pengantar Nomor: 900/3815-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan Oktober 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa
281. Surat Pengantar Nomor: 900/3817-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan November 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa
282. Surat Pengantar Nomor: 900/3816-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan Desember 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa.

Disita dari Arief Bagus Cahyanto selaku KPPN Kabupaten Garut

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah , sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat tersebut pada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) merupakan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut berdasarkan Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 27 Juli 2021 dan berdasarkan Keputusan Bupati Garut nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tentang Pengesahan dan



Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 13 Juni 2024 serta Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Bahwa berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 7 September 2021, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp 1.794.097.366,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a) Dana Desa sebesar Rp 1.119.611.000,-
- b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 28.068.435,-
- c) Alokasi Dana Desa Rp 454.265.745,-
- d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
- e) Bantuan Keuangan Kabupaten Rp 59.629.975,-
- f) Pendapatan lain-lain yang sah Rp 2.522.211,-

Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 7 September 2021, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Nama Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-
Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-
Operasional BPD	Rp 2.986.835,-
Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-



Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-
Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 12.000.000,-
Pembangunan Sistem Informasi Desa	Rp 20.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-
Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Rp 61.000.000,-
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 32.150.000,-
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-
Pembangunan Gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-
Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-
Pembangunan Jalan Desa (Gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-
Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-
Rehab Rumah Tidak Layak	0,-
Sanitasi Pemukiman	Rp 17.300.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-
Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 10.000.000,-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-
Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-
Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-
TOTAL	Rp 1.794.097.366,-

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Terdakwa Heriawan datang ke rumah Saksi Oim Abdurrohim selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Tahun 2021 untuk meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa sebesar Rp 213.600.000,- pada tanggal 29 Oktober 2021 dan dibuatkan kuitansi yang dibubuhi materai. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa Heriawan juga meminta uang yang dititipkan oleh



Saksi Oim Abdurohim kepada Terdakwa Heriawan dengan tujuan untuk pembayaran pajak PPn & PPh 11% sebesar Rp 26.400.000,-. Uang sejumlah total Rp240.000.000,- tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli mobil siaga desa yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam APBDes Tahun 2021, kemudian sisa uangnya dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Heriawan.

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, Terdakwa Heriawan meminta uang kepada Saksi Oim Abdurohim selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Tahun 2021 untuk meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa. Dari uang tersebut, Terdakwa Heriawan kemudian melaksanakan kegiatan penyaluran BLT DD Bulan September 2021 secara sendirian kepada 33 KPM sedangkan yang seharusnya menerima pada periode itu adalah 93 KPM, sehingga sisanya sebanyak 60 KPM tidak mendapatkan BLT DD. Uang BLT DD yang tidak disalurkan tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa Heriawan.
- Bahwa Berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp1.873.820.266,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua puluh dua ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:
 - a) Dana Desa sebesar Rp1.284.800.000,-
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 37.477.579,-
 - c) Alokasi Dana Desa Rp 420.330.640,-
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
 - e) Bunga Bank Rp 1.212.047,-Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.
- Bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Nama Kegiatan	Anggaran
---------------	----------



Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 246.890.840,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-
Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-
Operasional BPD	Rp 5.000.000,-
Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-
Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-
Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-
Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades	Rp 18.199.800,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-
Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-
Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-
Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000
Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-
Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-
Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-
Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-
Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-
Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-
Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-
Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-
Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-
Pemeliharaan saluran irigasi tersier	Rp 24.500.000,-

Halaman 335 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peningkatan saluran irigasi tersier	Rp 256.960.000,-
Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp 8.000.000,-
Peningkatan kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 1.200.000,-
Penanganan keadaan mendesak	Rp 522.000.000,-
Penyertaan Modal Desa	Rp 70.000.000,-
TOTAL	Rp 1.873.820.266,-

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022,
Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah beberapa kali meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang yang mana pengambilan uang oleh terdakwa diketahui sebagian oleh saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp57.500.000,- dengan kuitansi
 2. Pada tanggal 10 Mei 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp55.000.000,- dengan kuitansi
 3. Pada tanggal 20 Mei 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp1.500.000,- dengan kuitansi
 4. Pada tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp7.000.000,- dengan kuitansi
 5. Pada tanggal 19 Agustus 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp51.000.000,- dengan kuitansi
 6. Pada tanggal 2 Desember 2022 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp100.000.000,- dengan kuitansiUang yang berasal dari Keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah memerintahkan Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang agar memberikan uang yang sumbernya berasal dari Keuangan Desa



Sukasenang dan selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan di luar APBDes dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Rp5.000.000,- pada tanggal 18 Agustus 2022 untuk Aceng sebagai pembayaran hutang Kepala Desa
 - 2) Rp20.000.000,- pada tanggal 16 Agustus 2022 untuk Reza AF sebagai pembayaran hutang Kepala Desa
 - 3) Rp39.735.892 pada tanggal 13 Desember 2022 untuk Daim SIP sebagai pembayaran PBB Desa Sukasenang
- Bahwa terhadap pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022, terdapat sebagian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang seharusnya uang tersebut digunakan kembali untuk kegiatan Desa Sukasenang namun uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023, Desa Sukasenang mengelola APBDes sebesar Rp1.730.672.940,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang bersumber dari:
 - a) Dana Desa sebesar Rp 1.133.595.000,-
 - b) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 35.900.812,-
 - c) Alokasi Dana Desa Rp 428.677.128,-
 - d) Bantuan Keuangan Provinsi Rp 130.000.000,-
 - e) Bunga Bank Rp 2.500.000,-Pendapatan desa di atas telah dicairkan seluruhnya (100%) dari rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang.
 - Bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Uraian	Anggaran
--------	----------



Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 41.000.000,-
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 265.090.640,-
Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp 12.500.000,-
Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-
Operasional BPD	Rp 12.000.000,-
Penyediaan insentif operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-
Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	Rp 34.007.850,-
Penyediaan sarana prasarana perkantoran/pemerintah desa	Rp 41.500.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	Rp 25.900.812,-
Penyusun dokumen perencanaan desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-
Penyusun dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-
Penyelenggaraan posyandu	Rp 69.250.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-
Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-
Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa	Rp 15.000.000,-
Rehab rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-
Penyelenggaraan informasi publik	Rp 2.000.000,-
Pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-
Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Rp 10.000.000,-
Pembangunan /peningkatan sarana energi alternatif	Rp 27.000.000,-



Peningkatan kapasitas keamanan	Rp 18.565.000,-
Koordinasi pembinaan keamanan	Rp 1.000.000,-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-
Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-
Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp 1.000.000,-
Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Rp 35.000.000,-
Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana	Rp 30.000.000,-
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 16.200.000,-
Penanganan keadaan mendesak	Rp 280.800.000,-
TOTAL	Rp 1.730.672.940,-

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) pernah beberapa kali meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang yang mana pengambilan uang oleh terdakwa diketahui sebagian oleh saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 29 April 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 50.000.000,- dengan kuitansi
2. Pada tanggal 05 Mei 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 80.000.000,- dengan kuitansi
3. Pada tanggal 6 Agustus 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 40.000.000,- dengan kuitansi
4. Pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 30.000.000,- dengan kuitansi
5. Pada tanggal 23 Oktober 2023 Terdakwa mengambil dana sebesar Rp 50.000.000,- dengan kuitansi

Uang yang berasal dari Keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 tersebut selanjutnya dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023, Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut pernah memerintahkan Imron Muhtari selaku Bendahara Desa Sukasenang agar memberikan uang yang sumbernya berasal dari Keuangan Desa Sukasenang dan selanjutnya dipergunakan untuk kegiatan di luar APBDes dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Rp33.220.000 untuk pelunasan PBB Desa Sukasenang
 - 2) Rp160.000.000,- untuk pembayaran kegiatan Hotmix kepada Deni Sutandi, sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminta uang sebesar Rp 190.000.000,- untuk kegiatan Hotmix kepada Imron Muhtari selaku Bendahara Desa dengan cara meminta cek giro kosong yang sudah ditandatangani oleh Imron Muhtari dengan alasan “untuk kepercayaan orang”, kemudian Terdakwa mencairkan sendiri uang kas Desa Sukasenang ke Bank BJB sebesar Rp 190.000.000,-, namun pada kenyataannya uang untuk kegiatan pembangunan Jalan Hotmix pada tahun 2023 tersebut tidak dibayarkan.
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, Terdakwa sering meminta uang desa kepada saksi Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa ,
 - Bahwa untuk pencairan uang Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023, Terdakwa selaku Kepala Desa Sukasenang memerintahkan saksi Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang untuk menandatangani lembaran cek giro kas desa atas nama Desa Sukasenang kemudian cek giro kas desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan uang Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023.
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sukasenang dalam melaksanakan pengelolaan anggaran yang berasal dari pencairan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 dilakukan secara sendirian tanpa melibatkan peran serta dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasenang, sehingga secara tanpa hak Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut.
 - Bahwa terdakwa memerintahkan saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023, namun kegiatan yang dananya dikelola langsung oleh Terdakwa tidak disertai oleh bukti dukung sehingga berdasarkan perintah dari Terdakwa, saksi Abdal Aziz membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dan seolah-olah pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan perencanaan.
 - Perbuatan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan:



- A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
1. Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan
 - k. partisipatif.
 2. Pasal 26 ayat (4) huruf f yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 3. Pasal 29 huruf a dan f yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 4. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
 5. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan

Halaman 341 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Asas Pengelolaan Keuangan Desa:

Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Pasal 8 ayat (1) dan (2)

a. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.

b. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

c. menyusun RAK Desa; dan

d. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Desa, dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

C. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa.

1. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan



Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun
Anggaran 2021.

- Perbuatan Terdakwa Heriawan bin Oon Sutisna (Alm) sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp742.231.300.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Nomor 700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi/ Hasil Audit/ Perhitungan Ahli	Selisih	Ket
I. Tahun 2021					
1.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-	Rp 282.315.000,-	Rp 47.300.000,-	
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-	Rp 298.800.000,-	Rp 36.000.000,-	
3.	PPN + PPH			Rp 28.403.526,-	
4.	Pajak Daerah			Rp 1.055.000,-	
	Jumlah I			Rp 112.758.526,-	
II. Tahun 2022					
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 265.090.640,-	Rp 255.080.750,-	Rp 10.009.890,-	
2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-	Rp 10.000.000,-	Rp 1.212.047,-	
3.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-	
4.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-	Rp 58.635.300,-	Rp 44.148.700,-	
6.	Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 9.667.461,82	Rp 5.332.538,18,-	
7.	Belanja Modal Gedung Bangunan Taman (3 lokasi)	Rp85.084.000,-	Rp 82.411.200,-	Rp 2.672.800,-	
8.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 10.000.000,-	
9.	Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 8.000.000,-	Rp 2.000.000,-	
10.	Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	



11.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-	Rp 10.600.000,-	Rp 34.672.000,-	
12.	Peningkatan saluran Irigasi Tersier	Rp 256.960.000,-	Rp 177.440.000,-	Rp 79.520.000,-	
13.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Rp 8.000.000,-	-	Rp 8.000.000,-	
14.	Penyertaan Modal Bumdes Dari Silpa	Rp 70.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 20.000.000,-	
	Jumlah II			Rp 233.567.975,18,-	
III	Tahun 2023				
1.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 12.500.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	
2.	Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-	Rp 21.750.000,-	Rp 1.650.000,-	
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Rp 34.007.850,-	Rp 10.000.000,-	Rp 24.007.850,-	
4.	Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDDesa)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
5.	Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	
6.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-	-	Rp 13.500.000,-	
7.	Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-	Rp 118.930.300,-	Rp 121.245.850,-	
8.	Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-	Rp 92.649.700,-	Rp 157.696.300,-	
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa	Rp 15.000.000,-	Rp 13.653.700,-	Rp 1.346.300,-	
10.	Rehab Rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-	-	Rp 30.000.000,-	
11.	Pengelolaan dan Pembuatan jaringan Instalasi Komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-	Rp 2.500.000,-	Rp 7.500.000,-	
12.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 7.000.000,-	
13.	Pembangunan /Peningkatan sarana Energi Alternatif	Rp 27.000.000,-	Rp 18.585.000,-	Rp 8.415.000,-	
14.	Peningkatan Kapasitas Keamanan	Rp 18.565.000,-	-	Rp 18.565.000,-	
15.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-	-	Rp 2.000.000,-	
16.	Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-	-	Rp 2.478.488,-	
17.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp 1.000.000,-	-	Rp 1.000.000,-	
18.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp 35.000.000,-	Rp 18.000.000,-	Rp 17.000.000,-	
19.	Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 16.200.000,-	Rp 1.200.000,-	Rp 15.000.000,-	
	Jumlah III			Rp 440.904.788,-	



Jumlah I + II + III			Rp 787.231.289,18	
Pengembalian (Tindaklanjut audit Investigasi)			(Rp 45.000.000,-)	
Jumlah dugaan kerugian			Rp 742.231.289,18	
Pembulatan			Rp 742.231.300,-	
Terbilang : Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah				

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas artinya bahwa Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bilamana terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan, begitu sebaliknya bilamana dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Secara melawan hukum";
3. Unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi";
4. Unsur "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "setiap orang"



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 ini, pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri atas orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tersebut, juga dimaksudkan sebagai Subyek Hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dihadapkan ke depan hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya dan untuk selanjutnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya atas tindak pidana yang diperbuatnya adalah bahwa orang tersebut harus mampu bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas akibat perbuatan hukum yang dilakukannya, antara lain orang tersebut cakap menurut hukum dalam melakukan perbuatannya pembuat tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu membedakan perbuatan atau tidak mengganggu kesehatannya, atau tidak terdapat adanya alasan penghapus kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada diri pembuat tindak pidana tersebut baik sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, tidak terdapat kekeliruan atas orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan dalam persidangan ini dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah Terdakwa **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, Terdakwa dalam proses pemeriksaan penyidikan maupun didepan persidangan telah memberikan identitasnya tersebut dan sesuai hasil pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum dan mampu bertanggungjawab, kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa tersebut terlihat secara nyata dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mampu memberikan tanggapan dan pendapat atas seluruh keterangan Saksi-Saksi yang berkaitan dengan diri Terdakwa **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “ melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) pengertian secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini telah dipersempit oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dimana pengertian melawan hukum hanya dalam cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang secara tegas diatur dalam peraturan tertulis, adapun cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil atau suatu perbuatan meskipun dianggap tercela atau dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma sosial masyarakat tidak dapat dipidana atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang dianggap melanggar rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Menimbang, bahwa R. Wiyono, S.H., berpendapat dapat saja Hakim memberikan tafsiran terhadap unsur “melawan hukum”, dari Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut Hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lebih lanjut R. Wiyono, S.H., berpendapat yang harus ditegakkan oleh Hakim, menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan, (hlm. 39 dalam buku *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi* edisi kedua, cetakan pertama Juni 2018 dicetak oleh Sinar Grafika Offset);

Halaman 347 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi melawan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi Imroh Muhtari, Abdal Aziz, Oim Abdurrohman, dan Ginanjar Taofik Ilahi yang merupakan para perangkat Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 yang disampaikan dalam persidangan, diketahui sebagai berikut.

Menimbang berdasarkan Penjabaran APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 7 September 2021, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Nama Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 40.500.000,-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 263.090.640,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 10.530.481,-
Tunjangan BPD	Rp 32.315.000,-
Operasional BPD	Rp 2.986.835,-
Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	Rp 115.962.000,-
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Rp 34.466.250,-
Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 15.000.000,-
Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 12.000.000,-
Pembangunan Sistem Informasi Desa	Rp 20.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan	Rp 59.629.975,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 28.068.435,-
Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Rp 61.000.000,-
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 32.150.000,-
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 329.615.000,-



Pembangunan Gedung Posyandu	Rp 35.000.000,-
Pencegahan Stunting	Rp 57.200.000,-
Pembangunan Jalan Desa (Gorong-gorong)	Rp 65.750.000,-
Pembangunan Batas Desa	Rp 47.228.750,-
Rehab Rumah Tidak Layak	Rp 0,-
Sanitasi Pemukiman	Rp 17.300.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, DLL)	Rp 17.500.000,-
Pengadaan Pos Keamanan Desa	Rp 1.350.000,-
Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan	Rp 10.000.000,-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 1.500.000,-
Pembinaan PKK	Rp 4.503.000,-
Pembangunan Saluran Irigasi	Rp 144.051.000,-
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp 600.000,-
Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 334.800.000,-
TOTAL	Rp 1.794.097.366,-

Menimbang bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 28 September 2022, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Nama Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 41.000.000,-
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 246.890.840,-
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Rp 11.212.047,-
Tunjangan BPD	Rp 26.750.000,-
Operasional BPD	Rp 5.000.000,-
Penyediaan Insentif Operasional RT/RW	Rp 87.708.000,-
Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 35.226.111,-
Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Rp 10.000.000,-
Penyusun Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades	Rp 18.199.800,-

Halaman 349 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 2.251.468,-
Pembangunan Patok Tanah Kas Desa	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan Posyandu	Rp 35.182.000,-
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 102.784.000,-
Pencegahan Stunting	Rp 40.000.000,-
Pemeliharaan Jalan Desa	Rp 10.000.000
Pemeliharaan Monumen Batas Desa	Rp 15.000.000,-
Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp 147.334.000,-
Rumah tidak layak huni	Rp 20.000.000,-
Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	Rp 3.000.000,-
Pembuatan Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp 14.000.000,-
Pemeliharaan Transportasi Desa	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp 5.000.000,-
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga	Rp 15.000.000,-
Penyelenggaraan Festival Lomba Kepemudaan & Olahraga	Rp 5.000.000,-
Pembinaan LPM	Rp 1.000.000,-
Pembinaan PKK	Rp 1.350.000,-
Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan	Rp 45.272.000,-
Pemeliharaan saluran irigasi tersier	Rp 24.500.000,-
Peningkatan saluran irigasi tersier	Rp 256.960.000,-
Peningkatan kapasitas perangkat desa	Rp 8.000.000,-
Peningkatan kapasitas BPD	Rp 2.000.000,-
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 1.200.000,-
Penanganan keadaan mendesak	Rp 522.000.000,-
Penyertaan Modal Desa	Rp 70.000.000,-
TOTAL	Rp1.873.820.266,-

Menimbang bahwa berdasarkan APBDes Perubahan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 September 2023, pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang dipergunakan untuk:

Uraian	Anggaran
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Rp 41.000.000,-
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Rp 265.090.640,-
Penyediaan operasional pemerintah desa	Rp 12.500.000,-

Halaman 350 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tunjangan BPD	Rp 23.400.000,-
Operasional BPD	Rp 12.000.000,-
Penyediaan insentif operasional RT/RW	Rp 81.708.000,-
Penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari dana desa	Rp 34.007.850,-
Penyediaan sarana prasarana perkantoran/pemerintah desa	Rp 41.500.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	Rp 25.900.812,-
Penyusun dokumen perencanaan desa (RPJKMDesa/RKPDesa)	Rp 10.000.000,-
Penyusun dokumen keuangan desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	Rp 10.000.000,-
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Rp 10.000.000,-
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal milik desa	Rp 13.500.000,-
Penyelenggaraan posyandu	Rp 69.250.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posyandu	Rp 30.000.000,-
Pembangunan jalan desa	Rp 240.176.150,-
Pembangunan jalan lingkungan	Rp 250.346.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan	Rp 79.250.000,-
Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa	Rp 15.000.000,-
Rehab rumah tidak layak	Rp 30.000.000,-
Penyelenggaraan informasi publik	Rp 2.000.000,-
Pengelolaan dan pembuatan jaringan instalasi komunikasi dan Informasi	Rp 10.000.000,-
Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa	Rp 10.000.000,-
Pembangunan /peningkatan sarana energi alternatif	Rp 27.000.000,-
Peningkatan kapasitas keamanan	Rp 18.565.000,-
Koordinasi pembinaan keamanan	Rp 1.000.000,-
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Rp 2.000.000,-
Pembinaan PKK	Rp 2.478.488,-
Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	Rp 1.000.000,-
Penguatan ketahanan pangan tingkat desa	Rp 35.000.000,-
Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana	Rp 30.000.000,-
Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp 16.200.000,-

Halaman 351 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penanganan keadaan mendesak	Rp 280.800.000,-
TOTAL	Rp 1.730.672.940,-

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan atas nama Oim Abdurohim selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, untuk kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun Anggaran 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi Oim Abdurohim untuk meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa sebesar Rp 213.600.000,- pada tanggal 29 Oktober 2021 dan dibuatkan kuitansi yang dibubuhi materai. Pada saat yang bersamaan, Terdakwa Heriawan juga meminta uang yang dititipkan oleh Saksi Oim Abdurohim kepada Terdakwa Heriawan dengan tujuan untuk pembayaran pajak PPn & PPh 11% sebesar Rp 26.400.000,-. Uang sejumlah total Rp240.000.000,- tersebut selanjutnya digunakan untuk membeli mobil siaga desa yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam APBDes Tahun 2021, kemudian sisa uangnya dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa. Selanjutnya, untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Tahun Anggaran 2021, Terdakwa Heriawan meminta uang kepada Saksi Oim Abdurohim selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Tahun 2021 untuk meminta uang yang berasal dari Keuangan Desa. Dari uang tersebut, Terdakwa Heriawan kemudian melaksanakan kegiatan penyaluran BLT DD Bulan September 2021 secara sendirian kepada 33 KPM sedangkan yang seharusnya menerima pada periode itu adalah 93 KPM, sehingga sisanya sebanyak 60 KPM tidak mendapatkan BLT DD. Uang BLT DD yang tidak disalurkan tersebut dipegang dan dikelola sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diungkapkan dalam persidangan, terdapat sebagian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022. Seharusnya uang tersebut digunakan kembali untuk kegiatan Desa Sukasenang, namun uang tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa untuk kegiatan di luar APBDes dan tanpa disertai dengan pertanggungjawaban.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan atas nama Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 dan 2023, terhadap pengelolaan keuangan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2023, Terdakwa sering meminta uang desa kepada saksi Imron Muhtari. Selanjutnya, untuk



pencairan uang Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023, Terdakwa memerintahkan saksi Imron Muhtari untuk menandatangani lembaran cek giro kas desa atas nama Desa Sukasenang kemudian cek giro kas desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan uang Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nanang Hadiansyah, Terdakwa dalam melaksanakan pengelolaan anggaran yang berasal dari pencairan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 dilakukan secara sendirian tanpa melibatkan peran serta dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasenang, sehingga secara tanpa hak Terdakwa dapat dengan leluasa menggunakan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Di dalam Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 yang telah ditunjukkan kepada Majelis Hakim di hadapan persidangan, terungkap fakta bahwa terdapat saksi Nanang Hadiansyah selaku Tim Pelaksana Kegiatan, namun saksi menjelaskan dalam persidangan bahwa saksi tidak pernah menerima uang pekerjaan tersebut melainkan pekerjaan dikerjakan langsung oleh Terdakwa.
- Bahwa di dalam dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut terdapat tanda tangan saksi Nanang Hadiansyah dan saksi Muhammad Kamil yang dipalsukan. Adanya tanda tangan palsu tersebut disebabkan karena Terdakwa memerintahkan saksi Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023, namun kegiatan yang dananya dikelola langsung oleh Terdakwa tidak disertai oleh bukti dukung sehingga berdasarkan perintah dari Terdakwa, saksi Abdal Aziz membuat Laporan Pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dan seolah-olah pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Indri Hardianti yang menjelaskan bahwa terdapat Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2022 yang menggunakan foto kegiatan pencegahan stunting yang mana foto tersebut diambil pada tahun 2021.



- Bahwa untuk pencairan uang Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023, Terdakwa memerintahkan saksi Imron Muhtari selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Sukasenang untuk menandatangani lembaran cek giro kas desa atas nama Desa Sukasenang kemudian cek giro kas desa tersebut dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa sehingga memudahkan Terdakwa untuk melakukan pencairan uang Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023.
- Bahwa terdapat kegiatan berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 yang tidak terlaksana, maka seharusnya uang yang tidak terpakai tersebut akan terhitung sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan kemudian selanjutnya uang tersebut digunakan kembali untuk kegiatan Desa Sukasenang, namun pada kenyataannya seluruh uang yang masuk ke rekening giro Bank BJB dengan nomor 0064075314001 atas nama Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 telah dicairkan seluruhnya (100%) dan sudah ditarik seluruhnya sehingga sisa saldo rekening tersebut hingga akhir Desember 2023 adalah sebesar Rp223.546,-. Padahal, terdapat kegiatan-kegiatan Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023 yang hingga saat ini tidak terlaksana atau terlaksana namun tidak sesuai dengan perencanaan.

Menimbang bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum, yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

1. Pasal 24, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. tertib kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;
 - f. profesionalitas;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektivitas dan efisiensi;
 - i. kearifan lokal;
 - j. keberagaman; dan
 - k. partisipatif.



2. Pasal 26 ayat (4) huruf f yang menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
 3. Pasal 29 huruf a dan f yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- G. Pasal 94 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- H. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:
1. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Asas Pengelolaan Keuangan Desa: Ayat (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
 2. Pasal 8 ayat (1) dan (2)
 - (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
 - (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan



mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan Desa, dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3. Pasal 29 yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- J. Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa.
- K. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan itu sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum jika akan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Cetakan ke II 2006, hlm. 31);

Menimbang, bahwa “Memperkaya diri sendiri” artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan “memperkaya orang lain atau korporasi” maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain atau korporasi yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambah harta bendanya, jadi yang diperkaya bukan pelaku langsung atau mungkin juga yang mendapat kekayaan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa

Halaman 356 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di depan persidangan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis Hakim termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur secara melawan hukum di atas diambil alih dan secara muntatis muntandis dinyatakan tertuang selengkapnyanya pada pertimbangan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri, yaitu uang yang berasal dari APBDes kurun waktu 2022-2023, yang sesuai dengan keterangan para saksi, Terdakwa telah menikmati secara langsung sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp742.231.300.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Nomor 700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “ Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, ibid, hal. 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” berdasarkan penjelasan umum Undang-undang republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang

Halaman 357 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perekonomian negara" berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa begitu pula dikuatkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, Hakim dalam membuat putusan pertimbangannya, bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi, Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua pertimbangan Majelis Hakim termasuk fakta-fakta hukum yang telah diuraikan



pada unsur secara melawan hukum di atas diambil alih dan secara muntatis muntandis dinyatakan tertuang selengkapnya pada pertimbangan unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa HERIAWAN Bin OON SUTISNA telah merugikan keuangan Negara , yaitu sejumlah Rp. Rp742.231.300.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021, 2022 dan 2023 Nomor 700.1.2.2/1822/Insp tanggal 19 Agustus 2025;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan seluruh uraian diatas, maka semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dapat dijatuhi pidana pokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (1) huruf b juncto ayat (2) dan ayat (3) yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang harus dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang apabila tidak dibayar maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terpidana tidak mempunyai harta



benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dalam ketentuan undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 mengatur “Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 12 November 2025, telah menuntut Terdakwa HERIAWAN Bin OON SUTISNA selama 6 (enam) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat) bulan kurungan, membayar uang pengganti sejumlah Rp 742.231.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaan tanggal 19 November 2025, memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menjatuhkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 ayat(1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan putusan yang seringannya atau setidaknya-tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan atas kerugian negara dan masyarakat, aspek kejiwaan Terdakwa, aspek filsafat pembedaan guna melahirkan keadilan dan



menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu sendiri, Rasa Keadilan dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim secara cermat berpedoman dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, keuntungan yang diperoleh, rentang penjatuhan pidana dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi ke dalam 4 (empat) kategori sebagai berikut:

- a. Kategori paling berat, lebih dari sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- b. Kategori berat, lebih dari sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- c. Kategori sedang, lebih dari sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan sejumlah Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- d. Kategori ringan, lebih dari sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki tingkat **kesalahan rendah, dampak rendah, dan keuntungan tinggi** sebagaimana dalam **Pasal 8 dan Pasal 10** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan



Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7**;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perbuatan Terdakwa memiliki **aspek kesalahan rendah**, karena di persidangan Terdakwa terbukti melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, **aspek dampak rendah** karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, **aspek keuntungan tinggi** karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan atas kerugian yang dialami negara dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara secara nyata, hal tersebut telah menyebabkan berkurangnya keuangan negara yang seharusnya bisa digunakan untuk sejumlah-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak sedang menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai prevensi bagi masyarakat lainnya, selain itu agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan lebih hati-hati setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya sehari-hari, lebih-lebih apabila menyangkut penggunaan keuangan negara;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan kerugian negara sejumlah Rp 742.231.300.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu), maka perbuatan Terdakwa masuk **kategori ringan**, dengan **tingkat kesalahan rendah**, **dampak rendah** dan **keuntungan tinggi**;

Menimbang, bahwa terhadap penjara dan denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena katagori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara ringan, lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan pidana dan denda yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri Terdakwa baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yakni selain untuk kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, juga dikandung maksud untuk memberikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan korupsi dan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan negara;

Menimbang, bahwa masyarakat dan pemerintah sangat memberikan perhatian yang serius terhadap perbuatan korupsi, dimana tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dimana dampak dari tindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, tetapi juga mengusik rasa keadilan masyarakat, merusak hak ekonomi dan hak sosial masyarakat, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mendekati rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa ditahan ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:



1. (satu) eksemplar copy Keputusan Nomor 141.1/Kep.691/DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong atas nama Heriawan tanggal 27 Juli 2021;
2. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep.3/2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut atas nama Ginanjar Taufik Ilahi tanggal 06 Januari 2021;
3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Desa atas nama Oim Abdurrohman tanggal 14 Januari 2021;
4. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.3/Kep.06-Desa/2015 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun pada Kantor Desa Sukasenang tanggal 05 Agustus 2015;
5. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah desa Sukasenang tanggal 15 Februari 2016;
6. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Bupati Garut Nomor 147/Kep.228/DPMD/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong periode 2019-2025 tanggal 20 Juni 2019;
7. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.5/2021 tentang Pelaksana Kegiatan tanggal 02 Febuari 2021;
8. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.22/2021 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2020;
9. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJM Desa tanggal 23 Agustus 2021;
10. 1 (satu) eksemplar copy Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021;
11. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
12. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penjabaran APBDes Sukasenang tahun anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;



13. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDesa Sukasenang Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 September 2021;
14. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 8 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBDesa Sukasenang tahun 2021 tanggal 7 September 2021;
15. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Desa Sukasenang Jenis Giro Kasda Tanggal Cetak 01 April 2022;
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban SDGS dan IDM Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Sebesar Rp 20.000.000;
18. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021;
19. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor : 141.1/Kep.22/2021 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021;
20. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021 tanggal 02 Agustus 2021;
21. 1 (satu) bundel asli Dokumen BOP PKK Tahun 2021;
22. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Audit Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 18 April 2022;
23. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Dana Desa 2021;
24. 1 (satu) eksemplar asli Pencairan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2021;
25. 1(satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) Tahun Anggaran 2021;
26. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Club Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa Tahun Anggaran 2021;



27. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa(Honor,Pakaian,DII) Tahun Anggaran 2021;
28. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, DII) Tahun Anggaran 2021;
29. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Tahun Anggaran 2021;
31. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2021;
32. 1(satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa,DII) Tahun Anggaran 2021;
33. 1 (satu) bundel asli pencairan Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Tahun Anggaran 2021;
34. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021;
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021;
36. 1 (satu) bundel asli Dokumen Biaya Operasional PEMDES Tahun Anggaran 2021;
37. 1 (satu) bundel asli BOP LPMD Tahun Anggaran 2021;
38. 1 (satu) bundel asli Dokumen Insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
39. 1 (satu) bundel asli Dokumen BOP BPD Tahun Anggaran 2021;
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Insentif RT/RW Tahun Anggaran 2021;
41. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap 1 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Tahun Anggaran 2021;
42. 1(satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Tahun Anggaran 2021;
43. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Status Penggunaan Aset Desa tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 366 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (satu) bundel asli Dokumen SILTAP Kepala Desa Tahun 2021;
46. 1 (satu) bundel asli Dokumen SILTAP Perangkat Desa Tahun 2021;
47. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2022;
48. 1 (satu) bundel Penghasilan Tetap (SILTAP) Kades dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022;
49. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2022;
50. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Insentif RT dan RW Tahun Anggaran 2022;
51. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
53. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional BPD Tahun Anggaran 2022;
54. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Saluran Irigasi Tahun Anggaran 2022;
55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Pemeliharaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2022;
56. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggalan Saluran Irigasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2022;
57. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Kades Nomor : 141.1/KEP.691-DPMD/2021 dan Nomor : 100.3.3.2/KEP.430-DPMD/2024;
58. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Sekdes Nomor : 141.1/Kep.10/2022;
59. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Bendahara Desa Nomor : 141.1/Kep.01/2022;
60. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan dalam jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah desa sukasenang;
61. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan BPD Nomor 147/Kep.228-DPMD/2021;
62. 1 (satu) bundel Perdes RKPDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 6Tahun 2021;



63. 1 (satu) bundel Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 8 Tahun 2021;
64. 1 (satu) bundel Perkades Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 1 Tahun 2021;
65. 1 (satu) bundel Perdes Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 6 Tahun 2022;
66. 1 (satu) bundel Perkades Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 Nomor 7 Tahun 2022;
67. 4 (empat) lembar mutasi rekening giro desa Tahun Anggaran 2022;
68. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2022;
69. 1 (satu) lembar Kuitansi Belanja Barang Proses Penanganan Covid-19 Tanggal 20 Mei Tahun 2022 Sebesar Rp 40.635.300;
70. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Barang/Jasa Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 Tahun 2022 CV.Passer Intan Pusaka Sari;
71. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pemindah bukuan Warkat Tujuan Transaksi Bumdes sebesar Rp 50.000.00,-
72. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 34.060.000,- tanggal 18 April 2022;
73. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 130.500.000,- tanggal 22 April 2022;
74. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 135.868.000,- tanggal 25 April 2022;
75. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 75.000.000,- tanggal 10 Mei 2022;
76. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 20 Mei 2022;
77. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 54.000.000,- tanggal 23 Mei 2022;
78. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 08 Juni 2022;
79. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 131.100.000,- tanggal 06 Juli 2022;
80. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 32.822.500,- tanggal 06 Juli 2022;
81. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 130.000.000,- tanggal 15 Agustus 2022;



82. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 18 Agustus 2022;
83. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 01 September 2022;
84. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 32.472.500,- tanggal 13 September 2022;
85. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 02 Desember 2022;
86. 2 (dua) lembar print out daftar rincian aset desa tetap per Desember Tahun 2022;
87. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 36.260.000,- tanggal 14 Desember 2022;
88. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 30 Desember 2022;
89. 1 (satu) Bundel asli penyertaan modal desa dan dokumentasi, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 senilai Rp 50.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar bukti pencairan SPP Nomor bukti: 0086/BANK/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 Rp 50.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2022 Nomor : 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 10 Juni 2022;
 - d) 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor: 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2024;
 - e) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00162/KWT/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp 50.000.000,-;
90. 1 (satu) bundel asli pengiriman kontingen perwakilan desa, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0021/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0021/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;



- c) 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP nomor bukti : 0018/CASH/17/2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - d) 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban panjar nomor : 0020/SPJ/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - e) 1 (satu) lembar asli surat pengesahan panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPJ/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - f) 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPJ/17/2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - g) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00065/KWT/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022;
 - h) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00066/KWT/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022;
 - i) 3 (tiga) lembar asli dokumentasi kegiatan tim sepakbola desa sukasenang;
91. 1 (satu) bundel asli pencegahan stunting, dengan rincian:
- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0022/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0022/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP nomor bukti : 0021/CASH/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - d) 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban panjar nomor:0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - e) 1 (satu) lembar asli surat pengesahan panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-
 - f) 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor :



- 0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000;
- g) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00068/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 100.000,-;
 - h) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00069/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 1.050.000,-;
 - i) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00070/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 38.100.000,-;
 - j) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00097/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 750.000,-;
 - k) 5 (lima) lembar asli dokumentasi kegiatan pencegahan stunting;
 - l) 4 (empat) lembar asli dokumentasi penyaluran PMT tahun 2022 Desa Sukasenang, Kec. Bayongbong, Kab. Garut;
92. 1 (satu) bundel asli peningkatan kapasitas perangkat desa, dengan rincian :
- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0020/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 8000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 8000.000,-;
 - c) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pencairan SPP Nomor Bukri: 0022/CASH/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 200 sebesar Rp 8.000.000,-;
 - d) 1 (satu) Lembar Asli Laporan Pertanggungjawaban Panjar Nomor:0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 8.000.000,-
 - e) 1 (satu) Lembar Asli surat pengesahan Panjar Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022;
 - f) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 8.000.000,-
- ;



- g) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar 2.245.000,-;
 - h) 1 (satu) Lembar Asli nota belanja ATK tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 2.245.000;
 - i) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar 560.000,-;
 - j) 1 (satu) Lembar Asli nota fotocopy tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 560.000;
 - k) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00061/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 495.000,-
 - l) 1 (satu) Lembar Asli nota belanja Makan, Minum Snack sebesar Rp 495.000,-
 - m) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00060/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 300.000,-
 - n) 1 (satu) lembar nota Belanja Spanduk tanggal 09 Mei Tahun 2022 sebesar Rp 300.000,-
 - o) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00064/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 2.250.000,-
 - p) 1 (satu) lembar Asli daftar penerimaan Narasumber Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
 - q) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00063/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 1.650.000,-
 - r) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00062/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 500.000,-
 - s) 1 (satu) lembar Asli daftar penerimaan Uang Saku pelatihan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
93. 1(satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;



94. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya operasional kader pemberdayaan tanpa kwitansi dan dokumentasi;
95. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Biaya Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan, tanpa kwitansi
96. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban dukungan turnamen olahraga kepemudaan, tanpa kwitansi;
97. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya penyusunan dokumen perencanaan, tanpa dokumentasi;
98. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya penyusunan dokumen keuangan, tanpa dokumentasi;
99. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Biaya pemeliharaan kendaraan siaga tanpa kwitansi;
100. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya bantuan langsung tunai (BLT DDS), tanpa kwitansi;
101. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pemeliharaan bendungan cimanggah;
102. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pemeliharaan air bersih, tanpa kwitansi;
103. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pembangunan gapura tahun 2022;
104. 1 (satu) Bundel asli foto kegiatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
105. 1 (satu) Bundel asli Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2022 tentang daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa pandemic Corona Virus Disease 2019) Tahun 2022;
106. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan desa, Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kab. Garut Tahun Anggaran 2022;
107. 1 (satu) Bundel berita acara kesepakatan antara BPD, TPK Didin Rosidin Kepala Desa Heriawan terkait Pengerjaan dan Harga Pekerjaan Perbaikan Bendungan;
108. 1 (satu) Eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2022 Kebutuhan Rutilahu.
109. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kabupaten Garut atas nama Heriawan Periode 2021 s/d 2025;

Halaman 373 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Garut nomor: 141.1/Kep.691- DPMD/2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong;
111. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.9/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Sukasenang atas nama Imron Muhtari tanggal 04 April 2023;
112. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.10/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sukasenang atas nama Abdal Aziz tanggal 22 Agustus 2022;
113. 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 147/Kep.228/DPMD/2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2012 s/d 2018 dan Peresmian anggota Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2019 s/d 2025 tanggal 20 Juni 2019;
114. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.8/2023 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 tanggal 18 April 2023;
115. 1 (satu) bundel copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang RKPDes Tahun 2023 ditetapkan tanggal 27 September 2022;
116. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal ditetapkan 30 September Tahun 2022;
117. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal ditetapkan 30 Desember Tahun 2022;
118. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal ditetapkan 20 September Tahun 2023;
119. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023 tanggal ditetapkan 20 September Tahun 2023;



120. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sukasenang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 Tanggal 05 Januari 2024;
121. 1 (Satu) Eksemplar Copy Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 Tanggal 13 Januari 2024;
122. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD) Tahun Anggaran 2023;
123. 1 (satu) Bundel Insentif RT & RW Tahun 2023;
124. 16 (enam belas) lembar slip penarikan dari Bank BJB untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan total sebesar Rp 949.327.000,-;
125. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Posyadu (Makan Tambahan kelas Bumil, Lansia) oleh TPK Nanang Hadiansyah;
126. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Desa Kp. Patrol RT.03 RW.09 Desa Sukasenang sebesar Rp 190.176.150,- tanggal 22 Mei 2023 oleh CV Bahari Irvani dan TPK Muhamad Kamil;
127. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan lingkungan RW.05 Desa Sukasenang tanggal 26 Mei 2023 oleh Depi dan TPK Muhamad Kamil;
128. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pemeliharaan Saluran Irigasi Kp. Gunung Bodas Blok Cimanggah Desa Sukasenang sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 22 Mei 2023 oleh TPK Dadang Sonjaya pelaksana Didin Rosidin warga desa Sukasenang ;
129. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan I Desa Sukasenang sebesar Rp 70.200.000,- tanggal 03 Mei 2023 TPK oleh Mira Ria Aminah;
130. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan 2 Desa Sukasenang sebesar Rp 70.200.000,- tanggal 15 Agustus 2023 oleh Mira Ria Aminah;
131. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan 3 Desa Sukasenang tanggal sebesar Rp 70.200.000,- 18 Oktober 2023 oleh Mira Ria Aminah;
132. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor di Desa Sukasenang sebesar Rp 41.500.000,-



tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Nanang Hadiansyah pembelian dari Ananda Creative;

133. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Tanpa Dokumentasi tanggal 20 April 2023 TPK Muhamad Kamil dan yang menerima Abdal Azis sebesar Rp 5.000.000,-;
134. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tanpa Dokumentasi sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 29 Mei 2023 TPK Oleh Imron Muhtari yang menerima Imron Muhtari;
135. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Prasarana Posyandu Desa Sukasenang tanggal 21 Agustus 2023 TPK Oleh Mira Ria Aminah sebesar Rp 30.000.000,- ;
136. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan TPT Kampung Radug sebesar Rp 27.600.000,- tanggal 21 Agustus 2023 TPK Muhamad Kamil pelaksana Wawan bahan material dari TB Rahayu;
137. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan TPT Makam RW. 07 sebesar Rp 15.000.000,- Kampung Randu Kurung Desa Sukasenang tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Muhamad Kamil pelaksana Atang material TB Rahayu;
138. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Lingkungan RW.07 sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Muhamad Kamil pelaksana Asep material TB Ciendut;
139. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Informasi Lokal Desa Sukasenang pembayaran Jaringan Internet Desa TPK oleh Nanang Hadiansyah kepada Vlogkita.com sdr. Hendra sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 15 Agustus 2023;
140. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Desa Sukasenang dari dana desa sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 TPK Oleh Nanang Hadiansyah kepada Asep Ipan selaku Warga;
141. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban pemasangan PJU sebesar Rp 27.000.000,- dari pihak ke 3 Bakti Safaat tanggal 15 Agustus 2024 TPK oleh Muhamad Kamil penerima Bakti Safaat;
142. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 21 Agustus 2023 TPK Mira Ria Aminah kepada Nani Yuningsih Ketua Kader;



143. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Rumah Semai Harumadu Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023;
144. 1 (satu) bundel Dokumentasi servis kendaraan mobil siaga Desa Tahun 2023;
145. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Sukasenang Foto Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengaspalan Kp. Cikedokan Dusun I Tahun 2023;
146. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat Desa Sukasenang Tahun 2023;
147. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Siltap (penghasilan tetap) Desa Sukasenang Tahun 2023;
148. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan BPD Desa Sukasenang Tahun 2023;
149. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Insentif Kader Posyandu Desa Sukasenang Tahun 2023;
150. 1 (satu) bundel mutasi rekening desa Sukasenang periode Januari 2021 s/d 31 Desember 2023;
151. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 004 tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp 57.500.000,- Pinjaman kepala desa dari sumber dana desa tahap 1, untuk keperluan pribadi dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Heriawan;
152. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp 100.000.000,- Kepala Desa Sukasenang dari atas nama Imron Muhtari diterima oleh atas nama Heriawan;
153. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp 51.000.000,- untuk Keperluan Pribadi Kepala Desa diterima oleh atas nama Heriawan;
154. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2 tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp 55.000.000,- Pinjaman Pribadi Kepala Desa dari sumber Dana Desa Tahap 1 Untuk Keperluan Pribadi dari atas nama Imron (Bendahara Desa Sukasenang) diterima oleh atas nama Heriawan;
155. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 10 juni 2022 sejumlah Rp 7000.000,- untuk Penggunaan Pribadi diterima oleh atas nama Heriawan;
156. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp 3.600.000,- untuk Pinjaman Lurah untuk Pembayaran Upah Kerja Mang Ucu dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Ucu;



157. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 18 Agustus 2022 Sejumlah Rp 5000.000,- Utang Piutang Kepala Desa Sukasenang Disuruh Pk Heriawan oleh Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Moh. Aceng;
158. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 21 Mei 2022 Sejumlah Rp 4.500.000,- Pinjaman Pak Lurah untuk Pembayaran Upah Kerja Pak Ucu dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron) diterima oleh atas nama Ucu;
159. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 20 Mei 2022 Sejumlah Rp 1.500.000,- Pinjaman Pribadi dari atas nama Imron (Bendahara Desa Sukasenang) diterima oleh atas nama Heriawan;
160. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 5 Mei 2023 Sejumlah Rp 80.000.000,- Perencanaan Progres Kegiatan Dana Desa Tahap 1 tahun 2023 dari Bendahara Desa diterima oleh atas nama Heriawan;
161. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 28 April 2023 Sejumlah Rp 50.000.000,- diterima oleh atas nama Heriawan;
162. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 23 Oktober 2023 Sejumlah Rp 50.000.000,- Pembayaran Perbaikan Jalan Desa di RW 05 dari Imron Muhtahir;
163. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 16 Agustus 2023 Sejumlah Rp 30.000.000,- dari Pemerintah Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Heriawan;
164. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Agustus 2023 Sejumlah Rp 40.000.000,- untuk Pembayaran Alkes diterima oleh atas nama Heriawan;
165. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 21 Juli 2023 Sejumlah Rp 43.400.000,- untuk Infrastruktur Perkantoran, Program Infrastruktur Bantuan Provinsi diterima oleh atas nama Deni Surandi;
166. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 14 Agustus 2023 Sejumlah Rp 160.000.000,- dari Bendahara Desa Sukasenang Untuk Pembayaran Hotmix Jalan KP. Patrol Batara RT 03 RW 09 Desa Sukasenang 400 x 3m Persegi diterima oleh atas nama Deni Sutandi;
167. 1 (satu) Lembar Rp 33.220.000,- untuk PBB Tahun 2023 (Dari Pak Imron 28.220.000 Dari Bu Hj Evis 500.000) diterima oleh Daim SIP;
168. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 13 Desember 2022 Sejumlah Rp 39.735.892,- dari Desa Sukasenang diterima oleh Daim SIP;
169. 1 (satu) Lembar Kwitansi Rp 20.000.000,- Untuk Pembayaran PKD pilihan Kepala Desa dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atasnama Reza AF;



170. 1 (satu) eksemplar laporan pertanggungjawaban Biaya Operasional PKK tahun 2023 Rp 2.478.488,-;
171. 2 (dua) lembar print out daftar rincian aset desa tetap per Juli Tahun 2023;
Dikembalikan kepada Imron Muhtari selaku Kaur Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
172. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2025 tentang kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 di desa Sukasenang;
173. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 900/011/X/Ds.2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Desa Sukasenang Dana Desa Tahap II;
174. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/168/-Kec.2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) tahap III 20%;
175. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/143/-Kec.2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) tahap II 40%;
176. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/135/-Kec.2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
177. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/53/-Kec.2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
178. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/83/-Kec.2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap I 40%;
179. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/98/-Kec.2021 tanggal 09 September 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
180. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/117/-Kec.2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
181. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 28 Juni 2021;
182. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 30 November 2021;
183. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap II dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;



184. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap III dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
185. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap II dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
186. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

Dikembalikan kepada Agus Supriatna, S.Ip Selaku Kasi PMD Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021

187. 1 (satu) Lembar dokumen Berita Acara tentang Pembinaan Kepala Desa tanggal 27 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong beserta dokumentasi dan daftar hadir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
188. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Musyawarah Pemanggilan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 30 Januari 2024 beserta dokumentasi, daftar hadir dan notulensi musyawarah dari Kecamatan Bayongbong;
189. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Musyawarah Permasalahan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 Maret 2024 beserta dokumentasi dan daftar hadir dari Kecamatan Bayongbong;
190. 1 (satu) Lembar copy Surat Panggilan Nomor 400.10.2.4/269/Kec tanggal 14 Juni 2024 dari Camat kepada Kepala Desa Sukasenang;
191. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Pembinaan Laporan Hasil Audit Investigatif Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 19 Juni 2024 dari Kecamatan Bayongbong;



192. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan tentang kesediaan pengembalian jumlah anggaran dari Kepala Desa tanggal 19 Juni 2024 beserta dokumentasi dan daftar hadir;
 193. 2 (satu) Lembar dokumen Notulen tentang Pembinaan Kepada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 7 Februari 2024 beserta daftar hadir dan dokumentasi;
 194. 1 (satu) Lembar dokumen Undangan Nomor 400.10.2.2/374-DPMD tanggal 6 Februari 2024 untuk kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat Bayongbong;
 195. 1 (satu) bundel Berita Acara tentang Monev Dana Desa, ADD, Aset Desa dan BUMDesa Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 Desember 2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta lampiran;
 196. 1 (satu) bundel Berita Acara tentang Monev Dana Desa dan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juni 2022 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta lampiran.
- Dikembalikan kepada Idad Badrudin,S.E. selaku Kabid PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut***
197. 1 (satu) bundel copy Naskah Hasil Audit Operasional pada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 bulan April tahun 2022;
 198. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembelian Mobil Pelayanan;
 199. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Posyandu;
 200. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 03/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Drainase;
 201. 1 (satu) bundel copy Notulen Wawancara tanggal 28 bulan Maret tahun 2022.



Dikembalikan kepada Pendi Ependi, S.IP., M.M. selaku Kabid PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut

202. 1 (satu) eksemplar bukti transaksi setoran tunai Nomor: 0665/Kcp. Bayongbong sejumlah Rp 690.000,- dari Sdr. Zenal Abidin (Kades 2021) ke No. Rek: 0064075314001 a.n. Desa Sukasenang;

Dikembalikan kepada Zenal Abidin selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2021

203. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap Insentif dan BOP Kelembagaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/421/DPMD/2021 tanggal 2 Februari 2021
204. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap Insentif dan BOP Kelembagaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/2118/DPMD/2021 tanggal 9 April 2021
205. Surat Permohonan Penyaluran Siltap Perangkat Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/3070-DPMD/2021 tanggal 27 Juli 2021
206. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Kelembagaan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/3296/DPMD/2021 tanggal 9 Agustus 2021
207. Surat Permohonan Input SIPKD Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/4634-DPMD/2021 tanggal 17 Desember 2021
208. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Februari dan Tunjangan BPBD bulan Januari – Februari Tahun 2022 Nomor: 900/090/DPMD/2022 tanggal 19 Januari 2022
209. Surat Permohonan Penyaluran Siltap dan Tunjangan BPBD bulan Maret 2022 Nomor: 900/480- DPMD/2022 tanggal 21 Februari 2022
210. Surat Permohonan Penyaluran Siltap bulan Mei dan Tunjangan BPBD bulan Mei 2022 Nomor: 900/1393-DPMD/2022 tanggal 22 April 2022
211. Surat Permohonan Penyaluran Siltap bulan Juni dan Tunjangan BPBD bulan Juni 2022 Nomor: PM.05.01/1751-DPMD tanggal 24 Mei 2022
212. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juli dan Tunjangan BPBD bulan Juli 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan II Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/1970-DPMD/2022 tanggal 21 Juni 2022
213. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Agustus dan Tunjangan BPBD bulan Agustus 2022 Nomor: PM.05.01/2456- DPMD tanggal 22 Juli 2022



214. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan September dan Tunjangan BPBD bulan September 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan III Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/2708-DPMD tanggal 22 Agustus 2022
215. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Oktober dan Tunjangan BPBD bulan Oktober 2022 Nomor: PM.05.01/3091- DPMD tanggal 22 September 2022
216. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan November dan Tunjangan BPBD bulan November 2022 Nomor: PM.05.01/3458- DPMD tanggal 25 Oktober 2022
217. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Desember dan Tunjangan BPBD bulan Desember 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan IV Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/3813-DPMD tanggal 25 November 2022
218. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Januari dan Tunjangan BPD bulan Januari Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/61-DPMD tanggal 10 Januari 2023
219. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Februari dan Tunjangan BPD bulan Februari Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/202/DPMD/2023 tanggal 27 Januari 2023
220. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Maret dan Tunjangan BPD bulan Maret Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan Maret Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/517/DPMD/2023 tanggal 24 Februari 2023
221. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan April dan Tunjangan BPD bulan April Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/1311-DPMD tanggal Maret 2023
222. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Mei dan Tunjangan BPD bulan Mei Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.4/1855-DPMD tanggal 12 April 2023
223. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juni dan Tunjangan BPD bulan Juni Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan

Halaman 383 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan Juni Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/2339-DPMD tanggal 26 Mei 2023

224. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juli dan Tunjangan BPD bulan Juli Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.7.1/3658-DPMD tanggal 21 Juni 2023
225. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Agustus dan Tunjangan BPD bulan Agustus Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.4/4034-DPMD tanggal 21 Juli 2023
226. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan September dan Tunjangan BPD bulan September Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan September Tahun 2023 Nomor: 400.1.11.1/4407-DPMD tanggal 24 Agustus 2023
227. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Oktober dan Tunjangan BPD bulan Oktober Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Triwulan IV Nomor: 400.10.2.4/4703-DPMD tanggal 21 September 2023
228. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan November dan Tunjangan BPD bulan November Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Triwulan IV Se-Kabupaten Garut Nomor: 400.10.2.4/5032-DPMD tanggal 27 Oktober 2023
229. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Desember dan Tunjangan BPD bulan Desember Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/5455-DPMD tanggal 29 November 2023

Dikembalikan kepada Emma Rismayanti, S.T., M.Ak.selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Garut

230. 1 (satu) bundle copy slip tarikan dan cek a.n. Desa Sukasenang No. Rek: 0064075314001 sebesar Rp 190.176.150,- beserta KTP a.n. Indra Prima Kusuma;
231. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran uang muka perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 20 Mei 2022;



232. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran Boronjong, Tanggulan Cimanggah tanggal 2 Juni 2022;
233. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran uang muka perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 08 Juni 2022;
234. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 13.000.000,- untuk pembayaran pelunasan perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 15 Agustus 2022;
235. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran pelunasan perbaikan tanggulan Cimanggah tanggal 15 Agustus 2022;
236. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5000.000,- untuk penambahan tukar guling lahan untuk saluran seluas 30M persegi. Tanggal 17 Mei 2022;
237. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 1000.000,- untuk pinjaman pribadi Nurul Falah untuk membuat SIM A tanggal 17 Mei 2022;
238. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5000.000,- untuk kegiatan menyambut HUT Kemerdekaan Dalam Bidang Olahraga bulu tangkis tanggal 16 Agustus 2022;
239. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron) sebesar Rp 3.600.000 untuk pembayaran Tanah di Blok Cingalir Luas Tanah Enam tumbak tanggal 11 Mei 2022;
240. 1 (satu) lembar kwitansi dari Pemerintah Desa Sukasenang sebesar Rp 3.000.000,- untuk perbaikan jembatan antatr Desa Sukasenang dan Panembong tanggal 17 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Imron Muhtari selaku Kaur Keuangan/ Bendahara Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

241. 5 (lima) lembar Catatan Perbaikan dan Penyelesaian Nomor: 141.1/Kep.02-BPD/2022 tanggal 26 April 2022;
242. 5 (lima) lembar Pemberitahuan dan Peringatan kepada Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.01-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023;
243. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Terbatas Internal tanggal 8 Januari 2024;



244. 6(enam) lembar Berita Acara Rapat Evaluasi serta Surat Peringatan Nomor: 09/S.Peringatan/BPD-SKS/V/2024 tanggal 01 Juli 2024;
245. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Heriawan tanggal 29 Desember 2024;
246. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Nomor: 141.1/Kep.02/BPD/2025.

Dikembalikan kepada Encep Nurholis bin (Alm) KH. Aun Safari selaku Ketua BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

247. 1Lembar Surat Teguran ke-1 dari Kecamatan Bayongbong Nomor: 700.1.2.7/10/Kec.Bayongbong Tanggal 16 Mei 2023 .
248. 1 Lembar Surat Teguran ke -2 dari Kecamatan Bayongbong tanggal 30 Desember 2022.
249. 1 Lembar Berita Acara Pemutakhiran data tanggal 22 Juni 2022
250. 1 Lembar Surat pernyataan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat daerah tanggal 27 September 2021.
251. 1 Lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tanggal 27 Juni 2022 .
252. 1 Lembar Tanda Terima Pesanan Kendaraan dengan nominal Rp 5.000.000 diterima oleh Tersangka Heriawan Bin Oon Sutisna (Alm).

Dikembalikan kepada Evi Kusmiati selaku Ketua BPD tahun 2021

253. 1 (satu) bundle Data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sukasenang Bulan September Tahun Anggaran 2021 dengan total yang menerima sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dan yang tidak menerima sejumlah 60 (enam puluh) orang.

Dikembalikan kepada Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

254. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap I Batch XIII (Tiga Belas) sebanyak 5 (lima) Desa tanggal 17 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Peraturan Desa mengenai APBDes;



- d) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- e) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

255. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch VII (tujuh) sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) Desa tanggal 10 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

256. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap III Batch I (satu) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Desa tanggal 17 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:



- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan konvergensi pencegahan stunting Tingkat Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan;
- e) Surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

257. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch VII (tujuh) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Desa tanggal 10 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;



- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

258.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan I Batch XV (lima belas) sebanyak 7 (tujuh) Desa tanggal 17 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Desa mengenai APBDes;
- d) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

259.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan III Batch XXX (tiga puluh) sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Desa tanggal 21 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
- d) Sudah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke satu s.d. bulan ke tiga;



- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
 - f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 260.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan IV Batch XXXIII (tiga puluh tiga) sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Desa tanggal 5 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
 - d) Sudah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke tujuh s.d. bulan ke sembilan;
 - e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
 - f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 261.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap I Batch VI (enam) sebanyak 114 (seratus empat belas) Desa tanggal 19 April 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2022;
 - b) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2022.
- 262.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap II Batch II (dua) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Desa tanggal 08 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun 2021
 - b) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun 2022



- 263.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap III Batch V (lima) sebanyak 40 (empat puluh) Desa tanggal 25 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2022
 - b) Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2021
264. Surat Pengantar Nomor: 900/1289-DPMD/2022 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Triwulan I Dana Desa Tahap I Batch V sebanyak 110 (seratus sepuluh) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
265. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/1973-DPMD/2022 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Tahap I Triwulan II Dana Desa Batch X (sepuluh) sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
266. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/3102-DPMD dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Triwulan I Dana Desa Tahap I Triwulan III Batch XIII (tiga belas) sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
267. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/4090-DPMD dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Tahap I Triwulan IV Dana Desa Batch XV (lima belas) sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
268. Surat Pengantar Nomor: 900/326/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-5 Batch 15 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
269. Surat Pengantar Nomor: 900/4372-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III Batch I untuk Desa Non Mandiri yang telah diinput ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut:
- a) LRA Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2021
 - b) LRA Dana Desa Tahun 2020



- c) Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2020
 - d) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2021
270. Surat Pengantar Nomor: 900/388/DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II Batch II sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Desa yang telah diinput ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut:
- a) LRA Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2021
 - b) LRA Dana Desa Tahun 2020
 - c) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2021
271. Surat Pengantar Nomor: 900/168/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran untuk Desa Reguler (Non-BLT) Tahap I Batch VI sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Desa Tahun Anggaran 2021 yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
272. Surat Pengantar Nomor: 900/325/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-4 Batch 14 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
273. Surat Pengantar Nomor: 900/176/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-1 Batch 8 TA 2021 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Desa yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).



274. Surat Pengantar Nomor: 900/245/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-2 Batch 11 TA 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
275. Surat Pengantar Nomor: 900/324/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-3 Batch 13 TA 2021 sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
276. Surat Pengantar Nomor: 900/331/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-6 Batch 16 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
277. Surat Pengantar Nomor: 900/332/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-7 Batch 17 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju,



- Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
278. Surat Pengantar Nomor: 900/326/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-8 Batch 18 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
279. Surat Pengantar Nomor: 900/339/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-9 Batch 19 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
280. Surat Pengantar Nomor: 900/3815-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan Oktober 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa
281. Surat Pengantar Nomor: 900/3817-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan November 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa
282. Surat Pengantar Nomor: 900/3816-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan Desember 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa.

Dikembalikan kepada Arief Bagus Cahyanto selaku KPPN Kabupaten Garut



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula di hukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah **Rp 200.000.000; (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Heriawan bin Oon Sutisna (Alm)** untuk membayar uang pengganti sejumlah RP **Rp 742.231.300.000,- (tujuh**

Halaman 395 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruh dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Nomor 141.1/Kep.691/DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong atas nama Heriawan tanggal 27 Juli 2021;
 2. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor 141.1/Kep.3/2021 tentang Pengangkatan Sekertaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut atas nama Ginanjar Taufik Ilahi tanggal 06 Januari 2021;
 3. 1 (satu) eksemplar Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.1/2021 tentang Pengangkatan Bendahara Desa atas nama Oim Abdurrohman tanggal 14 Januari 2021;
 4. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.3/Kep.06-Desa/2015 tentang Pengangkatan Kepala Urusan dan Kepala Dusun pada Kantor Desa Sukasenang tanggal 05 Agustus 2015;
 5. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan dalam Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah desa Sukasenang tanggal 15 Februari 2016;
 6. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Bupati Garut Nomor 147/Kep.228/DPMD/2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong 2012-2018 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong periode 2019-2025 tanggal 20 Juni 2019;
 7. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.5/2021 tentang Pelaksana Kegiatan tanggal 02 Februari 2021;
 8. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor 141.1/Kep.22/2021 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 396 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



9. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJM Desa tanggal 23 Agustus 2021;
10. 1 (satu) eksemplar copy Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021;
11. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 6 Tahun 2020 tentang APBDes Tahun Anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
12. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 1 Tahun 2020 tentang penjabaran APBDes Sukasenang tahun anggaran 2021 tanggal 30 Desember 2020;
13. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan APBDes Sukasenang Tahun Anggaran 2021 tanggal 7 September 2021;
14. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 8 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Sukasenang tahun 2021 tanggal 7 September 2021;
15. 1 (satu) bundel Mutasi Rekening atas nama Desa Sukasenang Jenis Giro Kasda Tanggal Cetak 01 April 2022;
16. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban SDGS dan IDM Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2021;
17. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Sebesar Rp 20.000.000;
18. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021;
19. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor : 141.1/Kep.22/2021 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021 Tanggal 18 Januari 2021;
20. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tahun 2021 tanggal 02 Agustus 2021;
21. 1 (satu) bundel asli Dokumen BOP PKK Tahun 2021;
22. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Audit Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 18 April 2022;
23. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Dana Desa 2021;

Halaman 397 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) eksemplar asli Pencairan Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Tahun Anggaran 2021;
25. 1(satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih) Tahun Anggaran 2021;
26. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Club Kepemudaan/Olahraga tingkat Desa Tahun Anggaran 2021;
27. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TK A/TPQ/Madrasah Non Formal milik desa(Honor,Pakaian,DII) Tahun Anggaran 2021;
28. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, DII) Tahun Anggaran 2021;
29. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
30. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Tahun Anggaran 2021;
31. 1 (satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Pencegahan Stunting Tahun Anggaran 2021;
32. 1(satu) bundel asli Pencairan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa,DII) Tahun Anggaran 2021;
33. 1 (satu) bundel asli pencairan Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Tahun Anggaran 2021;
34. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Desa Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021;
35. 1 (satu) bundel asli Dokumen Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2021;
36. 1 (satu) bundel asli Dokumen Biaya Operasional PEMDES Tahun Anggaran 2021;
37. 1 (satu) bundel asli BOP LPMD Tahun Anggaran 2021;
38. 1 (satu) bundel asli Dokumen Insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2021;
39. 1 (satu) bundel asli Dokumen BOP BPD Tahun Anggaran 2021;
40. 1 (satu) bundel asli Dokumen Insentif RT/RW Tahun Anggaran 2021;

Halaman 398 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap 1 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Tahun Anggaran 2021;
42. 1(satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Tahun Anggaran 2021;
43. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Status Penggunaan Aset Desa tanggal 24 Mei 2021;
44. 1 (satu) bundel asli Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) Tahun Anggaran 2021;
45. 1 (satu) bundel asli Dokumen SILTAP Kepala Desa Tahun 2021;
46. 1 (satu) bundel asli Dokumen SILTAP Perangkat Desa Tahun 2021;
47. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Tunjangan BPD Tahun Anggaran 2022;
48. 1 (satu) bundel Penghasilan Tetap (SILTAP) Kades dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2022;
49. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Insentif Kader Posyandu Tahun Anggaran 2022;
50. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Insentif RT dan RW Tahun Anggaran 2022;
51. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Kelembagaan Desa Tahun Anggaran 2022;
52. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
53. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Biaya Operasional BPD Tahun Anggaran 2022;
54. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Saluran Irigasi Tahun Anggaran 2022;
55. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Pemeliharaan Sistem Informasi Desa Tahun Anggaran 2022;
56. 1 (satu) bundel Surat Permintaan Pembayaran Penggalan Saluran Irigasi dan Dokumentasi Tahun Anggaran 2022;
57. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Kades Nomor : 141.1/KEP.691-DPMD/2021 dan Nomor : 100.3.3.2/KEP.430-DPMD/2024;
58. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Sekdes Nomor : 141.1/Kep.10/2022;
59. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Bendahara Desa Nomor : 141.1/Kep.01/2022;

Halaman 399 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari dan dalam jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah desa sukasenang;
61. 1 (satu) bundel SK Pengangkatan BPD Nomor 147/Kep.228-DPMD/2021;
62. 1 (satu) bundel Perdes RKPDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 6 Tahun 2021;
63. 1 (satu) bundel Perdes APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 8 Tahun 2021;
64. 1 (satu) bundel Perkades Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 1 Tahun 2021;
65. 1 (satu) bundel Perdes Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022 Nomor 6 Tahun 2022;
66. 1 (satu) bundel Perkades Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2022 Nomor 7 Tahun 2022;
67. 4 (empat) lembar mutasi rekening giro desa Tahun Anggaran 2022;
68. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2022;
69. 1 (satu) lembar Kuitansi Belanja Barang Prokes Penanganan Covid-19 Tanggal 20 Mei Tahun 2022 Sebesar Rp 40.635.300;
70. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Barang/Jasa Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 Tahun 2022 CV.Passer Intan Pusaka Sari;
71. 1 (satu) lembar Bukti Transaksi Pemindah bukuan Warkat Tujuan Transaksi Bumdes sebesar Rp 50.000.00,-
72. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 34.060.000,- tanggal 18 April 2022;
73. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 130.500.000,- tanggal 22 April 2022;
74. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 135.868.000,- tanggal 25 April 2022;
75. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 75.000.000,- tanggal 10 Mei 2022;
76. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 20 Mei 2022;
77. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 54.000.000,- tanggal 23 Mei 2022;
78. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 08 Juni 2022;

Halaman 400 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 131.100.000,- tanggal 06 Juli 2022;
80. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 32.822.500,- tanggal 06 Juli 2022;
81. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 130.000.000,- tanggal 15 Agustus 2022;
82. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 18 Agustus 2022;
83. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 01 September 2022;
84. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 32.472.500,- tanggal 13 September 2022;
85. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 100.000.000,- tanggal 02 Desember 2022;
86. 2 (dua) lembar print out daftar rincian aset desa tetap per Desember Tahun 2022;
87. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 36.260.000,- tanggal 14 Desember 2022;
88. 1 (satu) lembar asli slip tarik tunai Bank BJB sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 30 Desember 2022;
89. 1 (satu) Bundel asli penyertaan modal desa dan dokumentasi, dengan rincian:
 - a) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 senilai Rp 50.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar bukti pencairan SPP Nomor bukti: 0086/BANK/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 Rp 50.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2022 Nomor : 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 10 Juni 2022;
 - d) 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor: 0091/SPP/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2024;
 - e) 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00162/KWT/17.2013/2022 tanggal 07 Desember 2022 sebesar Rp 50.000.000,-;
90. 1 (satu) bundel asli pengiriman kontingen perwakilan desa, dengan rincian:



- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0021/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0021/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP nomor bukti : 0018/CASH/17/2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - d) 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban panjar nomor : 0020/SPJ/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - e) 1 (satu) lembar asli surat pengesahan panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPJ/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - f) 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPJ/17/2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 15.000.000,-;
 - g) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00065/KWT/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022;
 - h) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00066/KWT/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022;
 - i) 3 (tiga) lembar asli dokumentasi kegiatan tim sepakbola desa sukasenang;
91. 1 (satu) bundel asli pencegahan stunting, dengan rincian:
- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0022/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0022/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - c) 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP nomor bukti : 0021/CASH/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;
 - d) 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban panjar nomor:0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-;



- e) 1 (satu) lembar asli surat pengesahan panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000,-
 - f) 1 (satu) lembar asli pernyataan tanggung jawab belanja pemerintah desa sukasenang tahun anggaran 2022 Nomor : 0021/SPJ/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 40.000.000;
 - g) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00068/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 100.000,-;
 - h) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00069/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 1.050.000,-;
 - i) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00070/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 38.100.000,-;
 - j) 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang nomor : 00097/KWT/17.2013/2022 tanggal 30 April 2022 sebesar Rp 750.000,-;
 - k) 5 (lima) lembar asli dokumentasi kegiatan pencegahan stunting;
 - l) 4 (empat) lembar asli dokumentasi penyaluran PMT tahun 2022 Desa Sukasenang, Kec. Bayongbong, Kab. Garut;
92. 1 (satu) bundel asli peningkatan kapasitas perangkat desa, dengan rincian :
- a) 1 (satu) lembar asli surat pengantar Nomor : 0020/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 8000.000,-
 - b) 1 (satu) lembar asli rincian permintaan pembayaran panjar kegiatan tahun anggaran 2022 Nomor : 0020/SPP/17.2013/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar Rp 8000.000,-;
 - c) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Pencairan SPP Nomor Bukri: 0022/CASH/17.2013\2022 tanggal 09 Mei 200 sebesar Rp 8.000.000,-;
 - d) 1 (satu) Lembar Asli Laporan Pertanggungjawaban Panjar Nomor:0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 8.000.000,-
 - e) 1 (satu) Lembar Asli surat pengesahan Panjar Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022;



- f) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2022 Nomor: 0019/SPJ/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 8.000.000,- ;
- g) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar 2.245.000,-;
- h) 1 (satu) Lembar Asli nota belanja ATK tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 2.245.000;
- i) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00058/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar 560.000,-;
- j) 1 (satu) Lembar Asli nota fotocopy tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 560.000;
- k) 1 (satu) Lembar Asli tanda bukti pengeluaran uang Nomor: 00061/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 495.000,-
- l) 1 (satu) Lembar Asli nota belanja Makan, Minum Snack sebesar Rp 495.000,-
- m) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00060/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 300.000,-
- n) 1 (satu) lembar nota Belanja Spanduk tanggal 09 Mei Tahun 2022 sebesar Rp 300.000,-
- o) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00064/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 2.250.000,-
- p) 1 (satu) lembar Asli daftar penerimaan Narasumber Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
- q) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00063/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 1.650.000,-
- r) 1 (satu) Lembar Asli Tanda Pengeluaran Uang Nomor: 00062/KWT/17.2013/2022 tanggal 09 Mei 2022 sebesar Rp 500.000,-
- s) 1 (satu) lembar Asli daftar penerimaan Uang Saku pelatihan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;

Halaman 404 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1(satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
94. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya operasional kader pemberdayaan tanpa kwitansi dan dokumentasi;
95. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Biaya Penyelenggara Desa Siaga Kesehatan, tanpa kwitansi
96. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban dukungan turnamen olahraga kepemudaan, tanpa kwitansi;
97. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya penyusunan dokumen perencanaan, tanpa dokumentasi;
98. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya penyusunan dokumen keuangan, tanpa dokumentasi;
99. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban Biaya pemeliharaan kendaraan siaga tanpa kwitansi;
100. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya bantuan langsung tunai (BLT DDS), tanpa kwitansi;
101. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pemeliharaan bendungan cimanggah;
102. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pemeliharaan air bersih, tanpa kwitansi;
103. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban biaya pembangunan gapura tahun 2022;
104. 1 (satu) Bundel asli foto kegiatan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
105. 1 (satu) Bundel asli Peraturan Kepala Desa Sukasenang Nomor 7 Tahun 2022 tentang daftar penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa pandemic Corona Virus Disease 2019) Tahun 2022;
106. 1 (satu) Bundel asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan keuangan desa, Desa Sukasenang Kec. Bayongbong Kab. Garut Tahun Anggaran 2022;
107. 1 (satu) Bundel berita acara kesepakatan antara BPD, TPK Didin Rosidin Kepala Desa Heriawan terkait Pengerjaan dan Harga Pekerjaan Perbaikan Bendungan;
108. 1 (satu) Eksemplar Surat Permintaan Pembayaran Tahun anggaran 2022 Keperluan Rutilahu.
109. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 141.1/Kep.691-DPMD/2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang pengesahan

Halaman 405 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kabupaten Garut atas nama Heriawan Periode 2021 s/d 2025;

110. 1 (satu) Eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 100.3.3.2/Kep.430-DPMD/2024 tanggal 13 Juni 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Garut nomor: 141.1/Kep.691- DPMD/2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong;
111. 1 (satu) Eksemplar copy Keputusan Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.9/2023 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Sukasenang atas nama Imron Muhtari tanggal 04 April 2023;
112. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.10/2022 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Sukasenang atas nama Abdal Aziz tanggal 22 Agustus 2022;
113. 1 (satu) Eksemplar Copy Surat Keputusan Bupati Garut Nomor: 147/Kep.228/DPMD/2019 tentang peresmian pemberhentian anggota Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2012 s/d 2018 dan Peresmian anggota Badan permusyawaratan Desa di Kecamatan Bayongbong Periode 2019 s/d 2025 tanggal 20 Juni 2019;
114. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Nomor: 141.1/Kep.8/2023 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 tanggal 18 April 2023;
115. 1 (satu) bundel copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang RKPDes Tahun 2023 ditetapkan tanggal 27 September 2022;
116. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal ditetapkan 30 September Tahun 2022;
117. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 tanggal ditetapkan 30 Desember Tahun 2022;
118. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal ditetapkan 20 September Tahun 2023;



119. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Desa Sukasenang Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023 tanggal ditetapkan 20 September Tahun 2023;
120. 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sukasenang Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 Tanggal 05 Januari 2024;
121. 1 (Satu) Eksemplar Copy Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Pemerintah Desa Sukasenang Tahun Anggaran 2023 Tanggal 13 Januari 2024;
122. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT/DD) Tahun Anggaran 2023;
123. 1 (satu) Bundel Insentif RT & RW Tahun 2023;
124. 16 (enam belas) lembar slip penarikan dari Bank BJB untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan total sebesar Rp 949.327.000,-;
125. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Posyadu (Makan Tambahan kelas Bumil, Lansia) oleh TPK Nanang Hadiansyah;
126. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Desa Kp. Patrol RT.03 RW.09 Desa Sukasenang sebesar Rp 190.176.150,- tanggal 22 Mei 2023 oleh CV Bahari Irvani dan TPK Muhamad Kamil;
127. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan lingkungan RW.05 Desa Sukasenang tanggal 26 Mei 2023 oleh Depi dan TPK Muhamad Kamil;
128. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pemeliharaan Saluran Irigasi Kp. Gunung Bodas Blok Cimangguh Desa Sukasenang sebesar Rp 30.000.000,- tanggal 22 Mei 2023 oleh TPK Dadang Sonjaya pelaksana Didin Rosidin warga desa Sukasenang ;
129. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan I Desa Sukasenang sebesar Rp 70.200.000,- tanggal 03 Mei 2023 TPK oleh Mira Ria Aminah;
130. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan 2 Desa Sukasenang sebesar Rp 70.200.000,- tanggal 15 Agustus 2023 oleh Mira Ria Aminah;



131. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan 3 Desa Sukasenang tanggal sebesar Rp 70.200.000,- 18 Oktober 2023 oleh Mira Ria Aminah;
132. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kantor di Desa Sukasenang sebesar Rp 41.500.000,- tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Nanang Hadiansyah pembelian dari Ananda Creative;
133. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa Tanpa Dokumentasi tanggal 20 April 2023 TPK Muhamad Kamil dan yang menerima Abdal Azis sebesar Rp 5.000.000,-;
134. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tanpa Dokumentasi sebesar Rp 5.000.000,- tanggal 29 Mei 2023 TPK Oleh Imron Muhtari yang menerima Imron Muhtari;
135. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pengadaan Prasarana Posyandu Desa Sukasenang tanggal 21 Agustus 2023 TPK Oleh Mira Ria Aminah sebesar Rp 30.000.000,- ;
136. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan TPT Kampung Radug sebesar Rp 27.600.000,- tanggal 21 Agustus 2023 TPK Muhamad Kamil pelaksana Wawan bahan material dari TB Rahayu;
137. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan TPT Makam RW. 07 sebesar Rp 15.000.000,- Kampung Randu Kurung Desa Sukasenang tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Muhamad Kamil pelaksana Atang material TB Rahayu;
138. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Jalan Lingkungan RW.07 sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 15 Agustus 2023 TPK oleh Muhamad Kamil pelaksana Asep material TB Ciendut;
139. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Informasi Lokal Desa Sukasenang pembayaran Jaringan Internet Desa TPK oleh Nanang Hadiansyah kepada Vlogkita.com sdr. Hendra sebesar Rp 2.500.000,- tanggal 15 Agustus 2023;
140. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Desa Sukasenang dari dana desa sebesar Rp 10.000.000,- tanggal 05 Mei 2023 TPK Oleh Nanang Hadiansyah kepada Asep Ipan selaku Warga;



141. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban pemasangan PJU sebesar Rp 27.000.000.- dari pihak ke 3 Bakti Safaat tanggal 15 Agustus 2024 TPK oleh Muhamad Kamil penerima Bakti Safaat;
142. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 1.200.000,- tanggal 21 Agustus 2023 TPK Mira Ria Aminah kepada Nani Yuningsih Ketua Kader;
143. 1 (satu) bundel Dokumentasi Pembangunan Rumah Semai Harumadu Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2023;
144. 1 (satu) bundel Dokumentasi servis kendaraan mobil siaga Desa Tahun 2023;
145. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa Sukasenang Foto Dokumentasi Kegiatan Pekerjaan Pengaspalan Kp. Cikedokan Dusun I Tahun 2023;
146. 1 (satu) bundel Dokumentasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat Desa Sukasenang Tahun 2023;
147. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Siltap (penghasilan tetap) Desa Sukasenang Tahun 2023;
148. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Tunjangan BPD Desa Sukasenang Tahun 2023;
149. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Insentif Kader Posyandu Desa Sukasenang Tahun 2023;
150. 1 (satu) bundel mutasi rekening desa Sukasenang periode Januari 2021 s/d 31 Desember 2023;
151. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 004 tanggal 27 April 2022 sejumlah Rp 57.500.000,- Pinjaman kepala desa dari sumber dana desa tahap 1, untuk keperluan pribadi dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Heriawan;
152. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp 100.000.000,- Kepala Desa Sukasenang dari atas nama Imron Muhtari diterima oleh atas nama Heriawan;
153. 1 (satu) Lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2022 sejumlah Rp 51.000.000,- untuk Keperluan Pribadi Kepala Desa diterima oleh atas nama Heriawan;
154. 1 (satu) Lembar kwitansi Nomor 2 tanggal 10 Mei 2022 sejumlah Rp 55.000.000,- Pinjaman Pribadi Kepala Desa dari sumber Dana Desa Tahap 1 Untuk Keperluan Pribadi dari atas nama Imron (Bendahara Desa Sukasenang) diterima oleh atas nama Heriawan;

Halaman 409 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 10 juni 2022 sejumlah Rp 7000.000,- untuk Penggunaan Pribadi diterima oleh atas nama Heriawan;
156. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 2 Desember 2022 sejumlah Rp 3.600.000,- untuk Pinjaman Lurah untuk Pembayaran Upah Kerja Mang Ucu dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Ucu;
157. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 18 Agustus 2022 Sejumlah Rp 5000.000,- Utang Piutang Kepala Desa Sukasenang Disuruh Pk Heriawan oleh Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Moh. Aceng;
158. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 21 Mei 2022 Sejumlah Rp 4.500.000,- Pinjaman Pak Lurah untuk Pembayaran Upah Kerja Pak Ucu dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron) diterima oleh atas nama Ucu;
159. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 20 Mei 2022 Sejumlah Rp 1.500.000,- Pinjaman Pribadi dari atas nama Imron (Bendahara Desa Sukasenang) diterima oleh atas nama Heriawan;
160. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 5 Mei 2023 Sejumlah Rp 80.000.000,- Perencanaan Progres Kegiatan Dana Desa Tahap 1 tahun 2023 dari Bendahara Desa diterima oleh atas nama Heriawan;
161. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 28 April 2023 Sejumlah Rp 50.000.000,- diterima oleh atas nama Heriawan;
162. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 23 Oktober 2023 Sejumlah Rp 50.000.000,- Pembayaran Perbaikan Jalan Desa di RW 05 dari Imron Muhtahir;
163. 1 (satu) Lembar kwitansi Tanggal 16 Agustus 2023 Sejumlah Rp 30.000.000,- dari Pemerintah Desa Sukasenang diterima oleh atas nama Heriawan;
164. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 16 Agustus 2023 Sejumlah Rp 40.000.000,- untuk Pembayaran Alkes diterima oleh atas nama Heriawan;
165. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 21 Juli 2023 Sejumlah Rp 43.400.000,- untuk Infrastruktur Perkantoran, Program Infrastruktur Bantuan Provinsi diterima oleh atas nama Deni Surandi;
166. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 14 Agustus 2023 Sejumlah Rp 160.000.000,- dari Bendahara Desa Sukasenang Untuk Pembayaran Hotmix Jalan KP. Patrol Batara RT 03 RW 09 Desa Sukasenang 400 x 3m Persegi diterima oleh atas nama Deni Sutandi;
167. 1 (satu) Lembar Rp 33.220.000,- untuk PBB Tahun 2023 (Dari Pak Imron 28.220.000 Dari Bu Hj Evis 500.000) diterima oleh Daim SIP;

Halaman 410 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



168. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 13 Desember 2022 Sejumlah Rp 39.735.892,- dari Desa Sukasenang diterima oleh Daim SIP;
169. 1 (satu) Lembar Kwitansi Rp 20.000.000,- Untuk Pembayaran PKD pilihan Kepala Desa dari Bendahara Desa Sukasenang diterima oleh atasnama Reza AF;
170. 1 (satu) eksemplar laporan pertanggungjawaban Biaya Operasional PKK tahun 2023 Rp 2.478.488,-;
171. 2 (dua) lembar print out daftar rincian aset desa tetap per Juli Tahun 2023;
Dikembalikan kepada Imron Muhtari selaku Kaur Keuangan Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
172. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2025 tentang kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 di desa Sukasenang;
173. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 900/011/X/Ds.2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Desa Sukasenang Dana Desa Tahap II;
174. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/168/-Kec.2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) tahap III 20%;
175. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor: 900/143/-Kec.2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Pengantar Pencairan Dana Desa (DD) tahap II 40%;
176. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/135/-Kec.2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
177. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/53/-Kec.2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
178. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/83/-Kec.2021 tanggal 18 Agustus 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap I 40%;
179. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/98/-Kec.2021 tanggal 09 September 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
180. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900/117/-Kec.2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Pengantar Pencairan Dana Desa Tahap II 40%;
181. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai Dana Desa Tahap I (40%) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 28 Juni 2021;



182. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa yang didanai Dana Desa Tahap II (40%) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 30 November 2021;
183. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap II dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2022 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
184. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap III dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
185. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap II dan Bantuan Infrastruktur (IP) Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;
186. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut;

Dikembalikan kepada Agus Supriatna, S.Ip Selaku Kasi PMD Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun 2021

187. 1 (satu) Lembar dokumen Berita Acara tentang Pembinaan Kepala Desa tanggal 27 Juni 2024 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 di Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong beserta dokumentasi dan daftar hadir dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
188. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Musyawarah Pemanggilan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 30 Januari 2024 beserta dokumentasi, daftar hadir dan notulensi musyawarah dari Kecamatan Bayongbong;
189. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Musyawarah Permasalahan Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 20 Maret 2024 beserta dokumentasi dan daftar hadir dari Kecamatan Bayongbong;
190. 1 (satu) Lembar copy Surat Panggilan Nomor 400.10.2.4/269/Kec tanggal 14 Juni 2024 dari Camat kepada Kepala Desa Sukasenang;



191. 1 (satu) Lembar copy Berita Acara tentang Hasil Pembinaan Laporan Hasil Audit Investigatif Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Tahun 2022 dan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang terhadap Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tanggal 19 Juni 2024 dari Kecamatan Bayongbong;
192. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan tentang kesediaan pengembalian jumlah anggaran dari Kepala Desa tanggal 19 Juni 2024 beserta dokumentasi dan daftar hadir;
193. 2 (satu) Lembar dokumen Notulen tentang Pembinaan Kepada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong tanggal 7 Februari 2024 beserta daftar hadir dan dokumentasi;
194. 1 (satu) Lembar dokumen Undangan Nomor 400.10.2.2/374-DPMD tanggal 6 Februari 2024 untuk kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat Bayongbong;
195. 1 (satu) bundel Berita Acara tentang Monev Dana Desa, ADD, Aset Desa dan BUMDesa Tahun Anggaran 2023 tanggal 22 Desember 2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta lampiran;
196. 1 (satu) bundel Berita Acara tentang Monev Dana Desa dan ADD Tahap I Tahun Anggaran 2022 tanggal 15 Juni 2022 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa beserta lampiran.

Dikembalikan kepada Idad Badrudin,S.E. selaku Kabid PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut

197. 1 (satu) bundel copy Naskah Hasil Audit Operasional pada Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 tanggal 04 bulan April tahun 2022;
198. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 01/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembelian Mobil Pelayanan;
199. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 02/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Posyandu;



200. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Wawancara dan Pemeriksaan Fisik Nomor: 03/BAPF/Irb.III/2022 terkait pelaksanaan wawancara dan pemeriksaan fisik yang dananya bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk kegiatan Pembangunan Drainase;

201. 1 (satu) bundel copy Notulen Wawancara tanggal 28 bulan Maret tahun 2022.

Dikembalikan kepada Pendi Ependi, S.IP., M.M. selaku Kabid PMD pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut

202. 1 (satu) eksemplar bukti transaksi setoran tunai Nomor: 0665/Kcp. Bayongbong sejumlah Rp 690.000,- dari Sdr. Zenal Abidin (Kades 2021) ke No. Rek: 0064075314001 a.n. Desa Sukasenang;

Dikembalikan kepada Zenal Abidin selaku Kepala Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut tahun 2021

203. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap Insentif dan BOP Kelembagaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan I Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/421/DPMD/2021 tanggal 2 Februari 2021

204. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap Insentif dan BOP Kelembagaan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan II Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/2118/DPMD/2021 tanggal 9 April 2021

205. Surat Permohonan Penyaluran Siltap Perangkat Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/3070-DPMD/2021 tanggal 27 Juli 2021

206. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Kelembagaan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/3296/DPMD/2021 tanggal 9 Agustus 2021

207. Surat Permohonan Input SIPKD Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 Nomor: 900/4634-DPMD/2021 tanggal 17 Desember 2021

208. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Februari dan Tunjangan BPBD bulan Januari – Februari Tahun 2022 Nomor: 900/090/DPMD/2022 tanggal 19 Januari 2022

209. Surat Permohonan Penyaluran Siltap dan Tunjangan BPBD bulan Maret 2022 Nomor: 900/480- DPMD/2022 tanggal 21 Februari 2022

210. Surat Permohonan Penyaluran Siltap bulan Mei dan Tunjangan BPBD bulan Mei 2022 Nomor: 900/1393-DPMD/2022 tanggal 22 April 2022

211. Surat Permohonan Penyaluran Siltap bulan Juni dan Tunjangan BPBD bulan Juni 2022 Nomor: PM.05.01/1751-DPMD tanggal 24 Mei 2022

212. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juli dan Tunjangan BPBD bulan Juli 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP

Halaman 414 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.



- Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan II Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/1970-DPMD/2022 tanggal 21 Juni 2022
213. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Agustus dan Tunjangan BPBD bulan Agustus 2022 Nomor: PM.05.01/2456- DPMD tanggal 22 Juli 2022
214. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan September dan Tunjangan BPBD bulan September 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan III Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/2708-DPMD tanggal 22 Agustus 2022
215. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Oktober dan Tunjangan BPBD bulan Oktober 2022 Nomor: PM.05.01/3091- DPMD tanggal 22 September 2022
216. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan November dan Tunjangan BPBD bulan November 2022 Nomor: PM.05.01/3458- DPMD tanggal 25 Oktober 2022
217. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Desember dan Tunjangan BPBD bulan Desember 2022 dan Operasional RT, RW, serta BOP Desa, BOP BPBD, serta Kelembagaan Triwulan IV Tahun 2022 Nomor: PM.05.01/3813-DPMD tanggal 25 November 2022
218. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Januari dan Tunjangan BPD bulan Januari Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/61-DPMD tanggal 10 Januari 2023
219. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Februari dan Tunjangan BPD bulan Februari Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/202/DPMD/2023 tanggal 27 Januari 2023
220. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Maret dan Tunjangan BPD bulan Maret Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan Maret Tahun 2023 Nomor: PM.05.01/517/DPMD/2023 tanggal 24 Februari 2023
221. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan April dan Tunjangan BPD bulan April Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/1311-DPMD tanggal Maret 2023



222. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Mei dan Tunjangan BPD bulan Mei Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.4/1855-DPMD tanggal 12 April 2023
223. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juni dan Tunjangan BPD bulan Juni Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan Juni Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/2339-DPMD tanggal 26 Mei 2023
224. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Juli dan Tunjangan BPD bulan Juli Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.7.1/3658-DPMD tanggal 21 Juni 2023
225. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Agustus dan Tunjangan BPD bulan Agustus Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.4/4034-DPMD tanggal 21 Juli 2023
226. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan September dan Tunjangan BPD bulan September Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu dan BOP PemDes, BOP BPD, BOP Kelembagaan bulan September Tahun 2023 Nomor: 400.1.11.1/4407/DPMD tanggal 24 Agustus 2023
227. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Oktober dan Tunjangan BPD bulan Oktober Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Triwulan IV Nomor: 400.10.2.4/4703-DPMD tanggal 21 September 2023
228. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan November dan Tunjangan BPD bulan November Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Triwulan IV Se-Kabupaten Garut Nomor: 400.10.2.4/5032-DPMD tanggal 27 Oktober 2023
229. Surat Permohonan Rekomendasi Penyaluran Siltap bulan Desember dan Tunjangan BPD bulan Desember Tahun 2023 dan Operasional RT & RW dan insentif Kader Posyandu Tahun 2023 Nomor: 400.10.2.2/5455-DPMD tanggal 29 November 2023

Dikembalikan kepada Emma Rismayanti, S.T., M.Ak.selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kabupaten Garut



230. 1 (satu) bundle copy slip tarikan dan cek a.n. Desa Sukasenang No. Rek: 0064075314001 sebesar Rp 190.176.150,- beserta KTP a.n. Indra Prima Kusuma;
231. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 10.000.000,- untuk pembayaran uang muka perbaikan tanggulan Cimangguh tanggal 20 Mei 2022;
232. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran Borong, Tanggulan Cimangguh tanggal 2 Juni 2022;
233. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5.000.000,- untuk pembayaran uang muka perbaikan tanggulan Cimangguh tanggal 08 Juni 2022;
234. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 13.000.000,- untuk pembayaran pelunasan perbaikan tanggulan Cimangguh tanggal 15 Agustus 2022;
235. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang sebesar Rp 12.000.000,- untuk pembayaran pelunasan perbaikan tanggulan Cimangguh tanggal 15 Agustus 2022;
236. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5000.000,- untuk penambahan tukar guling lahan untuk saluran seluas 30M persegi. Tanggal 17 Mei 2022;
237. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 1000.000,- untuk pinjaman pribadi Nurul Falah untuk membuat SIM A tanggal 17 Mei 2022;
238. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron Muhtari) sebesar Rp 5000.000,- untuk kegiatan menyambut HUT Kemerdekaan Dalam Bidang Olahraga bulu tangkis tanggal 16 Agustus 2022;
239. 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Desa Sukasenang (Imron) sebesar Rp 3.600.000 untuk pembayaran Tanah di Blok Cingalir Luas Tanah Enam tumbak tanggal 11 Mei 2022;
240. 1 (satu) lembar kwitansi dari Pemerintah Desa Sukasenang sebesar Rp 3.000.000,- untuk perbaikan jembatan antatr Desa Sukasenang dan Panembong tanggal 17 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada Imron Muhtari selaku Kaur Keuangan/ Bendahara Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

241. 5 (lima) lembar Catatan Perbaikan dan Penyelesaian Nomor: 141.1/Kep.02-BPD/2022 tanggal 26 April 2022;



242. 5 (lima) lembar Pemberitahuan dan Peringatan kepada Kepala Desa Sukasenang Nomor: 141.1/Kep.01-BPD/2023 tanggal 10 Februari 2023;
243. 4 (empat) lembar Berita Acara Rapat Terbatas Internal tanggal 8 Januari 2024;
244. 6(enam) lembar Berita Acara Rapat Evaluasi serta Surat Peringatan Nomor: 09/S.Peringatan/BPD-SKS/V/2024 tanggal 01 Juli 2024;
245. 1 (satu) lembar Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Heriawan tanggal 29 Desember 2024;
246. 1 (satu) lembar Surat Pertanggungjawaban Nomor: 141.1/Kep.02/BPD/2025.

Dikembalikan kepada Encep Nurholis bin (Alm) KH. Aun Safari selaku Ketua BPD Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

247. 1 Lembar Surat Teguran ke-1 dari Kecamatan Bayongbong Nomor: 700.1.2.7/10/Kec.Bayongbong Tanggal 16 Mei 2023 .
248. 1 Lembar Surat Teguran ke -2 dari Kecamatan Bayongbong tanggal 30 Desember 2022.
249. 1 Lembar Berita Acara Pemutakhiran data tanggal 22 Juni 2022
250. 1 Lembar Surat pernyataan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Inspektorat daerah tanggal 27 September 2021.
251. 1 Lembar Surat Pernyataan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tanggal 27 Juni 2022 .
252. 1 Lembar Tanda Terima Pesanan Kendaraan dengan nominal Rp 5.000.000 diterima oleh Tersangka Heriawan Bin Oon Sutisna (Alm).

Dikembalikan kepada Evi Kusmiati selaku Ketua BPD tahun 2021

253. 1 (satu) bundle Data Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Sukasenang Bulan September Tahun Anggaran 2021 dengan total yang menerima sejumlah 33 (tiga puluh tiga) orang dan yang tidak menerima sejumlah 60 (enam puluh) orang.

Dikembalikan kepada Abdal Aziz selaku Sekretaris Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut

254. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap I Batch XIII (Tiga Belas) sebanyak 5 (lima) Desa tanggal 17 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;



- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Desa mengenai APBDes;
- d) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- e) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

255. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch VII (tujuh) sebanyak 92 (Sembilan puluh dua) Desa tanggal 10 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.



256. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap III Batch I (satu) sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) Desa tanggal 17 Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan konvergensi pencegahan stunting Tingkat Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan;
- e) Surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

257. 1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch VII (tujuh) sebanyak 92 (sembilan puluh dua) Desa tanggal 10 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
- d) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian



keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk non BLT Desa Tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;

- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f) Sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- g) Daftar Rincian Desa Hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

258.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan I Batch XV (lima belas) sebanyak 7 (tujuh) Desa tanggal 17 April 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c) Peraturan Desa mengenai APBDes;
- d) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
- e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
- f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.

259.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan III Batch XXX (tiga puluh) sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Desa tanggal 21 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
- b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;



- c) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
 - d) Sudah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke satu s.d. bulan ke tiga;
 - e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
 - f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 260.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Tahap I Triwulan IV Batch XXXIII (tiga puluh tiga) sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Desa tanggal 5 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh Bupati/Wali Kota;
 - b) Daftar Rekening Kas Desa (RKD) yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c) Peraturan Kepala Desa tentang KPM BLT;
 - d) Sudah melakukan perekaman realisasi jumlah KPM yang telah menerima pembayaran BLT desa bulan ke tujuh s.d. bulan ke sembilan;
 - e) Surat Pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan penunjukkan dari Bupati/Wali Kota;
 - f) Daftar rincian desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- 261.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap I Batch VI (enam) sebanyak 114 (seratus empat belas) Desa tanggal 19 April 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Peraturan Desa APBDes Tahun Anggaran 2022;
 - b) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2022.



- 262.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap II Batch II (dua) sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Desa tanggal 08 Agustus 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun 2021
 - b) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun 2022
- 263.1 (satu) bundle dokumen persyaratan penyaluran Tahap III Batch V (lima) sebanyak 40 (empat puluh) Desa tanggal 25 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Laporan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap II Tahun 2022
 - b) Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2021
264. Surat Pengantar Nomor: 900/1289-DPMD/2022 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Triwulan I Dana Desa Tahap I Batch V sebanyak 110 (seratus sepuluh) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
265. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/1973-DPMD/2022 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Tahap I Triwulan II Dana Desa Batch X (sepuluh) sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
266. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/3102-DPMD dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Triwulan I Dana Desa Tahap I Triwulan III Batch XIII (tiga belas) sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
267. Surat Pengantar Nomor: PM.05.01/4090-DPMD dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Persyaratan Penyaluran BLT Tahap I Triwulan IV Dana Desa Batch XV (lima belas) sebanyak 335 (tiga ratus tiga puluh lima) Desa sebagaimana daftar pengajuan permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir.
268. Surat Pengantar Nomor: 900/326/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-5 Batch 15 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)



269. Surat Pengantar Nomor: 900/4372-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III Batch I untuk Desa Non Mandiri yang telah diinput ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut:
- a) LRA Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2021
 - b) LRA Dana Desa Tahun 2020
 - c) Laporan Konvergensi Stunting Tahun 2020
 - d) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2021
270. Surat Pengantar Nomor: 900/388/DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II Batch II sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Desa yang telah diinput ke dalam Aplikasi OMSPAN Kemenkeu dengan rincian sebagai berikut:
- a) LRA Dana Desa sampai dengan Tahap II Tahun 2021
 - b) LRA Dana Desa Tahun 2020
 - c) SK Kepala Desa tentang Daftar KPM BLT Dana Desa Tahun 2021
271. Surat Pengantar Nomor: 900/168/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada Setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran untuk Desa Reguler (Non-BLT) Tahap I Batch VI sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Desa Tahun Anggaran 2021 yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
272. Surat Pengantar Nomor: 900/325/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-4 Batch 14 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
273. Surat Pengantar Nomor: 900/176/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa,



- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-1 Batch 8 TA 2021 sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) Desa yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
274. Surat Pengantar Nomor: 900/245/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-2 Batch 11 TA 2021 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
275. Surat Pengantar Nomor: 900/324/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-3 Batch 13 TA 2021 sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
276. Surat Pengantar Nomor: 900/331/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-6 Batch 16 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)



277. Surat Pengantar Nomor: 900/332/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-7 Batch 17 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
278. Surat Pengantar Nomor: 900/326/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-8 Batch 18 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir)
279. Surat Pengantar Nomor: 900/339/BPKAD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa pada setiap Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Surat Kuasa Pemindahbukuan serta Surat Pengantar sebagai Syarat Penyaluran Dana Desa (BLT) Tahap I bulan ke-9 Batch 19 TA 2021 sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa dengan status Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal, yang Berdasarkan Analisa Teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sudah layak diusulkan penyalurannya oleh KPPN (Daftar Terlampir).
280. Surat Pengantar Nomor: 900/3815-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan Oktober 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa
281. Surat Pengantar Nomor: 900/3817-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk



kebutuhan dana BLT bulan November 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa
282. Surat Pengantar Nomor: 900/3816-DPMD/2021 dengan uraian 1 (satu) bundle Dokumen Usulan Permohonan Penyaluran Dana Desa TA 2021 untuk kebutuhan dana BLT bulan Desember 2021 yang sudah layak diproses oleh BPKAD Kabupaten Garut sebanyak 421 (empat ratus dua puluh satu) Desa.

Dikembalikan kepada Arief Bagus Cahyanto selaku KPPN Kabupaten Garut

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A Khusus, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2025, oleh **NOVIAN SAPUTRA, S.H.,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS KOMARUDIN, S.H.,M.H** dan **IIS SITI ROCHMAH, S.H., M.H.**, Hakim Ad hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ASEP PENI LATIPANIA, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

AGUS KOMARUDIN, S.H.,M.H.

NOVIAN SAPUTRA, S.H.,M.Hum

IIS SITI ROCHMAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ASEP PENI LATIPANIA, S.H.

Halaman 427 dari 427 Putusan Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg.